

기초연구 2025-06

한국 혁신체제의 제도적 전환 연구

Institutional Turn of Korea's Innovation System
for Ambidextrous Nation

김석관·신은정·박동운·김권일·김선엽

내 부 저 자

연구책임자 **김석관** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **신은정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 연구위원
김권일 | 과학기술정책연구원 연구위원
김선엽 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

기여자 **배용호** | 과학기술정책연구원 명예연구위원

기초연구 2025-06

한국 혁신체제의 제도적 전환 연구

2026년 4월 30일 인쇄

2026년 4월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-51-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
제1장 서 론	1
제1절 연구의 배경과 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	7
제2절 연구 방법	9
1. 분석 대상	9
2. 연구 방법	9
제2장 기술과 제도의 공진화: 이론과 사례	10
제1절 기술과 제도의 공진화: 이론적 고찰	10
1. 기술과 제도에 대한 주류 경제학의 관점	10
2. 기술과 제도에 대한 혁신연구의 관점	13
3. 기술과 제도의 상호작용 방식	21
4. 산업혁명기 범용기술과 제도의 상호작용	26
5. 비교정치경제학: 자본주의의 다양성 연구	29
제2절 기술과 제도의 공진화 분석 사례: Casper의 독일 신산업 연구	32
1. 서론: Casper 연구의 학문적 위치와 핵심 질문	32
2. 이론적 프레임워크: VoC와 NIS의 접합	32
3. 독일의 제도적 프레임워크와 혁신에 대한 영향	33

4. 사례 분석 I: 바이오 산업	35
5. 사례 분석 II: 소프트웨어 산업	38
6. 사례 분석 III: 제약산업	39
7. 영국 바이오테크놀로지의 역설: ‘올바른’ 제도의 불충분성	41
8. 이론적 함의와 기여	42
9. 소결	44
제3절 문제의 정의와 연구 질문	46
1. 한국이 겪는 난제의 근원: 좋은 일자리의 부족	46
2. 국가 성장의 비전: 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가	49
3. 양손잡이 국가로 가기 위한 제도적 과제	51
4. 본 연구의 문제 정의와 접근법	54

제3장 한국 혁신체제의 제도적 특징 56

제1절 노동시장 제도	57
1. 고용 구조의 특징: 내부 노동시장의 이중화	57
2. 임금결정 및 단체교섭: 분권화된 기업별 교섭의 지배	59
3. 직업훈련과 숙련형성 체계: 기업 의존형 훈련의 한계	60
4. 고용보호 및 노동시장 유연성: 분절적 유연안정성	61
5. 발전주의 유산과 국가의 역할: VoC 이론의 한계와 보완	62
6. 소결	63
제2절 금융 시스템	64
1. 금융 시스템의 이론적 유형화: LME와 CME의 특성 비교	64
2. 한국 발전모델의 변천과 금융 시스템의 전환	65
3. 한국형 LME-CME 하이브리드 금융 시스템의 평가	69
4. 소결	71

제3절 교육 및 직업훈련 제도	72
1. 한국 교육 제도의 특징	72
2. 한국 직업훈련 제도의 특징	74
3. 혼합적 성격의 구조적 원인	75
4. 소결	76
제4절 기업 지배구조	77
1. 한국 기업 지배구조의 CME적 특징	77
2. 한국 기업 지배구조의 LME적 특징(1997년 이후 제도 이식)	79
3. 혼합적 성격의 제도적 논리와 불완전한 혼합	80
4. 최근 변화와 제도 진화의 방향성	82
5. 소결: '전략적 혼합형'으로서의 한국 기업 지배구조	83
제5절 대-중소기업 관계	84
1. 한국 발전국가 모델과 대-중소기업 관계	84
2. 한국 대-중소기업 관계의 강점과 문제점	85
3. 외환위기 이후 부상한 대-중소기업 관계 이슈	87
4. 소결	90
제6절 포지티브 규제	91
1. 포지티브(Positive) 규제 시스템의 구조와 특성	91
2. 발전국가(Developmental State)의 유산과 규제	91
3. 한국 규제 법제의 주요 특징	92
4. 규제 법제의 혼합성: LME·CME 요소의 공존	95
5. 규제 법제의 이면: 정치체제의 영향	96
6. 소결: 한국 규제 법제의 과제와 전망	97
제7절 정부의 역할	99
1. 한국 관료제와 발전국가의 유산	99
2. 외환위기 이후 신자유주의적 구조개혁	100
3. 혼종 자본주의와 정부의 역할	101
4. 소결	103

제4장 사례로 보는 한국의 제도적 문제	104
제1절 제도의 이식과 상호보완성 문제	104
1. 이식된 제도들 간의 정합성	104
2. 제도적 감수성의 부족	106
3. 이 장의 목적	107
제2절 사례1: 노동시장 제도의 이중 부적합성	108
1. 제도의 기원과 이식 경로	108
2. 현재 제도의 구조적 특징	108
3. 제도적 보완성 결여의 메커니즘	109
4. 실증적 문제 양상: 제조업과 신산업 모두에의 부적합	110
5. 소결	110
제3절 사례2: 상법 개정과 기업지배구조의 논리적 충돌	111
1. 제도의 기원과 이식 경로	111
2. 2025년 상법 개정의 주요 내용	111
3. 제도적 보완성 결여의 메커니즘	112
4. 실증적 문제 양상	113
5. 소결	113
제4절 사례3: 복수의결권 제도와 소유구조·자본시장의 부정합	114
1. 제도의 기원과 글로벌 확산 맥락	114
2. 현재 제도의 구조적 특징과 한국적 맥락	114
3. 제도적 보완성 결여의 메커니즘	115
4. 실증적 문제 양상	116
5. 소결	116
제5절 결론: 혼종 자본주의의 구조적 한계와 제도 설계의 원칙	117
1. 분석의 종합	117
2. 이론적 함의	117
3. 제도 설계의 원칙적 제언	118

제5장 한국 혁신체제의 제도적 전환: 사고 실험	119
제1절 사고 실험의 개요	119
1. 사고 실험의 특성과 유용성	119
2. 본 연구의 사고 실험	122
제2절 벤처캐피탈 제도 일원화	123
1. 제도 개선의 취지(의도·목적·필요성)	123
2. 제도 개선의 방법	123
3. 예상되는 장애물	124
4. 실현 가능성	125
5. 기대효과	126
6. 부작용 가능성	126
제3절 스타트업 지배구조 개혁	127
1. 제도 개선의 취지	127
2. 제도 개선의 방법	127
3. 예상되는 장애물	128
4. 실현 가능성	129
5. 기대효과	130
6. 부작용 가능성	130
제4절 코스닥 상장제도 개편	132
1. 제도 개선의 취지	132
2. 제도 개선의 방법	132
3. 예상되는 장애물	133
4. 실현 가능성	134
5. 기대효과	134
6. 부작용 가능성	135

제5절 노동시장 이중 제도 개선	136
1. 제도 개선의 취지	136
2. 제도 개선의 방법	136
3. 예상되는 장애물	137
4. 실현 가능성	138
5. 기대효과	139
6. 부작용 가능성	139
제6절 대-중소기업 관계 개선	140
1. 제도 개선의 취지 의도와 목적	140
2. 제도 개선의 방법	140
3. 예상되는 장애물	141
4. 실현 가능성	142
5. 기대효과	143
6. 부작용 가능성	144
제7절 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환	145
1. 제도 개선의 취지	145
2. 제도 개선의 방법	145
3. 예상되는 장애물	146
4. 실현 가능성	147
5. 기대효과	147
6. 부작용 가능성	148
제8절 정부의 역할	149
1. 제도 개선의 취지	149
2. 정부의 역할 변화와 정부 개입의 범위	149
3. 예상되는 장애물	150
4. 실현 가능성	151
5. 기대 효과	151
6. 부작용 가능성	152

제6장 결론: 종합 및 시사점	153
제1절 사고 실험 종합	153
1. 장애물의 성격	153
2. 실현 가능성과 부작용 가능성	160
제2절 정책 제언과 시사점	162
1. 정책 제언: 양손잡이 국가로 가려면	162
2. 시사점: 제도 연구 강화의 필요성	162
3. 시사점: 제도 연구의 방법으로 사고 실험의 유용성	163
참고문헌	165

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives	1
2. Research Methods	9
Chapter 2. Co-evolution of Technology and Institutions:	
Theory and Cases	10
1. Co-evolution of Technology and Institutions: Theoretical Review	10
2. A Case Study of Technology-Institution Co-evolution:	
Casper's Research on Germany's New Industries	32
3. Problem Definition and Research Questions	46
Chapter 3. Institutional Characteristics of Korea's Innovation System	57
1. Labor Market Institutions	57
2. Financial System	64
3. Education and Vocational Training	72
4. Corporate Governance	77
5. Large Firm-SME Relations	84
6. Positive-List Regulation	91
7. The Role of Government	99

Chapter 4 Institutional Issues in Korea: Case Studies 104

1. Institutional Transplantation and the Issue of Complementarity 104

2. Case 1: Double Incompatibility of Labor Market Institutions 108

3. Case 2: Amendment of the Commercial Act 111

4. Case 3: The Multiple Voting Rights System 114

5. Conclusion: Structural Limitations of Hybrid Capitalism 117

**Chapter 5. Institutional Transition of Korea’s Innovation System:
Thought Experiments 119**

1. Overview of the Thought Experiments 119

2. Unification of the Venture Capital Regulatory Framework 123

3. Reform of Startup Corporate Governance 127

4. Reform of the KOSDAQ Listing System 132

5. Thought Experiment on Labor Market Dualism Reform 136

6. Large Firm-SME Relations 140

7. Transition to a Comprehensive Negative-List Regulatory System 145

8. The Role of Government 149

Chapter 6. Conclusion: Synthesis and Implications 153

1. Synthesis of the Thought Experiments 153

2. Implications 162

References 165

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 혁신연구 분야 고안용 논문 130건의 클러스터 분석	14
〈표 2-2〉 미국, 독일, 일본의 NIS 비교	16
〈표 2-3〉 물리적 기술과 사회적 기술의 공진화 사례	17
〈표 2-4〉 학문 분야별 제도 정의	19
〈표 2-5〉 제도를 정의하는 접근 방식	20
〈표 2-6〉 제도의 정의에서 합의된 요소와 합의되지 않은 요소	20
〈표 2-7〉 제도의 정의에 조직을 포함한 학자와 제외한 학자	21
〈표 2-8〉 기술과 제도의 상호작용 방식 6가지	22
〈표 2-9〉 산업혁명기 기술과 제도의 공진화(Kapás, 2008)	26
〈표 2-10〉 범용기술의 3가지 특징	27
〈표 2-11〉 조정시장경제(CME)와 자유시장경제(LME)의 비교	30
〈표 2-12〉 한국의 대기업 일자리 비중	47
〈표 2-13〉 한국의 종사자규모별-고용형태별 월임금 총액	48
〈표 2-14〉 한국의 제도적 특징	50
〈표 3-1〉 한국 노동시장의 이중구조 현황 및 특징	58
〈표 3-2〉 자본주의 유형별 노동시장 조정 기제의 비교	60
〈표 3-3〉 LME와 CME의 제도적 특성 비교	65
〈표 3-4〉 경제 3불과 신경제 3불	88
〈표 3-5〉 전속강도와 경쟁강도에 따른 원하청 관계 유형 및 특성	89
〈표 5-1〉 사고 실험의 특성	119
〈표 5-2〉 사고 실험의 유형	120
〈표 5-3〉 사고 실험의 고려사항	121
〈표 5-4〉 행정학에서의 사고 실험	121
〈표 6-1〉 사고 실험 종합: 경로의존성	154
〈표 6-2〉 사고 실험 종합: 이해집단 반발	155
〈표 6-3〉 사고 실험 종합: 조직 역량과 인적자원 부족	156
〈표 6-4〉 사고 실험 종합: 문화 및 인식의 관성	157
〈표 6-5〉 사고 실험 종합: 상호보완성	158

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 기술혁신의 과정에 개입되는 다양한 변수들	2
[그림 1-2] 기술, 조직, 제도의 공진화로서의 기술혁신	3
[그림 2-1] 국가혁신체제 개념의 등장과 확산	15
[그림 2-2] Murmann의 기술-제도 공진화 모델	23
[그림 2-3] Pelikan의 기술 제도 공진화 모델	24
[그림 2-4] 거시발명 주도 불균형 모델(Kapás)	25
[그림 2-5] 자본주의 다양성 이론에 대한 주요 비판 포인트	44
[그림 2-6] 주요국의 대기업 일자리 비중	47
[그림 2-7] 한국의 산업적 특화 양상	51

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 필요성

- 2021년 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 한국을 개도국 그룹에서 선진국 그룹으로 재분류하였으나 선진국에 진입한 한국은 세 가지 구조적 난제에 직면
 - ① AI 혁명 대응: 디지털 패러다임 확산 속 글로벌 경쟁력 유지 과제
 - ② 탈세계화 대응: 국내 제조업 기반 강화 및 공급망 재편 필요
 - ③ 양극화 해소: 저출산·지방소멸·극우화 등 공동체 위기 타개
- 세 가지 난제의 근원적 해결책은 연결되어 있음
 - ③번 양극화 문제의 핵심은 좋은 일자리 부족이며, 이는 ①과 ②에 대한 효과적 대응, 즉 AI 혁명과 탈세계화 시대에 제조업과 신산업 모두에서 경쟁력을 확보함으로써 해소될 수 있음

2. 연구 목적: 양손잡이 국가를 위한 제도적 전환 과제 탐구

- 본 연구는 한국이 제조업(CME 제도 적합)과 신산업(LME 제도 적합) 모두에서 경쟁력을 갖춘 '양손잡이 국가'가 되기 위해 필요한 제도적 전환을 탐구
 - 구체적으로 다음 5개 제도 영역을 다룸

영역	세부 내용	방향
스타트업 생태계	VC 제도, 지배구조, 코스닥 상장	LME 강화
규제 체계	포지티브→네거티브 규제 전환	LME 강화
노동시장	유연안정성 강화	CME+LME 균형
대·중소기업 관계	수평적 협력 관계 구축	CME 강화
정부의 역할	발전국가→조율국가 전환	선진국형 거버넌스

3. 이론적 배경: 기술·제도 공진화와 자본주의 다양성

□ 주류 경제학의 관점

- 2024년 노벨 경제학상 수상자 Daron Acemoglu는 ‘포용적 제도’를 가진 국가는 번영하고, ‘착취적 제도’를 가진 국가는 빈곤을 벗어나지 못한다는 것을 실증
 - 그는 기술 발전 방향이 사회의 제도적 구조에 의해 결정된다고 보았으며, AI 혁명 시대에도 기술의 방향성은 시장의 힘, 사회적 규범, 정치적 선택에 따라 달라진다고 주장
- 2025년 노벨 경제학상 수상자 Joel Mokyr는 현대 경제 성장의 근원을 기술 지식과 제도의 상호작용에서 찾음
 - 오늘날 국가 간 빈부 격차는 기술 보유 여부보다 기술을 효율적으로 활용할 수 있는 제도적 역량의 차이에서 비롯된다고 결론지음.

□ 자본주의의 다양성(VoC) 이론

- Hall & Soskice(2001)의 자본주의의 다양성(VoC) 이론은 자본주의 체제를 두 가지 이념형으로 구분
 - 이 이론은 거시제도와 혁신 특성 사이의 인과관계를 명시적으로 연결
 - 혁신연구에서 차용해서 활용하는 것이 바람직

비교 범주	자유시장경제(LME) - 미국	조정시장경제(CME) - 독일/일본
노동시장	유연한 고용, 높은 인력 유동성	종신고용, 연공급, 낮은 이직률
교육·훈련	대학 중심 일반 교육	이원직업훈련, 산업특수 숙련 축적
금융시스템	주식시장, VC 발달 (직접금융)	은행 대출 중심 (간접금융)
기업 지배구조	주주 자본주의, CEO 강한 권한	이해관계자 자본주의, 합의 경영
혁신 패턴	급진적 혁신 → IT·BT 신산업	점진적 혁신 → 제조업

4. 한국 혁신체제의 제도적 특징

- 한국은 VoC 이론의 어느 유형에도 속하지 않는 ‘혼종(hybrid) 자본주의’ 국가
 - 1960~70년대 발전국가 체제, 1997년 외환위기 이후 신자유주의적 구조개혁이 중첩되면서 CME와 LME의 요소가 제도 영역별로 상이하게 혼재

□ 7개 제도 영역의 혼종적 특징

제도 영역	CME적 특징	LME적 특징
노동시장	대기업 정규직: 연공급·종신고용	비정규직 확산, 높은 이직률
금융시스템	간접금융 비중 유지, 재벌 내부자본	외국인 투자 개방, VC 산업 발달
교육·직업훈련	국가 주도 교육과정 표준화	사교육 시장 팽창, 고학력화
기업 지배구조	재벌 집중 소유구조, 내부자 통제	사외이사제, 주주행동주의 도입
대·중소기업 관계	장기 수직 계열화 협력	불균등 권력 관계, 기술 탈취
규제 체계	포지티브 규제, 발전국가적 개입	규제샌드박스 등 부분적 자유화
정부의 역할	발전주의적 산업정책 지속	금융·노동 신자유주의화

□ 노동시장: 내부자-외부자 이중구조

- 한국 노동시장의 핵심 문제는 약 44%의 ‘절대적 내부 노동시장’(임금·안정성 모두 높음)과 약 31%의 ‘절대적 외부 노동시장’(모두 열악함)이 공존하는 극단적 이중화. 임금 격차는 300인 이상 정규직 대비 5인 이상 비정규직이 29% 수준

□ 금융시스템: LME-CME 하이브리드

- 1997년 외환위기 이후 IMF 구조조정을 거치며 외국인 투자 개방, 주주 자본주의 도입 등 LME 요소가 이식됨
 - 재벌의 내부자본시장, 정책금융 기관, 국민연금의 장기 보유 성향 등 CME적 잔재가 공존하는 복합 구조를 유지

□ 규제 체계: 포지티브 규제의 구조적 경직성

- 한국의 포지티브 규제 시스템은 법령에서 허용된 행위만 가능한 ‘열거 허용-원칙 금지’ 구조
 - 이 체계는 대통령 5년 단임제에 따른 정책 불연속성, 중앙집권적 국가의존 법문화와 결합하여 신산업 진입을 구조적으로 지연시키는 요인으로 작용

5. 제도적 전환을 위한 사고 실험: 7개 영역

- 본 연구는 제도 변화의 가능성과 장애물을 검토하는 사고실험 방법론을 채택
 - 경로의존성, 제도간 상호보완성, 이해집단 반발, 조직 역량 부족, 문화·인식의 관성 등 5가지 장애물 유형을 기준으로 각 제도개선 방안의 실현 가능성과 부작용을 검토

□ 벤처캐피탈 제도 일원화

- 현재 중소벤처기업부 감독의 벤처투자회사(VC)와 금융위원회 감독의 신기술사업금융회사(신기사)로 이원화된 구조를 단일 감독 체계로 통합하는 방안

구분	내용
목적	규제 일관성 확보, 행정 효율화, 글로벌 LP 유치 경쟁력 강화
주요 장애물	부처 간 권한 조정 난항, 전문성 이전 비용, 문화 충돌(육성 vs 감독)
실현 가능성	낮음 → 완전 통합보다 단계적 규제 조화 방식이 현실적
우려 부작용	초기 투자 위축, 정책 목표 희석, 감독 사각지대 발생

□ 스타트업 지배구조 개혁

- 창업자 1인 지배 구조에서 이사회 중심 경영으로 전환하기 위해 VC 경영지배 투자 허용, 이해관계인 연대보증 폐지, 코스닥 대주주 지분 요건 완화, 모태펀드 거버넌스 조건 강화 등 4가지 패키지 조치가 필요.
- 핵심 장애물은 ‘창업자=오너’라는 인식의 관성과 4가지 조치의 동시 추진 필요성 (부분 개혁 시 제도 부정합 심화).
 - ‘창업자 갑질’ 스캔들 증가로 개혁 공감대가 일부 형성되어 있으나 범부처 조율이 필수적이어서 실현 가능성은 중간 수준

□ 코스닥 상장제도 개편

- 과거 실적 기준 심사 중심에서 시가총액 기준 유지 + 증권사 자율상장 + 집단소송 강화의 나스닥형 사후 감독 모델로 전환
 - 쿠팡의 나스닥 상장 사례가 보여주듯 국내 유망 스타트업의 해외 상장 선호 현상을 해소하고 VC 회수시장 확대가 목적이다.
- 실현 가능성: 단기 전면 도입 불가 → 3단계 점진적 도입 경로(기술특례 완화 → 자율심사 시범 → 실적요건 단계적 폐지)가 현실적
 - 중요한 선결 조건은 금감원의 감독 역량 강화와 집단소송 제도의 실효적 정비

□ 노동시장 이중 제도 개혁

- 고용보호 입법(EPL)을 완화하되, 장기고용 인센티브를 세제에 내장하는 방식으로 CME적 숙련 축적과 LME적 유연성을 동시에 추구하는 방안
 - 기본 구조는 ‘해고 자유화 → 장기 안정 고용 선택 기업에 법인세 감면, 단기 유연 고용 선택 기업에는 실업급여 부담금 증가’

- 가장 강한 장애물은 ‘정규직=안정=성공’이라는 사회 규범과 개혁 수혜자(스타트업·IT 기업)의 정치적 조직력 부재
- ‘안전망 확충 선행, EPL 완화 동시 진행’의 패키지 딜이 입법화의 필수 조건

□ 대·중소기업 관계 개선

- 정보 비대칭 해소를 위한 디스커버리(증거개시) 제도 도입과 고의적 불공정 행위에 대한 징벌적 손해배상 확대 적용이 핵심
- 이 두 제도가 결합하여야 실질적 역지력이 발생하며, 단독 도입 시 효과가 반감
- 법조계의 영미식 증거 공방 문화 저항, 법원·공정위의 e-Discovery 역량 부족, ‘법적 분쟁=관계 파탄’이라는 거래 문화가 주요 장애물
- 입법 가능성은 높지만(사회적 공감대 존재) 실질적 효과 구현까지는 장기적 역량 구축이 필요

□ 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환

- ‘허용 목록에 있는 것만 가능(포지티브)’에서 ‘금지 목록에 없는 것은 모두 가능(네거티브)’으로의 규제 패러다임 전환
- 전면 일괄 전환은 현실적으로 불가능하며, 신산업·플랫폼·데이터 분야부터 순차적으로 전환하는 10~20년 장기 과제로 접근해야 함
- 성패는 사후 감독 체계의 역량 구축과 피해 구제 제도의 선행 정비에 달려 있음
- 규제 공백 발생, 기득권 기업의 네거티브 목록 로비(역설적 기득권화) 등의 부작용 우려

□ 정부의 역할: 조율국가 모델

○ 발전국가(직접 통제)도 신자유주의(시장 방임)도 아닌 '조율국가(Orchestrator State)'로의 전환을 제안

- 정부가 민간·시장·기술 생태계의 방향 설정자이자 조율자 역할을 수행하는 모델로, 독일의 미텔슈탄트 정책, 핀란드 국가혁신시스템, 미국 DARPA형 R&D, 대만 ITRI를 절충한 형태

정부 역할 변화 방향	내용
[1] 발전주의 → 조율자	특정 산업 직접 통제에서 민간 주도 성장 조율로 전환
[2] 관료 행정 → 사회정치적 합의	행정부 중심에서 숙의·정당정치 기반 실행으로
[3] 부처 할거 → 플랫폼 행정	데이터 공유 기반 범부처 실행력 제고

6. 사고 실험 종합: 장애물 분석

○ 7개 제도 영역의 사고 실험을 통해 도출된 장애물들은 크게 두 가지 그룹

□ 그룹 A: 사람과 조직의 문제

○ 경로의존성, 조직 역량 부족, 문화·인식의 관성이 이 그룹에 해당

- 하나의 제도 경로가 오래 유지되면 관련 조직 역량, 인적자원, 문화도 그 경로에 고착화
- 예를 들어 VC 제도 일원화 시 금융위의 스타트업 전문성 부재, 코스닥 개편 시 금감원의 회계감리 역량 한계(역량 구축에 최소 5~10년 소요), 스타트업 지배구조 개혁 시 독립 사외이사 풀 부재 등이 이에 해당

□ 그룹 B: 제도 간 관계의 문제

- 제도의 상호보완성에서 비롯되는 문제로, 세 가지 하위 유형이 존재
- 제도적 공백: 제도 통폐합 과정에서 기존 기능이 일시 소실(예: VC 통합 시 신기사의 대출·보증 기능 공백)
- 제도의 부정합: 상호보완적 제도들을 함께 바꾸지 않을 때 발생(예: 스타트업 지배구조 4가지 조치 중 일부만 시행 시 창업자-VC 간 힘의 불균형)
- 제도의 불균형: 부분적 개혁으로 이해관계자 간 권력 균형 붕괴

□ 실현 가능성 및 부작용 종합 평가

제도 개선 영역	실현 가능성	핵심 선결 조건
VC 제도 일원화	낮음	단계적 규제 조화 → 장기 통합
스타트업 지배구조	중간	범부처 동시 추진, 사외이사 풀 형성
코스닥 상장 개편	중간(점진적)	금감원 역량 강화, 집단소송 정비
노동시장 개혁	중간(조건부)	안전망 확충 선행 + EPL 완화 패키지
대·중소기업 관계	입법은 높음/효과는 낮음	집행 역량 구축, 보완 제도 동시 설계
네거티브 규제 전환	낮음(장기 과제)	분야별 순차 전환, 사후 감독 역량
정부 역할 전환	중간(정치적 불확실)	사회적 합의, 독립 평가 기구

7. 결론 및 시사점

□ 한국 혁신체제에 대한 시사점

- 한국은 제조업 강국으로서 독일·일본식 CME 제도의 유산을 보유하면서도 1997년 이후 미국식 LME 요소가 이식되어 혼종 자본주의 구조를 형성
 - 이 혼종성은 약점이자 강점. 제조업이나 신산업 어느 하나만 보면 한국은 2등 국가이지만, 두 방향 모두를 동시에 추구할 수 있는 제도적 유연성 측면에서는 가장 앞서있을 수 있음
- 세 가지 메가 트렌드를 반영한 제도 전환의 방향은 다음과 같음
 - ① 디지털 전환 대응을 위해 스타트업 생태계 관련 제도를 LME 방향으로 강화
 - ② 제조업 경쟁력 강화를 위해 대·중소기업의 수평적 관계 등 CME 강화
 - ③ 발전국가의 레거시 중 선진국에 맞지 않는 제도와 관행은 폐기

□ 혁신체제 연구에 대한 시사점

- 기존 과학기술정책 연구에서 제도는 부차적으로 다루어졌으며, 특히 노동시장·금융시스템·기업 지배구조 등 거시제도와 혁신 패턴의 인과관계를 다룬 연구는 거의 없었음
- 본 연구는 VoC 이론이 ‘특정 산업의 혁신을 촉진하려면 어떤 제도가 필요한가?’라는 혁신정책의 핵심 질문에 유용한 이론적 자원을 제공함을 확인

□ 연구 방법론에 대한 시사점

- 본 연구는 제도 연구에 사고실험(thought experiment) 방법론을 적용
 - 자연과학·철학 등에서 활용되어 왔으나 공공정책 분야에서는 사례가 드문 이 방법론은, 제도 개선 과정에서 만날 장애물을 미리 일별하고 실현 가능성·기대 효과·부작용을 종합 검토함으로써 시행착오를 줄이는 데 유용한 도구임을 확인
- 사고실험은 엄밀한 실증 방법론이 아니어서 정책의 직접적 근거가 되기는 어렵지만, 더 엄밀한 근거가 필요한 이슈들을 추려내는 ‘기초 탐색 작업’으로서의 가치가 큼

Summary

Institutional Turn of Korea's Innovation System for Ambidextrous Nation

• **Project Leader:** Seok-Kwan Kim

• **Participants:** Eun-Jeong Shin • Dong-Un Park • Gwon-Il Kim • Sun-Yeop Kim

Background and Research Questions

In July 2021, UNCTAD reclassified the Republic of Korea from the developing-country group to the advanced-economy group — the first such reclassification in the organization's history. Yet South Korea's newly minted developed-country status coexists with three interlocking structural challenges: adapting to the AI revolution and digital transformation; responding to deglobalization pressures by rebuilding domestic manufacturing competitiveness; and reversing entrenched inequality that has fuelled historically low fertility rates, regional depopulation, and social polarization.

The root cause underlying all three challenges is a persistent shortage of quality jobs. Korea's large-firm employment share (firms with 300+ employees) stands at only 32 percent, compared with 58 percent in the United States, 47 percent in France, 46 percent in the United Kingdom, and 41 percent in Germany. The wage ratio between regular workers in large corporations and non-regular workers in small firms is as low as 29 percent, reflecting one of the starkest dual labor markets among OECD economies.

This study argues that expanding quality employment requires Korea to pursue a growth vision of becoming an Ambidextrous Nation — one that excels simultaneously in manufacturing and in new, digitally-driven industries. The central research question is: What institutional changes are necessary for Korea to achieve this ambidexterity?

Theoretical Framework: Co-evolution of Technology and Institutions

The study draws on three bodies of literature. First, mainstream economics: Daron Acemoglu (Nobel 2024) demonstrated that inclusive institutions underpin prosperity, while extractive ones perpetuate poverty, and that AI's developmental trajectory will be shaped by political and social choices. Joel Mokyr (Nobel 2025) located the origins of modern growth in the co-evolution of technological knowledge and institutions, arguing that cross-national income gaps reflect differences in institutional capacity more than differences in technical knowledge per se.

Second, Varieties of Capitalism (VoC) theory (Hall & Soskice 2001) distinguishes Liberal Market Economies (LMEs — exemplified by the United States) from Coordinated Market Economies (CMEs — exemplified by Germany and Japan). LMEs feature fluid labor markets, equity-based finance, shareholder governance, and a comparative institutional advantage in radical innovation and new industries. CMEs feature long-term employment, bank-based patient capital, stakeholder governance, and an advantage in incremental innovation and manufacturing. The comparative institutional advantage thesis explains why no advanced economy has simultaneously dominated both manufacturing and new industries: the two require institutionally incompatible environments.

Third, the study examines technology-institution interaction models (Murmann 2002; Pelikan 2003; Kapás 2008), which show that new general-purpose technologies generate institutional pressure when they exceed existing institutional absorptive capacity, and that productivity gains from GPTs are delayed 30–50 years partly because institutional adaptation lags technological change.

Korea's Institutional Profile: A Hybrid Capitalism

Korea occupies a distinctive position within the VoC typology. The developmental state era (1960s–1980s) produced CME-like institutions: long-term employment, state-directed credit allocation, and hierarchical large-firm networks. The 1997 financial crisis and IMF-led structural adjustment grafted LME elements onto this foundation: capital market liberalization, shareholder governance reform, and labor market flexibilization. The result is a hybrid capitalism in which CME and LME features coexist — unevenly distributed

across institutional domains — alongside residual developmental-state legacies.

Across seven institutional domains, Korea exhibits systematic institutional incoherence: the formal architecture of LME-style rules (independent directors, foreign ownership, shareholder rights) operates alongside the substantive logic of CME-style insider control (chaebol family dominance, internal capital markets) and a positive-list regulatory system inherited from the developmental state. This configuration produces neither the flexible specialization of US-style LME nor the coordinated quality production of German-style CME.

Thought Experiments: Seven Institutional Reform Areas

The study employs thought experiments to assess feasibility, expected effects, and likely side-effects of institutional reforms across five priority domains identified through the ambidexterity framework.

Reform Area	Core Proposal	Feasibility Assessment
VC Regulatory Unification	Merge dual VC supervision (MoSMEs & FSC) into a single framework	Low near-term; gradual regulatory harmonization is realistic path
Startup Governance Reform	Enable VC board control; remove founder personal guarantees; reform KOSDAQ ownership rules	Medium; requires simultaneous multi-ministry action
KOSDAQ Listing Reform	Shift from ex-ante quality screening to market-cap maintenance + underwriter liability model	Medium; phased approach over 5-10 years
Labor Market Dualism	Liberalize EPL while embedding long-term employment tax incentives; expand unemployment safety nets	Medium (conditional); safety-net expansion must precede or accompany EPL reform
Large-SME Relations	Introduce discovery procedures and punitive damages to correct information asymmetry and deter technology theft	Legislation feasible; enforcement capacity is the binding constraint
Negative Regulation	Shift from positive-list (permitted = enumerated) to negative-list (prohibited = enumerated) regulatory philosophy	Low for full transition; sector-by-sector phasing over 10-20 years
Government Role	Transition from developmental state to 'orchestrator state': risk-sharing, mission-oriented R&D, conditional subsidies	Medium; structural conflict with 5-year single-term presidency

Systemic Barriers to Institutional Change

Across all seven domains, the thought experiments reveal two categories of obstacles. The first is organizational: path-dependent competency silos, insufficient administrative capacity, and cultural inertia. For example, the Korea Financial Intelligence Unit lacks SEC-equivalent enforcement capacity for complex tech-company valuation; Korea has an underdeveloped pool of qualified independent startup directors; and a deeply rooted perception that 'regular employment equals social success' will retard voluntary labor-market adjustment even after legal reform.

The second and more structurally intractable obstacle is institutional complementarity. No single reform operates in isolation: VC governance reform requires simultaneous changes to KOSDAQ listing rules, standard contract terms, and fund-allocation criteria. Negative-regulation transition requires aligned revisions to tax, insurance, criminal liability, and consumer-protection codes. Partial reform risks institutional mismatch that may be worse than the status quo. The theoretical implication — that comprehensive, coordinated reform packages are necessary but politically very difficult — constitutes the core dilemma of Korea's institutional transition.

Conclusions and Implications

For Korean innovation policy, the analysis suggests that Korea's hybrid institutional character is simultaneously a constraint and an opportunity. As a pure manufacturing economy Korea trails Germany and Japan; as a pure startup ecosystem it trails the United States. But as a candidate for ambidextrous development — simultaneously upgrading manufacturing through stronger large-firm/SME cooperation and CME-style relational investment, and accelerating new-industry growth through LME-style venture ecosystems and deregulation — Korea may be uniquely positioned among middle-income-to-advanced-economy transitions.

For innovation studies, this research demonstrates the analytical value of incorporating macro-institutional variables — labor markets, corporate governance, financial systems, regulatory philosophy — into the study of national innovation systems. VoC theory provides causal mechanisms linking institutional configurations to innovation patterns that NIS frameworks have largely lacked. The study also validates thought experiments as a productive methodology for ex-ante institutional analysis: rigorous enough to identify the binding constraints on reform, transparent enough to communicate uncertainty, and flexible enough to handle the multi-domain interdependencies that characterize real institutional change.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

1. 연구의 배경

가. 난제에 직면한 대한민국과 양손잡이 국가의 비전

유엔무역개발회의(UNCTAD)는 2021년 7월 한국을 개도국 그룹(A)에서 선진국 그룹(B)으로 재분류했다(대한민국 정책브리핑, 2022.01.14.). 그룹 A에서 그룹 B로 이동한 것은 UNCTAD의 설립(1964년) 이후 57년 만에 처음 있는 사례라고 한다. 1996년 OECD 가입과 2019년 WTO 개도국 지위 포기는 모두 한국이 결정한 것이지만, UNCTAD의 결정은 회원국들의 투표를 통해 이루어졌고 만장일치로 결정되었다. 이로써 한국은 자타가 공인하는 선진국이 되었다.

한국은 유래가 없는 압축 성장으로 선진국 진입에 성공했지만, 미래의 불확실성을 증폭시키는 환경 변화와 압축 성장이 남겨놓은 난제에 직면해 있다. ① AI 혁명과 ② 탈세계화라는 큰 변화 속에 글로벌 경쟁력과 성장을 유지할 수 있는 길을 찾아야 하고, ③ 양극화가 고착되면서 저출산, 지방 소멸, 극우화 등 공동체의 존속이 위협받는 현실을 타개할 방법을 찾아야 한다.

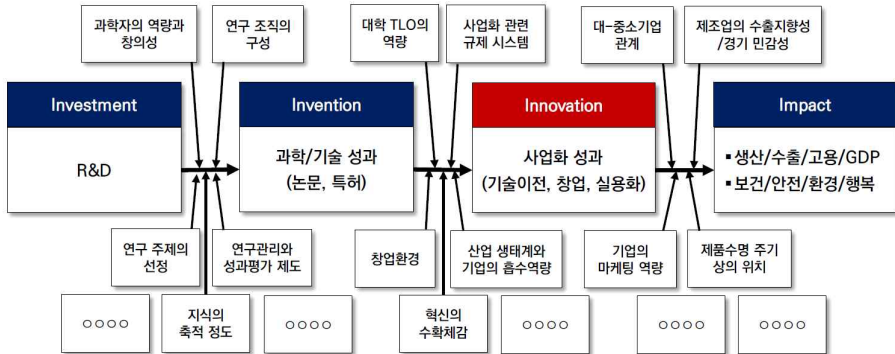
이 세 가지 난제의 원인은 다르지만, 해결책들은 연결되어 있다. ③번 문제의 근원적 해결은 **좋은 일자리를** 늘리는 것인데, 이는 ①과 ②에 대한 대응을 통해서 얻어질 수 있다. 즉, AI 혁명이 심화시킬 디지털 패러다임의 확산에 대응하면서 다른 한편으로는 국내 제조업 기반의 강화를 통해 탈세계화에 대응함으로써 좋은 일자리를 늘리는 것이 양극화 이슈를 해결하는 근원적 해법이다. 그런데 문제는 전통 제조업과 신산업의 발전 패턴이 달라서 하나를 잘하면 다른 하나는 잘하기가 쉽지 않다는 것이다. 20세기를 통틀어 같은 시기에 제조업과 신산업을 모두 1등 하는 나라가 없었다는 사실이 이를 방증한다. 21세기에 와서도 미국은 스타트업 생태계를 배경으로 신산업을

주도하고 있고 전통 제조업은 독일, 일본, 중국, 한국이 상대적 우위를 점하고 있다. 신산업도 강하고 제조업도 강한 국가를 ‘양손잡이 국가’라고 부른다면, 현재의 환경 변화 속에서 양손잡이 국가를 만드는 것이 신참 선진국 한국이 당면한 과제이다.

나. 기술, 조직, 제도의 공진화로서의 기술혁신

한국이 신산업도 강하고 제조업도 강한 양손잡이 국가가 되려면 무엇보다 두 산업 군 모두에서 기술력을 확보하고 혁신 경쟁에서 승리해야 한다. 그렇다면 각 산업에서 기술혁신의 성패를 가르는 핵심적 요인은 무엇인가? 국가 간 기술혁신 성과의 차이는 무엇에 기인하는가? 이 질문에 대한 답변의 대략적인 형태를 보기 위해 혁신 모델을 상정하고 혁신에 영향을 미치는 요인들을 모아보자. [그림 2-1]과 같이 가장 단순한 선형 모델을 상정해도 R&D → 과학기술 성과 → 사업화 성과 → 경제 성장에 이르는 과정에는 수많은 변수가 개입된다는 것을 알 수 있다. 이 중에서 어떤 변수를 중요하게 다루어야 하는지는 연구 대상과 목적에 따라 매우 다양하게 나타날 수 있다. 대략적으로 그 목록을 만들어서 몇 가지 묶음으로 분류해 보면 다음과 같은 목록이 가능하다.

[그림 1-1] 기술혁신의 과정에 개입되는 다양한 변수들

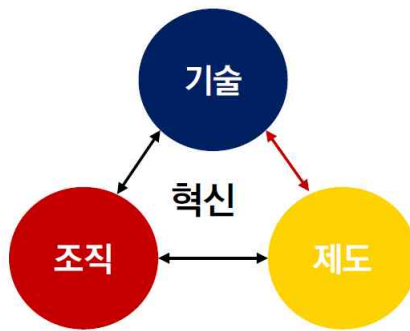


자료: 연구진 작성

- ① 기술과 지식: 형식지, 암묵지, 기술수명 주기
- ② 자원: 물적 자원, 인적 자원
- ③ 조직과 전략: 기업, 대학, 공공연구소, 기업 간 관계, 산학연 협력, 정부의 역할
- ④ 시장: 시장 구조, 경쟁 관계
- ⑤ 제도: 법 체계, 재산권 제도, 기업 활동 관련 제도(노동시장 제도, 교육훈련 시스템, 금융 시스템, 기업 지배구조, 기업 간 관계, 사업 규제 등)

이 요인들 중 자원은 조직이 관리하고 활용하는 대상이고 시장 구조와 경쟁 관계는 기업이 조직간 관계나 전략을 통해 대응해야 하는 요인으로 볼 수 있다. 그러면 기술 혁신에 영향을 미치는 요인은 크게 **기술적, 조직적, 제도적 요인**으로 좁혀질 수 있다. 즉, 기술혁신은 기술·조직·제도가 상호작용한 결과물이라고 볼 수 있다.

[그림 1-2] 기술, 조직, 제도의 공진화로서의 기술혁신



자료: 연구진 작성

기술혁신이 기술·조직·제도의 상호작용의 결과물이라는 것은 다음을 의미한다. 첫째, 기술혁신은 새로운 기술만으로는 완성되지 않고, 기술에 맞는 조직 구조와 제도적 배열이 존재할 때 비로소 완성되어 새로운 산업으로 꽃을 피울 수 있다. 둘째, 산업(군)별로 그 기술에 맞는 조직과 제도가 다를 수 있고, 두 산업(군)이 서로 양립가능하지 않은 조직 구조와 제도를 요구할 경우 한 나라가 두 산업(군)을 모두 석권하기는 어렵다. 셋째, 한 나라가 특정한 산업(군)에서 빠르게 성장하거나 글로벌 경쟁우위를

가지고 있다면, 해당 산업(군)의 기술에 맞는 조직 구조와 제도가 고착화 되어 있을 수 있고, 이는 산업혁명과 같이 큰 기술적 변화가 왔을 때 변화를 가로막은 경직성으로 작용할 수 있다. 넷째, 기술혁신에 대한 총체적 이해를 위해서는 적어도 두 가지 측면, 즉 기술과 조직 사이의 상호작용과 기술과 제도 사이의 상호작용을 분석하는 것이 필요하다. 물론 분야와 사례에 따라 이 두 가지 상호작용 중 더 중요하게 다루어야 할 영역이 다를 수 있고, 어떤 경우는 둘 중 하나만 분석해도 되는 경우도 있을 것이다. 그러나 적어도 출발점에서는 이 양자를 모두 고려하는 것이 필요하다.

토스 사례는 기술혁신의 과정에서 기술과 제도가 어떻게 상호작용하면서 함께 진화하는지 잘 보여준다(Box 1-1). 새로운 기술이 등장해서 혁신을 추동할 때, 대개는 그 신기술에 잘 맞는 제도가 구비되지 않은 경우가 있다. 특히 새로운 범용기술은 상용화를 거쳐 생산성 향상으로 이어지기까지는 시간이 많이 걸리는데, 그 이유 중 하나는 이전 세대의 범용기술에 맞는 제도들을 새로운 제도로 바꾸는데 시간이 걸리기 때문이다. 이렇게 신기술이 기존 제도와 불화할 때, 제도적 장벽을 뚫고 사업화를 실현하는 주체는 스타트업이 말한 기업가들이다. 기업가들은 사업화를 향한 열망으로 모든 난관을 극복하는데, 그 과정에서 제도까지 바꾸게 되는 것이다. 비바리퍼블리카의 이승건 대표는 이전 제도 하에서 3년 동안 모든 은행들을 개별 접촉해서 펌핑킹 기능을 토스에게 열어주도록 협조를 얻어냈다. 그렇게 민간 주도의 오픈뱅킹이 구현되자 금융결제원은 같은 서비스를 중앙집중적 방식으로 구현하면서 관련 제도(망 개방 의무화 등)를 그에 맞게 개선했다. 토스의 고생스러운 행보는 금융결제원이 오픈뱅킹 서비스를 구현할 때 최소한의 기준점이 되었다.

[Box 1-1] 토스: 진입규제를 돌파한 유니콘

은행, 카드, 보험, 증권 등 전 금융권에 흩어져 있는 자신의 계좌를 하나의 핸드폰 앱으로 관리할 수 있는 오픈뱅킹 서비스는 이제 우리나라 소비자 대부분이 활용하는 금융 서비스로 자리 잡았다. 시중 은행이나 비은행 핀테크 기업이 제공하는 앱을 통해 소비자들은 자신의 전 계좌를 조회할 수 있고, 입출금 계좌에 대한 제약 없이 송금도 할 수 있다. 이제 당연한 것으로 느껴지는 이 서비스가 전 금융권을 대상으로 구현되기까지는 수많은 난관이 있었다. 그 과정의 선두에 서서 맨 처음 서비스를 선보이고 여러 규제 장벽을 돌파한 기업이 비바리퍼블리카이다.

[Box 1-1] 토스: 진입규제를 돌파한 유니콘(계속)

금융결제원이 직접 제공하는 오픈뱅킹 서비스는 핀테크 스타트업 비바리퍼블리카의 간편 송금 서비스인 토스에서 시작되었다고 볼 수 있다. 2013년 4월 창업한 비바리퍼블리카는 8개의 사업 아이템에서 모두 실패하고 마지막으로 ‘공인인증서 없이 전화번호만 알아도 돈을 보낼 수 있는’ 간편 송금 서비스를 시도해 보기로 했다(정경화, 2022). 토스라는 이름이 붙은 이 서비스는 2014년 3월 CMS망을 이용해서 처음 파일럿 서비스가 시작되었고, 곧바로 폭발적인 가입자 증가세가 이어지면서 회사는 성공 가능성을 확신했다. 그러나 2014년 4월 금융위원회의 서비스 중단 명령을 받게 되는데, 이유는 비은행 사업자가 개인 간의 송금 서비스를 제공해도 좋다는 법적 근거가 없다는 것이었다. 비바리퍼블리카의 험난한 도전 과정을 기록한 『유난한 도전』에는 당시 상황이 다음과 같이 술화되어 있다.

“정부기관이 서비스를 막을 가능성은 누구도 생각해보지 못했다. 금융 분야는 규제가 촘촘하다는 말을 들긴 했지만, 경험해본 적이 없었으므로 전혀 실체를 몰랐다. 은행이 아니면 송금 서비스를 제공할 수 없다는 법 규정은 없었다. CMS망을 자동이체가 아닌 송금에 사용하면 안된다는 조항도 없었다. 하지만 ‘해도 된다’는 법도 없었다. 국내 금융규제의 고질적인 문제로 지적되어온 포지티브 규제에 발목을 잡힌 것이다. 비상하던 토스의 날개는 무참히 꺾였다.” 정경화(2022), p.43

예기치 못한 제도적 장벽을 만난 비바리퍼블리카의 이승건 대표는 2015년 1월 대통령 간담회에 초대를 받아 이 문제를 애로사항으로 호소했고, 사연을 들은 당시 박근혜 대통령은 관련 규제를 해소해달라는 취지의 구두 지시를 내렸다(조선비즈, 2015.01.16). 그 후 비바리퍼블리카는 토스 서비스를 재개했고, 은행들과의 개별 접촉을 통해 협조를 요청하는 방식으로 서비스 가능 은행의 범위를 확대해 갔다. 지방은행부터 시작하여 4대 중앙은행까지 협조를 얻어내는 데 2년이 걸렸고 2017년 2월 전체 은행을 대상으로 계좌조회와 송금이 가능한 서비스를 구현했다.

이 과정에서 여러 금융 제도가 개혁되었다. 2015년 「전자금융거래법 시행령」 개정을 통해 공인인증서 의무가 폐지되었고, 2019년 4월에는 ‘금융 규제 샌드박스’의 근거가 되는 ‘금융혁신지원 특별법’이 제정되었다. 2016년 12월에는 휴먼계좌 확인을 지원하는 계좌통합관리서비스(<https://www.payinfo.or.kr>)가 시작되었고, 2019년 10월(사범 서비스)과 12월(전면 서비스)에는 오픈뱅킹 서비스가 도입되었다. 이 두 서비스는 모두 금융결제원이 직접 제공한다. 2019년에는 인터넷전문은행법 개정을 통해 대주주 적격성이 완화되었고, 2020년에는 오픈뱅킹의 법제화를 위해 전자금융거래법의 전면적 개편이 추진되었다. 이러한 과정을 통해 토스로 시작된 금융 혁신은 정부가 주도하는 공공 서비스로 안착되었다.

자료: 연구진 작성

다. 제도 연구의 필요성

선진국 초년병인 한국이 당면한 과제를 해결하려면 국가혁신체제 전반의 재정비가 필요하다. 그 중에서도 본 연구에서는 제도에 집중하고자 한다. 왜 제도에 대한 연구가 필요한가? 사실 이제까지의 과학기술정책에서 제도에 대한 고려는 부차적이거나 제한적이었다. 정책수단별 우선순위를 보면, 명시적 규칙이 있는 것은 아니지만 대체

로 R&D 자금 지원, 인력 양성, 물리적 인프라 구축, 제도 개선 순이었다는 점에서 제도는 부차적으로 다루어졌다. 또한 주로 과학기술 진흥에 직접 관련된 제도(예: 조세지원, 정부구매)나 미시 제도들(예: 연구관리 등)만 다루었다는 점에서 제한적이었다. 한 마디로 투입 중심의 접근이 한국 과학기술정책의 지배적인 접근 방식이었다.

그러나 투입 위주의 접근으로 해결되지 않는 문제가 누적되면서 제도에 대한 관심이 확대되고 있다. ‘코리아 R&D 패러독스’ 논의가 대표적이다. R&D 투입은 계속 증가하는데 사업화 성과나 경제 성장에 대한 기여는 기대에 못 미친다는 인식이 확산되자 ‘단순히 투입의 증가만으로는 성과를 보장하지 못한다’는 깨달음과 더불어 R&D 관리 제도 등 투자 이외의 요소들을 점검하고 개선하려는 노력이 강화되었다.

또한 4차 산업혁명 논의와 함께 진입 규제에 대한 문제제기가 폭증하면서 혁신정책이 다루어야 하는 제도의 범위도 확대되었다. 2017년에 아산나눔재단이 발간한 『스타트업 코리아!』 보고서는 미국에서 활동 중인 유니콘 스타트업 100개 중 13개는 규제로 인해 한국에서 서비스를 제공하기 어렵고 44개는 조건부로만 가능하다는 분석을 내놓았는데, 이를 계기로 혁신정책에서 규제 문제가 중요한 영역을 차지하게 되었다(아산나눔재단, 2017).

그러나 본 연구에서는 혁신정책이 다룰 제도의 범위가 더 확대되어야 한다고 본다. 기술개발에서 사업화를 거쳐 경제 성장으로 이어지는 전체 혁신 과정에는 진입 규제 외에도 더 많은 거시적 제도들이 개입될 수 있기 때문이다. 이미 제도경제학, 정치경제학, 역사적 제도주의 등 인접 학문들의 논의에서 경제와 기업에 관련된 거시제도들이 혁신에 큰 영향을 미친다는 주장을 빈번히 접할 수 있다. 노동시장 제도, 금융 시스템, 교육훈련 제도, 기업 지배구조, 기업 간 관계 등의 거시제도가 그 나라의 혁신 특성(급진적 vs 점진적)을 결정한다는 자본주의의 다양성(Varieties of Capitalisms, VoC) 논의가 대표적이다(Hall & Soskice, 2001). VoC 이론은 여러 한계로 비판을 받기는 하지만, 거시제도와 기술혁신 패턴을 연결하는 논점은 혁신정책이 적극적으로 수용할 필요가 있다. 혁신연구(Innovation Studies)의 어디에서도 이렇게 거시제도와 혁신 패턴을 인과관계 속에 연결시킨 논의를 찾아보기 어렵기 때문이다. 특히 제조업과 신산업을 모두 육성해야 하는 과제를 논할 때는 VoC가 제시한 프레임이 매우 유용하다.

라. 제도적 전환 연구의 필요성

본 연구에서는 혁신체제를 구성하는 제도를 다루되 제도의 전환에 초점을 두고자 한다. 그것은 두 가지 이유에서다. 첫째, 지금은 문명사적 전환기를 지나고 있기 때문이다. 1970년대 시작된 디지털/정보기술 혁명이 AI의 등장으로 한층 더 심화되면서 2차 산업혁명에 기반한 제조업의 시대가 저물고 디지털의 시대가 본격화되고 있다. 산업혁명을 넘어 문명의 전환과 인류의 진화적 변화까지 예상할 수 있는 큰 변화가 인류를 기다리고 있다. 따라서 우리 혁신체제가 이러한 변화에 대응하기에 적합한가를 점검하고 어떤 제도적 전환이 필요한지 분석해야 한다.

둘째, 선진국 한국이 직면한 산업정책 과제인 제조업과 신산업의 동시 육성을 위해서는 제도의 설계가 매우 중요하기 때문이다. 자본주의의 다양성 이론에 따르면 제조업과 신산업은 각기 다른 제도적 장치를 요구한다. 제조업은 독일/일본식 조정시장경제의 제도가 잘 맞고, 신산업은 미국식의 자유시장경제의 제도가 잘 맞는다. 그리고 이 두 가지 제도는 한 국가에 병존하기 어려운 상충적 관계에 있다. 역사적으로 제조업과 신산업을 모두 석권한 나라가 없었던 것도 두 산업 영역이 각기 상충하는 제도적 틀을 요구하기 때문이다. 한국의 과제는 제조업과 신산업을 동시에 육성하는 것이므로, 상충하는 두 제도를 혼합해야 하는 과제를 안고 있다. 제도적 전환을 잘 설계하지 않으면 어려운 시점이다.

2. 연구의 목적

한국은 독일/일본식 조정시장경제에 가까운 제도적 틀을 가지고 재벌 대기업 중심의 제조업 국가로 성장하다가 1997년 외환위기를 계기로 미국식 자유시장경제로 전환하면서 스타트업 중심의 IT, BT 신산업을 육성 중이다. 그 결과 한국은 제조업에 맞는 독일/일본식 제도와 신산업에 맞는 미국식 제도의 특징을 함께 보유하면서 발전 국가 시기의 제도와 관행도 남아있는 혼종(hybrid) 자본주의 국가의 양상을 보인다(김석관 외, 2019).

최근의 변화는 서로 다른 방향의 제도적 전환을 요구하고 있다. ① 디지털 전환은 스타트업 생태계가 발달한 미국식 혁신 생태계가 더 유리하고, ② 제조업은 노동자의 숙련 축적 체제가 발달한 독일과 일본식 생태계가 더 적합하며, ③ 발전국가의 레거시 중 선진국에 맞지 않는 제도와 관행은 폐기해야 한다. 이 세 가지 메가 트렌드와 과제를 반영해서, **한국이 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가가 되기 위해 필요한 제도적 변화의 방향과 내용을 구체적으로 분석하고 새로운 선진 한국의 성장 모델을 위한 제도적 기반을 제시하는 것이 본 연구의 목적이다.** 구체적으로

- 디지털 전환과 AI 혁명 대응에 가장 중요한
 - ① 스타트업 생태계 관련 제도,
 - ② 네거티브 규제로의 전환을 위한 법 체계와
- 제조업 경쟁력 강화에 가장 중요한
 - ③ 노동시장 유연안정성 강화를 위한 제도,
 - ④ 대-중소기업의 대등한 관계를 위한 제도,
- 그리고 발전국가 시절의 유제를 폐기하기 위한
 - ⑤ 정부의 역할 변화를 다루고자 한다.

제2절 연구 방법

1. 분석 대상

기술혁신에 영향을 미치는 제도로는 위에서 예로 든 시장 진입 규제가 대표적이지만, 그 외에도 여러 층위에서 작동하면서 혁신에 영향을 미치는 제도가 많다. 본 연구에서는 그 제도들을 크게 **거시적 제도**, **중범위 제도**, **미시적 제도**로 구분하고자 한다. 거시적 제도로는 재산권, 정치제도, 법률 체계, 노동시장 제도, 금융 시스템, 교육훈련 제도, 기업 지배구조, 기업간 관계에 관한 제도 등 경제 활동 전반에 영향을 미치는 제도들이 해당된다. 중범위 제도로는 과학기술정책 영역에서 제도를 논할 때 자주 나오는 과학기술의 진흥과 관련된 제도(조세지원 제도, 정부구매 제도 등)를 말하며, 미시적 제도는 정부 R&D 사업의 관리와 관련된 기준 등을 의미한다. 이제까지 과학기술정책에서 제도에 관한 연구는 주로 중범위 제도와 미시 제도를 다루었고, 거시제도는 거의 다루지 않았다. 본 연구에서는 거시적 제도를 중점적으로 다루고자 한다.

2. 연구 방법

제도적 전환의 방향이 정해지면 제도 변화를 시도해야 하지만, 일반적으로 제도 변화는 어렵다. 그 이유는 경로의존성과 제도간 상호보완성 때문이고, 이는 이해관계자들의 반발로 나타나기도 한다. 본 연구에서는 제도 변화의 가능성과 장애물을 검토하는 사고 실험을 하고자 한다. 사고 실험은 자연과학, 사회과학, 인문학 분야에서 두루 활용되는 방법인데 행정학이나 공공정책 분야에서는 사용 사례가 많지 않았다. 각 제도 영역에서 제도 변화의 방향과 대안을 제시한 후, 각 대안들의 경로의존성, 인접 제도와와의 상호보완성, 예상되는 이해 충돌 문제, 제도 외적 요인(인적자원, 조직 역량 등) 등을 종합적으로 검토해서, 제도 개선의 실현 가능성, 기대 효과, 부작용 가능성을 미리 예상해 보고자 한다.

| 제2장 | 기술과 제도의 공진화: 이론과 사례

제1절 기술과 제도의 공진화: 이론적 고찰

현대 경제에서 기술이 차지하는 위상과 중요성이 확대됨에 따라 기술혁신이 일어나는 과정과 조건 등에 대한 연구도 함께 늘어나고 있다. 기술이 기업과 국가의 경쟁력을 좌우하며 성장을 견인하고 일자리를 창출하는데 핵심적인 역할을 한다면 그러한 기술에 대해 정부와 기업들이 관심 가지는 것은 당연하다. 이런 동기로 기술혁신에 대한 사회과학적 연구도 늘어나고 있는데 이 연구들을 혁신연구(Innovation Studies)라고 한다. 이하에서는 혁신연구 분야를 중심으로 기술과 제도의 공진화/상호작용에 대한 선행 연구들을 검토한다. 그에 앞서 주류 경제학의 관점에서 간략하게 살펴보고자 한다.

1. 기술과 제도에 대한 주류 경제학의 관점

먼저 주류 경제학의 흐름을 보면, 전통적으로 기술이나 제도는 경제학의 중심적 관심 대상이 아니었지만, 20세기 후반에 와서 내생적 성장이론과 제도경제학을 통해 기술과 제도를 중요한 변수로 인식하는 흐름이 정착되었다. Robert Solow는 생산함수를 보완해서 장기적 성장을 결정하는 변수로 기술 진보를 포함시켰으나 기술을 외생적으로 주어지는 것으로 보고 자본과 노동으로 설명되지 않는 잔차(Residual)에 기술을 할당했다. 이후 1980년대에 와서 Kenneth J. Arrow, Paul M. Romer, Robert E. Lucas 등이 기술을 내생적 요인으로 간주하고 인적 자본, 혁신, 지식에 대한 투자가 경제 성장을 견인한다고 보는 내생적 성장이론을 발전시켰다. 비슷한 시기에 Ronald Coase, Douglass North, Oliver Williamson 등 제도경제학자들은 거래비용을 줄여주는 핵심 기제로서의 제도를 제시하면서 제도적 변화가 경제 성장에 미치는 영향을 분석했다.

이 두 그룹의 노력에 힘입어 기술과 제도가 경제 성장에서 차지하는 중요성에 대한 인식은 주류 경제학 내에 보편화된 것으로 보인다. 2024년과 2025년 노벨 경제학상 수상자들이 모두 기술혁신과 그것을 촉진하는 제도를 연구한 학자라는 것이 그 증거이다. 이하에서는 그 중 두 학자의 견해를 간략히 살펴봄으로써, 주류 경제학이 기술과 제도의 관계를 이해하고 다루는 방식에 대한 대략적인 윤곽을 얻고자 한다.

가. Daron Acemoglu의 견해

2024년 노벨 경제학상을 수상한 Acemoglu는 수상 연설을 토대로 작성한 논문 “Institutions, Technology and Prosperity”에서 기술과 제도에 대한 자신의 견해를 종합해서 설명했다. 그는 먼저 법치주의가 확립되고 사유 재산권이 보장되는 ‘포용적 제도’를 가진 국가는 번영했지만, 엘리트의 이익을 위해 자원을 수탈하는 ‘착취적 제도’를 가진 국가는 빈곤에서 벗어나지 못했다는 것을 데이터를 통해 보여주었다. 그리고 이러한 차이가 발생하는 구체적 기제를 제도와 기술의 상호작용으로 설명했다. 첫째, 제도적 장치가 미비한 경우, 엘리트가 사후에 생산자의 이익을 임의로 수탈할 수 있다는 불확실성 때문에 생산과 투자가 위축되고(Holdup), 둘째, 새로운 기술이나 제도가 사회 전체적으로는 이익이라도 권력을 가진 엘리트의 경제적 지대나 독점 이익을 훼손할 경우 엘리트가 변화를 거부하며(Economic Losers), 셋째, 신기술 도입이 대중을 경제적·조직적으로 강화시켜 엘리트의 정치적 지배력을 위협할 경우 엘리트는 기술 도입을 저지한다(Political Losers).

Acemoglu는 기술의 발전 방향이 그 사회의 제도적 구조에 의해 결정된다는 사실을 역사 속의 사례를 가지고 설명했다. 산업혁명이 영국에서는 성공한 것은 17세기부터 시작된 정치적 변화가 광범위한 계층에게 인센티브와 기회를 제공해서 기술 혁신을 추동하는 토대가 되었기 때문이다. 이에 비해 러시아와 합스부르크 등에서는 실패했는데, 철도와 공장이 정치적 불안정을 초래할 것을 우려한 정치 엘리트들이 의도적으로 산업화를 늦추거나 저지했기 때문이다. 20세기 초 미국은 거대 기업의 독점으로 정치·경제적 권력이 집중되는 위기를 맞았으나, 독점 금지법, 연방 소득세 등 제도적 개혁을 통해 번영이 공유되는 구조를 만들었다. 이러한 예들을 종합할 때, 산업혁명이

나 현재의 AI 혁명과 같은 중대한 변화의 시기는 미세한 제도적 차이도 국가 간의 거대한 분기를 초래할 수 있다는 것이 Acemoglu의 주장이다. 그는 또한 역사로부터 AI 시대의 선택에 대한 교훈을 얻어야 한다고 보았다. AI의 발전은 노동력을 대체하는 방향과 노동자의 생산성을 높이는 방향 모두 가능하며, 이 방향성은 시장의 힘, 사회적 규범, 이데올로기, 정치적 선택에 의해 좌우된다는 것이 그의 주장이다.

나. Joel Mokyr의 견해

2025년 노벨 경제학상 수상자 중 한 명인 Joel Mokyr는 2003년 논문 “Thinking About Technology and Institutions”에서 현대 경제 성장의 근원을 기술 지식과 제도의 상호작용에서 찾고 있다. Mokyr는 과거 경제 성장이 인구 증가나 자원 고갈과 같은 부정적 피드백으로 정체되었으나, 18세기 산업 계몽주의를 기점으로 기술과 제도가 양의 피드백(positive feedback)을 주고받으면서 공진화(co-evolution)와 한다고 보았다. Mokyr에 따르면, 기술과 제도는 다음과 같은 구체적인 방식으로 서로를 변화시키며 경제 성장을 이끈다.

먼저, 기술 발전은 기존 제도를 변화시키거나 새로운 형태의 조직과 규칙을 만들어 낸다. 15세기 조선술이나 19세기 철도, 전신과 같은 교통 및 통신 기술의 발달은 운송 비용을 낮추어 국제 무역 네트워크와 금융 제도가 형성될 수 있는 기반을 마련했다. 산업혁명의 기술은 공장이라는 새로운 형태의 조직을 탄생시켰으며, 이는 노동자들에게 새로운 행동 규칙을 요구했다. 또한, 철도와 같은 기술은 막대한 고정 투자가 필요했기 때문에, 이를 관리하기 위한 대기업과 전문 경영인 체제, 그리고 자본 시장의 발달을 유도했다. 과거의 도제 시스템으로는 새로운 기술의 개발과 활용이 어려워지자, 19세기에는 기술 원리를 가르치는 공과대학이 설립되었고, 산업계의 필요에 맞춰 교육과정이 설계되었다.

역으로, 제도는 기술의 개발과 확산을 촉진하는 토대가 된다. 18세기 유럽의 산업 계몽주의는 기술 지식을 비밀로 유지하던 관행을 깨고, 기술 지식의 공유와 확산을 독려하는 제도를 구축했다. 바로 특허 제도이다. 지식은 공공재의 성격을 가지므로 개발 유인이 부족할 수 있는데, 특허 제도는 발명가에게 지식재산권을 보장함으로써 기

술 혁신을 촉진했다. 또한 제도는 기득권층이나 보수적인 집단이 새로운 기술의 도입을 막는 시도를 억제했고, 반대로 혁신적 기업가가 위험을 감수하고 창업할 수 있는 환경을 조성해주었다. 오늘날 국가 간의 빈부 격차는 단순히 기술적 지식의 유무보다는 그 기술을 효율적으로 활용하고 배분할 수 있는 제도적 역량의 차이에서 비롯되는 경우가 많다는 것이 Mokyr의 결론이다. 기술은 국경을 넘어 쉽게 이동할 수 있지만, 효율적인 자원 배분을 가능하게 하는 제도는 쉽게 이식되지 않기 때문이다.

다. 기술과 제도에 대한 주류 경제학의 관점이 지니는 특징

이상 두 명의 노벨 경제학상 수상자의 저작을 통해 주류 경제학이 기술과 제도의 관계를 다루는 방식의 한 단면을 살펴보았다. 이 외에도 매우 많은 연구가 있었지만, 두 사람의 연구가 보여주는 특징에서도 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다. 첫째, 제도의 개념이 매우 포괄적이고, 적절히 분류되지 않았으며, 조직과 제도를 구분하지 않는 등 모호한 경우도 있다. 이들이 사용한 제도 개념은 성장에 영향을 미치는 변수 중 하나로 제시된 의미가 크고, 제도 자체가 심도있는 연구의 대상이 된 것은 아니었다. 둘째, 재산권, 인권 등 사회의 기초를 형성하는 가장 기본적인 제도들을 다루었다. 셋째, 논증 과정에는 산업혁명 등 역사적 사례가 많이 활용되었다.

2. 기술과 제도에 대한 혁신연구의 관점

가. 혁신연구에서 제도의 위상

혁신연구(Innovation Studies)는 “과학, 기술, R&D, 혁신 등으로 지칭되는 주제 영역을 경제학, 경제사, 정책학, 경영학, 조직이론, 사회학 등 여러 사회과학 분야의 지식을 활용해서 연구하는 다학제적 분야”로 정의된다(Martin, 2012: 1220). 이 분야는 기술이라는 문제 영역만을 공유할 뿐 그 관점, 접근법, 방법론은 어떤 학문을 활용하느냐에 따라 제각기 다른 특징을 가지고 있다. 혁신연구는 대략 1950~60년대에 태동해서 60~70년의 역사를 가지고 있는데, 아직 독립된 분과 학문으로 자리잡지는

못하고 있다. 이는 공통의 단일 패러다임을 갖고 있지 않다는 점에서 한계로 작용하지만, 다양한 학문 분야의 방법론들을 활용할 수 있다는 점에서 장점이 되기도 한다.

그렇다면 혁신연구에서 제도에 대한 연구는 얼마나 많이 이루어졌을까? 2012년에 혁신연구 50년의 성과를 검토한 Fagerberg 등의 연구에서 이제까지의 혁신연구는 주로 기술과 조직의 상호작용에 초점이 맞추어져 있었고 기술과 제도의 상호작용에 관한 연구는 상대적으로 부족했다는 것을 간접적으로 확인할 수 있다(Fagerberg et al., 2012). Fagerberg 등은 혁신연구 분야에서 발간된 핸드북의 참고문헌 목록을 조사해서 지난 50년 간 고인용된 130개의 대표적 문헌을 추려냈다. 그리고 이 130개의 문헌을 유사한 특성끼리 묶어본 결과, 주로 ① 기술혁신의 경제적 측면에 대한 분석, ② 혁신 과정에 대한 조직론 기반의 분석, ③ 혁신 시스템에 대한 분석으로 묶일 수 있다는 것을 확인했다. 이 분석의 가장 중요한 포인트는 이 세 가지 클러스터에 제도 연구가 빠져 있다는 것이다. 혁신체제 연구가 제도 연구를 포함하지만 매우 제한적이기 때문에, 혁신연구 전체로는 제도에 관한 연구가 부족했다고 결론을 내릴 수 있다.

<표 2-1> 혁신연구 분야 고인용 논문 130건의 클러스터 분석

클러스터	OrganisingInnovation (경영학/조직론기반)	Economics of R&D (경제학 기반)	Innovation Systems (두 진영의 가교)
문헌(저자)	50(83)	66(102)	14(18)
주제의 초점	Innovation(62%), Organisation(50%) Sector/Industry(48%), Firm(42%)	Economics(63%), R&D(36%), Innovation(32%), Technology(32%)	Innovation(100%), System(56%) Technology (38%), Macro (31%)
핵심 문헌	Nelson&Winter(1982), Rogers(1962) Cohen&Levinthal(1990)	Porter(1990), Schumpeter(1934) Freeman(1974)	Nelson(1993), Lundvall(1992) Freeman(1987)
핵심 기관	Harvard(16%), MIT(12%)	Harvard(16%), Stanford(11%)	SPRU(28%), Stanford(17%)
저자의 위치	North America(75%), Europe(20%)	North America(77%), Europe(20%)	Europe(67%), North America(33%)
피인용도 높은 저널	Strategic Management Journal	Research Policy	Research Policy
다인용 분야	Business(30%), Management(21%)	Economics(34%), Social Sciences & Humanities(28%)	Management(22%), Economics(22%)

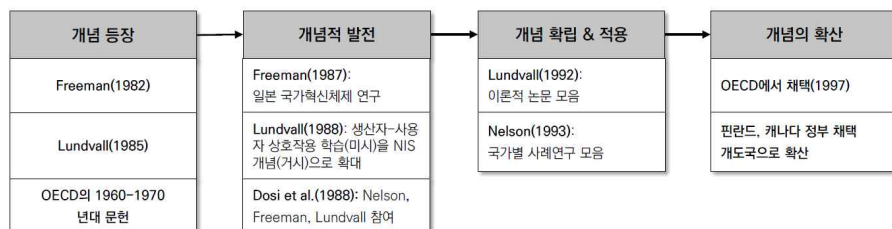
클러스터	Organising Innovation (경영학/조직론기반)	Economics of R&D (경제학 기반)	Innovation Systems (두 진영의 가교)
학자의 전문영역	Business(77.0), Management(61.2)	Economics(61.3), Business(29.4)	Management(65.7), Planning&Development(64.1)
다인용 지역	North America(49%), Europe(38%)	Europe(44%), North America(42%)	Europe(67%), North America(17%)

자료: Fagerberg et al. (2012), p.1141

나. NIS 연구의 제도에 대한 관점

혁신연구에서 제도를 가장 많이 다루는 곳은 국가혁신체제(National Innovation System, 이하 NIS) 연구이다. NIS 개념은 1980년대 등장해서 Freeman, Lundvall, Nelson 등이 개념의 정립과 확산을 주도했고, 1990년대에 OECD가 채택하면서 전 세계로 확산되었다. Edquist(1997)에 따르면, NIS 개념은 ‘상호작용으로서의 혁신’ 개념과 진화경제학에 이론적 뿌리를 두고 있으며, ‘상호작용으로서의 혁신 과정에 개입되는 모든 조직과 제도’로 간단하게 정의할 수 있다. 이 개념은 국가 단위의 혁신 역량 분석과 혁신 전략 수립에 기본적인 분석틀로 활용되어 왔다.

[그림 2-1] 국가혁신체제 개념의 등장과 확산



자료: 연구진 작성

그러나 NIS 연구가 제도를 얼마나 깊이 체계적으로 다루었는지는 의문이다. Edquist(1997)는 NIS 이론이 4가지 측면에서 개념적으로 모호하다고 평가했다. ① 저자마다 NIS에 대한 정의가 다르고, ② institution 등 세부 개념들에 대한 정의와 이해도 다르며, ③ NIS에 포함되어야 할 요소들을 명확하게 구분하지 못하고, ④ NIS

의 경계를 정하지 못한다는 것이다. 특히 제도를 중시한다는 주장에도 불구하고 제도 연구가 약하며, 제도의 정의와 의미도 연구자마다 제각각이라고 비판했다. 미국의 Nelson & Rosenberg(1993)는 제도를 조직(연구대학, 정부연구기관 등)과 혼용해서 사용한 반면, 유럽의 Lundvall(1992)은 규칙과 기준(rules and norms)을 지칭하는 의미로, Carlsson(1995)은 조직과 제도를 모두 지칭하는 의미로 썼다.

NIS 이론의 가장 근본적인 한계는 변수들 간의 인과관계 규명이 부족하고 각 변수들에 대한 단순 서술로 그친다는 것이다. 예를 들어 아래 표에서 보듯이 각 국가별로 NIS를 구성하는 기관들과 제도를 비교할 수는 있지만, 그 이상의 논의, 즉 “미국과 같은 제도를 가진 나라는 인터넷 비즈니스가 더 활발하고 일본과 같은 제도를 가지면 제조업이 강하다”와 같은 인과적 주장을 하기 어렵다. 이 때문에 Edquist(1997)는 NIS가 형식이론이 아니고 개념적 프레임워크/접근에 더 가깝다고 보았다.

<표 2-2> 미국, 독일, 일본의 NIS 비교

미국 (Mowery & Rosenberg, 1993)	독일 (Keck, 1993)	일본 (Odagiri & Goto, 1993)
• 연방정부: 국방·우주·보건 분야 중심의 대규모 연구 자금 지원자. 통합적 전략은 부재하고 부처별 분산·중복적 구조가 특징 • 대학: 세계에서 가장 연구중심적인 고등교육 시스템 구축. 연방정부의 R&D 자금 유입과 함께, 기초연구와 교육이 융합된 시스템 형성 • 산업(기업): R&D 수행 주체로서 주도적 역할(전후 시대부터). 신생 벤처기업이 반도체, 컴퓨터, 바이오 분야에서 혁신의 선봉에 서고, 벤처캐피탈의 자금조달 시스템 발달	• 정부: 간접지원, 제도와 인프라 조성 • 기업과 산업조직: 수출지향 산업구조 - 장기 기술투자, 내부R&D, 고용 안정, 우호적 노사관계, 산업협회의 역할 • 중층적 기술인력 양성 구조 - 상층: 대학, 기술대학 → 과학·공학 전문인력 - 중간층: 실업학교, 전문학교 → 중간기술자 - 하층: 견습 제도 → 기능인력 양성 - 교육과 산업 간 긴밀한 연계 • 연구기관: 독립적 기초연구 + 응용연구	• 후발성, 정부 조정, 민간 주도, 내생적 역량이라는 특징을 가지며, 1980년대까지 기술 추격 → 혁신 주도 국가로의 성공적 전환 • 정부(MITI)의 역할: 초기 외환배분, 전략산업 선정 등 산업정책 주도, 점차 조정자로 전환 • 기업의 혁신: 현장 중심 개선활동(카이젠), 전사적 참여, 장기 고용, 사내 훈련, 직무 순환 제도. 암묵지 공유와 집단 학습을 강화하여 생산성과 품질 향상에 기여. 내부 혁신 역량의 제도화로 연결됨

자료: 연구진 작성

다. Nelson이 제도를 다룬 방식

NIS 이론이 제도를 충분히 다루지 못한 것은 이 개념의 초기 주창자 중 한 명인 Nelson이 제도를 다룬 방식과도 관련이 있다. 그는 물리적 기술에 대응되는 사회적 기술을 정의하고 제도와 조직을 여기에 함께 포함시켰다. 그에 따르면 사회적 기술은 조직의 분업 및 협력 체계, 시장 간 거래와 조정 메커니즘, 표준화 및 규제 체계 등 다양한 차원을 포함한다. 물리적 기술과 사회적 기술은 상호 보완적으로 작동하며, 특정 분야의 성공은 이 둘의 적절한 결합에 달려 있다는 것이 Nelson의 주장이다. 그는 미국의 대량생산 체제, 독일의 합성염료 산업, 미국의 생명공학 분야를 예로 들어서 물리적 기술과 사회적 기술이 공진화하는 양상을 설명했다. Nelson의 사회적 기술 개념은 물리적 기술 이외에 혁신에 영향을 미치는 요인들을 모두 모아놓은 것으로 볼 수 있다. 그 중 조직적 요소와 제도적 요소가 가장 중요한 요인일 것이므로 결국 Nelson의 관점은 기술, 조직, 제도가 상호작용해서 혁신이 완성된다는 관점으로 이해할 수 있다.

〈표 2-3〉 물리적 기술과 사회적 기술의 공진화 사례

	대량생산(미국, 19C말~20C초)	합성염료(독일, 19C말~20C초)	생명공학(미국, 1960~2000)
기술	철도/전신의 확충과 생산 공정 의 기계화로 대규모 시장 확대	유기화학의 발전으로 새로운 염료 를 개발하는 기술이 탄생.	분자생물학의 발전과 생명공학 기 술의 확립
사회 기술	대기업의 등장과 함께 전문 관리 자의 필요성이 커지고, 금융기관 의 발전(현대 투자은행, 주식시 장), 경영대학의 부상 등 제도적 환경이 형성됨. 대규모 기업과의 협력, 규제 구조의 정립 진행.	Industrial Research Laboratory 라는 새로운 사회기술이 등장해 대 학 출신 화학자들이 기업 연구에 직접 참여, 특허제도 및 지식재산 권 법제의 정비, 대학 교육 시스템 의 재편이 동반	미국 대학 연구 시스템의 개방성, 벤처 자본의 확립, 지적재산권 강 화 등이 핵심 제도. 기업과 대학의 긴밀한 연결과 연구자들의 기업가 정신이 촉진되었고, 이를 지탱하는 법적·정책적 구조가 발전.
공진 화 결과	대량생산 체계가 확립되며 경제 성장의 추축이 되었으나, 기업 조직 구조의 다양성과 제도적 차이가 발전 속도에 차이 유발	독일 기업이 이 분야를 장기간 선 도하게 되었고, 제도적 기반(특허 법, 대학-산업 연계, 연구자 양성 체계)이 산업의 경쟁력을 좌우	바이오제약 분야에서 미국이 선도 적 위치를 확보하게 되었으며, 일 부 연구기업은 생산-마케팅까지 연 결되는 구조를 갖추게 됨

자료: Nelson(2008).

그런데, 문제는 Nelson이 조직과 제도를 구분하지 않고 둘을 하나의 개념으로 간주했다는 점이다. Pelikan(2003)은 이러한 Nelson의 제도 개념을 비판했다. 그는 Nelson의 ‘사회적 기술’을 ‘제도’와 동일시하는 것은 ‘용어의 낭비(terminological waste)’라고 보았다. 사회적 기술은 그 안에 조직적 요소와 제도적 요소가 혼재되어 있으므로, 사회적 기술과 제도라는 용어를 함께 사용하면 개념적 중복이 발생하고, 제도라는 용어를 배제하면 게임의 규칙으로서의 제도 개념을 지칭할 적절한 용어가 사라진다. 이 때문에 Pelikan은 제도를 ‘게임의 규칙’으로 정의하는 North(1990)의 접근이 더 좋다고 보았다. NIS 연구가 제도를 충분히, 체계적으로 다루지 못한 이유 중에는 Nelson이 제도를 명료하게 정의하지 못한 것도 있는 것으로 보인다.

라. 제도의 정의

그렇다면 제도는 어떻게 정의해야 할까? <표 2-4>에는 제도에 대한 다양한 정의가 학문 분야와 학자별로 정리되어 있다. Gräbner & Ghorbani (2019)는 다양한 제도 정의를 크게 ① 규칙 중심 접근, ② 구조, 인지, 균형 접근, ③ 철학 및 타 분야 접근으로 구분했다(표 2-5). 그리고 이렇게 다양한 제도 정의에서 널리 합의된 요소를 네 가지로 압축했다. 그것은 ① **인간이 만들었으며 사회적인 영역 내에 존재하고**, ② **코드화가 가능하며**, ③ **다양한 요소로 이루어진 사회적 시스템이고**, ④ **규칙과 규범이 필수적**이라는 것이다. Graebner & Ghorbani는 이러한 공통 요소들을 종합하여 제도에 대한 매우 일반적인 메타 정의를 다음과 같이 내렸다. “제도는 특정 방식으로 행동하려는 경향을 유발하는 (특히 규범과 규칙의) 사회적 구조로 이루어진 코드화 가능한 시스템이다.” 그리고 Nelson과 같이 제도의 정의에 조직을 포함시키는 학자들도 많다. Cole (2013)에 따르면 Coase, von Schmolter, Veblen, Noyes, Hamilton, Hodgson, Hughes, Scott, Calvert 등이 여기에 해당한다.

<표 2-4> 학문 분야별 제도 정의

분류	학자	제도에 대한 정의
경제학	R. Coase (1984)	우리가 일반적으로 관심을 갖는 것은 사회적 배열의 변화에 따라 생산 요소의 할당과 사용이 어떻게 변할 것인가이다.
	D. North (1990)	사회에서 게임의 규칙, 또는 더 공식적으로는 인간 상호작용을 형성하는 인간이 고안한 제약
	G. von Schmoller (1904)	공동체 생활을 위한 부분적 질서로서 특정 목적에 봉사하며 스스로 더 진화할 수 있는 능력을 가진다.
	T. Veblen (1967)	사람들의 삶을 지배하는 원칙이며, 그 안정성과 최종성에 의문을 제기하지 않는다... 일반적인 사람들에게 공통된 확고한 사고 습관이다
	C. R. Noyes (1936)	사회의 배열, 관행, 규칙이다.
	W. Hamilton (1932)	제도는 사회적 용법의 집합을 설명하는 언어적 상징. 사고 방식이나 행동 방식을 의미, 집단의 습관이나 사람들의 관습에 내재됨.
	G. M. Hodgson (2006)	사회적 상호작용을 구조화하는 확립되고 만연한 사회적 규칙의 체계
	Masahiko Aoki (2001)	게임이 어떻게 진행되는지에 대한 공유된 신념의 자기 유지 시스템
	A. Allan Schmid (2004)	제약과 가능성을 통해 기회를 구조화하는 인간 관계
정치학	V. Ostrom (2012)	규칙으로 질서 잡힌 관계 시스템으로 정의되며, 규칙은 인간이 모든 행동을 금지, 허용, 요구되는 것으로 구분하도록 하는 언어적 구조
	E. Ostrom (2005)	광범위하게 정의하면, 제도는 인간이 가족, 이웃, 시장, 기업, 스포츠 리그, 교회, 사적 협회, 정부 등 모든 형태의 반복적이고 구조화된 상호작용을 조직하는 데 사용하는 처방
	S. Crawford and E. Ostrom (1995)	제도적 진술(institutional statement)은 행위자(개인 및 법인)의 행동이나 결과를 규정하는 공유된 언어적 제약
	R. Calvert (1995)	제도를 '타인의 행동과 반응에 대한 기대'로 정의
사회학	E. C. Hughes (1939)	도덕 규범 또는 공식 규칙의 집합으로서, 사람들이 확립된 상호 보완적 역할이나 직위에서 집단적으로 행동할 때만 충족될 수 있는 것
	W. R. Scott (2008)	규제적, 규범적, 문화-인지적 요소들로 구성되며, 관련 활동 및 자원과 함께 사회 생활에 안정성과 의미를 제공
법학	N. Komesar(2001)	시장, 공동체, 정치 과정, 법원과 같은 대규모 사회적 의사결정 과정

자료: Cole (2013).

<표 2-5> 제도를 정의하는 접근 방식

분류	정의(학자)
규칙 중심 접근	게임의 규칙으로서의 제도(North, Hurwicz)
	사회적 상호작용을 구조화하는 규칙의 통합 시스템 (Hodgson)
	사용 중인 규칙의 집합 (Ostrom)
구조, 인지, 균형 접근	인공적, 비물리적 요소의 시스템으로서의 제도 (Greif)
	인지적 매개체로서의 제도 (Aoki)
	균형으로서의 제도 (Calvert, Gintis 외)
철학 및 다 분야 접근	구성적 규칙으로서의 제도 (Searle)
	공동 활동을 규제하는 관습 및 규범 구조로서의 제도 (Miller)
	집단적으로 구성된 규범적 행동 시스템으로서의 제도 (Tuomela)
	사회적 행동을 구조화하는 규칙과 절차(정치학)
	복잡하고 불확실한 상황에서 의사 결정에 도움을 주는 정신 모델(인지과학 및 인류학)
	자신만의 현실을 가진 것으로 경험되는, 외부적이고 강압적인 사실로서 개인에게 직면하는 상징적 시스템(사회학)

자료: Graebner & Ghorbani (2019).

<표 2-6> 제도의 정의에서 합의된 요소와 합의되지 않은 요소

구분	내용
널리 합의된 요소	1. 인간이 만들었으며 사회적 영역 내에 존재: 모든 정의는 제도가 인간에 의해 만들어진 사회적 구조이며, 사회적 영역 밖에서는 존재할 수 없다고 강조한다. 2. 코드화 가능성: 제도는 사회적 구성물이므로, 언어나 글의 형태로 기술하여 사람 간에 소통될 수 있어야 한다. 3. 사회적 구조의 시스템: 제도는 다양한 구성 요소를 가지며, 각 구성 요소는 구별되지만 서로 관련된 역할을 수행한다. (아오키 제외) 4. 규칙과 규범의 필수성: 규칙과 규범은 제도의 핵심 구성 요소로 가장 자주 언급된다. 규칙은 행동 지침을 제공하여 의사 결정 문제의 복잡성을 낮추고, 규범은 가치와 연결되어 제도를 따르도록 동기를 부여한다.
합의가 덜 된 요소	• 실제 행동에서의 발현: 제도가 반드시 실제 행동으로 나타나야 하는지에 대해서는 의견이 갈린다. 논문은 제도가 실제 행동보다는 ‘행동 경향(inclinations to behaviour)’과 관련되어야 한다고 주장한다. 두 제도가 상충되는 행동을 제안할 때, 한 제도에 따라 행동하더라도 다른 제도가 개인의 추론에 영향을 미치지 않았거나 존재하지 않았다고 볼 수 없기 때문이다.
상충되는 요소	• 집단적 의도성의 필수성: 집단적 의도성 개념은 철학 문헌에서도 여전히 논란이 많으며, 제도주의 학자들이 일반적으로 (그리고 필연적으로) 사용하는 개념은 아니다. • 구성적 규칙으로만 제한: 설의 관점은 제도를 구성적 규칙으로만 제한하지만, ADICO 문법이 보여주듯 규칙은 사회적 상호작용에 영향을 미치는 다양한 형태로 존재한다. 따라서 ‘제도’라는 용어를 구성적 규칙에만 한정하는 것은 너무 협소할 수 있다.

자료: Gräbner & Ghorbani (2019)

〈표 2-7〉 제도의 정의에 조직을 포함한 학자와 제외한 학자

제도의 정의에 조직을 포함한 경우			제도의 정의에 조직을 제외한 경우	
• Coase	• von Schmoller	• Veblen	• North	• V. Ostrom
• Noyes	• Hamilton	• Hodgson	• E. Ostrom	• Veblen
• Hughes	• Scott	• Calvert	• Aoki	• Schmid

자료: Cole (2013)

3. 기술과 제도의 상호작용 방식

기술과 제도는 구체적으로 어떻게 상호작용할까? 이에 대한 연구는 크게 두 가지 유형으로 구분된다. 하나는 기술과 제도가 영향을 주고 받는 방향에 따라 그 내용을 열거한 연구이고, 다른 하나는 기술 변화가 제도 변화를 촉발하는 과정을 몇 단계로 나누어서 분석한 연구이다.

가. 기술과 제도, 누가 누구에게 영향을 주나?

Werle(2011)은 제도가 기술 발전에 영향을 주는 방식으로 표준화, 지식재산권 제도, 규제를 꼽았고, 기술이 제도를 형성하는 방식으로는 신기술의 등장으로 기존 제도의 공백이나 모순이 드러나서 제도 변화가 촉발되는 경우를 예로 들었다. 생명공학의 경우, 유전자 편집과 줄기세포 연구는 윤리적·법적 논란을 불러일으켜 새로운 제도적 틀을 형성하게 만들었고, ICT 혁신은 데이터 보호, 사이버 보안, 디지털 거래 규범 등 새로운 제도의 필요성을 창출했다. 이렇게 기술과 제도는 단 방향이 아닌 양 방향의 영향을 서로 주고받으면서 함께 변하고, 이것이 기술 발전의 경로와 성과가 국가마다 다르게 나타날 수 있는 근거가 된다.

<표 2-8> 기술과 제도의 상호작용 방식 6가지

기술 ⇒ 제도	제도 ⇒ 기술
• Link 1: 새로운 기술이 새로운 규칙을 요구 - 신기술의 생산 방식이나 제품을 효율적으로 사용하기 위해 새로운 제도가 필요 - 예: 정보기술의 발전은 지적 재산권법의 정교한 보안을 요구했다. 해적 행위로 인한 손실은 생산자들에게 법률개정을 요구할 강력한 유인으로 작용했다. • Link 2: 새로운 기술이 새로운 제도를 가능하게 한다. - 신기술이 과거에는 불가능했던 제도의 실행을 가능하게 만든다. - 예: 통신 및 에너지 기술의 혁신은 과거 '자연 독점' 상태에 가까웠던 시장에 경쟁을 도입할 수 있는 제도 변화를 가능케 함	• Link 3: 허용되는 혁신의 '다양성'에 영향 -제도: 기업 활동의 자유(freedoms of enterprise)를 규정. -결과: 경제 주체들이 시도할 수 있는 혁신의 종류와 범위 결정 • Link 4: 혁신 시도의 '인센티브'에 영향 -제도: 계약, 세금, 허가 비용 등 거래비용과 유인구조 결정 -결과: 허용된 혁신들 중 실제로 시도되는 비중 결정 • Link 5: 실패한 혁신을 '제거'하는 속도에 영향 -제도: 파산법, 부실 기업에 대한 정부 보조금 정책 등 -결과: 기술적으로 부실하거나 경제적으로 낭비적인 다수의 시도를 얼마나 엄격하고 신속하게 걸러내는지를 결정 • Link 6: 성공한 혁신을 '선택하고 확산'하는 방식에 영향 -제도: 특허법, 경쟁법등. -결과: 소수의 성공적인 시도를 얼마나 정확하게 선택하고, 그 혜택을 얼마나 빠르고 넓게 전파하는지를 결정

자료: Pelikan (2003)

Pelikan(2003)은 기술이 제도에 영향을 주는 방식을 새로운 기술이 새로운 규칙을 요구하는 경우(예: 정보기술과 재산권)와, 새로운 기술이 새로운 제도를 가능하게 하는 경우(예: 에너지 및 통신 시장의 경쟁 도입)로 구분했다. 그 반대인 제도가 기술에 영향을 주는 방식은 혁신의 '다양성'에 영향을 미치거나, 혁신 시도에 대한 인센티브에 영향을 주거나, 실패한 혁신을 제거하는 속도와 성공한 혁신을 선택하고 확산하는 방식에 영향을 준다고 정리했다.

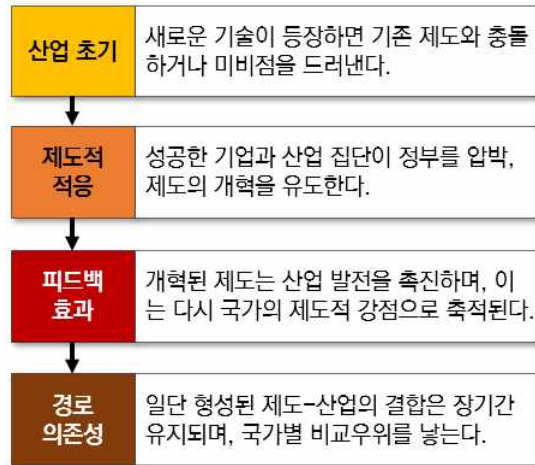
나. 기술 변화가 제도 변화를 촉발하는 과정(사이클)

1) Murmann(2002)

Murmann(2002)은 독일 합성염료 산업과 미국 반도체 산업에 대한 사례연구를 근거로 기술과 제도가 공진화하는 4단계 과정을 제시했다. 먼저, 새로운 기술이 등장하면 기존 제도와 충돌하거나 미비점을 드러낸다(1단계). 그러면 성공한 기업과 산업 집단이 정부를 압박, 제도의 개혁을 유도한다(2단계). 개혁된 제도는 산업 발전을 촉진하

며, 이는 다시 국가의 제도적 강점으로 축적된다(3단계). 일단 형성된 제도-산업의 결합은 장기간 유지되며, 국가별 비교우위를 낳는다(4단계).

[그림 2-2] Murmann의 기술-제도 공진화 모델

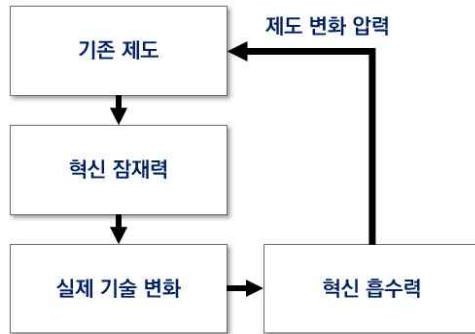


자료: Murmann (2002)

독일은 19세기 후반 합성염료 분야에서 세계적 리더로 부상했다. 이는 독일의 대학-산업 간 협력, 화학 교육체계, 연구 중심 기업(바스프, 바이엘, 호예스트)의 출현 덕분이었다. 이러한 제도적 기반은 산업을 성장시켰고, 성공한 산업은 다시 독일의 교육제도와 연구 인프라 강화에 영향을 주었다. 독일은 화학 산업 전반에서 압도적 우위를 점하며 산업-제도의 공진화를 보여주는 대표적 사례가 되었다.

미국의 반도체 산업은 군사 조달 시스템, 벤처캐피탈 제도, 대학 연구소와의 협력에 힘입어 발전했다. 초기에는 정부 주도의 국방 수요가 결정적이었지만, 이후 실리콘밸리 창업 생태계가 제도화되며 산업 혁신의 중심지가 되었다. 이는 제도가 산업에 '기획 구조'를 제공했고, 산업의 성공이 다시 금융제도와 연구지원체계를 변화시킨 공진화 사례다.

[그림 2-3] Pelikan의 기술 제도 공진화 모델



자료: Pelikan (2003)

2) Pelikan(2003)

Pelikan은 제도의 혁신 흡수력(absorptivity)과 혁신 잠재력(potential) 개념을 도입해서 기술과 제도의 공진화 모델을 만들었다. **제도의 혁신 흡수력이란 현 제도가 흡수할 수 있는 기술 변화의 한계를 말한다.** 이 범위를 넘는 변화는 제도 변화의 압력을 촉발한다. **제도의 혁신 잠재력은 현 제도가 허용하는 기술 변화의 한계를 말한다.** 이 범위의 변화는 제도 개혁 없이 발생 가능하다. Pelikan에 따르면 일반적으로 기술과 제도는 상호작용 속에서 다음 경로로 진화한다. 어떤 기술 변화가 제도 흡수의 한계를 넘으면 제도 변화의 압력이 생기고, 그 결과 새로운 제도가 도입되면 다시 기술 변화의 가능성이 커진다. 이 과정은 순환적으로 반복되며 두 축의 진화가 교대로 나타난다. 제도는 일정 기간 동안 안정될 수 있다. 제도가 너무 많은 기술 변화를 허용하거나 흡수 능력이 부족하면 안정성을 잃을 수 있다. 제도적 안정성은 기술 변화의 속도와 양에 의존한다.

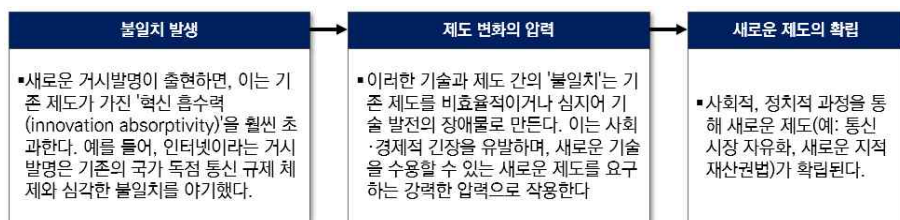
3) Kapás(2008)

Kapás(2008)는 Mokyr와 Pelikan의 논의를 발전시켜서 기술 변화가 제도적 전환을 촉발하는 ‘거시발명 주도 불균형 모델’을 제시했다. 먼저 Mokyr(1990)가 기술 변화를 거시발명(Macroinventions)과 미시발명(Microinventions)으로 구분한 것을

그대로 수용해서 논의를 시작한다. 1단계인 거시발명의 출현은 기존 기술 패러다임과 단절하는 급진적이고 불연속적인 기술적 돌파구가 나타난 것으로, 증기기관, 전기, 반도체 등이 이에 해당한다. 거시발명은 “새로운 기술 종(technological species)의 출현”과 같아서 기존 제도가 허용할 수 있는 범위를 초과하며 Pelikan이 말한 혁신 흡수력(innovation absorptivity)을 넘어선다. 예를 들어, 인터넷이라는 거시발명은 기존의 국가 독점 통신 규제 체제와 심각한 불일치를 야기했다. 2단계에서는 새로운 거시발명이 제도 변화의 압력으로 작용한다. 기술과 제도 간의 ‘불일치’는 기존 제도를 비효율적이거나 심지어 기술 발전의 장애물로 만든다. 이는 사회·경제적 긴장을 유발하며, 새로운 기술을 수용할 수 있는 새로운 제도를 요구하는 강력한 압력으로 작용한다. 그리고 사회적, 정치적 과정을 통해 새로운 제도(예: 통신 시장 자유화, 새로운 지적재산권법)가 확립되는 것이 3단계이다.

일단 새로운 제도가 자리 잡으면, 새로운 기술 패러다임 하에서 수많은 미시발명이 일어날 수 있는 안정적인 환경이 조성되는데, Kapás는 이때 열리는 혁신의 공간을 ‘혁신 잠재력(innovation potential)’이라고 불렀다. 미시발명은 거시발명에 의해 열린 새로운 기술 궤도 내에서 이루어지는 점진적이고 연속적인 개선 과정을 가리킨다. 인터넷 상거래, 소셜 미디어, 클라우드 컴퓨팅 등 수 많은 미시발명들이 통신 시장 자유화 이후 폭발적으로 증가한 것이 그 예이다. 과학에서 새 패러다임이 얻어지면 새로운 퍼즐플레이의 영역이 열리면서 정상과학 시기가 시작되는 것과 같다. 이와 같이 기술적 단절이 어떻게 기존의 제도적 균형을 파괴하고 새로운 제도적 전환을 이끄는 ‘기폭제’ 역할을 하는지를 동태적으로 설명하는 것이 이 모델의 강점이다.

[그림 2-4] 거시발명 주도 불균형 모델(Kapás)



자료: Kapás (2008)의 주요 내용을 요약

4. 산업혁명기 범용기술과 제도의 상호작용

주류 경제학이나 혁신연구 분야에서 기술과 제도의 상호작용을 다룰 때 특히 산업 혁명기의 기술 변화를 예로 드는 경우가 많다. 그 이유는 평시의 기술 변화는 변화의 폭이 작은 점진적 혁신이 많아서, 기술 변화에도 불구하고 제도는 변하지 않거나 기술 과 제도의 상호작용이 잘 드러나지 않을 수 있는 반면, 산업혁명기에는 새로운 범용기술(General Purpose Technology)이 등장해서 거의 모든 산업 분야에서 근본적인 변화를 촉발하고 이 과정에서 제도적 변화도 많이 이루어지기 때문에 기술과 제도의 상호작용을 관찰하기가 쉽다는 장점이 있기 때문이다. 앞서 살펴본 Kapás(2008)의 연구도 3차에 걸친 산업혁명에서 기술과 제도가 상호작용한 것을 사례로 제시했다.

산업혁명기 범용기술의 확산에 대한 연구들은 주로 생산성 패러독스 논쟁의 맥락에서 범용기술의 등장 이후 생산성의 증가가 나타나기까지 30~50년 정도 시간적 지체가 발생하는 현상을 해명하는 것에 초점이 있다(David, 1990; David, P. & Wright, 2003; Bresnahan & Trajtenberg, 1995; Bresnahan, 2010; Brynjolfsson et al., 2021; Brynjolfsson & Hitt, 2000; Jovanovic & Rousseau, 2005; Liao et al., 2016; Ding, 2024).

<표 2-9> 산업혁명기 기술과 제도의 공진화(Kapás, 2008)

		1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명
기술 변화	생산 방식과 조직을 근본적으로 바꾸며 새로운 기회와 불확실성을 창출	증기기관, 기계화된 방직기 등	전기, 화학, 철강, 내연기관 등	컴퓨터, 인터넷, 디지털화
제도 변화	기술 혁신이 사회적으로 수용되고 확산되기 위해 필요한 규칙, 규범, 조직을 제공	특허제도의 정비, 시장 자유화, 자본 축적을 위한 금융제도의 확립	대기업의 등장과 독점 규제, 연구개발(R&D) 체계, 노동조합과 사회 정책의 발전	글로벌화, 지식재산권 강화, 네트워크 기반 협력 시스템
공진화	기술 혁신과 제도 혁신은 상호 독립적으로 발생하지 않고, 서로 영향을 주고받으며 진화	기계화 기술의 확산은 노동시장과 교육제도의 변화를 요구했고, 국가가 이를 뒷받침함	대규모 조직(기업, 연구소)이 새로운 기술을 상업화했고, 이를 제도적 틀이 뒷받침	기술의 급속한 확산이 규제 개혁과 글로벌 거버넌스를 필요로 했음

자료: Kapás (2008)의 관련 내용을 요약

범용기술을 연구하는 모든 학자들은 Bresnahan & Trajtenberg(1995)가 정의한 범용기술의 3가지 특징에 동의하는 것 같다(Brynjolfsson et al., 2021; Jovanovic & Rousseau, 2005; Dudley, 2010). 범용기술은 전 산업에 확산하고(Pervasive), 지속적으로 개선되서(Improve over time) 비용 대비 성능이 비약적으로 향상되며, 각 산업에서 혁신을 유발한다(Spawns complementary innovation).

<표 2-10> 범용기술의 3가지 특징

특징	의미
1. 확산성(Pervasiveness)	특정 산업에 국한되지 않고 경제 전반의 거의 모든 부문으로 확산된다.
2. 지속적 개선(Improvement)	시간이 흐를수록 기술의 성능은 향상되고 비용은 낮아진다.
3. 혁신 유발(Innovation Spawning)	범용기술을 활용한 후속 혁신을 유발한다.

자료: Bresnahan & Trajtenberg(1995)

이러한 특징을 가진 기술은 매우 강력한 기술일텐데 생산성은 곧바로 증가하지 않는다는 것이 문제다. 이에 대해 이제까지의 연구 문헌들이 제시한 대답은 다음과 같다. 첫째, 범용기술이 각 응용 분야에 적용되기 위해서는 그 현장에 맞게 사용될 수 있도록 보완적 혁신이 추가되어야 한다. 둘째, 범용기술의 활용을 위해 사회간접자본이나 인프라가 신설되거나 모두 교체되어야 한다. 셋째, 범용기술을 활용하기 위해 일하는 방식이 바뀌어야 할 수도 있고, 이를 위해 노동자들의 재교육이 필요한 경우도 있다. 넷째, 인적자원의 변화를 위해 교육 시스템도 변화되어야 한다. 다섯째, 범용기술에 적합한 새로운 조직구조가 필요하다. 여섯째, 범용기술의 활용을 위해 제도적 틀도 바뀌어야 한다.

그런데 이러한 과정들은 시간이 걸릴 뿐 아니라 투자가 필요한 일이기도 하다. 그리고 IT 투자는 무형자산에 대한 투자라서 한동안 비용만 누적되고 산출은 수치로 잡히지 않는다. 그래서 범용기술 등장 초기에는 생산성이 하락하다가 일정 시간이 지난 후 생산성 상승 효과가 강하게 나타나 J자 모양의 곡선을 그린다는 것이 Brynjolfsson 등(2021)의 주장이다. Jovanovic & Rousseau(2005)도 범용기술의 등장 초기에 다음과 같은 3가지 ‘범용기술 증상(GPT Symptoms)’이 나타난다고 보았다.

- 생산성 둔화(Productivity Slowdown): 신기술 도입 초기에는 새로운 방식에 적응하기 위한 '학습 시간'과 막대한 '조정 비용' 때문에 생산성이 떨어지기도 한다.
- 숙련도 프리미엄(Skill Premium): GPT는 초기에 매우 복잡하므로 이를 다룰 수 있는 숙련된 노동자에 대한 수요가 급증한다. 이로 인해 숙련 노동자와 미숙련 노동자 사이의 임금 격차가 가파르게 벌어지는 경제적 불평등 신호가 나타난다.
- 창조적 파괴와 자산 재배치(Creative Destruction): GPT 시대에는 '자산의 재배치'가 활발해진다. 이는 단순히 기업의 진입과 퇴출뿐만 아니라, 인수합병(M&A)을 통해 구시대의 자산이 신시대의 주역에게 넘어가는 과정을 포함한다.

Ding(2024)은 이런 초기 증상 때문에 2차 산업혁명의 범용기술인 전기가 생산성 상승 효과를 나타내기 시작한 것은 처음 등장 후 50년이 지난 1920년대라는 사실을 지적하면서, 범용기술을 먼저 만드는 국가가 아니라 그것이 생산성 향상으로 나타나는 시차를 줄이는 국가가 승자라고 보았다. Bresnahan & Trajtenberg(1995)는 기술은 빠르게 변하지만 제도는 느리게 변하고, 이전 범용기술에 최적화된 제도가 새로운 범용기술에는 장애물이 될 수 있다고 보았다. Perez(2010)도 새로운 패러다임의 확산은 순탄한 과정이 아니며, 구체제와의 갈등을 수반한다고 보았다. 기술과 경제는 급격히 변하지만, 정부 기관과 사회 제도는 과거 패러다임에 고착되어 변화에 저항하는 경향이 있고 20~30년 뒤쳐져 새로운 패러다임을 수용한다고 지적했다.

이상의 논의를 요약하면 산업혁명 시기 범용기술이 처음 등장한 이후 곧바로 생산성 향상 효과가 나타나지 않는 것은 범용기술이 각 산업 분야에 확산되기 위해 보완적 혁신, 인프라 교체, 노동자 재교육, 새로운 조직 구조, 제도의 변화 등이 필요하기 때문이다. 특히 제도 변화는 가장 느리게 진행되어서 범용기술이 생산성 지표로 확인되기까지 50년의 지체가 나타나는 주된 원인이 되기도 한다. 기술 변화를 제도적 변화가 따라가지 못하는 현상은 정보기술 혁명이 인공지능의 발전으로 새로운 국면에 진입한 현재에도 반복되는 현상이다. 미국과 중국을 제외한 모든 선진국에서 규제 이슈가 끊임없이 제기되는 것이 그 증거이다. 특히 20세기 제조업의 시대를 주도했던 독일과 일본이 디지털 전환에 속도를 내지 못하는 것도 제도의 문제로 볼 수 있다.

5. 비교정치경제학: 자본주의의 다양성 연구

20세기 제조업의 시대를 주도했던 독일과 일본이 21세기 디지털의 시대에 적응하지 못하고 있는 현상을 기술과 제도의 공진화 관점에서 설명해주는 분야는 비교정치경제학이다. 1990년대 생산 레짐 논의에서 출발한 자본주의의 다양성(Varieties of Capitalism, 이하 VoC) 이론은 자본주의 체제가 모두 같은 것이 아니고 제도적으로 구별되는 복수의 유형이 존재하며, 그 제도적 차이가 각국의 산업구조와 성장 패턴에 영향을 미친다고 주장한다. 본 연구에서 이 이론을 검토하는 이유는 제도와 혁신 사이에 인과관계가 있다고 주장하기 때문이다.

VoC 이론은 기업에 대한 관계적 접근(A Relational View of the Firm)에서 출발한다(이하 Hall & Soskice, 2001). 기업의 역량과 성과가 기업 내외의 여러 주체들과의 관계를 얼마나 잘 조정하느냐에 달려 있다고 보고, ① 노사관계, ② 종업원의 교육 및 훈련, ③ 금융기관과의 관계 및 기업 지배구조, ④ 타 기업과의 관계, ⑤ 종업원과의 관계 등을 기업이 조정해야 하는 관계로 제시했다. 제도는 기업이 이 다섯 가지 관계를 조정하는 과정에서 불확실성을 낮춰주는 역할을 하는데, 이는 제도가 지닌 정보교환, 모니터링, 위반에 대한 제재 등의 기능을 통해서 구현된다.

기업의 다섯 가지 조정 활동을 지원하는 제도들은 상호보완적 특성을 지닌다. 예를 들어 노동시장 제도의 특정 형태는 금융 관련 제도의 특정 형태와 긴밀한 상관관계를 지닌다. 이러한 제도간의 상호보완적 특성은 오랜 역사적 과정을 거쳐서 형성되었기 때문에 제도 변화를 어렵게 하는 원인이 되기도 한다. 한 부문의 제도가 바뀌려면 상호보완적 관계에 있는 다른 부문의 제도도 함께 바뀌어야 하는데, 두 제도는 보통 다른 이해관계자 집단과 연결되어 있기 때문이다.

<표 2-11> 조정시장경제(CME)와 자유시장경제(LME)의 비교

범주	CME(독일, 일본)	LME(미국)
노동시장 제도	• 종신고용 중심, 해고가 어려운 고용시장 • 연공급 중심 • 높은 노조 조직률, 산업별 임금협상(독일) • 장기 근속률이 높고 이직률이 낮음	• 해고가 자유로운 고용시장 • 성과급 중심 • 낮은 노조 조직률, 개인별 임금 협상 • 높은 인력 이동성
교육 및 직업훈련	• 중등교육 단계의 직업교육 • 산업 협회의 직업훈련 시스템 → 기업/산업특수적 숙련 축적	• 중등교육 단계의 직업교육이 없음 • 대학 중심 교육체계: 범용 지식 제공 • 대학의 연구개발 기능 중시
금융 시스템	• 간접금융 중심: 대출 중심 • 상호출자와 긴밀한 네트워크에 의한 기업 모니터링	• 직접금융 중심: 주식시장, VC 발달 • 주식시장 공시 등 시장 메커니즘을 통한 기업 모니터링
기업 지배구조	• 이해관계자 간 조정 거버넌스 - 주주, 은행, 종업원 참여 • CEO의 권한 제한적	• 주주 자본주의: 주주로 이사회를 구성하고 CEO 채용 등 주요 사안을 이사회가 결정 • CEO의 권한이 절대적
타 기업과의 관계	• 산업 협회가 기업간 조정 역할 담당 - 협회 주도로 직업 훈련, 공동 R&D	• 시장에서의 공식적 계약 관계에 의존(라이선싱 등)
혁신 패턴과 산업적 특화	• 점진적 혁신 • 제조업	• 급진적 혁신 • IT, BT 신산업

자료: Hall & Soskice(2001)의 범주 구분을 약간 수정해서 작성함.

또한 제도들 사이의 상호보완성으로 인해 한 부문(예: 노동)에서 동일한 형태의 제도를 지닌 두 나라는 다른 부문(예: 금융)에서도 유사한 형태의 제도를 지닐 가능성이 크다. 이로 인해 각 국가들은 유사한 제도적 틀을 가진 국가들로 묶일 수 있다. Hall & Soskice(2001)는 현대 자본주의의 제도적 특성을 크게 두 가지 이념형, 즉 미국형 자유시장경제(liberal market economy, LME)와 독일/일본형 조정시장경제(coordinated market economy, CME)로 구분하고 다른 나라들의 제도적 특성은 이 두 유형의 요소들이 나타나는 정도에 따라 차이를 보이는 것으로 이해했다(표 2-11).

VoC 이론의 마지막 주장은 국가별 제도적 차이가 해당 국가들의 산업적 특화에 영향을 미친다는 비교제도우위(comparative institutional advantage)론이다. 이들에 따르면 제도와 산업의 혁신 패턴 사이에는 조응 관계가 있어서 특정한 제도적 틀을 가진 국가는 특정한 혁신이 잘 일어나고, 그 결과 국가별로 더 발전한 산업이 다르게

나타난다. 즉, 한 나라가 특정한 산업에서 경쟁우위를 가지는 것은 해당 산업의 혁신과 발전에 적합한 제도적 틀을 가지기 때문이고, 이런 의미에서 그 나라는 해당 산업과 관련해서 비교제도우위에 있는 것이다. 예를 들면 LME는 급진적 혁신에 적합하고, CME는 점진적 혁신에 적합하다. 급진적 혁신은 SW, 바이오 등 신산업에서 자주 일어나고, 점진적 혁신은 제조업에서 많이 일어난다. 따라서 LME 국가는 신산업에 대해, CME 국가는 제조업에 대해 비교제도우위가 있다고 할 수 있다

사실, 혁신연구의 입장에서 볼 때 비교제도우위론은 매우 놀라운 주장이다. 다수의 혁신연구에서 기술혁신이 기술과 조직과 제도의 상호작용의 산물이라는 인식을 발견할 수 있지만, 제도가 기술혁신에 미치는 영향에 대한 연구들은 주로 ‘기술혁신 지원 제도’라고 불리는 좁은 영역의 제도만을 다루고 있고,¹⁾ 노동시장 제도, 교육 및 직업 훈련 제도, 금융 시스템과 자본시장 제도, 기업 거버넌스 제도, 공정거래 제도와 같이 경제체제의 근간을 이루는 보다 거시적인 제도적 틀과 특정한 혁신 형태(급진적, 점진적 혁신)를 직접 연결하는 주장은 보기 어렵기 때문이다. 혁신과 제도의 관계에 관한 한 혁신연구의 어떤 학제적 연구보다도 VoC 이론의 비교제도우위론이 더 포괄적이면서도 더 명시적이고 직접적이다. 따라서 혁신연구는 VoC 이론의 비교제도우위론과 관련된 관점과 주장을 검토하고 기술혁신과 제도의 관계를 다룰 때 이를 활용할 필요가 있다.

1) 과학기술정보통신부, 한국산업기술진흥협회(2019)는 기술혁신 지원제도를 조세지원, 출연지원, 기술지원, 인력지원, 금융지원, 인증지원, 판로지원으로 구분했고, 신태영 외(2006)은 조세지원제도, 금융지원제도, 공공구매제도, 법/제도적 인프라(표준, 인증, 지적권, 시험평가), 간접지원제도(기술이전/거래, 기술정보 및 기술지도/자문)로 구분했다.

제2절 기술과 제도의 공진화 분석 사례: Casper의 독일 신산업 연구

1. 서론: Casper 연구의 학문적 위치와 핵심 질문

Steven Casper는 비교정치경제학(comparative political economy)과 혁신연구(innovation studies)의 교차지점에서 독창적인 학문적 기여를 수행한 학자이다. 그의 연구는 Hall & Soskice(2001)가 체계화한 자본주의 다양성(VoC) 이론을 핵심 분석틀로 활용하면서, 이를 국가혁신체제(National Innovation Systems, NIS) 논의 및 기술체제(technological regime) 개념과 결합하여, 독일과 영국(및 미국)의 바이오, SW, 제약산업에서 나타나는 혁신 패턴의 국가 간 차이를 설명하고자 한다.

Casper가 제기하는 질문은 다음과 같다. 첫째, 국가 수준의 제도적 프레임워크(institutional framework)—노동법, 회사법, 금융 시스템, 기술이전 체계—가 기업의 혁신 역량과 전략에 어떻게 체계적으로 영향을 미치는가? 둘째, 조정시장경제(CME)로 분류되는 독일에서 급진적 혁신을 요구하는 첨단기술산업이 성공할 수 있는가(Casper et al., 1999; Casper, 2000)? 셋째, 자유시장경제(LME)인 영국의 제도적 환경이 첨단기술산업에 항상 유리하게 작동하는가(Casper & Kettler, 2001)?

2. 이론적 프레임워크: VoC와 NIS의 접합

VoC 이론은 선진 자본주의 국가들의 경제 조직화 방식을 자유시장경제(LME)와 조정시장경제(CME)로 유형화한다(Hall & Soskice, 2001). LME(미국, 영국)에서는 시장 거래와 유연한 사법체계에 기반한 인센티브 계약 모델이 기업 지배구조의 핵심이며, 분산된 주주 구조, 적대적 인수합병 시장, 유연한 노동시장, 높은 성과 인센티브가 특징적이다. 반면 CME(독일)에서는 규제적 사법체계 하에서 기업들이 산업협회, 노동조합, 은행 등 비시장적 조정 메커니즘에 포섭되어 있으며(Streeck, 1992), 이해관계자 모델의 기업 지배구조, 집중 소유구조, 장기고용 관행, 합의적 의사결정이 지배적이다.

Casper는 이러한 제도적 차이가 기업 수준에서 특정한 거버넌스 구조를 형성하고, 이 거버넌스 구조가 특정 유형의 혁신 전략에 대한 비교제도우위(comparative institutional advantage)를 창출한다고 주장한다(Casper et al., 1999; Casper & Matraves, 2003). 구체적으로, 독일의 제도적 프레임워크는 장기적 자본투자, 고숙련 노동력, 점진적 혁신에 기반한 다각화된 품질 생산 전략에 적합하며, 영국과 미국의 제도적 프레임워크는 높은 기술적 변동성, 급진적 혁신, 단기적 시장 적응을 요구하는 첨단기술산업에 유리하다.

Casper의 이론적 독창성은 VoC의 거시 제도 분석을 산업 수준의 기술적 특성과 결합한 데 있다. 특히 Breschi & Malerba(1997)의 기술체제(technological regime) 유형론을 차용하여, 바이오와 SW 산업 내부에 존재하는 하위 시장의 기술적 특성—기회조건(opportunity conditions), 전유가능성(appropriability), 기술계적의 누적성(cumulativeness), 지식의 성격(codified vs. tacit)—을 분석한다(Casper et al., 1999; Casper, 2000). 이를 통해 동일 산업 내에서도 기술적 특성이 상이한 하위 부문이 존재하며, 각 하위 부문이 요구하는 조직적 역량이 특정 국가의 제도적 프레임워크와 친화적이거나 비친화적일 수 있음을 보여준다.

예컨대, 바이오 산업은 치료제 부문과 플랫폼 기술 부문으로 나뉘는데, 치료제 부문은 불연속적 기술계적, 높은 역량 파괴 위험, 높은 재무적 리스크를 특징으로 하여 LME의 제도적 환경에 적합한 반면, 플랫폼 기술 부문은 누적적 기술계적, 높은 기업 특수적 지식, 상대적으로 낮은 재무적 리스크를 특징으로 하여 CME의 제도적 환경과 친화적이다(Casper et al., 1999: 15-16; Casper & Kettler, 2001: 7-8).

3. 독일의 제도적 프레임워크와 혁신에 대한 영향

Casper는 독일과 영국/미국의 제도적 프레임워크를 노동법, 회사법, 금융 시스템, 기술이전 체계의 네 가지 차원에서 체계적으로 비교한다(Casper et al., 1999, Table 1; Casper, 2000, Table 1; Casper & Kettler, 2001, Table 2; Casper & Matraves, 2003, Table 1). 노동법 차원에서, 독일은 조정된 임금교섭 체계, 경업금

지 조항의 법적 집행, 장기고용 관행이 지배적이다. 법적으로 종신고용을 규정하는 법률은 없지만, 공동결정(Mitbestimmung)법에 의한 감독이사회(Aufsichtsrat)에서의 노동자 대표권과 작업장협의회(Betriebsrat)의 협의권을 통해 사실상의 무기한 고용 계약이 정착되었다. 이러한 관행은 중간 관리자와 기술 인력으로까지 확산되어, 과학자와 고급 기술 인력의 기업 간 이동이 제한된다.

회사법 차원에서, 독일의 이해관계자(stakeholder) 모델은 감독이사회와 집행이사회(Vorstand)로 구성된 중층 이사회 체계를 법적으로 의무화하고, 종업원에게 공동결정권을 부여한다. 권한이 이해관계자 간에 분산되어 있어 합의적 의사결정이 지배적이며, 최고경영자의 일방적 의사결정 권한이나 높은 성과 인센티브는 제한적이다.

금융 시스템 차원에서, 독일은 은행 중심 금융 시스템으로서, 은행과 보험회사 등 대형 금융 주체가 감독이사회 참여와 의결권 위임을 통해 기업에 대한 강력한 감시 역할을 수행한다. 기업들은 주로 은행 대출과 사내 유보금으로 투자를 재원을 조달하며, 은행은 담보가 존재하는 장기 자본투자에는 적극적이나 연구개발 투자에는 소극적이다. 1990년대 중반까지 벤처캐피탈 시장은 거의 부재했으며, GDP 대비 주식시장 시가총액 비율은 1996년 기준 독일이 27%에 불과한 반면, 영국은 151%, 미국은 122%에 달했다.

기술이전 체계 차원에서, 독일의 지적재산권법은 공적 자금으로 수행된 연구의 소유권을 대학이 아닌 교수 개인에게 부여한다. 교수들은 통상 대기업에 컨설팅비와 대학원생 연구비를 대가로 지적재산을 이전하며, 이 체계는 전통적 분야에서의 산학 협력을 촉진하지만, 대학 차원의 기술이전 사무소, 창업 인큐베이터, 스핀오프 지원 체계의 발전을 저해한다.

이러한 제도적 구성은 독일 기업에게 점진적 혁신에 대한 비교제도우위를 부여한다. 장기고용은 기업 특수적 기술(firm-specific skills)에 대한 투자를 촉진하고, 합의적 의사결정은 일단 합의가 이루어지면 신속하고 원활한 실행을 보장하며, 은행 기반 금융은 장기적이지만 상대적으로 저위험인 자본투자에 안정적인 재원을 제공한다. 이는 기계공구, 자동차, 산업화학 등의 DQP 산업에서 독일 기업의 세계적 경쟁력을 설명한다(Streeck, 1992; Casper et al., 1999).

그러나 동일한 제도적 구성은 급진적 혁신에 대해서는 심각한 제약으로 작용한다. 장기고용 관행은 연구 방향의 급격한 전환이 필요할 때 인력 구조의 신속한 재편을 어렵게 하고, 합의적 의사결정은 이해관계 집단 간의 로그롤링(log-rolling)을²⁾ 초래하여 수익성이 낮은 프로젝트가 지속될 수 있으며, 은행 중심 금융은 고위험 벤처투자에 부적합하고, 성과 인센티브의 제한은 고위험 연구에 대한 직원의 헌신을 이끌어내기 어렵다. EPO 특허 데이터는 이를 실증적으로 뒷받침하는데, 독일의 특허 전문화 지수는 기계공구, 엔진, 소재가공 등 중기술 분야에서 높고, 바이오테크놀로지, 정보기술, 반도체 등 첨단기술 분야에서는 낮으며, 이러한 패턴은 1983-84년에서 1993-94년 사이에 오히려 강화되었다(Casper et al., 1999: Figures 1-2).

4. 사례 분석 I: 바이오 산업

가. 독일 바이오 산업의 발전 경로

Casper의 바이오 산업 연구는 1999년 논문에서 시작하여 2009년 논문에 이르기까지 일관된 분석틀을 유지하면서도 상당한 이론적 발전을 보여준다. 1980년대와 1990년대 초반, 독일의 바이오 산업은 사실상 부재했다. 유전공학 연구에 대한 규제, 미발달된 벤처캐피탈 시장, 대학의 기술이전 체계의 부재 등이 주요 원인이었다(Casper, 2000; Sylvia, 1999). 대형 제약기업인 Hoechst(후의Aventis)와 Bayer는 바이오 연구를 독일이 아닌 미국의 연구 네트워크에 의존했다(Sharp & Patel, 1996). 1995년 기준으로 Aventis는 독일 국내에 전용 바이오테크 연구소가 없었고, Bayer는 단 한 곳만을 운영하는 반면, 양사 모두 미국에서 12개 이상의 바이오테크 협력을 수행하고 있었다(Casper & Matraives, 2003: 1873).

1993년 유전공학 연구 규제의 자유화와 1995년부터 시작된 대규모 정부 기술정책, 특히 연방 차원의 BioRegio 경쟁 프로그램이 전환점이 되었다. BioRegio 프로그램

2) 여당과 야당이 이권이 결부된 서로의 법안을 상호 협력해 통과시키는 '정치적 아합을 가리킨다. 별채한 통나무(log)를 마을이나 공장으로 옮기기 위해 보조를 맞춰 굴리기(rolling)를 한 데서 유래된 용어다. 환경 용어사전 <https://dic.hankyung.com/economy/view/?seq=12225> (2026.4.16 접속)

램은 17개 지역에 정부 바이오테크 촉진 사무소를 설치하고, 대학 스핀오프 창업을 지원하기 위한 컨설팅, 특허 비용 보조, 인큐베이터 연구실, 기술단지 조성 등 포괄적인 지원 체계를 구축했다(Casper, 2000: 892-893; Casper & Kettler, 2001: 18-19). 또한 1996년에는 연방 정부가 Technologie Beteiligungs Gesellschaft(tbg)를 통해 공공 벤처캐피탈을 암묵적 동업(silent partnership) 형태로 제공하기 시작했으며 매년 평균 2억 마르크 이상을 신생 기업에 투자했다(Casper & Kettler, 2001: 19). 1997년에는 기술기업을 위한 신시장(Neuer Markt)이 창설되었고, 1998년 3월 회사법 개정으로 자사주 매매가 용이해져 스톡옵션 제도의 도입이 가능해졌다(Casper, 2000: 894).

이러한 정책적 개입의 결과, 1990년대 후반까지 400개 이상의 바이오테크 스타트업이 설립되었다(Ernst & Young, 1998b). 그러나 Casper는 이 기업들의 시장 전문화 패턴에 주목한다. 독일 기업들은 압도적으로 플랫폼 기술부문에 집중했으며, 순수한 치료제 연구를 수행하는 기업은 극소수에 불과했다. Ernst and Young(1998b)의 조사에 따르면, 독일 바이오테크 기업들이 연구 활동 영역으로 가장 많이 선택한 것은 위탁연구와 제조, 플랫폼 기술, 진단 순이었으며, 치료제는 다섯 번째에 불과했다. 유럽 전체 바이오테크 기업의 약 40%가 치료제 개발을 수행하는 데 비해 독일 기업 중 해당 비율은 20% 미만이었다(Ernst & Young, 1998a, 1998b; Casper & Kettler, 2001: 18).

나. 플랫폼 기술 집종의 제도적 설명

Casper는 이러한 전문화 패턴을 제도적 프레임워크의 영향으로 설명한다(Casper, 2000; Casper et al., 1999). 플랫폼 기술 부문은 누적적 기술궤적을 특징으로 하여 직원들이 기업 특수적 지식에 장기 투자할 수 있으며, 독일의 장기고용 관행과 친화적이다. 재무적 리스크도 상대적으로 낮아 은행 중심 금융과 공공 벤처캐피탈로 조달 가능하다. 독일 최초의 성공적 바이오테크 기업인 Qiagen은 DNA 여과용 소모성 키트를 생산하는 전형적 플랫폼 기술 기업으로, 1984년 창립자의 박사논문에 기반하여 설립된 후 누적적 기술 확장을 통해 1990년대 초반 수십 명에서 700명 이상의 직원

규모로 성장했다(Casper et al., 1999: 21). 반면 치료제 부문은 이산적 기술계적, 빈번한 역량 파괴, 높은 재무적 리스크를 특징으로 하여 독일의 제도적 환경과 비친화적이다.

Casper는 이를 ‘하이브리드화(hybridization)’ 개념으로 이론화한다(Casper & Kettler, 2001). 독일의 바이오테크 기업들은 미국의 실리콘밸리 모델을 그대로 이식한 것이 아니라, 기존의 독일 제도적 프레임워크의 안정적 요소(장기고용, 이해관계자 지배구조)를 유지하면서 새로운 요소(벤처캐피탈, 스톡옵션, 기술이전 사무소)를 결합한 하이브리드 비즈니스 모델을 발전시켰다. 이러한 하이브리드화는 국가 수준의 제도적 프레임워크가 아닌 기업 전략 수준에서 발생했으며, 정부 기술정책이 기존 제도의 ‘그늘 속에서’ 작동하여 기업가적 비즈니스 모델의 도입을 촉진한 결과이다(Casper & Kettler, 2001: 21). Casper(2000: 910)는 이를 ‘자원 오케스트레이션(resource orchestration)’ 관점으로 개념화하여, VoC 이론의 비교제도우위 관점과 대조한다(Casper, 2000: Table 2).

다. 2009년 재평가: 성공과 한계

2009년 논문에서 Casper는 Herrmann(2008)과 Lange(2009)의 비판에 대응하면서 독일 바이오테크의 성과를 재평가한다. Herrmann과 Lange는 독일 바이오테크 기업 중 성공적인 기업들이 독일 모델로부터 ‘이탈(defection)’하여 실리콘밸리 모델을 채택했다고 주장하며, 이를 VoC 이론에 대한 반증으로 제시했다. 특히 Lange(2009)는 2001-2007년 사이에 독일 기업들이 영국과의 약물 개발 파이프라인 격차를 좁혔음을 보여주었고, Jong(2006)의 연구를 인용하여 뮌헨 바이오테크 기업 CEO의 절반이 외국 출신임을 제시했다.

Casper는 이러한 주장에 대해 선택 편향(selection bias)을 지적한다(Casper, 2009: 211-212). 1995-2000년 사이에 400개 이상의 바이오테크 기업이 독일에 설립되었으나, 대다수는 실패했거나 심각한 자금난에 처해 있다. 2004년 기준 독일은 영국보다 더 많은 바이오테크 기업(346 대 275)을 보유하고 있지만, 총 고용은 영국의 절반 미만(10,079 대 22,000)이었으며, 고용의 40% 이상이 상위 30개 기업에 집중되

어 있었다(Casper, 2007: 108). 독일 바이오테크 기업의 50% 이상이 10인 미만 고용, 80% 이상이 30인 미만 고용이었다(Casper, 2007: 97).

특히 금융 측면에서, Neuer Markt가 인터넷 버블 붕괴 후 가치의 90%를 상실하고 폐쇄된 이후, 독일 벤처캐피탈 업체의 80%가 폐업했으며, 연방 공공 벤처캐피탈 프로그램도 2001년에 종료되었다(Casper, 2009: 212). 노동시장 측면에서도 Casper(2007)의 독일 4개 주요 바이오테크 클러스터 소재 44개 기업에 대한 조사에 따르면, 299명의 과학자 중 이전 산업 경험(바이오테크 또는 제약기업)을 보유한 비율은 11%에 불과한 반면(바이오테크 출신 4%, 제약 출신 7%), 영국 케임브리지 지역 바이오테크 기업에서는 67%가 산업 경험을 보유하고 있었다(Casper, 2007: 116; Casper, 2009: 212-213). 영국 제약산업에서 1995-2005년 사이에 일련의 합병을 통해 전체 인력의 10%(약 25,000명)가 해고된 반면(Casper, 2007: 114-115), 독일 제약 산업은 채용 축소와 조기 퇴직 등의 점진적 방식으로만 인력을 조정했기 때문이다.

Casper는 이러한 근거를 바탕으로, 소수의 성공적 기업의 사례를 일반화하여 VoC 이론을 반박하는 것은 적절하지 않으며, 독일 바이오테크의 전반적 성과는 여전히 제도적 제약에 의해 강하게 규정된다고 결론짓는다. 또한 독일이 바이오테크 정책에 최소 30억 달러를 투자한 점을 고려할 때, 이를 성공적 기술정책의 사례로 일반화하여 동아시아 등 다른 국가들이 모방하는 것은 위험하다고 경고한다(Casper, 2009: 213-214).

5. 사례 분석 II: 소프트웨어 산업

1999년 논문에서 Casper, Lehrer, Soskice는 소프트웨어 산업에 대해서도 바이오테크와 유사한 분석틀을 적용한다. 소프트웨어 산업 역시 표준화된 소프트웨어 제품(standardized software products) 부문과 소프트웨어 서비스(software services) 부문으로 구분되며, 각 부문의 기술적 특성은 상이한 제도적 환경을 요구한다(Casper et al., 1999, Table 2; Mowery, 1996).

표준화된 소프트웨어 제품 부문은 이산적 기술, 높은 재무적 리스크, 낮은 기업 특수적 지식을 특징으로 하여, 소규모 스타트업이 ‘블록버스터’ 제품을 개발하는 미국형 모델에 적합하다. 반면 소프트웨어 서비스 부문은 누적적 기술, 높은 기업 특수적 지식, 상대적으로 낮은 재무적 리스크를 특징으로 하여 독일의 제도적 프레임워크와 친화적이다. 서비스 기업은 프로젝트를 수행하면서 축적한 솔루션, 알고리즘, 코드를 재 활용하며, 기업의 핵심 자원은 직원들의 지식, 경험, 협력으로 구성된 인적자본이기 때문이다(Casper et al., 1999: 18-19).

실증적으로, 독일은 소프트웨어 서비스 부문에서 유럽 최대 기업인 Debis Systemhaus와 Siemens Nixdorf를 배출했으며(Pierre Audoin Conseil, 1998), 표준화된 제품 부문에서도 SAP(세계 4위 소프트웨어 기업)와 Software AG가 성공했다. 유럽 상위 20대 표준 소프트웨어 벤더 중 독일 기업은 2개로 나머지는 모두 미국 기업이었지만, 이는 미국과의 비교일 뿐 다른 유럽 국가 대비로는 최상위 수준이었다(Casper et al., 1999: 17). 독일 소프트웨어 산업의 이러한 성과는 BMBF의 분산적·확산지향적 소프트웨어 기술정책—대학 및 연구기관의 기초역량 강화, 산학 공동 연구 프로젝트 촉진—에 의해서도 뒷받침되었다(BMBF, 1998; Casper et al., 1999: 16-19).

6. 사례 분석 III: 제약산업

2003년 논문에서 Casper와 Matraves는 분석을 제약산업으로 확장하여 독일과 영국 대형 제약기업의 혁신 역량을 비교한다. 1970년대 이후 제약산업은 ‘무작위 약물 설계’에서 ‘합리적 약물 설계(rational drug design)’로, 다시 바이오테크 기반 연구 방법론으로의 근본적 전환을 경험했으며(Henderson et al., 1999; Powell, 1996; Gambardella et al., 2000), 이러한 환경 변화에 대한 각국 기업의 대응 능력이 핵심적 차이를 만들어냈다.

영국 기업들은 주주가치 압력과 유연한 내부 조직 구조를 활용하여 신속하게 적응했다. SmithKline과 Beecham의 합병(1989), ICI로부터 Zeneca의 분사(1992),

Glaxo와 Wellcome의 합병(1995), 최종적으로 GlaxoSmithKline의 탄생(2001) 등 일련의 대형 합병과 구조조정을 통해 생명과학 중심의 기업으로 전환했다(Casper & Matraves, 2003: 1872-1873). 영국 기업들은 또한 재무 부서와 연구 부서의 이해관계를 직접적으로 연계하고, 수석 과학자에게 경영 및 재무 분석 훈련을 제공하며, 대다수의 연구 프로젝트를 초기 단계에서 중단하는 능력을 발전시켰다. 이러한 관행은 Casper와 Matraves가 수행한 영국 3개 및 독일 2개 제약기업의 고위 관리자 인터뷰에 의해 확인되었다.

반면 독일 기업들의 적응은 현저히 느렸다. Bayer와 Hoechst는 1993년 기준 전체 매출에서 제약이 차지하는 비중이 각각 23%와 24%에 불과했으며, 1998년에도 25%와 31%로 미미하게 증가하는 데 그쳤다(Casper & Matraves, 2003: 1873). 이해관계자 모델의 기업 지배구조 하에서 종업원 대표가 비제약 사업부의 매각을 해고 우려로 차단하거나 지연시켰다(Vitols, 2002).

성과 측면에서, 1981-1990년 기간 독일은 영국(28개)보다 훨씬 많은 67개의 신화학물질(NCE)을 개발했으나, 블록버스터 수는 영국에 크게 뒤졌다(Casper & Matraves, 2003, Table 2). 1990년대 말 세계 상위 75개 처방약에서 영국의 시장 점유율은 20.2%, 독일은 2.2%에 불과했으며, 이는 1989년에 독일(14%)이 영국(9%)을 앞서던 것과는 완전히 역전된 결과였다(Casper & Matraves, 2003: 1875). 미국 시장 점유율도 독일은 14%(1989)에서 6%(2001)로 하락한 반면, 영국은 9%(1989)에서 15%(2001)로 상승했다. 영국의 R&D 생산성(특히 점유율 대비 R&D 지출 점유율 비율)은 1990-1999년 기간 1.7로 독일(0.9)을 크게 앞섰다(ABPI, 2002; Casper & Matraves, 2003: 1874).

Casper와 Matraves는 이러한 격차의 핵심 원인을 기업 지배구조의 차이에서 찾고, 국가혁신체제(독일의 늦은 바이오테크 발전)와 규제 체계도 보완적 설명 변수로 인정한다. 다만 가격규제의 경우, 영국과 독일 모두 기업이 신약 출시 가격을 자유롭게 설정할 수 있어 국가 간 성과 차이를 설명하지 못한다고 지적한다(ABPI, 2002; Thomas, 1994; Casper & Matraves, 2003: 1877).

7. 영국 바이오테크놀로지의 역설: ‘올바른’ 제도의 불충분성

Casper와 Kettler(2001)의 논문은 영국 바이오테크의 예상 외의 부진을 분석하여 VoC 이론에 대한 중요한 수정을 제안한다. 영국은 미국과 유사한 자유시장 제도를 보유하고 있으며, 1985년 미국의 Bayh-Dole Act를 모델로 한 지적재산권법 개혁(Arthur Andersen, 1998), 유럽 최대의 주식시장 시가총액, 유연한 노동시장을 갖추고 유럽 최대의 바이오테크 산업을 발전시켰음에도 불구하고, 1990년대 후반 심각한 성과 부진을 경험했다(Casper & Kettler, 2001: 15-17).

구체적으로, 영국에서 규제 승인을 받아 시장에 출시된 제품을 가진 기업은 Chiroscience 단 한 곳뿐이었으며, British Biotech, Scotia Holdings, Stanford Rock 등 주요 기업들의 임상시험 실패가 연이어 발생했다(Cooke, 1999: 14). 바이오테크 주가는 1997-1999년 사이 크게 하락했으며(SG Cowen, 1998), 바이오테크 특허의 과학적 집약도(scientific intensity)가 1996-1998년 사이 급격히 하락하여 독일 수준까지 떨어졌다는 점은 특히 우려스러운 신호였다(Casper & Kettler, 2001: Figure 2).

Casper는 이러한 부진의 원인을 네 가지 차원에서 분석한다. 첫째, 기술이전 측면에서, 영국 대학들은 미국 대학의 대규모 민간 기부금(endowment)이 부재하여 기술이전 사무소의 인력과 시드머니가 부족했다(Abramson et al., 1997: 82; Arthur Andersen, 1998). 둘째, 금융측면에서, 영국 벤처캐피탈의 투자 구조가 1991-1995년 사이 MBO/MBI 중심으로 재편되어 고위험 기술 투자 비중이 16%에 불과했다(McKinsey & Company, 1998). 영국 벤처캐피탈의 자금원이 연기금과 보험회사(61%)에 편중되어 있어 은행 중심인 독일보다 오히려 위험 회피적이었으며, 미국에 존재하는 대학 기부금 및 개인 투자자(각각 21%, 12%)와 같은 위험 수용적 자금원이 부재했다(Bank of England, 1996). 셋째, 인적자원 규모가 학계, 제약산업, 바이오테크 기업의 수요를 동시에 충족하기에 불충분했으며, Zucker와 Darby(1999)의 데이터는 ‘스타 과학자’의 영국에서 미국으로의 유출을 보여주었다(Casper & Kettler, 2001: 25). 넷째, GDP 대비 R&D 지출은 미국의 36% 수준에 불과했다(Casper & Kettler, 2001: Table 3).

이 분석은 VoC 이론에 중요한 함의를 제공한다. ‘올바른’ 제도적 아키텍처의 존재가 자동적으로 성공적 혁신 성과를 보장하지는 않으며, 제도를 실제로 운용하는 행위자들의 역량, 경험, 그리고 충분한 규모(scale)의 자원 공급(supply)이 결정적으로 중요하다(Casper & Kettler, 2001: 25-26). 특히 바이오테크와 같은 극도로 복잡하고 고위험인 산업에서는, 역량 사슬(competency chain)의 모든 고리가 신뢰성을 가져야 하며, 한 고리의 실패가 전체 프로젝트의 급속한 와해로 이어질 수 있다(Casper & Kettler, 2001: 23).

8. 이론적 함의와 기여

가. VoC 이론의 정교화

Casper의 연구는 VoC 이론에 대해 세 가지 중요한 이론적 기여를 한다. 첫째, 산업 내 하위 부문의 분화에 주목함으로써, VoC의 분석 단위를 국가-산업 수준에서 국가-산업 하위 부문 수준으로 정교화했다. 동일한 ‘첨단기술’ 산업 내에서도 기술적 특성이 상이한 하위 부문이 존재하며, CME에 적합한 하위 부문(플랫폼 기술, 소프트웨어 서비스)과 LME에 적합한 하위 부문(치료제, 표준 소프트웨어 제품)이 공존한다는 발견은, 독일이 첨단기술산업에서 ‘실패’했다는 단순한 진단을 넘어서는 보다 정교한 분석을 가능하게 한다(Casper et al., 1999; Casper, 2000).

둘째, 제도적 적응성(institutional adaptiveness)과 하이브리드화 개념을 통해, 제도 결정론적 해석을 극복하고 기업과 정부의 능동적 역할을 이론화했다(Casper, 2000; Casper & Kettler, 2001). Casper(2000)는 ‘자원 오케스트레이션(resource orchestration)’ 관점을 제시하여, 정부 기술정책이 기존의 국가 제도적 프레임워크를 근본적으로 변혁하지 않으면서도 부문 특수적 제도적 지원 체계를 창출하여 기업가적 혁신을 촉진할 수 있음을 보여주었다. 그러나 이러한 적응은 강하게 경로의존적이며, 기존 제도의 논리와 양립 가능한 방향으로만 발생한다. 이는 Lane(1999)과 Glimstedt(1999)가 논의한 제도적 ‘하이브리드화’ 개념과 맥을 같이한다(Casper, 2000, p. 894).

셋째, LME의 한계를 조명함으로써, VoC 이론의 균형 잡힌 적용을 촉진했다(Casper & Kettler, 2001). 영국 바이오테크 사례는 ‘올바른’ 제도가 충분조건이 아님을 보여주며, 제도를 작동시키는 행위자의 역량과 자원의 규모가 결정적임을 시사한다. Hollingsworth(1997)와 Whitley(1999)가 강조한 ‘사회적 생산 체계’의 복잡성과 조응하는 이 발견은, LME 편향적이라는 VoC 이론에 대한 비판(Allen, 2004)에 대한 실증적 근거를 제공한다.

나. 정책적 함의

Casper의 연구는 정부 기술정책에 대해서도 명확한 함의를 제공한다. 독일의 BioRegio 프로그램은 기업가적 비즈니스 모델의 도입을 촉진하는 데 효과적이었으나, 이는 기존 제도를 우회하거나 그 틈새를 활용한 것이지 근본적으로 대체한 것이 아니다. 정책은 국가의 기존 비교제도 우위와 대체로 일관된 방향으로 설계되어야 하며, 실리콘밸리 모델의 직접적 이식은 기대한 성과를 내기 어렵다(Casper, 2000: 910; Casper & Kettler, 2001: 27).

2009년 논문에서 Casper는 이 점을 더욱 강조한다. 독일이 바이오테크 정책에 최소 30억 달러를 투자했음에도 불구하고, 대다수 기업이 심각한 자금난에 처해 있으며, 이를 성공적 기술정책의 사례로 일반화하는 것은 위험하다고 경고한다. 특히 동아시아 국가들(대만, 일본, 한국)이 2002-2007년 기간 각각 수십억 달러를 바이오테크 촉진에 투자한 상황에서, ‘제도적 환경과 무관하게 정부 정책만으로 바이오테크와 같은 과학 기반 산업을 인위적으로 구축할 수 있다는 믿음은 오류일 수 있다’(Casper, 2009: 214)고 경고한다.

Casper의 논문을 관통하는 핵심 메시지는, 국가 수준의 제도적 프레임워크가 기업의 혁신 전략과 산업 전문화 패턴을 강하게 규정하되, 이 관계는 결정론적이지 아니라 조건적이라는 것이다. 기업과 정부는 제도적 환경 내에서 능동적으로 실험하고 적응할 수 있으나, 그 적응의 범위와 방향은 기존 제도의 논리에 의해 경로의존적으로 제약된다(Casper, 2000; Casper & Kettler, 2001).

VoC 이론의 거시 제도 분석을 NIS의 기술이전 체계(Nelson, 1993; Edquist, 1997), 기술체제론의 산업 하위 부문 분석(Breschi & Malerba, 1997; Malerba & Orsenigo, 1993)과 결합한 Casper의 접근법은, 비교제도분석에서 ‘제도가 어떻게 혁신에 영향을 미치는가’라는 질문에 대한 가장 정교한 답변 중 하나를 제공한다. 그의 연구는 제도적 프레임워크의 영향력을 인정하면서도, 기업 수준의 전략적 선택(Herrmann, 2008)과 정부 정책의 역할을 통합적으로 분석함으로써, 제도 결정론과 행위자 자율성 사이의 균형 잡힌 이론적 위치를 확보하고 있다.

9. 소결

이상 1절과 2절에서 기술과 제도의 상호작용을 다룬 선행연구(이론, 사례)들을 살펴해보았다. 본 연구에서는 이 중에서 자본주의의 다양성 이론을 기본적인 분석틀로 삼고 다른 연구들에서도 이론적 요소들을 차용하려고 한다. 자본주의의 다양성 이론은 기업 활동을 규율하는 국가 단위의 경제 제도와 기술혁신의 특성 및 산업적 특화를 인과관계로 연결해주는 장점이 있어서 “한 국가가 특정 산업의 혁신을 촉진하고자 할 때 어떤 제도가 필요한가?”라는 질문에 대해 답을 찾으려 할 때 안내를 받기가 좋기 때문이다.

[그림 2-5] 자본주의 다양성 이론에 대한 주요 비판 포인트

Too Static	Functionalist	내생적 변화와 국내 다양성	제도 결정론
• 제도의 경로의존성과 영속성에 초점, 제도 변화의 동적인 측면을 충분히 다루지 못함. • Crouch & Farrell 2004; Crouch 2005a; Streeck & Thelen 2005; Jackson & Deeg 2006	• 제도가 유기체처럼 작동해서 사회를 유지한다는 기능주의적 시각의 하나로 볼 수 있다. • Howell 2003; Allen 2004; Boyer 2005a	• 내생적 원인에 의해 국가적 변화가 이루어지는 것을 다루지 못함 • 국가 내부의 다양성을 무시 • Coates, 2005; Boyer 2005b; Crouch 2005a; Panitch & Gindin 2005	• 제도 결정론 • 제도의 기계적 상호보완성 • 제도의 권력구조와 계급구조 간과 • Thelen 2003; Crouch & Farrell 2004; Coates 2005; Pontusson 2005
기업의 능동적 측면 간과	분류법이 너무 단순	사례에서 기준 도출	CME의 서비스 섹터 무시
• 제도를 바꾸는 능동적 주체로서의 기업의 모습은 간과 • 기업 간 차이도 고려하지 않음 • Allen 2003; Crouch & Farrell 2004; Crouch 2005a; Martin 2005	• 세계를 LME와 CME로만 구분하고 이분법 이상의 논의를 위한 수단이 없다. • Schmidt 2002, 2003; Watson 2003; Hay 2005; Pontusson 2005; Boyer 2005b	• 먼저 기준을 정하고 분류하지 않고, 미국과 독일을 전형으로 설정하고 이 두 나라에서 기준들을 가져옴 • Crouch 2005a	• CME를 제조업 중심으로만 서술, CME 국가에 존재하는 서비스 산업은 무시 • Blyth 2003
글로벌화와 제도적 수렴	apolitical	젠더 이슈 제외	국가의 역할
• 국가간 제도의 수렴과 글로벌화는 다루지 않음 • Crouch & Farrell 2004; Martin 2005; Panitch & Gindin 2005; Pontusson 2005	• 평형상태에 경도되어 분쟁을 소홀히 한다는 면에서 반정치적 • Howell 2003; Watson 2003; Kinderman 2005; Pontusson 2005	• 성평등 이슈를 다루지 않음 • Estevez-Abe 2005; McCall & Orloff 2005a	• 국가의 역할을 충분히 다루지 못함. • Schmidt 2002, 2003; Regini 2003; Watson 2003

자료: Hancké et al.(2009)의 내용을 요약.

단, VoC 이론 중 각 국가들을 일정한 기준에 따라 몇 가지 유형으로 분류하는 시도는 제외하고자 한다. 즉, 한국을 특정한 유형(예: 동아시아형)으로 분류하기 위해 추가적인 변수들을 도입하는 등의 시도는 하지 않으려고 한다. VoC 이론에 대해서는 [그림 2-5]와 같이 다양한 비판들이 존재하는데, 그 중에서 유형화의 문제를 지적하는 것이 가장 많기 때문이다. 여기서는 유형화 시도를 하지 않음으로써 그와 관련된 논란을 피하는 대신, VoC 이론에서 얻을 수 있는 더 근본적이고 중요한 이론적 주장을 채택해서 본 연구에 적용하려고 한다.

VoC 이론을 포함한 선행연구들로부터 다음 세 가지 명제를 가져와서 본 연구의 전제이자 출발점으로 삼고자 한다.

명제 ① 기술 혁신에 제도가 영향을 미친다.

명제 ② 산업별로 혁신에 더 적합한 제도가 있다.

명제 ③ LME 제도는 급진적 혁신이 많은 신산업에 적합하고, CME 제도는 점진적 혁신이 많은 제조업에 적합하다.

다음 절에서는 본 연구에서 다룰 문제를 정의하고, 그 문제를 해결하기 위해 VoC 틀 내에서 어떤 제도들을 점검할지 결정하고자 한다.

제3절 문제의 정의와 연구 질문

이 절에서는 앞의 두 절에 정리한 내용과 2019년의 선행연구를 바탕으로 본 연구에서 다룰 문제를 정의하고 연구 질문을 제시하고자 한다.

1. 한국이 겪는 난제의 근원: 좋은 일자리의 부족³⁾

한국이 선진국에 진입했다는 객관적 근거들이 계속 쌓이고 있다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 한국을 선진국으로 분류했고(2021년 7월), 1인당 GDP에서 한국이 일본을 추월했으며(2023년), 한국의 문화콘텐츠들이 글로벌 시장에서 좋은 평가를 받고 있다. 그러나 대다수 국민들은 선진국 진입이 실감 되지 않는다. 현실은 오히려 그 반대이고, 국가 소멸을 걱정해야 하는 위기 상황에 더 가깝다. 성장의 정체, 최악의 저출산, 높은 자살율, 양극화, 극우화, 지방 소멸 등의 담론은 한 마디로 우리 사회가 살기 어렵고 공동체적 유대가 깨진 사회라고 말하고 있다.

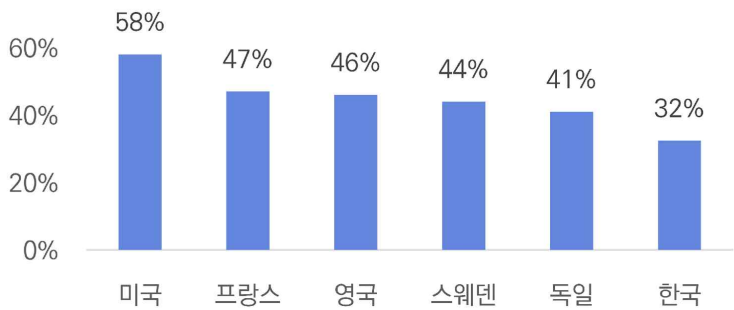
우리 사회가 살기 어려운 가장 중요한 이유는 좋은 일자리가 부족한 것이다. 1997년 외환위기 이후 경제적 양극화가 지속되는 가운데 저성장 기조가 더해지면서 좋은 일자리가 늘지 않고 있다. 이런 상황에서 제한된 좋은 일자리를 얻기 위한 경쟁이 치열해지는 것은 당연한 수순이다. 그리고 같은 상황이 20년 이상 지속되면서 이 경쟁 압력은 채용 시장에 머물지 않고 대학과 입시제도를 거쳐 초중고 학령기까지 전파되었다. 결국 한국은 유치원부터 입시를 준비해야 하는 사교육 천국, 입시 지옥으로 진화했다. 이는 저출산의 중요한 원인이기도 하다. 노동시장에서 근본적인 변화가 있기 전에는, 즉 좋은 일자리의 공급이 획기적으로 늘어나기 전에는, 교육과 저출산에 관한 문제들은 잘 해결되지 못할 가능성이 높다.

아래 두 가지 도표는 한국이 직면한 난제의 근원에 대해 말해준다. [그림 2-6]은 OECD 국가들의 대기업(종업원 250인 이상) 일자리 비중을 보여준다. 독일 41%, 스웨덴 44%, 영국 46%, 프랑스 47%, 미국 58% 등 모두 40~50% 대에 있다. 이에 비해

3) 김석관(2025)의 주요 내용을 발췌해서 수정함.

한국은 대기업(종업원 300인 이상) 일자리가 32%에 머물고 있다. <표 2-13>은 종사자 규모별, 고용형태별 한국의 임금 격차를 보여준다. 2024년 기준 300인 이상 대기업의 정규직 임금 대비 중기업(30~299인) 정규직은 66%, 소기업 정규직은 58%, 대기업 비정규직은 48%, 중기업 비정규직은 34%, 소기업 비정규직은 29%에 불과하다. 이제 이 두 그래프를 합치면 노동시장이 상위 30%와 하위 70%로 나뉘어져 있고, 하위 70%의 임금은 상위 30%의 29~66%라는 결론이 나온다. 이것이 노동시장 양극화의 현실이다.

[그림 2-6] 주요국의 대기업 일자리 비중



주: 한국은 300인 이상 대기업이고, 나머지 나라는 250인 이상 대기업.
자료: OECD(2021); 고영선(2024); 통계청(2024)

<표 2-12> 한국의 대기업 일자리 비중

종사자 규모별	일자리	비중	종사자 규모별	일자리	비중	기업 규모별	일자리	비중
300인 이상	4,093,861	16.0%	300인 이상	8,650,000	32.4%	대기업	442.6	16.6%
50~299인	5,004,424	19.5%	50~299인	4,050,000	15.1%	중소기업	1,644.0	61.5%
1~49인	16,543,195	64.5%	1~49인	14,020,000	52.5%	비영리	5,848	21.9%
총	25,641,480	100%	총	26,720,000	100%	공공부문	287.5	10.8%
2024년 기준 전국사업체조사보고서,			2024년 일자리행정통계			총	2,672.0	100.0%
						2024년 일자리행정통계		

자료: 통계청(2025); 통계청(2024)

<표 2-13> 한국의 종사자규모별-고용형태별 월임금 총액

고용형태	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024년 대기업 정규직 대비
정규직(300인이상)	5,384	5,406	5,692	5,784	5,845	6,312	6,593	6,816	100%
정규직(30-299인)	3,555	3,713	3,788	3,786	3,948	4,144	4,351	4,474	66%
정규직(5-29인)	2,985	3,153	3,274	3,370	3,483	3,649	3,775	3,906	57%
비정규직(300인이상)	2,409	2,416	2,604	2,691	2,729	2,971	3,248	3,246	48%
비정규직(5-29인)	1,861	2,031	2,075	2,070	2,146	2,264	2,384	2,342	34%
비정규직(5-29인)	1,603	1,707	1,744	1,766	1,796	1,867	1,893	1,962	29%

자료: 고용노동부, 『고용형태별 근로실태조사』

그런데 여기서 그치지 않는다. 한국은 1993년부터 장기성장률이 5년마다 1%씩 하락하는 저성장 기조에 진입했다(김세직, 2021). 성장이 없으면 ‘좋은 일자리’가 늘지 않는다. 그리고 저성장과 양극화가 결합하면 극심한 경쟁을 낳는다. 한정된 상위 계층에 오르는 것이 모두의 목표가 되기 때문이다. 만일 한국의 대기업 정규직 일자리가 미국처럼 60%에 육박하게 된다면, 어떤 일이 벌어질까? 극심한 경쟁이 조금 완화되고, 그에 따라 사교육비 부담도 조금 줄고, 다시 아이도 많이 낳게 되지 않을까? 문제는 대기업 정규직 일자리를 지금의 2배로 늘릴 수 있느냐는 것이다.

대기업 정규직 일자리가 늘어나는 방법은 3가지이다. (1) 중소기업이 글로벌 경쟁력을 가진 대기업으로 성장하는 것, (2) 스타트업이 글로벌 경쟁력을 가진 대기업으로 성장하는 것, (3) 글로벌 경쟁력을 가진 기존 대기업이 더 성장해서 일자리를 확대하는 것이다. 각 산업별로 이 세 가지 대안을 실현하는 것이 오늘 한국이 당면한 문제들을 완화할 수 있는 근본적 해결책이다. 즉, 성장 없이는 좋은 일자리가 늘어나지 않고, 노동시장에 좋은 일자리가 공급되지 않으면 고압경쟁, 각자도생, 양극화, 입시지옥, 저출산 사회가 지속될 것이다. 이것이 우리에게 성장이 필요한 이유이다.

2. 국가 성장의 비전: 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가

좋은 일자리를 늘리는 대안을 산업 관점에서 보면 “더 많은 업종에서 우리 기업들이 글로벌 대기업으로 성장하는 것”을 의미한다. 그런데 여기서 문제가 발생한다. 앞 절에서 보았듯이 기술과 제도는 상호작용을 하면서 함께 진화한다. 그 결과 각 산업의 기술적 특성과 잘 맞는 제도가 있고, 그런 제도적 특징은 산업마다 각기 다르다. VoC 이론에 따르면 점진적 혁신이 지배적인 제조업은 독일 일본식의 CME 제도가 잘 맞고, 급진적 혁신이 자주 일어나는 신산업은 미국식의 LME 제도가 잘 맞는다. 문제는 CME 제도와 LME 제도 중에는 양립가능하지 않은 것들이 많다는 것이다. 그래서 CME 제도와 LME 제도를 동시에 한 국가 안에 구현하기 어렵다. 이것이 20세기를 지나면서 어느 선진국도 제조업과 신산업을 같은 시기에 모두 석권한 나라가 없었던 이유이기도 하다. 이는 한국이 글로벌 시장에서 좋은 성과를 내는 산업을 점차 늘려가려고 할 때, 특정 산업군을 벗어나지 못하고 한계에 부딪힐 수 있음을 의미한다.

그러면 한국은 VoC 관점에서 볼 때, 어떤 제도를 가지면서 어떤 산업에 강점을 보이는 나라일까? 그렇게 강점을 보이는 산업을 제조업과 신산업 모두에서 확대할 수는 없을까? 이에 대해서는 김석관 외(2019)에서 자세히 다룬 바 있다. 여기서는 그 내용을 간략하게 요약해서 소개한 후, 본 연구에서 무엇을 하려는지 말하고자 한다.

김석관 외(2019)년의 분석에서 얻어진 결론은 한국이 제도적 혼종(하이브리드) 국가라는 것이었다. 한국은 1960~70년대의 발전국가 체제, 1980~1990년대의 점진적 자유화, 그리고 1997년 외환위기와 이후의 구조 개혁을 거치면서 CME에 더 가깝던 제도적 특성에서 LME 쪽으로 전환 중이며, 그 결과 현재는 CME와 LME가 혼합된 제도적 혼종 상태를 보이고 있다. 한국의 제도적 특성을 요약해보면 아래 표와 같이 자본주의 다양성을 규정하는 6가지 제도 변수별로 다르게 나타나는 것을 확인할 수 있다(표).

이러한 제도적 배경 하에 한국은 일부 산업 섹터에서 선진국을 추격하는데 성공하기도 했으나, 몇몇 산업 분야는 여전히 추격이 힘든 상황이다. 전체 산업 섹터들을 단기/장주기, STI/DUI형⁴⁾으로 구분해서 2×2 매트릭스를 만들고 한국이 추월에 성공한 산업 분야, 미국이 잘 하는 분야, 독일과 일본이 잘 하는 분야를 표시하면 [그림

2-7)과 같이 배치해 볼 수 있다. 한국은 제도적 혼종 국가답게 신산업과 제조업 모두에서 일정 부분 추격에 성공하였지만, 두 방향 모두에서 추격의 과제를 안고 있다. 특히 신산업과 제조업의 특성이 각기 잘 나타나는 극단의 영역에서 추적이 어려운 한계를 보이고 있다. 이는 한국의 제도적 시스템이 CME도 LME도 아닌 혼종 상태이기 때문에 나타나는 현상으로 이해할 수 있다.

<표 2-14> 한국의 제도적 특징

범주	CME(독일/일본)	한국		LME(미국)
		CME 친화적	LME 친화적	
노동 시장 제도	• 종신고용, 연공급 • 산업별 임금협상(독일) • 오랜 근속기간, 낮은 이직률 • 기능인력에 대한 존중	• 내부노동시장 존속: 정규직 종신고용, 연공급, 시장과 괴리된 내부 임금 체계	• 외부노동시장 확대: 정리 해고/파견근로제, 비정규직 확대 • 짧은 근속기간, 높은 이직률	• 쉬운 해고, 유연한 고용 • 직무별 시장 임금
교육 및 직업 훈련 시스템	• 중등교육 단계의 직업교육 발달(독일) • 산별노조(독일)나 기업(일본)이 주도하는 직업훈련 시스템	• 소수 대기업만 기업특수적 숙련 경로 제공 • (부)중등교육 단계의 직업 교육 쇠퇴 • (부)산업별 직업훈련 부재	• 대학의 일반교육 중심 교육체계	• 대학 일반교육 중심 교육체계 • 대학의 강한 연구 역량과 기술사업화 지향성
금융 시스템	• 간접금융 중심 • 상호출자와 네트워크에 의한 기업 모니터링	• 여전히 높은 간접금융 비중	• 직접금융 확대 • VC 산업 발달 중	• 직접금융 중심 • 잘 발달된 VC 산업
기업 지배 구조	• 이해관계자(주주, 은행, 종업원) 자본주의 • CEO의 권한 제한적	• 대주주 1인 지배체제 • 이사회의 형식적 역할	• 사외이사 제도 도입 • (부)직접금융 확대에도 지배구조는 그대로	• 주주 자본주의 • 이사회의 실질적 역할 • CEO의 권한 큼
기업 간 관계	• 산업 협회의 조정(독일) • 주거래은행을 중심으로 하는 계열 구조(일본) • 두텁고 강한 중소/중견기업	• 재벌그룹 내 조정 (순환출자, 지급보증)	• 대-중소기업 원하청의 불평등 관계 • 중소기업 취약	• 시장 거래 관계 • 기술이전과 M&A 활성화
규제 시스템	• 포지티브 규제 시스템	• 포지티브 규제 시스템	• 규제 샌드박스 등 보완 장치 모색	• 네거티브 규제 시스템 • 새로운 시도 용이

주: 1. (부가) 붙은 항목은 부정적인 요소, 2. 한국에서 음영은 그 쪽이 더 강하다는 의미
 3. CME/LME에서 음영 셀은 각 국가의 강점 산업에 더 직접적인 영향을 미치는 핵심적 제도 부문
 자료: 김석관 외(2019), p.198.

4) Jensen et al.(2007)은 혁신 방식을 크게 두 가지로 구분했다. STI(Science, Technology and Innovation) 형은 공식적인 연구개발 조직이 연구개발을 통해 형식지를 산출하는 방식으로 혁신을 하고, DUI(Learning by doing, using and interacting) 형은 생산 현장이나 고객과의 관계에서 얻어지는 암묵지를 통한 혁신.

2019년의 연구 결과를 한 줄로 요약하면, 한국은 제도적으로는 CME와 LME가 혼재되어 있고, 산업적으로는 제조업과 신산업에서 상당한 추격을 이루었지만, 두 방향 모두 어중간한 위치에 있다. 한국은 제조업 관점에서는 미국보다는 뛰어나지만 독일과 일본에는 못 미치는 수준이고, 신산업과 스타트업 관점에서는 미국에는 못 미치지만 유럽과 일본보다는 앞서 있는 상태라고 볼 수 있다. 한국은 제조업과 신산업을 모두 발전시켜야 하는 상황인데, 한국이 가진 제도적 혼종성은 약점이자 강점이 될 수 있다. 제조업이나 신산업 하나만 본다면 한국은 모두 2등 국가이지만, 제조업과 신산업 모두를 육성할 수 있는 조건으로 보면 한국이 가장 앞서 있다고 볼 수도 있기 때문이다. 그래서 본 연구에서는 한국의 성장 비전을 “제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가”로 제시하고자 한다.

[그림 2-7] 한국의 산업적 특화 양상

	단주기	장주기	
STI 주도 (형식지)	① IT SW(인터넷/모바일 기반 서비스)	④ 제약, 바이오	← 미국이 잘 하는 분야
	② IT HW 완제품(휴대폰, 가전, PC)		
DUI 중요 (암묵지)	③ IT HW 부품(반도체, 디스플레이)	⑤ 제조업 조립제품(자동차, 조선) ⑥ 제조업 공정제품(철강, 석유화학)	← 한국이 추격에 성공한 분야
		⑦ 산업 생산용 소재, 부품, 장비	← 독일/일본이 잘 하는 분야

자료: 김석관 외(2019), p. 199.

3. 양손잡이 국가로 가기 위한 제도적 과제

양손잡이 국가가 되려면 조직과 제도 측면에서 두 방향을 결합한 성장 모델을 창조해내야 한다. 이를 위해 노동시장 제도, 교육 훈련 제도, 금융 제도, 기업 지배구조, 기업간 관계, 규제 시스템 등 제반 제도 영역에서 두 방향을 함께 지원할 수 있는 구체적인 제도적 개선 방향을 숙의하고 도출하는 작업이 필요하다.

먼저 자동차, 기계, 소재부품장비 등 전통적인 제조업의 성장을 위해 우리나라가 더 보강해야 할 조건이 무엇인지 알아보려면 제조업이 발달한 독일과 일본이 지닌 차별적 강점을 살펴보는 것이 필요하다. 독일과 일본을 보면 **장기적 숙련 축적 시스템**, 장인적 중소기업의 전통, **대기업과 중소기업 사이의 수평적 관계** 등이 우리와 구별되는 특징으로 나타난다(김석관 외, 2019). 이 중에서 노동자의 숙련에 관한 내용들은 디지털화가 진행될수록 자동화와 인공지능 기술의 발달로 그 중요성이 반감될 것으로 예상된다. 그러나 대기업과 중소기업 사이의 수평적 관계와 그에 기반한 제조 중소기업의 성장은 여전히 중요한 이슈로 남는다.

특히 소재부품장비 중 대기업이 내부화하거나 수직계열화하기 어려운 분야들은 중소기업이나 중견기업이 담당해야 하고 시장 규모가 크지 않은 소수 품목에 장기간 집중해서 차별적인 기술 경쟁력을 확보할 수 있는 장인적 중소기업이 많이 나타나야 한다. 소재부품장비 분야 중소기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장하기 위해서는 대기업과의 관계가 보다 대등하고 협력적이어야 하는데, 현재 우리나라는 대-중소기업의 역학 관계가 불균형적이어서 중소/중견기업의 성장이 제약되는 문제가 있다.

반대로 신산업 방향의 성장을 위해서는 IT, BT 분야의 **스타트업 생태계**가 발전해 있고 시가총액 상위 10대 기업의 목록이 지난 50년 사이 모두 바뀐 미국의 강점을 살펴보는 것이 필요하다. 한국과 비교해서 미국이 지닌 강점은 스타트업 생태계를 받쳐주는 벤처캐피탈(VC)의 생태계, 이사회 중심 경영이 뿌리내린 기업 지배구조, 네거티브 규제 시스템이다.

먼저 VC 생태계를 보면, 스타트업에게는 고위험, 고수익을 추구하는 모험자본이 꼭 필요하고 이 모험자본이 자금 조달, 투자, 회수에 이르는 선순환 사이클을 잘 구축할 수 있는 제도적 기반이 필요하다. 기존 제조업은 느린 기술 변화를 배경으로 매출과 이익 전망이 비교적 안정적이고 담보용 유형자산도 풍부해서 은행 대출을 통해 자금을 조달하는 것이 적절하지만, 신산업 분야의 스타트업은 상당 기간 적자 흐름을 감수하면서 빠르게 성장한 후 수익을 창출하는 패턴이고 담보용 유형자산도 적어서 은행 대출을 받기 어렵기 때문이다. 따라서 IT, BT 스타트업의 지원을 위해서는 **VC 생태계가 구축되어야** 하는데, 장기 투자가 가능한 자금원과 투자를 회수할 수 있는 회수시장(M&A, IPO)이 함께 발달해야 한다.

기업 지배구조는 **이사회가 실질적인 역할을 하는 기업 지배구조**가 필요하다. 이는 VC가 투자 후 스타트업의 이사회에 적극 참여해서 경영을 근접 지원하기 위함이다. **VC의 경영 참여** 여부는 한국과 미국의 VC 생태계의 차이 중 가장 중요한 부분이다. VC의 경영 참여가 신산업 분야의 스타트업 생태계의 발전에 중요한 이유는 이 생태계의 노하우가 축적되는 곳이 VC이기 때문이다. 즉, 제조업에서 숙련 축적의 장소가 오래 근무한 숙련공이나 장인적 중소기업 조직이라면, 신산업에서는 그러한 축적의 장소가 VC라는 것이다. 소수의 연쇄 창업자를 제외하면 대다수의 창업자는 처음 창업 과정을 경험하기 때문에 대다수 창업자들이 유사한 실수와 시행착오를 경험한다. VC는 수많은 창업 사례를 경험하고 지원하기 때문에 노하우가 쌓여있고, VC가 경영에 참여하면 이러한 시행착오를 크게 줄일 수 있다.

미국 내에서도 VC가 주도하는 이사회에서 창업자 CEO를 전문경영인으로 교체하는 것이 좋으나에 대해 찬반이 엇갈린다. 대체로 IT 쪽은 창업자 CEO를 유지하려는 입장이고 BT 쪽은 전문경영인이 필요하다는 입장이다. 하지만 두 입장 모두 이사회 참여를 통한 VC의 경영 개입을 기본적 전제로 공유한다. 더 나아가 교수 창업과 같이 첨단기술/과학 기반 창업의 경우는 창업자가 경영을 책임지기 어려운 근원적 한계가 있기 때문에 교수 창업을 활성화하기 위해서는 VC가 경영을 주도할 필요가 있고, 이 점이 미국과 한국의 큰 차이이다.

마지막으로 **네거티브 규제 시스템**이 필요하다. IT가 주도하는 3차 산업혁명은 이제 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 최근의 기술 발전을 배경으로 전 산업 분야의 디지털 전환을 심화시키면서 더 확대되고 있다.⁵⁾ 그런데 이러한 디지털 전환은 기존 산업에 IT 기업이나 스타트업이 침투해서 해당 산업의 지형을 바꾸는 형태로 이루어지는 것이 전형적이다. 기존 산업에 IT 기업과 스타트업이 침투해서 새로운 비즈니스 모델을 만들고 경쟁지형을 바꾸는 대표적인 예로는 자동차산업, O2O, 디지털 헬스케어, 핀테크 등을 들 수 있다. 따라서 디지털 전환이 더 활발하게 이루어지기 위해서는 기존 산업에 IT 기업과 스타트업의 침투가 용이해야 하고 기존 산업과 IT가 결합된

5) 최근의 흐름을 4차 산업혁명이라고 부르기도 하고, 여기서도 그 용어를 사용하겠으나 본질적 현상은 3차 산업혁명의 연속이라고 판단된다.

새로운 비즈니스 모델들이 더 많이 시도되어야 한다. 이를 위해서는 산업 간 경계에서 신규 진입자를 막는 진입 규제가 낮아야 하고, 이제까지 없던 새로운 시도를 규제하지 않는 규제 시스템이 필요하다.

2016년 이후 한국의 4차 산업혁명 관련 논의는 대부분 기-승-전-규제로 이어졌는데, 이는 우리 규제 시스템이 포지티브 시스템이기 때문이다. 4차 산업혁명의 기술 변화가 가속화되면서 한국과 미국의 규제 시스템이 지닌 차이점이 더 극명하게 드러나고 있다. 현재 국내에서는 규제 샌드박스 등 일련의 제도 개선을 통해 포지티브 규제 시스템의 문제를 완화하기 위한 노력이 진행 중이다. 이러한 노력과 더불어 전체 규제 시스템을 네거티브로 전환하기 위한 근본적인 개혁이 필요하고 이를 위한 장기 로드맵이 필요하다.

4. 본 연구의 문제 정의와 접근법

이상이 2019년 연구를 통해 얻어진 결론이다. 이상의 논의를 종합해서 본 연구의 전제와 연구 질문을 요약하면 다음과 같다.

- **[전제1]** 경제적 양극화와 거기서 파생된 저출산, 지방 소멸, 극우화 등의 사회적 난제를 해결하려면 좋은 일자리를 늘려야 한다.
- **[전제2]** 좋은 일자리를 늘리려면 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가를 성장 비전으로 추구해야 한다.
- **[연구 질문]** 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가가 되려면 어떤 제도를 어떻게 바꿔야 하나?

이 질문에 답하기 위해 다음 장부터는 한국 혁신체제의 제도적 특징을 분석하고자 한다. 앞서 1장 2절(6쪽)에서 언급했듯이 혁신과 관련된 제도는 크게 거시, 중규모, 미시로 구분할 수 있다. 거시적 제도는 노동시장 제도, 금융 시스템, 교육훈련 제도, 기업 지배구조, 기업간 관계에 관한 제도 등 경제 활동 전반에 영향을 미치는 제도를

의미한다. 중범위 제도로는 과학기술의 진흥과 관련된 제도(조세지원 제도, 정부구매 제도 등)를 들 수 있고, 미시적 제도는 정부 R&D 사업의 관리와 관련된 기준 등을 꼽을 수 있다. 그동안 중규모와 미시 제도에 대한 연구는 많이 이루어진 반면 거시제도와 혁신 사이의 관계에 대한 연구는 거의 없었으므로 본 연구에서는 거시제도에 집중하고자 한다. 그리고 거시제도와 혁신 사이의 관계를 가장 잘 보여주는 분석 틀은 VoC 이론이라고 생각된다. 그래서 본 연구에서는 VoC 이론이 제시한 5가지 제도에 규제와 정부의 역할을 추가해서 총 7가지 제도를 검토하고자 한다.

먼저 3장에서는 7가지 제도 범주에 대해 한국의 제도적 특징을 분석해서 혼종적 성격을 드러낼 것이다. 그리고 4장에서는 몇 가지 사례를 통해 이러한 혼종적 성격이 제도 간의 정합성을 떨어트리는 문제를 지적하려고 한다. 각 부문별 제도는 독립적으로 작동하지 않고, 이웃하는 다른 부문의 제도와 긴밀하게 엮여서 작동하기 때문에, 이들 사이에 정합성이 떨어지면 사회 전체의 효율성이 떨어질 수 있다. 한국은 여기저기서 제도를 수입했기 때문에 부문별 제도 사이에 정합성이 부족하고, 상호보완성도 떨어지는 문제가 있는데, 4장에서 그러한 취약점을 지적하고자 한다.

5장에서는 이런 한계들을 극복하고 앞에서 제시한 바와 같이 “양손잡이 국가로 가기 위한 제도적 과제”들을 자세히 분석하려고 한다. 이를 위해 사고 실험이라는 새로운 방법을 사용할 것이다. 사고 실험을 제도 변화에 적용하는 이유는 특정한 방향으로 제도 변화를 시도했을 때 어떤 결과들이 나올지, 성공적 전환의 가능성이 얼마나 되는지, 또 어떤 부작용이 있을 수 있는지를 사전에 점검해서 더 다양하고 성공 가능성이 높은 대안들을 모색하기 위함이다. 제도 개선을 위한 정책적 개입이 실패하는 이유 중 많은 부분은 제도 개선이 가져올 여파나 이해관계자들의 대응을 미리 예상하지 못했기 때문이다. 사고실험은 이러한 것들을 미리 예측하고, 제도 간의 상호보완성이나 역사적 경로의존성의 문제를 더 깊이 다루는 좋은 도구가 될 수 있다.

| 제3장 | 한국 혁신체제의 제도적 특징

자본주의의 다양성(VoC) 이론은 현대 자본주의 국가들이 자본주의라는 공통 분모를 가지기는 하지만 기업의 활동과 직접적으로 관련되는 경제 제도들이 국가별로 다르며, 이 제도적 차이가 국가별로 경쟁력을 가진 산업의 차이를 가져온다고 주장한다. 즉, 거시적 경제제도와 그 나라의 혁신 특성 및 산업적 특화 사이에 일정한 인과관계가 있음을 주장하는 이론이다. 이는 국가혁신체제 논의를 비롯해서 기술혁신에 대한 어떤 연구에서도 볼 수 없는 주장으로 혁신에 미치는 제도의 영향을 다루고자 할 때 매우 유용한 이론이다.

VoC 이론은 기업을 경제의 중심 행위자로 설정하고, 기업이 직면하는 조정 문제를 해결하는 방식에 따라 시장 경제를 두 가지 전형으로 구분한다(Hall & Soskice, 2001: 5-17). 미국으로 대표되는 자유시장경제(Liberal Market Economies, LME)는 가격 기제, 공식적 계약, 시장 거래를 통해 조정을 수행하며, 독일과 일본으로 대표되는 조정시장경제(Coordinated Market Economies, CME)는 비시장적 관계, 전략적 상호작용, 네트워크를 통한 정보 교환에 의존한다. 두 체제는 노동시장, 금융 시스템, 숙련 형성 체계, 기업 간 관계 등 하위 제도들에서 극명한 대조를 이루는데, 각 하위 제도들은 상호보완적 관계를 맺으며 비교 제도 우위를 만들어내고, 이는 산업적 특화로 나타난다.

한국 경제는 VoC의 이분법적 분류 체계 내에서 매우 독특하고 복합적인 위치를 점하고 있다. 초기 경제 발전 단계에서 한국은 국가가 강력한 권한을 행사하며 신용을 배분하고 전략 산업을 육성하는 ‘발전국가 모델’의 전형을 보여주었다. 그러다가 1997년 금융위기 이후에는 구조조정과 신자유주의적 개혁을 통해 미국식 제도가 이식되었다. 결과적으로 현재의 한국은 기업 지배구조와 외부 금융 시장에서는 LME의 특징을 보이면서도, 재벌 중심의 위계적 내부 시장과 일부 노동 시장의 조정 특성은 과거의 국가 주도 모델 혹은 CME의 잔재를 보유한 ‘하이브리드(Hybrid)’ 국가로 평가받는다. 이 장에서는 7가지 영역에 대해 한국 혁신체제의 제도적 특징을 분석한다.

제1절 노동시장 제도

한국의 노동시장 제도는 혼종적 성격을 보여주는 대표적 영역이다. 한국은 단체교섭, 직업훈련 고용보호 등의 영역에서 LME적 요소와 CME적 요소가 역사적·정치적 맥락과 함께 정착되어 왔으며, 일부 학자들은 이를 발전주의적 노동체제라는 별도의 범주로 개념화하기도 한다(Peck & Theodore, 2007: 762). 이하에서는 한국 노동시장 제도의 특징을 고용관계 구조, 임금결정 및 단체교섭 방식, 직업훈련과 숙련형성 체계, 고용보호 및 노동시장 유연성이라는 네 가지 하위 차원을 중심으로 분석한다.

1. 고용 구조의 특징: 내부 노동시장의 이중화

한국의 고용관계는 대기업 정규직을 중심으로 한 강고한 내부노동시장(Internal Labor Market, ILM)과, 중소기업·비정규직으로 구성된 불안정한 외부노동시장이 병존하는 이중구조를 핵심 특징으로 한다. 이는 CME의 기업별 조정 기제와 LME의 외부노동시장 의존 논리가 기업 규모와 고용형태에 따라 분절적으로 작동하는 것을 의미한다(Thelen, 2014: 185).

대기업 정규직 근로자는 장기고용, 연공서열형 임금체계, 사내 복지를 통해 CME적 노동자 보호와 유사한 안정성을 누린다. 삼성·현대 등 재벌 그룹은 내부 승진 사다리를 통해 기업 특수적 숙련을 축적하고, 이를 기반으로 장기적 노사 협력관계를 구축한다(Whitley, 1999: 54). 반면, 중소기업 및 비정규직 노동자는 기업 특수적 숙련 투자가 거의 이루어지지 않으며, 고용 안정성이 낮고 외부노동시장의 유동성에 크게 노출되어 있어 전형적인 LME적 패턴을 보인다(장홍근, 2020: 47).

이러한 이중화는 1997년 외환위기 이후 더욱 심화되었다. IMF 구조조정 과정에서 단행된 노동시장 유연화 조치—파견근로 허용, 기간제 고용 확대—는 대기업 정규직 코어를 보호하는 동시에, 주변부 비정규직을 대폭 확대하는 결과를 낳았다(Koo, 2001: 212). 이는 VOC 이론이 전제하는 제도의 상호보완성이 한국에서는 균등하게 작동하지 않으며, 오히려 내부자-외부자(insider-outsider) 분열을 제도화함을 보여준다(Emmenegger et al., 2012: 10).

<표 3-1> 한국 노동시장의 이중구조 현황 및 특징

구분	1차 노동시장 (내부자)	2차 노동시장 (외부자)
주요 구성원	대기업 정규직, 공공부문	중소기업 비정규직, 영세 소상공인
고용 보호	법적·노조적 보호 강력	법적 보호 실효성 낮음, 잦은 이직
임금 체계	연공급 (Seniority-based)	최저임금 혹은 시장 가격 연동
사회 안전망	고용의 가입 및 수혜	가입률 저조 및 사각지대 존재
VoC 논리	CME적 보호 및 숙련	LME적 경쟁 및 불안정

자료: 연구진 정리

이호연과 양재진의 퍼지셋 분석에 따르면, 한국 노동시장의 약 44%는 임금, 사회보장, 고용 안정성이 모두 높은 ‘절대적 내부 노동시장’에 속하는 반면, 약 31%는 이 모든 요소가 열악한 ‘절대적 외부 노동시장’에 위치한다 (이호연·양재진, 2017: 65-104). 나머지 25%는 중간적 지대에 머물고 있어, 노동시장 내 지위의 양극화가 매우 뚜렷하다는 것을 알 수 있다. 이러한 분절을 강화하는 핵심 요인은 다음과 같다.

(① **기업 규모별 격차**) 원청 대기업과 하청 중소기업 간의 수익성 격차는 노동 조건의 격차로 직결된다(장현은, 2023). 중소기업의 낮은 생산성과 원청의 단가 인하 압력은 중소기업 노동자의 임금 상승을 억제하며, 이는 다시 숙련 투자 부족으로 이어지는 악순환을 형성한다(Yang, 2024).

(② **고용 형태의 유연화**) 1997년 이후 도입된 기간제법과 파견법은 노동시장의 유연성을 높이려는 LME적 의도로 도입되었으나, 실제로는 정규직 채용을 기피하고 비정규직을 우회적으로 활용하는 수단으로 전락했다(고광용, 2022). 이로 인해 ‘달린 내 부사장’과 ‘개방된 외부시장’이라는 비정상적인 공존이 고착화되었다(고광용, 2022).

(③ **사회보장의 사각지대**) 고용보험 등 사회안전망은 임금 노동자를 전제로 설계되어 있어, 불안정 노동자나 영세 자영업자는 오히려 혜택에서 소외되는 ‘복지의 역설’이 발생한다(Yang, 2024). 실제로 중소기업 비정규직의 고용보험 가입률은 37% 수준에 불과하여 사회적 보호의 사각지대가 넓다(Yang, 2024).

이러한 이중구조는 정규직과 비정규직 간의 '동일 가치 노동, 동일 임금' 원칙이 실현되지 못하는 근본 원인이 된다. 호봉제 중심의 연공급 체계는 장기 근속이 가능한 내부자에게는 유리하지만, 잦은 이동을 강요받는 외부자에게는 극심한 불공정의 근거가 된다(미래노동시장연구회, 2022). 결국 한국 노동시장은 보호받는 소수의 CME적 영역과 방치된 다수의 LME적 영역이 물리적으로 결합된 하이브리드 체제의 그늘을 보여준다.

2. 임금결정 및 단체교섭: 분권화된 기업별 교섭의 지배

VOC 이론에서 CME는 산별 또는 초기업 수준의 집중화된(centralized) 단체교섭을 통해 임금 조정을 달성하는 것이 특징이다. 반면 LME는 기업 수준의 분권화된 교섭 또는 개별 임금 협상에 의존한다(Hall & Soskice, 2001: 25). 한국의 단체교섭 구조는 후자에 가까운 기업별 교섭(enterprise-level bargaining)을 근간으로 하며, 이 점에서 LME적 특성이 두드러진다.

한국노총(FKTU)과 민주노총(KCTU)으로 대표되는 양대 노총은 산별 전환을 오랫동안 추진해 왔으나, 실질적인 임금교섭은 여전히 대부분 개별 기업 단위에서 이루어진다. 금속노조·보건의료노조 등 산별 노조가 형식적으로는 산별 교섭을 진행하지만, 실제로는 기업별 보충교섭을 통해 임금이 최종 결정되는 이중 구조가 관행화되어 있다(노중기, 2018: 88). 이는 제도의 형식(form)과 실질(substance) 사이의 괴리로서, 한국 노동제도의 혼종성을 잘 보여준다.

임금체계 측면에서도 혼종성이 관찰된다. 한국의 주요 대기업은 정규직 노조의 강력한 협상력을 바탕으로 연공급 체계와 높은 고용 안정성을 유지하는데, 이는 내부 노동시장을 강화한다는 점에서 CME적 특징을 보인다. 그러나 이러한 보호의 혜택이 해당 기업 울타리 내부의 노동자에게만 한정됨으로써, 외부 노동시장과의 격차를 시장 기제에 방치하는 LME적 결과를 초래한다(Yang, 2024). 또한 2000년대 이후 성과연봉제·직무급제 도입이 확산되면서 LME적 시장임금 원리가 점차 침투하고 있다(정이환, 2013: 103). 최저임금 결정 역시 노사 대표와 공익위원이 참여하는 최저임금

위원회를 통해 이루어지는데, 이는 CME적 코포라티즘(corporatism)의 흔적이라 할 수 있으나, 위원회의 실질적 교섭력은 독일·북유럽 모델에 비해 현저히 취약하다(유범상, 2015: 64).

<표 3-2> 자본주의 유형별 노동시장 조정 기제의 비교

분석 차원	자유시장경제 (LME)	조정시장경제 (CME)	한국 (Hybrid)
핵심 조정 주체	시장(가격), 계약	비시장적 네트워크, 국가	개별 기업(재벌), 국가
노조 조직 형태	직종별, 일반 노조	산업별 노조	기업별 노조
임금 결정 수준	개별 기업 및 개인	산업/국가 수준 협상	기업별 노사 협상
고용 보호 정도	낮음 (시장 조정)	높음 (전략적 조정)	이분법적 (정규직-고, 비정규직-저)
노동 이동성	높음 (외부 시장 중심)	낮음 (내부 시장 중심)	중간 (내부-외부 단절 심화)

자료: 연구진 정리

한국은 산업 전체를 아우르는 조정 기제가 부재한 상태에서 개별 기업들이 각자의 생존과 이익을 추구하는 ‘파편화된 조정’의 상태에 놓여 있다. 한국 노동시장의 이러한 특징은 위트(Michael Witt)가 제시한 ‘선진 동북아시아(Advanced Northeast Asian)’ 모델의 범주에서도 설명될 수 있다. 위트는 한국이 재벌이라는 대규모 기업 집단을 중심으로 한 구조적 관성을 지니고 있으며, 이는 노동과 시민사회의 제도적 변화 요구를 흡수하거나 억제하는 강력한 기제로 작동한다고 보았다(Witt and Redding, 2013: 265-300).

3. 직업훈련과 숙련형성 체계: 기업 의존형 훈련의 한계

VoC 이론에서 숙련 형성(skill formation) 체계는 노동시장 제도의 핵심 구성 요소다. CME는 일반적으로 직업훈련을 사용자·노동자·국가 3자가 공동으로 투자하는 협력적 훈련 체계를 갖추며, 이를 통해 산업 특수적 숙련(industry-specific skills)을 사회적으로 인증하고 이전 가능하게 만든다(Estevez-Abe, Iversen & Soskice,

2001: 160). 이에 반해 LME에서는 개인이 일반적(general) 숙련에 투자하고, 기업은 짧은 기간 내 적용 가능한 기술 인력을 외부시장에서 조달하는 경향이 있다.

과거 한국은 국가가 주도하는 직업 교육과 대기업 내부의 현장 훈련(OJT)이 결합된 체계를 유지해 왔다. 그러나 2000년대 이후 기업의 훈련 책임이 약화되고 개인의 학위와 자격증 투자에 의존하는 자유주의적(Liberal) 체계로 이행하고 있다. 기업들은 장기적인 인적자원 투자보다는 즉각 활용이 가능한 인력을 시장에서 선발하려 하고, 노동자들은 기업 특수적 기술보다는 어디서나 통용되는 일반 스펙을 쌓으려고 한다.

1990년대 대학 설립 자율화와 함께 대학 진학률은 높아졌고 공업계 고등학교를 비롯한 공식적 직업교육 체계는 위축되었다. 고등교육에 대한 과도한 의존은 기업 특수적 숙련보다 범용적 학력 자격을 중시하는 LME적 요소를 강화했다. 그 결과 한국은 세계 최고의 고등교육 이수율을 달성했으나 산업 현장에서 요구하는 구체적인 숙련은 제공되지 않는 과잉 교육(Over-education) 문제가 나타났다(Yang, 2024). 청년층은 고임금과 안정성이 보장된 1차 노동시장(대기업·공공기관)에 진입하기 위해 일반적 교육 투자에 집중하지만, 실제 고용이 발생하는 곳은 낮은 처우의 2차 노동시장인 상황이 지속되면서 노동시장의 미스매치와 불균형이 심화되었다(윤상우, 2022: 72).

4. 고용보호 및 노동시장 유연성: 분절적 유연안정성

고용보호 법제(Employment Protection Legislation, EPL)는 VoC 유형화의 중요한 지표 중 하나다. CME는 일반적으로 강한 고용보호를 제공하여 노동자의 기업 특수적 숙련 투자를 보호하는 반면, LME는 상대적으로 느슨한 고용보호로 외부 노동시장의 유연성을 유지한다(Hall & Soskice, 2001: 22). OECD의 고용보호 지수(EPL Index)에 따르면 한국은 정규직 근로자에 대한 보호 수준이 OECD 평균보다 다소 높은 반면, 임시 고용(temporary employment)에 대한 규제는 상대적으로 완화되어 있어(OECD, 2020: 98), 이 역시 이중화된 유연성 패턴을 드러낸다.

주목할 것은 한국의 노동시장 유연화가 ‘수량적 유연성(numerical flexibility)’에 편중되어 있다는 점이다. 기업은 비정규직·파견직 활용, 계약 해지를 통해 인력을 조

정하는 수량적 유연성을 주된 경영 전략으로 활용하며, 기능적 유연성(functional flexibility), 즉 내부 직무 재배치와 다기능화를 통한 적응은 대기업 정규직에게만 제한적으로 적용된다(김유선, 2018: 32). 이러한 패턴은 CME의 기능적 유연성 중심 모델과도, LME의 전반적 외부노동시장 유연성 모델과도 구별되는 분절적 특성을 나타낸다.

한편, 사회안전망 측면에서 한국의 고용보험제도는 1995년 도입 이후 외환위기와 코로나19 충격을 거치며 점차 확장되었으나, 적용 범위와 급여 수준 모두 북유럽 CME 국가에 비해 현저히 낮다. 특히 플랫폼 노동자, 특수형태근로종사자 등 비전통적 고용형태 종사자에 대한 보호는 여전히 미흡하여(박제성, 2021: 156), ‘저발전된 복지-노동체제’라는 비판을 받는다. 이는 한국의 노동시장이 LME의 시장 의존성과 CME의 제도적 조정 사이에서 불완전하게 위치하고 있음을 재확인시켜 준다.

5. 발전주의 유산과 국가의 역할: VoC 이론의 한계와 보완

VoC 이론은 기업 행위자 간의 조정 양식을 분석의 출발점으로 삼으며, 국가의 역할을 다소 과소평가하는 경향이 있다. 그러나 한국의 노동시장 제도 형성에서 발전국가(developmental state)의 역할은 결정적이었다. 박정희 정권 이래 국가는 노동운동을 억압하고 임금을 통제하는 동시에, 재벌 중심의 산업구조를 창출하고 노동시장 제도를 위로부터 설계하는 핵심 행위자로 기능하였다(Amsden, 1989: 139).

이러한 발전주의 유산은 한국 노동시장 제도의 혼종성을 설명하는 중요한 변수다. 강한 국가 개입은 한편으로는 노동시장의 탈시장화(de-commodification)를 일정 부분 추진했지만, 다른 한편으로는 노사 자율적 조정보다는 국가 주도형 관리를 통해 제도를 작동시켜 왔다(Woo-Cumings, 1999: 18). 그 결과 한국의 노동시장 제도는 LME와 CME 어느 쪽으로도 완전히 수렴하지 않은 채, 발전주의 논리와 시장화 압력이 교차하는 ‘혼종적 발전주의 노동체제’로 자리잡게 되었다(Chang, 2009: 479).

최근의 제도 변화 경향 — 최저임금의 급격한 인상, 주52시간 상한제, 공공부문 비정규직의 정규직 전환 — 은 CME적 방향으로의 부분적 이동을 시사하지만, 노동시장

이중화 해소와 단체교섭 구조 개혁이 수반되지 않는 한 근본적 유형 전환은 어렵다는 평가가 지배적이다(이철승, 2019: 217). 이는 경로의존성(path dependency)과 제도적 보완성'의 관성이 한국에서도 강하게 작동하고 있음을 보여준다(Mahoney & Thelen, 2010: 8).

6. 소결

이상의 분석을 종합하면, 한국의 노동시장 제도는 VoC 이론의 양 이념형 중 어느 하나로 환원되지 않는 다층적 혼종성을 특징으로 한다. 대기업 내부노동시장과 기업별 단체교섭은 LME적 요소에 가깝고, 연공임금제와 장기고용 관행은 CME적 요소를 반영한다. 동시에 발전국가의 유산, 재벌 중심 경제구조, 급속한 산업화의 경로가 이 두 유형 어디에서도 유례를 찾기 어려운 독자적 제도 형태를 빚어내고 있다.

VoC 이론의 틀을 동아시아에 적용할 때는 국가 역할, 발전주의 논리, 내부자-외부자 분절이라는 추가적 변수를 반드시 고려해야 하며, 한국은 그러한 이론적 보완의 필요성을 가장 잘 예시해 주는 사례라 할 수 있다. 노동시장 이중화의 완화와 사회적 대화 기반의 조정 역량 강화가 향후 한국 노동체제의 방향성을 결정하는 핵심 과제가 될 것이다.

제2절 금융 시스템

금융 시스템은 기술혁신을 촉진하기 위한 주요 수단으로, 금융 시스템의 발전경로는 한 국가의 자본주의 성격을 결정짓기도 한다. 초기 기술 투자가 지나는 불확실성과 위험성이 크기 때문에 기술 개발을 지원하기 위한 자금 공급은 정부의 정책지원과 시장 주도의 투자가 결합한 형태로 상호보완적으로 이루어질 필요가 있다(송종국, 2003: 17-18). 나아가, 기업이 자금을 조달하는 방식과 수익을 분배하는 방식은 이해관계자(stakeholders)들의 손익과 기업 지배구조 등에도 큰 영향을 미친다. 따라서, 금융 시스템의 제도적 기초를 뒷받침하는 두 유형의 시장 경제이론(LME; CME)을 어떤 방식으로 혼합해야 기업의 이익 극대화를 가져올지에 대한 제도적 분석이 필요하다. 본 절에서는 LME와 CME 유형에 대한 제도적 분석을 바탕으로 한국 금융 시스템의 체제 전환 경로를 살펴보고, 한국형 LME-CME 하이브리드 모델을 평가한다.

1. 금융 시스템의 이론적 유형화: LME와 CME의 특성 비교

국가 발전모델은 자본주의 다양성(VOC) 이론의 핵심 유형인 자유시장경제(LME)와 조정시장경제(CME)로 설명되는데, 이 두 유형은 금융 시스템 내에서 극명한 차이를 보인다. VOC 이론에서 금융 시스템은 ‘인내하는 자본(patient capital)’과 ‘조급한 자본(impatient capital)’의 축으로 구분된다. CME에서는 장기 대출 관계에 기반한 인내하는 자본이, LME에서는 유동성 높은 주식 시장을 통한 조급한 자본이 지배적이다(Hall & Soskice, 2001: 22-27). 구체적으로, LME는 미국이 대표적인 모델 국가로, 주로 주식 시장을 통해 자금을 조달함에 따라, 단기적 수익성과 주주 가치를 중시하는 경향이 있다. 이와 대조적으로, 독일과 일본이 대표적인 모델 국가인 CME는 정부, 기업 협회, 노동조합 간의 네트워크를 중요시하며 주로 은행과의 장기 관계(관계형 금융)를 통해 자금을 조달하는 형태다.

이러한 극단적인 이분법적인 유형화를 보완하기 위한 유형으로 혼합 시장 경제(MME)나 국가 자본주의(state capitalism)와 같은 자본주의 다양성 모델이 추가되기

도 했다(윤상우, 2022: 11). 이러한 모델들은 LME와 CME 유형의 특성이 금융 시스템의 발전 과정에서 어떻게 나타나느냐에 따라 규정된다. 따라서, LME와 CME 유형이 국가별 금융 시스템의 특성을 분류하고 설명할 수 있는 가장 기초적인 이론적, 제도적 틀을 제공한다고 볼 수 있다.

<표 3-3> LME와 CME의 제도적 특성 비교

분석 지표	LME(미국)	CME(독일/일본)
자금 조달 방식	• 직접 금융 중심 • 주식 시장 중심의 자본 조달(VC 산업 발달)	• 간접 금융 중심 • 부채 중심의 자본 조달(상호 출자와 네트워크에 의한 기업 모니터링)
금융 시장 형태	• 단기 금융 시장 발달	• 장기 투자 자본 발달
자본 획득 방식	• 정보, 위험, 평판의 공시를 통한 자본 획득	• 공시 정보 없이도 평판을 통한 자본 획득
기업 지배구조	• 주주 자본주의 • 이사회와 실질적 감시 역할 • CEO의 권한이 큼	• 이해관계자(주주, 은행, 종업원) 자본주의 • 내부 감시 제도 발달 • CEO의 권한 제한적
기업 간 관계	• 시장 거래 관계 • 기술이전과 M&A 활성화 • 경쟁을 통한 표준 설정	• 산업협회의 조정(독일) • 주거래은행 중심의 계열 구조(일본) • 협력을 통한 표준 설정
혁신 및 투자 성향	• 급진적 혁신 및 고위험 투자	• 점진적 혁신 및 숙련 중심 투자

자료: Hall & Soskice(2001), Ebbinghaus & Manow(2001), 김석관(2022) 기반 저자 재정리

2. 한국 발전모델의 변천과 금융 시스템의 전환

가. 국가 주도 신용 배분과 정책금융

초기 단계의 한국 금융 시스템은 CME의 극단적인 형태를 띠었다. 독일처럼 ‘기업-은행-정부’가 대등하게 협의하는 수평적 구조가 아닌,⁶⁾ 정부가 시중은행을 통제함으로써 시스템 전체를 조정하는 수직적 구조였다(Zysman, 1983: 55-95; Whitley,

6) 남기정(2008), p. 9.

1999: 46-82). 이러한 성격을 띠는 한국 금융 시스템의 기원은 박정희 정권 시기 (1961-1979)의 국가 주도 산업화 전략과 연관성이 깊다. 이 시기 금융은 독립적인 자원 배분 기능을 수행하는 시장이 아니라, 국가가 선별한 전략산업에 자원을 집중시키는 산업정책의 도구로 기능하였다 (Woo, 1991: 11-45). 한국산업은행, 한국수출입은행 등 특수 국책은행을 통한 정책금융과 함께, 정부는 시중은행 지분의 과반을 보유하며 여신 방향을 직접 통제하였다 (Cho, 1994: 133-161). 즉, 금융은 자율적인 시장 메커니즘에 맡겨진 것이 아니라 국가 전략산업을 육성하기 위한 파이프라인으로서 시장의 금리보다 국가의 전략적 목표가 우선시되었다.

나. 재벌 중심 부채 주도의 성장과 금융 종속

나아가, CME 유형의 특징인 ‘장기적 관계’ 혹은 ‘관계형 금융’이 한국 금융 시스템에서는 ‘정부-은행-재벌’이라는 독특한 삼각 구조 형태로 나타났는데, 이는 국가 주도 신용 배분의 제도적 결과였다. 정부는 수출 실적을 조건으로 재벌 계열사들에 특혜 금리와 대규모 정책 자금을 제공하였고, 이는 부채 비율이 500%를 상회하는 고레버리지 구조를 정상화시켰다 (Chang, Park & Yoo, 1998: 735-753). 재벌은 계열 금융기관—생명보험사, 단자회사, 상호신용금고—을 활용한 내부 자본시장을 구축함으로써 외부 자본 시장에 대한 의존도를 낮추고 그룹 내 교차 보조를 제도화하였다 (Bae, Kang & Kim, 2002: 2095-2114).

이 구조는 단기적으로는 투자 조정 비용을 낮추고 빠른 산업 고도화를 가능하게 하였으나, 정보의 비대칭성·도덕적 해이·연성 예산 제약(soft budget constraint)을 구조화하는 결과를 낳았다 (Kornai, Maskin & Roland, 2003: 1095-1136). 은행들은 재벌에 대한 여신 심사 역량을 충분히 발전시킬 유인이 없었으며, 국가가 정치적 판단에 의존하여 암묵적 지급 보증을 제공함으로써 신용 리스크를 관리하는 금융 중개 기능은 사실상 형해화되었다 (Hahm, 2003: 83-116).

다. IMF 이후 금융 시스템의 제도적 재편

이후 한국의 금융 시스템은 1997년 외환위기를 겪으면서 급격한 변화를 맞이했다. 원/달러 환율 변동성이 크게 확대되는 등 불안정한 경기 속에서 은행 대출의 경기 탄력성이 줄어들었다. 따라서, 두 요소 간의 상관관계가 존재하지 않게 되었다. 결과적으로, 자금 조달에 있어 간접 금융에 대한 의존도가 낮아지고,⁷⁾ 단기적인 이익 극대화에 유리한 직접 금융의 행태가 점차 나타나게 되면서 LME와 CME 요소가 결합된 ‘하이브리드형’ 금융 시스템으로 전환되기 시작했다. 즉, 외환위기는 사실상 단순한 ‘경제 위기’가 아닌, 한국 자본주의의 ‘패러다임 전환’을 초래한 하나의 사건이었다.

금융 시스템이 급격하게 전환된 데에는 국제통화기금(IMF)의 외생적 압박이 가장 큰 역할을 했다. 외환위기 극복을 위해 IMF는 직접적 자금 지원을 제공하는 대신, 강도 높은 경제 구조조정을 위한 몇 가지 구제금융의 조건을 제시했다. 자본 계정 자유화, 금융기관 민영화, 주주 가치 중심 기업지배구조 도입 등 IMF가 요구한 ‘신자유주의적 구조조정 패키지’를 수용하는 과정에서 한국의 금융 자유화는 촉진되었다 (Crotty & Lee, 2002: 669-689). 이는 단순한 정책 전환이 아니라, 발전국가 금융 모델의 제도적 기반 자체를 해체하는 과정이었다 (Kalinowski, 2008: 229-242).

이 시기 핵심적 제도 변화는 다음과 같이 정리된다. 첫째, 5대 시중은행을 포함한 16개 금융기관이 퇴출·합병되었으며, 공적 자금 168조 원이 투입되어 금융기관 부실이 처리되었다 (금융감독위원회, 2003: 47-89). 둘째, 외국인 주식 투자 한도가 전면 철폐됨에 따라 외국인 기관투자자들이 국내 금융 시장의 주요 행위자로 부상하였다 (Lee, 2005: 101-127). 셋째, 적대적 M&A 허용, 사외이사제 의무화, 집중투표제 도입 등을 통해 주주 권한이 대폭 강화되었다 (Jang, 2002: 289-315).

LME의 특징이 이식되면서 금융 시스템의 투명성과 재무 건전성이 획기적으로 개선되고 효율적인 자원 배분이 실현되었으나 (이성봉, 2002), 사회적 양극화 심화, 가계 부채 증가, 외국 자본에 대한 종속성 심화 등의 부작용도 초래되었다 (김성호, 2019: 21). 이러한 한국의 금융 시스템 전환 모델을 학계에서는 신자유주의가 국가 성장 전략과 결합한 ‘발전주의적 신자유주의’ 모델로 규정했다 (윤상우, 2009: 40).

7) 양준호(2013), p. 93-94.

라. 자본 시장 중심 체제로의 전환

위기 이전에는 정부가 전략산업에 자금을 배분하는 '정책금융'이 주를 이루었으나, 이후에는 수익성과 건전성을 중시하는 시장 원리가 도입되었다. 금융 시스템이 몇 가지 구조적 변화를 겪었는데, 첫째는 통합 감독 기구의 출범이다. 이전에는 재정경제원과 한국은행으로 분리되었던 감독 권한이 1998년 금융감독위원회(FSC)와 금융감독원(FSS)이 신설되면서 통합되어 전문성이 강화하였다. 둘째, 중앙은행인 한국은행의 독립성이 강화되어 통화 정책의 정치적 중립성을 어느 정도 확보되었다. 셋째, 정보 효율성(information efficiency)이 제고되었다. 전체 차입금이 5,000억 원 이상인 기업 집단의 결합재무제표 보고를 의무화하는 등 회계 시스템의 신뢰성을 강화했으며, 공시 강화 및 전자공시시스템 구축을 통해 기업 정보의 투명성을 개선했다. 또한, 기업어음(CP)과 무보증 채권뿐만 아니라 모든 시장성 채무에 대한 신용평가를 의무화하는 등 신용정보 및 평가 시스템을 향상하였다. 아울러, 은행연합회가 독점해 왔던 신용정보 기능을 민간 협회 등으로 분산하였으며, 신용정보 기관이 활용할 수 있도록 공공 데이터에 대한 전산망 접근을 허용했다(Hahm, 1998: 27-29).

금융 시스템의 효율화를 위한 개혁 조치는 자본 시장 중심의 금융 시장을 발달시켰다. 우선, 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 8% 준수를 의무화하고, 예금보험공사(KDIC)와 한국자산관리공사(KAMCO)를 통해 부실채권(NPL)을 처분했다. 이로써, 은행의 재무 건전성 지표가 개선되었다. 청산, 인수합병(M&A) 등의 절차를 통해 부실 금융기관을 정리하여 전체 은행 수가 1998년 33개에서 2004년 말 19개로 감소했다. 상업은행은 30개에서 2개로 감소했으며, 4대 은행(우리은행: KB국민은행: 신한은행: 하나은행)은 비은행 금융기관과 제휴하여 금융지주회사를 설립했다. 2015년 말 기준, 은행 부문(신탁기금 포함)은 전체 금융 부문 자산의 56.3%를 차지했다. 보험사(21.9%), 신용협동조합(11.3%), 투자중개업체(7.9%), 우체국저축은행(1.5%), 상호저축은행(1.0%)이 그 뒤를 이었다. 은행 부문의 비중은 2000년 70%에서 2015년 56.3%로 지속 감소한 한편, 보험사와 증권사의 비중은 같은 기간 두 배 이상 증가했다(Lee, 2017: 6-8).

아울러, 주식과 채권을 통한 자금 조달 방식이 확대되다 보니, 금융의 단기화 경향이 두드러졌다. 외국인 투자자들의 높은 단기 회전율, 파생상품 시장의 급성장, 그리고 기업들의 배당 및 자사주 매입 확대는 장기 투자보다 단기 주가 극대화를 우선시하는 시장 논리를 강화하였다 (Shin & Chang, 2003: 41-67). 이와 같이 한국의 금융 시스템이 미국식 LME에 점차 수렴하는 듯 보이나, 국내 기관투자자—특히 국민연금—의 장기 보유 성향, 재벌 일가의 지배주주 지위 유지와 정부의 주요 금융기관에 대한 간접적 영향력은 순수한 주주 자본주의와 구별되는 제도적 잔재다 (Chung, 2004: 57-86).

3. 한국형 LME-CME 하이브리드 금융 시스템의 평가

현재 한국의 금융 시스템은 LME와 CME적 제도가 복잡하게 결합한 형태를 띠고 있다. 첫째, 금융 및 자본 시장 측면에서 주식 및 파생상품 등을 통한 자금 조달 비중이 높아 LME적 특성이 강하게 나타나고 있는 한편, 기업의 외부 자금 조달 수단을 보면 여전히 은행 대출에 대한 의존도 강하게 나타나고 있다. 이는 은행 대출 비중이 역사적으로 낮은 미국 및 영국과 대비된다 (Allen & Gale, 2000: 79-130). 나아가, 국내은행들의 기업 관계 방식에 있어 독일형 CME와 대비된다. 국내은행들은 산업 전문화된 장기 파트너십보다 담보 기반 단기 여신을 선호하며, 재벌 계열사 여신에서도 관계 금융보다 시장 금리 연계 대출 비중이 증가하고 있다 (Park, 2011: 63-91). 한편, 재벌 계열사들과는 다르게 중소기업은 기업은행이나 신용보증기금 등과 같은 정책금융 기관의 보증에 기반한 용자 구조에 의존하고 있어, 시장 기반의 관계 금융에 대한 접근성이 낮다 (이병기, 2009: 1-42). 스타트업 지원을 위한 정책금융은 또다시 정부의 시장 개입 이론과 연계된다. 따라서, 한국형 하이브리드 금융 시스템 모델은 거시적인 CME형 금융 제도 안에서 LME형 금융 시장이 점차 확립되는 형태로 변모하고 있다고 볼 수 있다.

둘째, 기업 지배구조 측면에서는 주주 이익을 중시하는 신자유주의적 변화 속에서도 총수 중심의 재벌 체제나 이해관계자 간의 강력한 네트워크가 형성되어 CME적

특징이 남아있다. 이는 자금 조달 방식에 따라 서구식 지배구조(LME)를 도입했음에도, 기업들이 기존에 운영되어 온 가족 경영체제를 합리화하거나 방어하는 수단으로 지배구조를 이용하기 때문이다. 예를 들면, 사외이사를 실질적인 감시자가 아닌 우호 세력으로 포섭하는 것이다 (Song, 2003: 1). 즉, 제도적으로는 순환출자나 지주회사 구조를 통해 적은 지분으로도 대기업 그룹 전체를 장악하는 네트워크형 지배구조를 갖추고 있다. 단기 주가가 아닌 총수의 판단에 따라 의사결정을 하게 함으로써 특정 기술 및 산업에 대한 대규모 장기 투자를 계획할 수 있는 CME의 ‘인내하는 자본 (Patient Capital)’의 특성을 보인다. 하지만, 이러한 지배구조는 소유 일가의 사적 이익 추구하고 결합한다는 점에서 독일형 CME와는 또 다른 양상을 나타낸다 (Bebchuk, Krackman & Triantis, 2000: 295-318). 종합적으로, 재벌 중심의 자금 조달 방식이 제도적으로는 CME적인 요소를 띄나, 실질적인 작동 방식은 시장 중심으로 발전하고 있음을 시사한다 (Crouch, 2005: 1-55). 동시에, 외국인 기관투자자의 높은 지분율과 주주 행동주의의 확산은 LME적 주주 자본주의 논리를 부분적으로 내재화하고 있다 (Gourevitch & Shinn, 2005: 57-103).

셋째, 노동시장에서도 시장의 유연성(LME)이 강화되는 동시에 대기업 정규직 중심의 강력한 노조(CME)가 공존하는 이중적 구조를 보인다. 하지만, 시장중심의 금융 시스템과 사익추구의 재벌 시스템이 결합하면서 사회적으로 불안정 고용 형태가 나타났다 (권순미, 2006: 251). 즉, 이러한 노동시장의 이중구조는 대기업-중소기업, 정규직-비정규직 간의 사회적 불평등을 가속하는 결과를 초래한다 (강명세 & 양재진, 2013: 30). 대기업 계열의 정규직 부문은 재벌의 내부 자금과 강력한 노조라는 CME적 요소와 강하게 결합하여 보호받는 한편, 중소기업의 비정규직은 엄격한 시장 규율 혹은 금융 규율에 맞추어진 노동의 유연화 정책에 따라 고용의 불안정성에 아무런 사회적 보호막 없이 그대로 노출된다. 또한, 금융 시스템 내 LME적 요소가 강화됨에 따라 자본력을 가진 개인들이 고등교육을 위한 투자를 상대적으로 더욱 증대하는 반면, 그렇지 못한 개인들은 여력이 없어 사회적 취약계층 간 빈부 격차는 더욱 악화한다.

4. 소결

현재 한국의 금융 시스템에는 LME적 요소인 ‘주주 가치 및 단기 자본’과 CME적 요소인 ‘은행 중심 및 국가 개입’의 특징이 공존한다. 이는 한국의 금융 시스템의 제도적 변화 방식이 반영된 것이다. 즉, 기존의 금융 시스템이 완전히 새로운 유형으로 대체된 것이 아닌, CME적 제도적 토대 위에 LME적 요소가 점차 확립되는 ‘계층화’ 방식이 구현된 것이다. 이러한 ‘한국형 하이브리드 모델’은 첨단 산업 및 전략기술의 육성 지원에 있어 한계점으로 작용할 수도 있다. 예를 들어, 외국인 투자자의 단기 이익 추구는 반도체, 배터리 등 인내 자본이 필요한 기술기업의 성장과는 충돌된다.

과학기술 혁신을 촉진하기 위해서는 자금 조달을 위한 LME적 금융 시장 메커니즘을 유지하면서도, CME가 지니는 보호적인 측면의 제도적 장치가 함께 운영될 필요가 있다. 따라서, LME로의 제도적 전환을 허용하면서, 이를 보완할 수 있는 CME적 요소가 작동될 수 있도록 지원하는 것이 필요하다 (김석관, 2022). 이러한 하이브리드형 전환 경로를 ‘미성숙한 CME’나 ‘이행 중인 LME’로 보기보다는, 독자적인 하이브리드 자본주의 형태로 파악할 필요가 있다. 또한, 스타트업 육성 측면에서는 제도적 경로의 존성을 어느 정도 내려놓고, LME로의 단계적인 이행을 CME적 요소와 균형적으로 추진해 나가는 것이, 한국 금융 시스템의 바람직한 전환 경로가 될 것이다.

제3절 교육 및 직업훈련 제도

VoC 이론에서 교육 및 직업훈련 제도는 노동시장, 기업 지배구조, 노사관계 등 보
완관계에 있는 제도와 밀접하게 연계되어 있다. LME에서는 일반 기술(*general
skills*) 형성이 지배적이다. 개인은 노동시장 이동성을 극대화하는 방향으로 교육에 투
자하며, 기업은 이직률이 높은 환경에서 기업 특수적 훈련에 소극적이다. 반면 CME
에서는 특수 기술(*specific skills*) 형성이 강조된다. 기업·노동조합·직업훈련 기관이
협력하여 업종별·직종별 인증 훈련 체계를 구축하고, 노동자는 장기 고용 보장 하에
기업 특수 기술에 투자하는 유인을 갖는다(Hall & Soskice, 2001: 17-21).

이러한 이분법적 구분은 한국 사례를 설명하는 데 한계를 드러낸다. 한국은 국가가
교육과 직업훈련의 제도 설계에 깊숙이 개입하되, 실제 훈련의 수행과 비용 분담은
상당 부분 사기업과 개인에게 전가된다는 독특한 구조를 갖는다. 이 구조는 전형적인
LME도 CME도 아닌, 제3의 경로를 형성한다.

1. 한국 교육 제도의 특징

가. 고학력화 전략과 일반 기술 편향

한국은 세계 최고 수준의 고등교육 진학률을 자랑한다. OECD(2023: 48) 보고서에
따르면, 한국의 25-34세 인구 중 대학 이상 학력 보유자 비율은 약70%로 OECD 회
원국 중 최상위권이다. 이는 전형적인 LME 국가인 미국(52%)과 영국(54%)을 상회하
는 수치이며, CME 국가인 독일(36%)이나 일본(64%)과도 다른 양상이다.

이 고학력화는 재벌 대기업 중심 노동시장의 구조적 이중성과 깊이 연관되어 있다.
장하준(Chang, 2010: 173-175)은 한국의 교육열이 개인 차원의 합리적 선택임을 인
정하면서도, 이것이 특정 직업 기술(*specific skills*)의 형성보다는 학력 신호
(*signaling*) 경쟁에 집중되어 있다고 비판하였다. 사실상 대학 교육의 내용보다 대학
브랜드가 노동시장 진입의 신호로 기능하는 구조는 LME적 일반 기술 투자 논리와 유
사하다.

나. 사교육 시장의 팽창과 사적 비용 부담

한국 교육의 가장 두드러진 LME적 특징은 사교육(private tutoring) 시장의 규모와 역할이다. 통계청(2023: 3)의 조사에 따르면 한국의 초·중·고 사교육비 총액은 약 27조 원에 달하며, 사교육 참여율은 약 78.3%로 공교육 기관 밖의 사적 교육시장이 교육 성과를 좌우하는 구조이다. 이는 교육 비용을 공공 재정이나 기업이 부담하는 CME 국가들과 근본적으로 다른 양상으로, 교육을 개인이 비용을 투자해 수익률(return)을 추구하는 인적자본 투자로 바라보는 LME적 논리가 관철되는 영역이다.

김유선(2015: 88-92)은 이 현상을 '사적 복지의 교육화'로 개념화하면서, 국가가 복지 공급에 소극적인 만큼 가계는 교육 투자를 통해 자녀의 사회적 이동성을 확보하려는 전략을 취하게 된다고 분석하였다. 이는 복지국가와 직업훈련이 제도적으로 보완되는 CME 체제와 명확히 구분되는 지점이다.

다. 국가 주도의 교육 제도 설계: CME적 요소

그러나 한국 교육제도는 순수한 LME 모델과 달리 국가의 강력한 제도적 개입이 동시에 작동한다. 교육부는 국가 교육과정을 표준화하고, 대학 입학제도(수능 체계)를 중앙집권적으로 관리하며, 사립대학조차 등록금 상한선 규제와 같은 공공적 통제 하에 놓인다. 이는 LME 국가에서 교육기관이 시장 논리에 따라 자율적으로 운영되는 방식과 구분된다.

최장집(Choi, 2005: 212-215)은 한국 발전국가가 교육을 산업 인력 양성의 도구로 활용해 왔음을 강조하며, 이공계 집중 육성, 직업교육고 체계 구축, 이후의 대학 구조조정 유도 등 국가의 전략적 개입이 CME 국가의 협의 체제에 상응하는 기능을 수행했다고 분석하였다. 다만 그 조정 방식이 노사 협의에 기반한 것이 아니라 국가 관료제의 하향식 지시에 의존했다는 점에서 발전국가형 교육 조정(developmental state-led coordination)이라고 구분할 수 있다.

2. 한국 직업훈련 제도의 특징

가. 기업 내 훈련의 이중 구조

CME 국가, 특히 독일의 이원 직업훈련 체계(dual apprenticeship system)는 기업과 직업학교가 공동으로 특수 기술 형성을 담당하는 구조이다. 이에 비해 한국의 기업 내 직업훈련은 뚜렷한 이중 구조를 보인다. 재벌 대기업은 신입사원 연수, 직무 교육, 경력개발 프로그램 등 상당한 규모의 기업 특수 훈련을 내부화하고 있으며, 이 점에서 CME적 특수 기술 형성의 논리가 작동한다(Thelen & Kume, 1999: 487-490).

반면 중소기업 부문에서는 체계적인 직업훈련이 극히 부족하다. 이영면·이병훈(Lee & Lee, 2016: 54-58)의 연구에 따르면, 종업원 300인 미만 중소기업의 직업훈련 실시율은 대기업의 절반에도 미치지 못하며, 비정규직 노동자의 경우 훈련 접근성은 더욱 낮다. 결과적으로 대기업의 CME적 훈련 내부화와 중소기업·비정규직의 LME적 노동시장 유연성이 병존하는 이중 구조가 한국 직업훈련 제도의 핵심 특징이다.

나. 고용보험 기반 직업능력개발 체계

한국은 1995년 고용보험 도입 이후 사업주와 근로자 모두에게 직업능력개발 훈련에 대한 재정 지원을 제공하는 체계를 구축하였다. 훈련비 환급 제도, 국가인적자원개발 컨소시엄, 일학습병행제 등이 이 범주에 속한다. 정이환(Jung, 2013: 134-138)은 이 체계가 CME적 훈련 제도화의 외형을 갖추고 있음에도 불구하고, 기업의 참여 유인 부족, 훈련의 형식화, 중소기업·비정규직에 대한 낮은 접근성으로 인해 제도의 실질적 효과가 제한적이라고 평가하였다.

또한 독일의 이원 훈련 체계에서 핵심적인 노사 협의 메커니즘이 한국에서는 취약하다. 산별 노동조합이 아닌 기업별 노조 체계로 인해, 업종 또는 직종 수준에서 훈련 내용과 자격 기준을 조율하는 CME적 집단행동(collective action)이 제도화되어 있지 않다(Soskice, 1999: 109-111).

다. 국가자격 체계와 제도적 보완성의 부재

한국산업인력공단을 통한 국가기술자격 체계는 외형상 CME적 제도 요소로 볼 수 있다. 그러나 박찬임(Park, 2010: 201-205)은 이 자격증 체계가 실제 노동시장에서 임금이나 고용 조건과 연동되지 않는 경우가 많아, 독일의 직업자격(Beruf) 체계와 같은 제도적 보완성을 결여하고 있다고 지적하였다. 즉 자격 취득이 고용주의 채용 결정과 임금 결정에 실질적 구속력을 갖지 못하기 때문에, 근로자가 자격 훈련에 투자하는 유인이 약화된다.

3. 혼합적 성격의 구조적 원인

한국 교육·직업훈련 제도의 혼합적 성격은 우연적 결과가 아니라 발전국가 형성의 역사적 경로, 재벌 중심 경제구조, 그리고 1997년 외환위기 이후의 신자유주의적 전환이 중첩된 결과이다. 발전국가 시기(1960-1980년대) 한국은 교육을 산업화의 도구로 전략적으로 활용하면서도 훈련의 재정 부담을 개인과 기업에 분산하는 이중 전략을 구사하였다(Weiss, 1998: 66-68).

1997년 외환위기 이후 IMF 구제금융 조건에 따른 노동시장 유연화 조치는 기업 특수 훈련의 유인을 구조적으로 약화시켰다. 비정규직 고용 확대, 단기 계약 증가, 기업 구조조정의 일상화는 기업이 장기적 훈련 투자를 꺼리게 만들었으며, 동시에 개인은 이직 가능성을 염두에 둔 일반 기술 투자로 선화하는 경향이 강화되었다(Pirie, 2008: 147-152). 이는 한국 직업훈련 제도가 형식적으로는 CME적 제도 외형을 유지하면서도 실질적으로는 LME적 작동 논리로 수렴하는 역설을 낳았다.

이러한 구조는 에스핑-앤더슨(Esping-Andersen, 1990: 27-29)의 복지국가 유형론과 연결 지어 이해할 수 있다. 한국은 복지 지출이 상대적으로 낮은 '잔여주의적' 복지 체계를 갖추고 있어, 교육과 직업훈련에 대한 공적 지원이 제한되고 그 결과 개인과 가계가 사적으로 이를 부담하는 구조가 고착되어 있다. 이는 교육·훈련의 사적 공급을 보완하는 강력한 공공훈련 체계를 갖춘 CME 국가들과 뚜렷이 구별되는 지점이다.

4. 소결

이상의 검토를 통해 교육 및 직업훈련 영역에서 한국이 갖는 혼합적 제도 특징을 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 한국은 고학력화와 사교육 시장 팽창이라는 LME적 경향을 강하게 보인다. 교육 비용의 사적 부담, 일반 기술(학력) 중심의 인적자본 투자, 노동시장 신호(signaling) 경쟁이 지배적이다. 둘째, 국가 주도의 교육과정 표준화, 고용보험 기반 직업훈련 체계, 국가자격 제도 등 CME적 제도 외형이 존재하지만, 이 제도들이 노동시장 조정과 실질적으로 연동되지 못하고 있다. 셋째, 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 사이의 직업훈련 이중 구조가 한국 제도의 독특한 혼합성을 심화시키고 있다.

결론적으로 한국의 교육·직업훈련 제도는 Hall & Soskice(2001: 33-34)가 경고한 ‘제도적 비정합성(institutional incoherence)’의 사례에 가깝다고 할 수 있다. CME적 제도 형식과 LME적 작동 논리가 혼재하면서, 어느 유형에서도 기대되는 제도적 보완성의 효율이 충분히 실현되지 못하는 구조적 긴장이 지속되고 있다. 향후 한국의 교육·직업훈련 제도 개혁은 단순한 제도 도입이 아니라 노동시장, 기업자배구조, 복지 제도와의 정합적 연계를 설계하는 방향에서 모색되어야 할 것이다.

제4절 기업 지배구조

기업 지배구조(corporate governance) 영역은 한국 자본주의의 혼합적 성격이 선명하게 드러나는 제도적 공간이다. 한국은 1997년 외환위기 이전까지는 강력한 국가 주도, 재벌 중심의 관계적 금융, 내부자 통제 등 CME적 요소가 지배적이었으나, 위기 이후 신자유주의적 개혁을 통해 주주 중심주의, 적대적 인수합병(M&A) 활성화, 사외이사제도 도입 등 LME적 요소가 급속히 이식되었다. LME에서 기업 지배구조는 분산된 주식 소유, 단기적 주주가치 극대화, 발달된 자본시장을 통한 외부 금융 조달을 특징으로 한다. 반면 CME에서는 상호출자·교차출자를 통한 집중적 소유구조, 거래은행과의 장기적 관계금융, 공동결정제(Mitbestimmung)를 통한 이해관계자 중심 지배구조가 제도화되어 있다(Hall & Soskice, 2001: 22-27). 한국은 이 두 축 어디에도 완전히 속하지 않는 독자적 경로를 보인다.

1. 한국 기업 지배구조의 CME적 특징

가. 재벌 중심의 집중적 소유구조

한국 기업 지배구조의 가장 두드러진 CME적 특징은 재벌이라는 고유한 기업집단 형태에 기반한 집중적 소유구조이다. 재벌은 창업주 일가가 순환출자(circular shareholding)와 피라미드형 지분 구조를 통해 소수 지분으로 다수 계열사를 통제하는 방식으로, 독일 가족기업(Familienunternehmen)이나 일본 계열(keiretsu)과 유사한 관계적 통제 메커니즘을 공유한다(Chang, 2003: 41). 실제로 공정거래위원회(2023)에 따르면, 삼성·현대차·SK·LG 등4대 재벌의 총수일가 평균 지분율은 약 3~5%에 불과하나 내부 지분율은 50~60%에 달해 전형적인 통제권·현금흐름권 괴리(divergence) 구조를 나타낸다(공정거래위원회, 2023: 15).

이러한 구조는 소유 분산과 경영자 통제를 특징으로 하는 LME와 명확히 구별된다. 알베르와 루니(Amable & Lung, 2004: 55)는 이를 두고 한국이 외부 주주보다 내부

자-총수 일가와 계열사-의 이해관계를 우선하는 ‘내부자 통제(insider control)’ 체제를 강조한다. 이는 독일 CME에서 감사이사회(Aufsichtsrat)를 통해 노동자와 대주주가 함께 기업을 통제하는 이해관계자 모델과 형식상 유사하지만, 그 내용에서는 총수 일가의 사익 추구라는 병리적 측면이 강하게 내포되어 있다(이병천, 2012: 78).

나. 발전국가와의 관계적 금융 및 정경 유착

1997년 위기 이전까지 한국의 기업금융은 전형적인 CME적 관계금융(relational finance) 구조를 취했다. 국책은행(산업은행, 수출입은행)과 시중은행을 통한 정책금융이 재벌의 주력 자금조달 통로였으며, 국가는 신용 배분을 통해 기업의 투자 방향과 산업 전략을 직접 조율하는 발전국가(developmental state)의 역할을 수행했다(Woo-Cumings, 1999: 7).

에반스(Evans, 1995: 49)가 ‘배태된 자율성(embedded autonomy)’이라 명명한 이 정국 관계는, 국가가 재벌과 긴밀히 결합하되 자율적인 발전 목표를 추구하는 독특한 조정 방식이었다. 그 결과 주식시장을 통한 외부 자본 조달보다 은행 부채에 의존하는 높은 부채비율(debt-to-equity ratio)이 구조화되었고, 이는 기업 지배구조에서 채권자(은행)의 영향력이 주주를 압도하는 CME적 패턴을 형성했다. 1990년대 말 30대 재벌의 평균 부채비율이 500%를 상회한 것은 이러한 구조의 산물이다(Kim, 1997: 163).

다. 장기고용 관행과 노동-자본 간 묵시적 계약

1997년 이전 대기업 부문에서의 종신고용 관행과 연공서열형 임금체계 역시 CME적 특징이다. 아오키(Aoki, 1988: 204)가 일본 기업의 ‘정보 조정’ 메커니즘으로 분석한 장기 고용 계약과 기업 내 인적자원 개발(firm-specific human capital) 투자는 한국 대기업에도 유사하게 관찰되었다. 노동자가 기업 특수적 숙련에 투자하는 대가로 고용 안정을 보장받는 이 암묵적 계약 구조는, 단기적 시장 거래보다 장기적 관계를 중시하는 CME의 조정 논리와 합치한다(장홍근, 2006: 112).

2. 한국 기업 지배구조의 LME적 특징(1997년 이후 제도 이식)

가. 외환위기와 앵글로-아메리칸 모델의 이식

1997~1998년 외환위기와 IMF 구제금융은 한국 기업 지배구조에 급격한 LME적 전환을 강제했다. IMF·세계은행이 구제금융 조건으로 부과한 구조조정 패키지는 기업 지배구조 개혁을 핵심으로 포함했으며, 그 내용은 미국식 주주가치(shareholder value) 모델에 기반한 것이었다(Haggard, 2000: 92). 이는 IMF가 금융위기를 동아시아 자본주의의 관계적·불투명한 거버넌스 구조 - 이른바 '정실 자본주의(crony capitalism)' - 에서 비롯된 것으로 진단했기 때문이다(Stiglitz, 2002: 95).

나. 사외이사제도와 이사회 독립성 강화

1998년 상법 및 증권거래법 개정을 통해 도입된 사외이사(outside director) 제도는 LME적 기업 지배구조 개혁의 상징적 조치다. 현행 상법 제542조의 8은 자산 총액 2조 원 이상 상장회사에 이사 총수의 과반수를 사외이사로 구성하도록 강제하며, 이 가운데 3분의1 이상을 회계·법률 전문가 등으로 구성한 감사위원회를 설치하도록 한다. 이는 이사회를 통한 경영진 감시(monitoring)를 강조하는 미국식 단층 이사회(unitary board) 모델을 직수입한 것이다(Black et al., 2006: 870).

그러나 제도의 형식적 도입이 실질적 독립성으로 이어지는지에 대해서는 회의적 평가가 지배적이다. 김과 김(Kim & Kim, 2008: 312)은 한국 상장기업 사외이사의 상당수가 총수 일가와 학연·지연으로 연결된 인물들로 채워짐으로써 '독립성의 형식화(ceremonial independence)'가 일어나고 있음을 실증적으로 보여준다. 사외이사제도가 LME적 외형을 띠지만 그 실질은 CME적 내부자 통제 논리에 의해 무력화되는 혼합적 패턴이 나타나는 것이다.

다. 주주행동주의와 외국인 투자자의 부상

외환위기 이후 외국인 주식 보유 비율이 급증하면서, 한국 자본시장에 LME적 주주

행동주의(shareholder activism)가 본격 유입되었다. 2003년 Sovereign Asset Management의 SK(주) 지분 취득과 경영진 교체 요구, 2005년 Carl Icahn의 KT&G 적대적 M&A 시도는 이전 CME 질서에서는 상상하기 어려운 외부 주주의 직접 개입이었다. 2023년 기준 코스피 외국인 지분율은 약30% 수준을 유지하고 있으며, 외국인 기관투자자들의 주주총회 의결권 행사가 기업 지배구조에 실질적 압력으로 작용하고 있다(한국거래소, 2024: 88).

라. 스튜어드십 코드와 국민연금의 역할

2016년 한국판 스튜어드십 코드(Stewardship Code) 도입과 2018년 국민연금의 참여는 LME적 제도화의 진전을 상징한다. 영국에서 기원한 스튜어드십 코드는 기관 투자자가 수탁자 책임(fiduciary duty)의 일환으로 투자 기업의 지배구조에 적극 관여할 것을 권고하는 규범이다. 이에 따라 국민연금은 2018년 삼성물산-제일모직 합병 논란을 계기로 수립된 ‘주주권 행사 지침’에 근거해 반사회적 행위 기업에 대한 경영 참여를 공식화했다(국민연금공단, 2019: 22). 그러나 이 과정에서 최대 주주이자 규제자인 정부와의 관계가 중첩됨으로써 독립적 시장 행위자로서의 역할에 구조적 한계가 있다는 비판도 제기된다(박상인, 2020: 156).

3. 혼합적 성격의 제도적 논리와 불완전한 혼합

가. 제도적 보완성의 부재와 층위별 단절

VoC 이론의 핵심 중 하나는 제도적 보완성(institutional complementarity)이다. LME와 CME 각각은 내부적으로 정합적인 제도 패키지를 형성하며, 상호 강화하는 방식으로 작동한다. 그러나 한국의 기업 지배구조는 이 정합성이 결여된 제도적 비정합성(institutional incongruence) 상태에 있다. 법률 규범의 층위에서는 LME적 주주권 보호 장치가 이식되었으나, 실제 운용의 층위에서는 총수 일가 중심의 CME적 내부자 통제가 지속되면서 두 층위 간의 단절이 구조화되어 있다(Streeck, 2010: 12).

아마블(Amable, 2003: 180)이 혼합 경제(mixed economy)로 개념화한 프랑스 모델과 유사하게, 한국은 LME와 CME의 요소가 기능적으로 통합되지 못한 채 병렬적으로 공존하는 상태다. 이는 단순한 중간 지점이 아니라, 제도들 간의 긴장과 마찰이 상시적으로 재생산되는 불안정한 혼합이라는 점에서 슈트렉(Streeck)이 말하는 ‘창조적 불일치(beneficial constraints)’와도 구분된다.

나. 경로 의존성과 재벌 체제의 지속

외환위기 이후의 급격한 LME화에도 불구하고 재벌 체제가 해체되지 않고 오히려 삼성전자, 현대차, SK, LG 등 4대 재벌로의 경제력 집중이 심화된 사실은 경로 의존성 논리로 설명된다. 피어슨(Pierson, 2000: 252)이 강조한 바와 같이, 특정 제도가 일단 자리를 잡으면 행위자들의 적응적 기대(adaptive expectations)와 제도에 기반한 이해관계 집단의 형성으로 인해 자기 강화(self-reinforcing) 경향을 띤다. 재벌 충수 일기와 이들의 이해를 보호하는 법률·관료 네트워크는 LME적 개혁의 완전한 실행을 저지하는 ‘거부점(veto point)’으로 기능해 왔다(최장집, 2005: 234).

다. 코리아 디스카운트와 지배구조 프리미엄 논쟁

LME-CME 혼합이 자본시장에 미치는 귀결로 이른바 ‘코리아 디스카운트(Korea Discount)’ 현상이 주목받는다. 코리아 디스카운트란 한국 기업들의 주가수익비율(PBR)이 미국·유럽 동종 기업 대비 현저히 낮게 평가되는 현상으로, 불투명한 지배구조, 재벌의 터널링(tunneling), 소수 주주 권익 침해에 대한 투자자들의 불신이 주된 원인으로 지목된다(Claessens et al., 2002: 2757). 2024년 윤석열 정부가 추진한 ‘기업 밸류업 프로그램’ 역시 이 문제에 대한 정책적 대응이었으나, 그 실효성에 대해서는 여전히 논쟁 중이다(기획재정부, 2024: 3).

4. 최근 변화와 제도 진화의 방향성

가. 상법 개정 논쟁과 이사의 충실의무 확대

2023~2024년을 거쳐 진행된 상법 개정 논쟁은 한국 기업 지배구조의 LME·CME 혼합 긴장이 가장 첨예하게 표출된 정치적 장이었다. 개정안의 핵심은 이사의 충실의무 대상을 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 확대하는 것으로, 이는 지배주주의 이익을 위해 소수주주 이익을 침해하는 재벌의 관행—물적분할, 저가 합병, 일감 몰아주기 등—을 법적으로 통제하기 위한 LME적 주주권 강화 조치였다. 재계는 이에 강력히 반발하며 경영 불확실성을 이유로 반대했고, 결국 2024년 개정안은 일부 수정·통과됨으로써 여전히 타협적 결과를 낳았다(법무부, 2024: 7).

나. ESG 규범의 도입과 이해관계자 자본주의의 가능성

한편 글로벌 ESG(Environmental, Social, Governance) 규범의 확산은 한국 기업 지배구조에 새로운 변수를 도입하고 있다. 금융위원회는 2025년부터 자산총액 2조 원 이상 상장사에 지속가능경영보고서 공시를 의무화했으며, 이는 단기적 주주가치보다 다양한 이해관계자를 고려하는 CME적 이해관계자 자본주의(stakeholder capitalism) 요소와 공명한다. 프리먼(Freeman, 1984)이 이론화한 이해관계자 이론이 기업 지배구조의 법제도적 기반으로 편입되는 이 흐름은, 역설적으로 LME와 CME의 경계를 흐리는 수렴(convergence) 현상의 일면을 보여준다(김화진, 2021: 89).

5. 소결: ‘전략적 혼합형’으로서의 한국 기업 지배구조

이상의 검토를 종합하면, 기업 지배구조 영역에서 한국은 LME도 CME도 아닌 제3의 유형으로 규정될 필요가 있다. 소유구조와 관계금융의 측면에서는 CME적 집중 통제 메커니즘이 지속되는 한편, 자본시장 규범과 주주권 보호 법제의 층위에서는 LME적 제도가 이식·확장되고 있다. 그러나 이 두 요소는 정합적으로 통합되지 못하고 제도적 긴장 관계 속에서 공존한다.

Crouch(2005: 97)의 표현을 빌리면, 한국은 기업 지배구조에서 행위자들이 제도의 틈새를 전략적으로 활용하며 ‘제도 혼합(institutional bricolage)’을 실천해 온 사례다. 재벌은 LME적 규범을 형식적으로 수용하면서도 CME적 통제 네트워크를 유지함으로써 외부 압력을 흡수하는 동시에 내부 권력 구조를 보전해 왔다. 이 역동적인 혼합의 궤적은 한국 자본주의가 단순한 수렴이나 이분법적 유형화로는 포착되지 않는 고유한 제도적 배열을 형성하고 있음을 시사한다. 향후 한국 기업 지배구조의 변화 방향은 이 두 논리 사이의 정치적 균형이 어떻게 재편되느냐에 달려 있다.

제5절 대-중소기업 관계

한국의 혁신체제 진화 과정은 후발 산업화 과정에서 국가의 의도적인 시장 개입과 대기업과의 전략적 협력과 같은 정부 주도의 위계적(hierarchical) 속성을 보여 준다. 이 과정에서 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 시작한 한국의 대기업은 구매력을 기반으로 독일, 일본 등 CME 국가와는 다른 형태의 위계적 대-중소기업 관계를 발전시켜 왔다. 본 절에서는 한국의 발전국가 모델 내에서 대-중소기업 관계가 형성된 과정을 살펴보고 그 강점과 문제점을 동시에 조망한다. 또한, 외환위기 이후 이른바 ‘대기업 골목상권 침해’, ‘플랫폼 사업자의 횡포’ 등과 같은 기존 대-중소기업 관계에서 파생된 문제와는 다른 새로운 형태의 이슈를 정리한다. 이러한 내용을 바탕으로 대-중소기업 관계 이슈에 대해 접근방식을 장기계약 기반 협력적 관계, 시장계약 기반 거래 관계, 플랫폼 기반 거래 관계 등으로 구분하여 논의하였다.

1. 한국 발전국가 모델과 대-중소기업 관계

한국의 대기업-중소기업 관계는 1960년대 이후 발전국가(Developmental State)의 산업화 전략 속에서 그 구조적 기틀이 마련되었다. 당시 한국 정부는 자본과 기술이 극도로 부족한 상황을 타개하기 위해 특정 전략 산업에 자원을 집중하는 ‘선택과 집중’ 정책을 펼쳤으며, 이 과정에서 대규모 자본 투입이 가능한 재벌 기업들을 국가의 대표기업(National Champion)으로 육성하였다(Amsden 1989, 정훈·여영준 2025). 이러한 국가 주도의 성장 모델은 대기업을 정점으로 하고 중소기업이 그 하부를 받치는 수직적 계열화 구조를 낳게 되었다.

발전국가 모델에서 정부는 ‘계열화 촉진법’과 같은 제도적 장치를 동원하여 대기업과 중소기업 간의 분업 체계를 인위적으로 구축하였다(Kim, 2000). 즉, 대기업은 최종재 생산과 글로벌 시장 개척에 집중하고, 중소기업은 이들에게 필요한 부품과 중간재를 공급하는 전속 하청업체로 편입되었다(한일산업·기술협력재단, 2015). 이러한

구조는 초기 산업화 단계에서 규모의 경제를 달성하고 기술 학습 속도를 높이는 데 매우 효율적인 메커니즘으로 작동했다. 자동차 산업의 사례를 보면, 정부는 부품 국산화율을 높이기 위해 하청업체에 대한 기술 지도와 자금 지원을 대기업의 의무로 규정하기도 하는 등 국내 중소기업 육성에 노력하였다(전선민·김경미, 2021).

특히 정부는 중소기업의 자생력을 높이기 위해 1970년대 중반부터 계열화 정책을 강력히 추진했으나, 이에 대한 대기업의 대응은 전략적인 성격을 띠었다. Kim(2000)에 따르면, 정부는 중소기업 육성을 위해 특정 부품의 생산을 중소기업에 전담시키는 정책을 시행했으나, 대기업들은 핵심 부품에 대한 통제권을 잃지 않기 위해 형식적으로는 계열화를 수용하면서도 실질적으로는 하청업체에 대한 강력한 위계적 관리를 강화하는 방식을 취했다. 대기업은 정부의 지원을 받기 위해 계열화 요건을 충족시키면서도, 부품의 설계 권한과 단가 결정권을 독점함으로써 하청업체를 자사의 생산 스케줄에 종속된 부속 하청 조직으로 만드는 전략적 대응을 보였다(Kim, 2000). 결과적으로 정부의 육성 정책은 중소기업의 외연적 확대를 가져왔으나, 대기업 중심의 수직적 통합 체제를 더욱 공고히 하는 역설적인 결과를 낳기도 했다.

2. 한국 대-중소기업 관계의 강점과 문제점

한국 대기업과 중소기업의 수직적 계약관계는 이론적 관점에서는 수직 계열화(vertical integration)도 시장 거래(market transaction)도 아닌 제3의 방식으로, 연구자에 따라 관계적 계약(relational contracting) 준통합(quasi or partial integration)으로 설명되고 있다(Aoki 1988, Dyer 1996, Dyer & Singh 1998).

Aoki(1988)와 Asanuma(1989)는 시장 거래 중심의 미국 자동차 산업과는 달리 일본 자동차 산업의 독특한 하도급 체계가 거둔 성공을 바탕으로 협력 이론을 체계화하였다. 일본 특유의 긴밀한 하도급 관계를 일종의 준통합으로 설명하고, 이러한 준통합적 조직 형태가 수직적 통합보다 우월한 이점을 지닌다고 분석하였다. 즉, 원청 기업은 수직적 통합에 따른 막대한 거버넌스 비용을 부담하지 않으면서도 하도급 업체의 자원을 효율적으로 활용할 수 있다는 것이다. 이러한 체제는 원청 기업에 완전히

특화된 제품과 기술에 대한 ‘관계특화 투자(relation-specific investments)’, 그에 따른 관계특화 기술(Relation-specific skills)을 만들고, 제조사와 공급사 간의 정보 효율성을 유지하고 공급사에게는 독자적인 R&D 기회를 탐색할 수 있는 기회를 창출한다. 이러한 역량은 장기적인 신뢰 관계 속에서 반복적인 거래 과정을 통해서만 획득되는 것으로, 이로 인해 ‘관계적 준지대(relational quasi rent)’라 명명된 이윤이 제조사와 공급사 간의 양자적 협력을 통해 창출되는 것임을 강조하였다.

Dyer & Singh(1998)은 기업 간 조정 문제를 경쟁 우위의 원천이라는 관점에서 접근하였다. 이들은 이른바 ‘관계적 관점(relational view)’을 주창하며, 기업의 경쟁 우위가 개별 기업의 내부 자원이 아닌, 기업의 경계를 넘어선 네트워크 내 파트너들과의 자원 결합에서 비롯될 수 있음을 시사하였다. 이들은 조직 간 경쟁 우위의 구체적인 원천으로 (a) 관계 특화 자산, (b) 지식 공유 루틴, (c) 상호 보완적 자원 및 역량, (d) 효과적인 거버넌스를 제시하였다.

이러한 협력적 관계의 강점은 한국의 주요 산업에서도 기술 학습과 생산 유연성 측면에서 발현되었다. Kim(2000)과 Park(2016) 등의 연구에 따르면, 한국의 대-중소 기업 관계는 초기 산업화 단계에서 원청 기업이 하청 기업에 기술적 노하우와 품질 관리 기법을 전수하는 ‘기술 확산의 통로’ 역할을 수행했다. 대기업은 안정적인 물량 발주를 통해 중소기업의 설비 투자를 유도했고, 중소기업은 이를 바탕으로 생산 공정을 최적화하여 글로벌 수준의 제조 역량을 확보할 수 있었다. 이러한 밀착형 협력은 특히 자동차 산업과 같은 복잡한 조립 산업에서 부품의 정밀도를 높이고 리드 타임을 단축하는 데 결정적인 기여를 했으며, 이는 한국 기업들이 글로벌 시장에서 가격 경쟁력뿐만 아니라 품질 경쟁력까지 동시에 확보할 수 있었던 핵심 동력이 되었다.

대기업과 하청업체 간의 긴밀한 결속은 또한 시장 수요 변화에 대한 민첩한 대응을 가능하게 했다. 특히 조선 및 자동차 산업에서 대기업의 해외 진출 시 하청업체들이 동반 진출함으로써 국내 중소기업들이 글로벌 공급망에 빠르게 편입되는 긍정적인 효과를 거두었다(Choi 2012).

그러나 이러한 관계의 이면에는 강력한 비대칭성이 존재한다. 한국의 하청 구조는 일본의 ‘계열’이 보여주는 상호 신뢰 기반의 협력보다는 대기업의 우월적 지위를 바탕

으로 한 수직적 통제 성격이 강하다(한일산업·기술협력재단, 2015). 대기업은 매출의 대부분을 자신들에게 의존하는 중소기업을 대상으로 우월적 지위를 이용해 납품단가 인하 압력을 지속적으로 행사해 왔으며, 원자재 가격이 상승함에도 이를 납품가에 제대로 반영해주지 않는 단가 후려치기나, 정당한 사유 없는 발주 취소 및 반품은 중소기업의 수익성 악화와 혁신 동력 저하로 이어졌다(박충렬, 2010). 특히 협력 과정에서 중소기업의 핵심 기술이나 노하우를 요구하여 원청 대기업이 부당하게 유용하거나 탈취하는 사례가 빈번히 발생하면서, 기술 보호를 위한 입증책임 전환 등 입법적 과제가 대두되기도 했다(박재영, 2018). 결과적으로 대기업은 글로벌 경쟁력을 갖춘 거대 기업으로 도약한 반면, 중소기업은 생존을 보장받는 대가로 독자적인 성장과 혁신 역량을 희생하는 ‘이중 구조’의 모순에 빠지게 되었다(정훈·여영준, 2025).

3. 외환위기 이후 부상한 대-중소기업 관계 이슈

1997년 외환위기 이후 한국 경제의 패러다임이 변화하면서 대-중소기업 관계는 제조 현장을 넘어 유통과 서비스 영역으로 갈등이 확산되었다. 대기업들이 신성장 동력을 찾는 과정에서 과거 중소기업과 소상공인의 영역이었던 소매업, 음식점업, 제과점업 등에 무분별하게 진출하면서 이른바 ‘골목상권 침해’ 논란이 본격화되었다(박충렬 외, 2013). 이는 전통적인 제조 하청 관계에서의 양극화가 소상공인의 생존권 문제로 전이된 것으로, 정부는 이를 해결하기 위해 중소기업 적합업종 지정 등 사업영역 보호 정책을 강화하였으나 실효성 논란은 지속되고 있다.

최근에는 디지털 전환 가속화와 함께 다양한 형태의 플랫폼 사업자가 새로운 ‘지배적 원청’으로 부상하며 기존의 대-중소기업 갈등 양상을 재편하고 있다. 거대 플랫폼 기업들이 소수의 시장 지배적 지위를 바탕으로 입점 업체들에게 과도한 수수료를 부과하거나 자사 상품을 우대하는 등의 행위가 새로운 불공정 거래 이슈로 떠올랐다. 이는 과거 제조업의 수직 계열화 구조에서 나타났던 단가 압박과 종속 문제가 디지털 생태계에서 재현되는 양상을 띤다. 특히 플랫폼 사업자의 자사우대나 끼워팔기 등은 중소 입점업체의 선택권을 제한하고 시장 경쟁을 저해한다는 비판을 받고 있으며, 이

에 대한 사전적 규제 도입 여부가 최근 입법 정책의 핵심 쟁점이 되고 있다(최은진, 2024).

결론적으로 한국의 대·중소기업 관계는 과거 발전국가 시대의 수직적 계열화를 통해 경제 성장의 토대를 마련했으나, 그 과정에서 발생한 양극화와 불공정 관행은 오늘날 디지털 플랫폼 경제에 이르기까지 그 형태를 바꾸며 지속되고 있다. 이에 시장의 불균형, 거래의 불공정, 제도의 불합리 측면에서 2010년 대 초반에는 경제 3불, 2021년에는 신경제 3불이 <표 3-4>와 같이 사회적 이슈로서 중소기업 관계기관에서 문제 해결을 호소하기도 하였다.

<표 3-4> 경제 3불과 신경제 3불

구분	시장의 불균형	거래의 불공정	제도의 불합리
경제3불 (2011)	대기업 독과점 SSM 골목상권 장악	대기업의 우월적 지위 남용 납품단가 후려치기	중기에 불합리한 제도 신용카드 수수료 차별
新경제3불 (2021)	독과점 구조 고착화 플랫폼사업자 비용전가	원·하청 양극화 지속 납품단가 인하 요구 등	기업 성장 가로막는 제도 조달규제 입법

자료: 연합뉴스(2021. 5. 13.)⁸⁾

이와 함께 중소기업에 대한 기술침해 피해는 여전히 발생하고 있다. 중소벤처기업부의 ‘중소기업 기술침해 피해건 수 및 피해액 현황’ 자료에 따르면, 2019년부터 2024년 6년 동안 중소기업 기술침해 피해 건수는 231건, 피해액은 2,166억원 규모에 이르는 것으로 나타났다⁹⁾. 설계도면, 소프트웨어 및 프로그래밍파일, 영업정보, 회계정보, 생산제품 등 다양한 기술침해 피해 경험이 보고되었다(대·중소기업·농어업협력재단 2026).

결론적으로 한국의 대·중소기업 관계에서 발생하는 다양한 불공정 이슈는 대기업과 중소기업 협력 관계의 특성에 따라 다른 접근 시도가 필요한 것으로 보인다. 먼저 장기적 협력관계가 없는 대기업 중소기업 간 불공정 관행의 경우 대기업-중소기업 간

8) “대·중기 양극화 키우는 ‘신경제 3불’ 해소해야”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210513051400030>, (접속일: 2026. 4. 13.)

9) 정보통신신문(2026. 2. 10.), “기술 탈취 사전예방·신속구제 중요한 때” <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=205519>, (접속일: 2026. 4. 13.)

정보비대칭 해소를 위한 디스커버리 제도 도입, 손해배상 시효성 확보를 위한 징벌적 배상 제도 도입 등을 통해 점진적으로 개선해 나갈 필요가 있다. 반면 일반적인 원하청 대기업과 중소기업간 협력 관계가 자동차, 조선 등에서 보이는 장기적 협력 관계를 갖고 있는 경우에는 앞서 제시한 불공정 해소 대책은 실효성이 떨어진다고 볼 수 있다. 이 경우 중소 부품기업의 경우 <표 3-5>에서 보는 바와 같이 전속강도와 경쟁강도에 따라 크게 준 수직계열화, 관계 계약, 독점적 전문화, 시장 거래 등 4개의 유형으로 구분 가능하다. 여기서 관심대상인 관계 계약을 기반으로 관계특화 역량을 보유하고 있는 중소기업 그룹의 경우 기존 관계특화 역량을 유지하면서도 전속성을 낮추고 다양한 수요처를 발굴할 수 있도록 지원 정책을 마련할 필요가 있다. 이에 해당하는 중소기업 대부분은 대기업의 글로벌화에 따라 안정적인 수요를 확보와 함께 지속적인 혁신을 수행하면서 대기업의 기대 수준 안에서 경쟁력을 유지하는 기업이다. 다만, 이러한 장기적 협력 관계 아래에서는 급진적 혁신에 성공하더라도 그에 따른 보상을 중소기업이 모두 가져가도록 대기업이 내버려 두지 않기 때문에 중소기업 입장에서는 급진적 혁신에 투자할 인센티브가 낮다고 할 수 있다¹⁰⁾.

〈표 3-5〉 전속강도와 경쟁강도에 따른 원하청 관계 유형 및 특성

		동종업계 시장경쟁(수평적 차원)	
		약함	강함
원청 기업 전속성 (수직적 차원)	높음	전속적 통합(준 수직계열화) 핵심부품의 내재화 혹은 영업이익률이 높은 특정부품을 생산하는 원청기업의 자회사 혹은 범용성이 높아 물량 확보를 기반으로 규모의 경제를 추구하는 부품기업	전속적 경쟁(관계 계약) 원하청 간에 안정적인 부품공급 체계 확보와 관계특화(relation-specific) 자산/역량을 통해 연구개발 및 발주 협업 체계를 가진 관계로서 그에 따른 관계지대를 공유
	낮음	독점적 전문화/시장산업 독창적·전문적 기술경쟁력 혹은 제품경쟁력을 보유한 독점적 전문기업(슈퍼) 유형과 범용성이 높고 물량이 적어 열악한 수익성으로 기존기업이 이탈하려는 시장산업 유형의 극단적 2가지 유형이 존재 가능	배타적 경쟁(시장 거래) 높은 기술/제품 경쟁력, 영업력, 교섭력을 기반으로 치열한 시장경쟁 환경에서 다양한 거래선 확보를 추구하는 시장경쟁 기반 전략이 주를 이룸

자료: 홍석범(2026), 한국 자동차산업의 원하청 연결망 구조 연구, 발표자료(26. 3. 21.)를 기반으로 재작성(p.13~15)

10) 현대자동차 1차벤더 인터뷰(2025. 4. 19.)를 바탕으로 작성

4. 소결

한국의 대-중소기업 관계는 국가 주도의 발전국가 모델 하에서 ‘선택과 집중’ 전략을 통해 형성되었다. 초기 산업화 단계에서 한국 정부는 재벌 기업을 국가 대표기업으로 육성하고, 중소기업을 이들의 부품 공급을 담당하는 전속 하청업체로 편입시키는 수직적 계열화 구조를 구축하였다. 이러한 구조는 안정적 수요 확보와 기술 학습 속도를 높이는 데 기여하며 한국이 글로벌 시장에서 품질 및 가격 경쟁력을 동시에 확보하는 핵심 동력이 되었다. 특히 자동차와 조선 등 조립 산업에서는 대기업의 기술 전수와 안정적 발주를 통해 중소기업이 제조 역량을 확보하고 글로벌 공급망에 동반 진출하는 긍정적인 파급효과를 거두기도 하였다. 그러나 이러한 성과의 이면에는 대기업의 우월적 지위에 기반한 강력한 위계적 비대칭성이 고착화되는 부작용이 뒤따랐다. 대기업은 단가 결정권과 기술 통제권을 독점하며 중소기업에 납품단가 인하 압력을 행사해 왔으며, 이는 중소기업의 수익성 악화와 혁신 동력 저하로 이어지는 ‘이중 구조’의 모순을 낳았다. 특히 중소기업이 개발한 핵심 기술을 대기업이 부당하게 유용하거나 탈취하는 사례는 여전히 심각한 사회적 문제로 남아 있다. 최근에는 이러한 불공정 관행이 디지털 전환과 맞물려 플랫폼 경제 영역으로까지 확산되는 양상을 보이고 있다. ‘신경제 3불’ 이슈는 과거 제조업의 수직 계열화 구조에서 나타났던 종속 문제가 디지털 생태계에서 재현되고 있음을 시사한다. 따라서 향후 대-중소기업 관계의 개선을 위해서는 기술 침해에 대한 징벌적 배상 등 제도적 보완뿐만 아니라, 중소기업이 특정 대기업에 대한 전속성을 낮추고 독자적인 혁신 인센티브를 가질 수 있도록 거래 관계의 유형별 특성에 맞춘 차별화된 정책 지원이 절실하다.

제6절 포지티브 규제

1. 포지티브(Positive) 규제 시스템의 구조와 특성

규제 법제의 관점에서 한국의 가장 두드러진 특징은 ‘포지티브(Positive) 규제 시스템’이다. 이는 법령에서 허용한 행위만 할 수 있고 나머지는 원칙적으로 금지되는 방식으로, ‘열거된 것은 허용, 나머지는 금지(Closed list principle)’의 구조를 갖는다. 다시 말해 법령에서 명시적으로 허용된 행위 목록(positive list)을 열거하고, 그에 해당하지 않는 행위는 원칙적으로 금지하는 규제 방식이다. 이는 법령이 금지하는 것 외에는 모두 허용되는 네거티브(Negative) 규제 방식과 대비된다(최병선, 2006: 62-63).

2. 발전국가(Developmental State)의 유산과 규제

한국 규제의 또 다른 중요한 특징은 발전국가적 유산이다. 차머스 존슨(Chalmers Johnson)이 일본의 사례를 분석하며 개념화한 발전국가론은 한국에도 폭넓게 적용된다(Johnson, 1982: 19). 1960-70년대 권위주의 발전국가 시기에 형성된 한국의 규제 법제는 국가가 시장을 적극적으로 조성하고 유도하는 산업정책적 규제 구조를 갖추고 있었다. 이 시기에는 경제기획원이 주도하는 경제개발 5개년 계획을 법적 근거로 하여 금융, 무역, 산업 등 경제 전반에 걸쳐 국가가 자원 배분을 통제하는 규제 체계가 구축되었다. 수출진흥법, 외자도입법, 중소기업기본법 등은 이 시기 규제 법제의 전형적인 모습으로, 특정 정책 목표를 달성하기 위해 기업 행위를 세밀하게 지시·통제하는 방식이었다(장하준, 2007: 78-82).

1987년 민주화 이후, 특히 1997년 외환위기를 계기로 한국은 대대적인 규제 개혁을 추진하였다. IMF 구제금융 조건으로 부과된 구조조정 프로그램은 금융 자유화, 노동시장 유연화, 외국인 투자 자유화 등을 포함하였으며, 이는 LME적 요소를 대폭 도입하는 계기가 되었다(Pirie, 2008: 101-103). 규제개혁위원회가 설치되고 행정규제

기본법(1997)이 제정된 것도 이 시기다. 그러나 발전국가적 규제 구조는 완전히 해체되지 않고 상당 부분 존속하였다. 포지티브 리스트 방식의 인·허가 체계, 대기업 집단에 대한 출자총액 제한 및 상호출자 제한 같은 재벌 규제, 공공기관과 준정부기관을 통한 간접 규제 등은 발전국가 유산의 잔존 형태로 볼 수 있다(이병천, 2014: 55-58). 이처럼 LME적 자유화 요소와 발전국가적 포지티브 규제 구조가 혼재하는 것이 현재 한국 규제 법제의 혼합적 성격을 구성한다.

3. 한국 규제 법제의 주요 특징

이러한 포지티브 규제 방식은 법체계 전반에 걸쳐 나타난다. 한국의 경우 헌법 제 37조 제2항이 “국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있다”고 규정하고 있어 기본권 제한에 대한 법률유보 원칙을 천명하고 있으나, 실제 개별 법령들은 허용 행위를 한정 열거하는 방식으로 광범위한 행정 규제를 구현하고 있다(김유환, 2012: 45-47).

가. 진입규제

한국 행정법 체계에서는 허가(許可), 인가(認可), 특허(特許), 신고(申告) 등 다양한 형태의 사전적 행위 제한 제도가 발달해 있다. 특정 행위를 하려면 반드시 사전에 행정청의 허가·인가·승인·신고 등을 받아야 하며, 이를 위반할 경우 형사처벌이나 행정제재를 받는다. 인·허가(認許可) 제도가 대표적인데, 허가는 법령에 의하여 일반적으로 금지된 행위를 특정인에게 해제하여 적법하게 할 수 있도록 하는 행정행위이며, 인가는 제3자의 법률행위를 보충하여 그 법률적 효력을 완성시키는 행정행위다(박균성, 2020: 183-185). 2023년 기준 행정규제기본법에 따라 등록된 규제 건수가 1만6천여 건을 상회하는 것은 이러한 포지티브 규제 방식의 광범위한 적용을 보여준다(규제개혁위원회, 2023: 12).

이러한 사전 규제 중심의 구조는 기업 활동의 영역에서 특히 강하게 작동한다. 금융업·의료업·방송통신업·교육사업 등 대부분의 서비스 산업은 법령에 명시된 요건을 충족하여 행정청의 허가나 인가를 받아야만 진입이 가능하다. 이는 사후적 감독·제재 중심의 LME 방식과 대비되는 특성으로, 시장 진입장벽의 형성과 기존 사업자 보호라는 부수적 효과를 낳기도 한다(이원우, 2010: 32-34).

나. 행정입법 활성화

한국 규제 법제의 중요한 특징 중 하나는 법률에서 대통령령·부령 등 행정입법으로의 광범위한 위임이다. 모법(母法)인 법률이 기본 사항만을 규정하고, 구체적인 규제 기준·절차·요건을 대통령령이나 행정부처의 부령으로 위임하는 구조가 일반화되어 있다. 이는 행정의 전문성을 활용하고 사회 변화에 신속히 대응할 수 있다는 장점이 있으나, 동시에 행정부의 재량권이 광범위해지고 규제의 예측 가능성이 저하된다는 비판을 받는다(홍정선, 2019: 207-209). 특히 금융규제, 식품·의약품 규제, 환경 규제 등의 영역에서는 법률-시행령-시행규칙-고시·훈령이라는 4단계 규범 체계가 촘촘하게 구성되어 있어 규제 밀도가 매우 높다. 법령 체계 내에서의 규범 위계와 해석이 복잡해지고, 민간 사업자들이 준수해야 할 규제 내용을 파악하는 것 자체가 상당한 비용을 요구하는 구조가 형성된다(최계영, 2015: 122-125).

다. 부처 할거주의

한국 규제 법제의 또 다른 특징은 부처 할거주의(sectionalism)에 따른 규제 권한의 분산과 중복이다. 각 행정부처가 소관 법률을 통해 독자적인 규제 체계를 구축하면서, 동일한 경제 활동에 대해 복수의 부처가 중복적으로 규제하는 현상이 광범위하게 나타난다. 예를 들어, 핀테크(FinTech) 사업자의 경우 금융위원회, 과학기술정보통신부, 공정거래위원회 등 다수의 규제기관이 개입하는 복합 규제 구조에 직면한다(황창근, 2020: 88-90). 이러한 부처 할거적 규제 구조는 신산업·신기술 분야에서 특히 두드러진 문제를 야기한다. 기존 법령 체계에서 명확히 허용되지 않은 새로운 사업

모델은 포지티브 규제 방식 하에서 원칙적으로 불허되며, 복수의 소관 부처 중 어느 곳에서도 명확한 허용 근거를 찾기 어려운 경우 사업 추진이 사실상 봉쇄되는 ‘규제 공백’ 또는 ‘규제 회색지대’ 문제가 발생한다(한국행정연구원, 2021: 34-36).

라. 재벌 규제

재벌이라는 한국 특유의 대기업 집단 구조를 규제하는 경제력 집중 억제 법제도 한국만의 특징이다. 공정거래법상 상호출자 제한, 순환출자 금지, 금융·보험사의 계열사의결권 제한, 공시의무 강화 등은 대기업 집단의 지배구조 투명성과 경제력 집중을 규제하는 장치들이다(권오승·서정, 2019: 402-405).

이는 주주가치 극대화를 중심으로 시장 자율적인 기업지배구조 규율을 원칙으로 하는 LME의 접근방식과도 다르고, 기업 간 장기적 네트워크와 은행 중심의 파이낸싱을 통해 대기업을 지원하는 전통적 CME의 접근 방식과도 다른, 한국 특유의 규제 형태다. 재벌 규제는 과거 발전국가 시기에 국가가 창출한 재벌이라는 제도적 유산에 대한 민주화 이후 사회적 대응으로서, 한국 규제 법제의 혼합적 성격을 잘 보여주는 사례다(김상조, 2012: 145-148).

마. 포지티브 규제의 개선: 규제 샌드박스

2019년 이후 한국 정부는 포지티브 규제 방식의 경직성을 완화하기 위한 제도적 시도를 적극적으로 추진하고 있다. 정보통신융합법, 산업융합촉진법, 금융혁신지원특별법, 규제자유특구법 등에 기반한 ‘규제 샌드박스(Regulatory Sandbox)’ 제도가 그 대표적인 사례다. 이 제도는 법령에서 명시적으로 허용되지 않은 신기술·신서비스도 일정 조건 하에서 실증 특례나 임시허가를 통해 시장에서 테스트할 수 있도록 허용한다(이원우·황창근, 2020: 56-58).

그러나 규제 샌드박스는 포지티브 규제를 전면 대체하는 것이 아니라, 그 경직성을 부분적으로 완충하는 예외 메커니즘의 성격을 갖는다. 샌드박스를 통해 임시허가를 받더라도 일정 기간 후에는 기존 법령 체계 내로 편입되어야 하므로, 포지티브 규제의

기본 구조는 유지된다. 이는 한국이 법제 수준에서 포지티브 규제에서 네거티브 규제로의 전환을 완결하지 못하고 있음을 보여준다(임현, 2022: 199-202).

4. 규제 법제의 혼합성: LME·CME 요소의 공존

한국 규제 법제에서 CME적 특성은 여러 영역에서 확인된다. 첫째, 노동 규제에서 강행규정의 비중이 높고 해고 요건이 엄격하다. 근로기준법, 노동조합 및 노동관계조정법 등은 사용자의 일방적인 노동조건 변경을 제한하고 집단적 노사관계를 법적으로 보호한다(김형배, 2018: 92-95). 둘째, 금융 규제에서 은행법상 동일인 주식보유 한도 규제 등을 통해 은행 사유화와 산업자본의 금융 지배를 제한하는 것은 CME 국가의 관계형 금융(relationship banking) 전통과 유사한 면이 있다. 셋째, 중소기업 보호·육성을 위한 법제가 발달해 있다. 중소기업기본법, 소상공인보호법, 유통산업발전법상 대규모 점포 입점 제한 등은 시장 지위가 약한 경제 주체를 보호하기 위해 시장 자율 기제에 개입하는 CME적 규제 성향을 반영한다(정준호, 2016: 77-79). 이러한 요소들은 순수한 LME 방식과는 구별되는, 국가가 시장 결과에 적극적으로 개입하는 조정형 규제의 특성을 보여준다.

반면, 1997년 외환위기 이후 도입·강화된 LME적 규제 요소도 상당하다. 회사법 영역에서 소수주주권 강화, 사외이사 의무화, 감사위원회 설치 강제, 기관투자자 스튜어드십 코드 도입 등은 주주가치 중심의 기업지배구조 규제로서 전형적인 LME적 접근을 따른다(송옥렬, 2021: 312-314). 자본시장법 체계도 증권 규제에서 공시 중심의 투자자 보호라는 LME 방식을 채택하고 있다.

노동시장 측면에서도 1997년 이후 기간제 근로, 파견 근로 등 비정규직 관련 법제의 정비를 통해 노동 유연화가 상당 수준 진전되었다. 물론 이는 CME적 정규직 보호 규제와 병존하면서 ‘이중 노동시장(dual labour market)’이라는 한국 특유의 규제 지형을 형성하였다(전병유, 2012: 38-41). 이처럼 한국 규제 법제는 CME와 LME의 요소가 단순 혼재하는 것을 넘어, 양자가 서로 긴장 관계를 형성하며 공존하는 복합적 구조를 띠고 있다.

한국의 포지티브 규제 체계는 CME 국가인 독일이나 일본과 형식적으로는 크게 다를 수 없다. 같은 법체계를 가지고 있기 때문이다. 그러나 한국의 규제 법제는 이들 국가와 구별되는 고유한 맥락적 특수성을 갖고 있다. 이러한 특수성을 이해하지 않고는 한국의 포지티브 규제에 대한 논의를 이어갈 수 없다.

5. 규제 법제의 이면: 정치체제의 영향

한국의 특수성은 대통령제 정치체제와 빈번한 정부교체의 영향을 들 수 있다. 독일은 연방제 의원내각제, 일본은 의원내각제를 채택하고 있어 정부교체가 규제 정책의 근본적 전환으로 이어지는 경우가 상대적으로 드물 수밖에 없다. 이에 반해 한국의 5년 단임 대통령제는 정권교체 시마다 규제 정책의 기초가 급변할 수 있는 구조적 불안정성을 내재하고 있다.¹¹⁾ 새 정부가 출범할 때마다 전임 정부의 정책이 폐기되거나 방향이 전환되는 일이 반복되면서, 규제에 관한 정책의 일관성과 예측가능성도 함께 저하될 수밖에 없다. 이러한 정치적 변동성은 결국 공무원으로 하여금 재량행사를 회피하고 기속적 집행을 선호하게 만드는 강력한 유인으로 작용한다. 실제 지난 정부에서 주도적으로 추진하는 정책이 바뀌면서 관련 공무원의 교체 등도 심심치 않게 발생한다. 또한 사후 감사·문책의 가능성과 결합된 구조에서 결국 공무원의 복지부동을 재생산하는 체계로 공고화된다. 나아가 의원내각제의 경우 입법부와 집행부가 하나로 동작하는데 비하여 대통령제 국가에서는 입법부와 행정부가 구분되다 보니, 행정부의 정책 추진에 대한 연속성 등을 위해 공무원들이 행정입법에서도 충분한 것들을 상향입법하는 경향이 있다. 이로 인해 법률에 담는 내용이 많아지고, 이러한 상향입법이 규제의 경직성을 초래하게 된다.

다음으로 중앙집권적 통치 전통과 국가의존적 법감정이다. 독일의 경우 지방분권적 연방제 전통과 강력한 사회적 파트너십(Sozialpartnerschaft)을 가지고 있고, 특히 기술단체 등의 역사성과 전통성 등이 국가 규제의 공백을 메우는 기제로 작동할 수

11) 1987년 헌법 개정으로 출범한 6공화국에서 총 9명의 대통령이 집권했는데, 총 5번의 정권 교체가 이루어졌다.

있다. 일례로 기술단체의 규정(표준 인증)을 국가가 인정해 주는 경우 국가의 규제 제정 부담이 감소하고, 기술단체의 규정이다 보니 기술변화에 빠르게 대응할 수 있는 장점이 있다. 또한 일본은 메이지유신 이후에도 번(藩) 단위의 지방자치 전통이 상당 부분 유지되어 중간 조직과 업계 자율규제가 상대적으로 발달해 있다. 반면 한국은 조선시대 이래 (그 이전부터) 중앙에 의한 집권적 통치에 익숙한 역사적 경험을 가지고 있으며, 앞서 살펴본 1960-70년대 발전국가 시기에 국가가 경제개발을 주도한 성공 경험이 이를 더욱 강화하였다. 이로 인해 한국 사회에는 독일의 민간(기술자) 주도 전통이나 일본의 지방자치·업계 자율규제 전통과 구별되는, 모든 사회문제를 국가(정부)가 해결해 주어야 한다는 법감정 혹은 법문화가 깊이 자리 잡고 있다. 새로운 기술이나 사업 모델이 등장하면 시민·기업 모두 '정부가 허용 여부를 결정해 달라'고 요구하는 경향이 강하며, 이는 네거티브 규제로의 전환을 내부적으로 저항하게 만드는 문화적 기반이 된다. 이는 다시 말해 금지된 것은 허용된다는 민간에서 적용될 법 명제가 적용될 수 없다는 것이다. 행정부는 기본적으로 법률의 위임을 바탕으로 집행하는 기관인데, 여기에 새로운 기술에 대한 집행을 물어보면 당연히 행정부는 법률의 근거를 요구할 것이기 때문이다. 또한 앞서 언급한 정권교체로 인한 공무원의 경직성은 이러한 문제를 강화하고 있다.

대통령 단임제의 정치적 변동성, 중앙집권적 국가의존 법문화가 서로 결합하여 포지티브 규제의 구조적 경직성을 강화하는 방향으로 작동한다. 이는 단순히 포지티브 규제를 네거티브 규제로 전화하자는 문제가 아니라, 정치체제·행정문화·사회적 기대 구조의 복합적 전환을 요구하는 복잡한 문제이다. 동시에 CME나 LME로 분류할 수 없는 한국의 독특한 구조이다.

6. 소결: 한국 규제 법제의 과제와 전망

이상에서 살펴본 바와 같이, 한국의 규제 법제는 포지티브 규제 시스템이라는 기본 골격 위에 발전국가적 유산, 재벌 규제, LME·CME의 혼합적 요소가 중층적으로 결합된 독특한 구조를 갖고 있다. 법령에서 명시적으로 허용된 것만 가능한 포지티브 규제

방식은 행정 통제의 용이성이라는 장점이 있으나, 신기술·신산업의 출현에 대한 대응이 느리고 규제의 경직성을 초래한다는 구조적 한계를 내포한다.

4차 산업혁명과 디지털 전환이 가속화되는 현재의 기술·산업 환경에서 한국 규제 법제가 직면한 핵심 과제는 포지티브 규제의 원칙적 전환 또는 실질적 개혁이다. 원칙적 허용-예외적 금지의 네거티브 규제 방식으로의 전환, 규제 샌드박스의 실효성 제고, 부처 할거적 규제 구조의 통합 조정 등이 주요 정책 과제로 제기되고 있다(홍대식, 2021: 167-170).

그러나 규제 법제의 개혁은 단순한 기술적 과제가 아니라, 그것을 뒷받침하는 제도적 보완재(complementary institutions) - 사법부의 역할, 전문규제기관의 역량, 이해관계자 참여 구조 등 - 의 동반 발전을 요구한다(Hall & Soskice, 2001: 17-18). VoC 이론이 시사하듯, 제도 간 보완성이 결여된 단편적 규제 개혁은 오히려 제도적 부정합성(inconsistency)을 심화시킬 수 있다. 따라서 한국 규제 법제의 발전 방향은 단순히 LME적 모델을 모방하는 것이 아니라, 한국의 구체적인 제도적 맥락에 부합하는 고유한 규제 아키텍처를 구축하는 방향이어야 할 것이다.

제7절 정부의 역할

1. 한국 관료제와 발전국가의 유산

한국혁신체제의 발전 궤적에서 1960년대 이후 정부는 발전국가의 전형을 만들어가며 주요한 역할을 담당했다. Amsden(1989)은 한국을 ‘후발 산업화의 전형’으로 규정하며 국가가 의도적으로 시장에 개입하여 비교우위가 없던 중화학공업을 규모있는 수출산업으로 육성했다고 분석하였다. 실제 한국 정부는 1960년대부터 경제기획원을 중심으로 경제개발계획을 마련하고 자원 배분, 신용 할당, 수출 촉진을 주도하며 한국의 공업화를 주도했다(Amsden 1989, Woo-Cumings 1999).

이러한 발전국가 모델은 시장에 의한 자율조정 LME 보다 국가-기업간 전략적 조정을 내포한 CME에 가깝다. 하지만 독일의 CME 방식이 사회적 협의 및 동맹에 기반한 수평적 조정을 특징으로 하는 것과 달리(Hall & Soskice 2001), 한국의 조정경제는 정부가 주도하는 수직적·위계적 형태를 띠었다(Woo-Cumings 1999). 이러한 특징은 우리나라뿐만 아니라 일본 등 아시아 발전국가 모델에서도 발견된다(Johnson 1982, Amsden 1989, Woo-Cumings 1999, 임현진 2020, 윤상우 2020).

초창기 정부는 특혜적 신용, 정책 금융, 세제 혜택을 통해 특정 대기업 집단의 성장을 지원하는 한편, 정부의 후원에 상응하는 성과 기준을 기업에 적용하여 기업활동이 국가적 산업기반이 되도록 하였다. 이는 정부가 사회와 관계 맺는 방식에서 ‘배태된 자율성’을 갖고(Evans 1995) 대기업과 제휴하면서도 선도적 역할을 동시에 담당했음을 의미한다(임현진 2020). 또한 정부는 산업화를 뒷받침하기 위하여 숙련공을 육성하는 직업교육·훈련체계를 구축·확대하였다(Fleckenstein and Lee 2018). 예를 들어, 1970년대 중화학 공업화 시기 정부는 고등학교 수준의 직업 교육과 사내 직업 훈련을 강제하여 산업에 필요한 숙련공을 육성하였다.

요컨대, 정부가 사회 구성원의 재산권 보호라는 수동적 역할에 머무르지 않고 유효 수요를 창출하고 직접 자원을 배분하며 기업 투자를 유도하는 주도적 역할을 담당한 것이다. 이러한 정부의 노력은 단기간 산업기반을 확충하는 긍정적 효과를 창출했다.

하지만 동시에 소수 재벌 집단에게 경제력이 과도하게 집중되고 대기업과 중소기업의 노동시장 격차가 심화되는 한국 산업의 구조적 문제를 낳게 되었다(Chang 1994, Fleckenstein and Lee 2024).

2. 외환위기 이후 신자유주의적 구조개혁

1997년 외환위기는 정부 주도 산업정책의 궤적을 변화시키는 전환점이 되었다. IMF의 구제금융 조건에 따라 한국 정부는 금융 자유화, 노동시장 유연화, 기업 지배구조 개혁 등 신자유주의적 개혁 패키지를 이행하게 되며, 이 과정에서 정부와 기존 재벌 중심 폐쇄형 조정 절차가 이완·개방되기 시작했다.

단기 금융시장과 주식시장이 외국인 투자자에게 전면 개방되었고, 영미식 주주 자본주의 원리가 제도적으로 이식되기 시작했다(Weiss 2000, Pirie 2008, 이근 2015). 금융감독원(FSS)이 설립되는 등 금융부문 감독체계가 정비되었고, 자본시장 자유화와 금융기관 민영화가 급속히 진행되었다(Kalinowski & Cho 2009). 노동시장에서도 신자유주의적 구조개혁이 진행되었다. 정리해고제 법제화, 파견근로 허용 등 노동시장 유연화 조치가 도입되었다.

다만, 산업·노동시장의 구조적 이중성이 유지되면서 개인들은 대기업-중소기업 임금 격차의 편익을 취하기 위하여 ‘일반 숙련노동’을 습득하기 위한 고등교육에 집중하며 과도한 교육열 현상이 나타났다(Fleckenstein and Lee 2018). 정부 또한 대학 설립·정원 규제 완화, 고등교육 및 연구개발 지원 확대 등을 통해 일반 숙련노동 확대를 지원했다. 복지 부문에서도 정부는 기존의 기업중심 복지제도를 보완하며, 1997년 이후 실업급여, 국민기초생활보장제도 등을 도입, 보편적 복지 기반을 마련하기 시작했다(Wong 2006, 임현진 2020).

요컨대, 한국 사회는 전체적으로 IMF 외환위기 이후 보다 시장 중심적인 체제로 재편되었다. 금융기관이나 노동시장에 대한 정부의 통제력이 약해졌으며 유연화 조치가 도입되었다. IMF 이후 금융기관과 노동시장에 대한 정부의 선택적 개입은 축소되었지만, 보편적 고용·복지, 교육·훈련시장에 대한 지원은 강화되었다.

3. 혼종 자본주의와 정부의 역할

가. 정부 주도 발전주의의 지속

한국은 정부 주도 발전국가의 산업육성 정책을 유지하고 있지만, 동시에 신자유주의적 구조개혁을 통해 금융시장과 노동시장이 부분적으로 유연화된 하이브리드제도를 운용하는 제도적 혼종 상태에 있다(이근 2015, 임현진 2020, 윤상우 2020).

IMF 외환위기 이후 정부 주도 발전모델이 완전히 대체된 것이 아니라, 사회적으로 정부의 발전전략이 여전히 중시되는 경향이 있다(Kalinowski & Cho 2009, Thurbon 2016). Thurbon (2016)은 한국 사회에서 초기 발전국가 모델은 IMF 개입 이후 약화되었지만 정부 주도의 발전주의 지향은 여전히 유효하다고 진단했다. Wong(2004)은 한국과 대만 사례를 분석하면서 IMF 금융위기 이후에도 정부는 산업 정책을 포기하지 않았으며, 정책의 대상이 중공업에서 다만 반도체, 바이오, ICT 등 첨단산업으로 전환되었다고 평가했다.

새로운 의미에서 기존 발전국가의 계보를 잇는 정부주도 발전모델은 지금까지도 신 발전국가 혹은 포스트발전국가로 개념화되어 논의되고 있다(양재진 2005, 윤상우 2020). 한국 정부는 여전히 첨단산업 육성을 위하여 R&D 지원, 클러스터 육성, 중소기업 정책 등을 추진한다. 첨단산업 육성과 혁신 성장을 위하여 규제 완화, 대외 개방 등 신자유주의적 정책을 적극 활용하는 한편, 정부는 저금리와 저환율, 정책금융과 대규모 경기 부양책 등 발전국가적 수단을 함께 활용하고 있다(윤상우 2022).

외환 위기 이후 자본시장은 더 이상 상장기업에 자금을 공급하는 통로가 아니라 주식 환매와 배당을 통해 가치를 추출하는 경로로 기능하기 시작했지만(이근 2015), 한국 정부는 여전히 금융을 산업정책의 핵심도구로 유지하고 있다(Kalinowski & Cho 2009). 2008년 글로벌 금융 위기 당시 한국 정부는 서구 자유주의국가들과 달리 대규모 재정 부양책과 함께 전략산업에 대한 직접적 금융지원을 제공했으며(윤상우 2022), 최근의 대중소기업 상생성장 전략 또한 정부의 조정자적 역할을 보여주는 대표적인 예이다(관계부처 합동 2026).

나. 제도적 혼종 상태와 균열

다만, 한국의 혼종모델은 과거 고속 성장기와는 달리 ‘제도적 응집력’이 약화되는 국면에 있다(윤상우 2022). 발전레짐을 구성하는 국가 기구와 정책 패러다임, 사회경제적 세력간 유기적 연계가 약화되면서 제도적 균열과 갈등이 발생하고 있다.

대표적으로 이중적 노동시장의 구조적 비효율성을 개선하기 어려운 교착상태가 지속되고 있다. CME 기반 대기업 정규직 계층과 LME적 유연성에 기반한 비정규직/하청업체 종사자 계층이 공존하는 이중적 구조 속에서, 대기업 노조는 강력한 단체 교섭력을 행사하며 고임금과 고용 안정을 누리는 반면, 중소 협력사 노동자들은 낮은 임금과 불안정한 고용 환경에 놓여 있다. 이는 독일이나 일본과 같은 전형적인 CME 국가와는 다른 양상이다. 정부는 이러한 양극화를 해소하기 위해 ‘소득주도 성장’, ‘상생성장 전략’ 등을 제시하고 있으나 단기적 재정사업 중심으로 산업구조 전반을 조정하는 효과는 아직 제한적이다.

Fleckenstein & Lee (2018)은 한국 정부가 독일과 같이 기업 중심의 도제 시스템을 도입하려고 했으나 기업이 비용 부담과 유연성 확보를 위해 이를 거부하면서 일반적인 숙련노동이 양산되었다고 분석하면서, 한국 숙련노동 훈련체계가 제도적 상보성이 결여된 ‘취약한 균형(fragile equilibrium)’ 상태라고 진단했다. 특히 중소기업의 경우, 필요로 하는 숙련노동은 기업 단위 훈련 기반 CME 특성을 가진 반면, 고용 안정성은 LME 기반으로 낮아 기업이 근로자를 위하여 장기 교육·훈련에 투자할 유인이 약한 구조적 모순을 안고 있다(Thelen 2004).

금융부문에서도 정부는 대기업의 영향력을 억제하는 공정거래 감독 기능과 국가 경쟁력을 위해 대기업의 투자를 독려하는 성장 파트너로서의 상충된 두 역할을 동시에 수행하는 양상을 띤다.

다. 혼종 자본주의에서 정부의 역할

혼종 자본주의 사회에서 정부의 역할은 혼종 체제가 가져오는 제도적 모순을 조정·개선하는데 있다. 이는 단순히 정부의 역할을 축소하거나 확대하는 문제가 아니다. 단

순한 재정 투입 위주의 발전주의적 대응은 저성장과 인구 위기라는 새로운 환경에서 더 이상 유효하지 않을 수 있다. 윤상우(2022)는 신자유주의적 정책 기조 속에서도 우리나라 정부의 역할은 발전주의적 경향을 유지하고 있음을 지적하며 동시에 정치 변동과 맞물린 분절적이고 파편적인 정책의 추진과 정책 집단간 갈등, 사회적 연대의 약화 등으로 정부의 조정기능이 약화되고 있다고 진단했다.

임현진(2006)은 한국의 발전 경험을 고찰하고 대안을 모색하는 과정에서 시장의 경쟁 능력을 강화하는 조치와 더불어 시민사회의 민주적이고 비판적인 공론의 장 형성을 통해 제도의 사회적 조정이 보다 전면적으로 이루어져야 한다고 보았다. 여기서 정부는 시민사회와 시장 사이 견제와 균형을 통해 시너지를 발휘할 수 있는 조정자이다. 혼종 제도의 균열과 갈등이 확대되는 국면에서 정부의 조정자적 역할은 더욱 중요할 수 있으며, 임현진(2020)은 시민사회의 다양한 이해관계자 중심 조정을 촉진하기 위하여 정부가 복지와 코퍼러티즘을 더욱 활성화할 필요가 있다고 주장한다.

혼종 자본주의 체제에서 정부의 역할을 단순한 시장 개입을 넘어서서 제도의 전략적 설계자이자 조정자일 수 있다. 상충되는 CME 및 LME 제도의 혼선 속에서 방황하는 국가가 아니라 국가적 특성과 맥락에 맞는 두 요소의 전략적 혼합, 능동적 하이브리드 전략이 필요하다.

4. 소결

이상을 종합하면, 혼종 자본주의체제 속에서 한국 정부의 역할은 다음과 같이 요약된다. 산업화 시기 발전국가의 전형으로서 정부 주도 CME 발전을 추진했으나, IMF 외환위기 이후 신자유주의적 구조조정과 함께 금융 및 노동시장에서 LME 제도가 본격적으로 도입되고 정부의 조정 기능 또한 시장의 기능을 지원하는 형태로 부분 축소되었다. 그럼에도 불구하고 복지, 교육, 연구개발 분야 정부의 지원 및 조정 기능은 지속 확대되었으며, 첨단산업·기술분야 육성을 위한 신발전주의적 지원 또한 이어지고 있다. 즉, 정부 주도의 발전주의가 여전히 유효하며 제도적 혼종 상황에서 발생하는 사회적 갈등과 비용을 제어·조정하고 보편적 혁신 기반을 마련하는 정부의 적극 행정이 여전히 요구되고 있다.

| 제4장 | 사례로 보는 한국의 제도적 문제

제1절 제도의 이식과 상호보완성 문제

1. 이식된 제도들 간의 정합성

제도의 효율성은 개별 제도의 내재적 속성과 더불어 제도들 사이의 상호보완성에 의존한다. 조정시장경제(CME)와 자유시장경제(LME)는 노동시장, 기업지배구조, 금융, 교육, 직업훈련 등 복수의 제도 영역 사이의 정합성이 좋아야 경제적 성과도 좋은 것이다.

그런데 한국은 제도 사이의 정합성이 확보되기 어려운 구조적 문제가 있다. 서구 선진국들이 중세에서 근대로, 다시 현대로 이행하는 장기적 과정에서 자국의 정치·경제·사회적 맥락에 맞추어 제도를 내생적으로 발전시킨 것과 달리, 한국은 일제 강점기(1910~1945)를 통해 전근대적 제도와 강제적으로 단절되었고 식민지 시기에 이식된 일본식 제도를 기반으로 국가를 재건하였다. 해방 이후에는 미국 주도의 군정, 냉전 질서, 그리고 개발주의 국가의 경제정책이 뒤섞이면서 일본적·미국적·유럽적 요소가 상황 논리에 따라 선택적으로 수입되었다.

이 과정에서 제도 사이의 정합성과 상호보완성을 고려하지 않고 개별 제도들을 겹 모습만 보고 도입한 결과, 한국은 ‘스냅샷 정책으로 가득 찬 제도의 잡화상’이 되었다(아래 박스의 칼럼 참조). 한국의 제도 구조는 LME도 CME도 아닌 혼종 자본주의가 되었을 뿐 아니라, 개별 제도들이 서로 다른 자본주의 유형의 논리에 기반하고 있어, 제도 간 보완성이 성립하지 않거나 심지어 서로 충돌하는 상황이 발생한다. 이는 단순한 제도적 비효율을 넘어, 경제체제 전반의 조정 능력을 약화시킬 수 있다.

[포럼] 스냅샷식 제도의 잡화상서 벗어나야

정책을 논하는 전문가 회의에 가보면 “제가 최근에 어디 어디에 출장을 다녀왔는데, 이러이러한 사례를 보고 매우 놀랐다. 그런 정책을 우리나라에도 도입하면 좋겠다”고 말하는 전문가들을 흔하게 만날 수 있다. 교수, 연구원, 기업인 할 것 없이 특히 명망 높은 원로들이나 해외 유학 경험자들이 이런 말씀을 많이 하신다. 그런데 그분들 중 그 나라와 우리나라의 역사적 제도적 차이를 비교해서 “그 제도 이면에 있는 사회경제적 맥락도 우리와 유사하니 우리에게 적용해 볼만 하다”라든가, “우리와는 이런 점에서 근본적으로 다르니 적용이 어려울 것”이라고 말하는 분은 거의 본 적이 없다. 몇 해 전 역사적 제도주의에 관심을 가지고 공부를 시작할 무렵 한 회의에서 이런 장면을 다시 목격했는데, 그때 내 머리에 떠오른 생각이 있었다. “아, 한국은 스냅샷 정책으로 가득 찬 제도의 잡화상사구나. 그동안 우리는 제도적 역사적 맥락이 다른 여러 선진국으로부터 다양한 제도들을 스냅사진 찍듯이 수입해서 적용해 왔고, 그러다 보니 우리나라는 정합성이 떨어지는 여러 제도들을 한데 모아 놓은 잡화상이 되었구나.”

그 후 신문의 칼럼이나 페이스북에 올라온 글을 읽을 때도 이런 생각이 자주 들었다. 특히 최근 우리나라가 선진국에 진입하면서 곳곳에서 제도의 변화, 정책의 변화, 인식의 변화를 요구하는 목소리도 커지고 있어서 유사한 경험을 많이 한다. 그런 목소리의 예로 노동시장 제도 개선(52시간제, 최저임금), 자본시장 제도와 기업 거버넌스 개선(물적 분할, 상속세, 복수의결권), 대입제도 개혁과 학벌체제 타파(대학입시 폐지, 서울대 10개 만들기), 산산업 규제 완화(P2E, 타다, 코인 거래소) 등을 들 수 있다. 이런 ‘현장의 목소리’는 보통 이해당사자의 의견, 경험 소개, 문제제기의 형태로 나타나는데, 논의의 출발점을 제공한다는 측면에서 모두 소중하다. 그런데, 이런 목소리들은 두 가지 측면에서 주의가 필요하다.

첫째는 다른 선진국 사례를 선(善)으로 놓고 그것에 도달하지 못한 상태를 악(惡)으로 규정하는 단선적 발전 모델을 상정하는 것이다. 사회 발전을 단선적 모델 안에 두고 대안들을 선과 악으로 구분하는 방식은 위험하다. 모든 악이 악효와 부작용을 지니듯이 모든 제도는 긍정적 측면과 부정적 측면이 있다. 그리고 사회 발전의 경로도 다양할 수 있다. 한 경로에서 좋았던 제도라도 다른 맥락에 들어가면 별로 힘을 못 쓰고 부작용만 나타날 수도 있다. 둘째는 이해당사자나 관찰자들이(정책 전문가들도) 흔히 범하는 실수로 해외 제도를 표면만 보고 그대로 우리나라에 적용하자고 하는 것이다. 나는 이것을 해외여행 가서 스냅사진 찍어 오듯 겉모습만 소개한다는 의미에서 ‘스냅샷 정책’이라고 부르고 싶다. 과거 우리나라 각 부문에 제도와 시스템이 미비할 때는 이것도 나쁘지 않은 방법이었었는데, 이제는 나름대로 시스템과 틀이 많이 굳어져서 경로의존성이 생겼기 때문에 해외 제도의 표면적 도입은 자칫 원하는 효과보다 부작용이 더 클 수 있다.

물론 우리보다 먼저 선진국에 진입한 나라들의 제도와 시스템을 살펴보는 것은 좋은 일이다. 사회와 학은 실험이 어려운데, 선진국의 역사는 제도의 실험 결과를 보여주는 실험실 역할을 하기 때문이다. 그런데 한 부문의 제도는 다른 부문 제도와 의 상호보완성과 역사적 경로의존성이라는 두 가지 특징을 가진다. 제도는 그 사회의 공시적, 통시적 맥락과 떼어서 생각하면 곤란하며 해외 제도의 도입을 고려할 때는 다음 질문을 먼저 던져야 한다. “이 제도가 성공적으로 작동할 수 있었던 그 나라의 경제사회적 맥락은 무엇인가?” “우리나라는 그런 경제사회적 맥락을 가지고 있는가?” “그런 맥락이 없다면 그것을 조성하는 것은 가능한가, 어려운가?” 우리 사회가 선진국으로 진입하면서 이런 제도적 감수성이 점점 더 중요해지고 있다. 하나의 제도를 만들고 도입하는 데도 이런 복잡한 질문과 조사와 숙고의 과정이 필요하게 되었다. 이제는 뭐 하나도 간단하지 않은 사회가 된 것이다.

자료: 디지털타임즈 2022.4.24.

2. 제도적 감수성의 부족

제도의 맥락이나 상호보완성에 대한 고려 없이 해외 제도를 도입하려는 시도는 지금도 계속되고 있다. 예를 들어 2018년 8월 2일자 『시사인』에 실린 장하준 교수의 인터뷰 내용에는 다음과 같은 권고가 담겨 있다.

“한국은 기계, 부품, 소재 분야의 중소기업을 성장시킬 방안이 필요하다. 독일, 이탈리아, 오스트리아의 중소기업 육성 경험도 배워야 한다.... 미국은 산업정책을 시행하지 않는 것처럼 알려져 있지만 실리콘밸리의 첨단기술과 혁신 중 상당수는 국방연구원에서 나왔다.... 왜 고세울 국가인 스웨덴에 사는 것일까? 왜 법인세를 낮은 마케도니아가 아니라 30%인 독일에서 기업을 운영하는 것일까? 스웨덴과 독일의 공공서비스가 우수하기 때문이다.”(시사인, 2018.8.2.)

반면, 다른 인터뷰에서 김상조 교수는 다음과 같이 지적한다. 김상조 교수는 사회경제적 맥락이 다른 국가로부터 여러 제도를 짜깁기하듯 도입하는 방식의 잠재적 위험성을 지적한 것이다. 그러나 이런 목소리는 매우 드물다.

지주회사를 비롯한 재벌 개혁은 이스라엘식, 금융이나 파산법 제도는 미국식, 노사관계는 독일식, 복지 제도는 스웨덴식, 이렇게 주장하는게 우리 진보 진영 개혁의 골격이라고 할 수가 있겠습니까. 하나 하나는 보면 너무나 바람직한 제도일지 모르지만 이 제도가 과연 하나로 묶였을 때 의도한 효과를 내면서 정상 가동할 것인가? 사실은 우리 사회가 이제 고민할 때가 된거고요. 이런 제도간의 어떤 충돌을 어떻게 조율해 나갈 것인가...정부의 책무입니다.”(TBS, 2018.10.05.)

사회경제적 맥락에 대한 고려 없이 해외 제도의 무분별한 이식을 주장하는 대표적인 사례가 대학입시 폐지론이다. 아래는 김누리 교수의 칼럼 중 일부이다.

우리는 여전히 ‘대학입시가 없는 나라’를 상상하기 어렵지만, 세상엔 그런 나라가 적지 않다. 독일에는 대학 입학시험 자체가 없다. 아비투어(Abitur)라고 불리는 고등학교 졸업시험만 있을 뿐이다. 아비투어에 합격하면 누구든 원하는 대학, 원하는 학과를 원하는 때

에 갈 수 있다. 아비투어는 대학에 가고자 하는 학생이라면 큰 무리 없이 대부분 합격한다. 또한 학생들은 대학과 학과도 자유롭게 바꿀 수 있다. 예컨대 베를린 대학에서 심리학을 공부하다가 프랑크푸르트대학에서 철학을 공부하고 싶으면 대학을 옮기면 된다. 이러한 제도는 모든 사람에게 최대한 폭넓은 기회를 제공해야 한다는 사회적 합의에서 나온 것이다. (한겨레, 2019.09.22.)

해외 제도를 이식하려면 그 제도가 놓인 사회경제적 맥락에 대한 이해가 선행되어야 한다. 독일의 대입 제도를 모방하려면 ‘대학입시가 없는 나라’를 상상하는 것보다 그러한 대입 제도를 가능케 한 독일의 사회경제적 조건이 무엇인지 묻는 것이 더 중요하다. 독일의 독특한 이원적 교육체계, 잘 구축된 산업별 직업훈련 시스템, “히든챔피언” 혹은 “미텔슈탄트”로 불리는 글로벌 중견 제조기업 중심의 산업구조가 우선 눈에 띈다. 독일 학생들은 초등학교를 졸업하면서 직업학교와 김나지움(인문학교)을 선택하게 되어 있고, 직업학교를 선택한 학생들은 학교와 직업훈련(산별 노조가 감독하고 기업이 시행)을 오가면서 좋은 기능 인력으로 양성되며, 졸업 후에는 글로벌 경쟁력을 지닌 중견 제조업체에 취직한다. 독일에는 대학을 안 나와도 갈 수 있는 안정적인 제조업 일자리가 많다. 그래서 대학 진학률이 우리나라보다 낮고, 원하는 사람은 다 대학에 보내는 시스템이 가능하다. 즉, 독일의 대학 제도는 이런 산업구조와 직업훈련 시스템 하에서만 가능한 제도라고 할 수 있다. 핵심은 “고졸자가 갈 수 있는 안정적인 일자리”가 충분히 많아서 대학 교육 수요가 적다는 것에 있다.

3. 이 장의 목적

이 장에서는 한국 제도의 혼종성과 보완성 결여 문제를 세 가지 사례를 통해 분석한다. 첫째, 제조업과 신산업 모두에 적합하지 않은 노동시장 제도의 문제, 둘째, 2025년 상법 개정이 드러내는 기업 지배구조 제도의 논리적 충돌, 셋째, 복수의결권 제도 도입을 둘러싼 기업 소유구조와 자본시장 제도 간의 부정합 문제가 그것이다. 각 사례는 (1) 제도의 기원과 이식 경로, (2) 현재 제도의 구조적 특징, (3) 제도적 보완성 결여의 메커니즘, (4) 실증적 문제 양상, (5) 소결의 순서로 서술된다.

제2절 사례1: 노동시장 제도의 이중 부적합성

1. 제도의 기원과 이식 경로

한국 노동시장 제도의 원형은 두 개의 역사적 층위에서 형성되었다. 첫 번째 층위는 일제 강점기에 이식된 일본식 고용 관행과 노무관리 방식이다. 식민지 시기 일본 기업들은 조선에서도 내지(内地)의 노동관리 방식을 적용하였고, 이는 장기근속 선호, 기업 내부 위계질서, 집단적 노무관리 등의 관행으로 이어졌다. 이러한 관행은 해방 이후 국내 기업들이 그대로 계승하였다.

두 번째 층위는 1953년 제정된 근로기준법으로 대표되는 미국식 법적 틀이다. 미 군정과 이후 미국의 지원 하에 도입된 이 법률 체계는 개인의 권리 보호와 계약 관계를 중심에 두는 자유주의적 노동법 원리에 기초하였다. 그러나 이 법적 틀은 실질적으로 광범위한 예외 조항과 낮은 집행력으로 인해 형식적 제도에 머물렀고, 현장에서는 여전히 관행적·위계적 고용 질서가 지배하였다.

결정적 전환점은 1987년 민주화 이후의 노동운동 급성장과 이에 대한 정치적 대응이었다. 1987년 노동자 대투쟁을 계기로 노동조합이 폭발적으로 성장하였고, 정치권은 노동 보호 입법을 강화하였다. 1997년 경제위기 이후에는 국제통화기금(IMF)의 구조조정 요구에 따라 파견근로, 기간제 계약 등 유연성 요소가 급속히 도입되었다. 이 과정에서 한국 노동시장은 정규직 보호의 강화와 비정규직 확대라는 두 방향이 동시에 진행되는 역설적 구조를 갖게 되었다.

2. 현재 제도의 구조적 특징

현재 한국 노동시장 제도의 가장 두드러진 특징은 정규직-비정규직 간의 극단적 이중구조(dualism)이다. 정규직 근로자는 강력한 법적 해고 보호(근로기준법 제23조의 정당한 이유 요건), 연공서열 임금체계, 기업별 노동조합의 단체교섭 혜택을 누린다. 반면 비정규직 근로자는 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률의 보호에도 불구하고 임금, 복지, 고용 안정성 모든 면에서 정규직과 현격한 격차를 경험한다.

통계청 자료에 따르면 2024년 기준 한국의 비정규직 비율은 약 37%로 OECD 회원국 중 최상위권이다. 정규직과 비정규직의 임금 격차는 월평균 200만 원을 상회하며, 사회보험 적용률, 퇴직금 수급률 등 거의 모든 근로조건에서 유사한 격차가 관찰된다. 이는 단순한 임금 불평등을 넘어 노동시장이 두 개의 상이한 내적 논리로 분절되어 있음을 의미한다.

임금 결정 방식에서도 이질적 요소들의 혼재가 뚜렷하다. 한국의 임금 구조는 기본급·직책수당·직무수당·성과급·복리후생비가 복잡하게 얹힌 구조로, 이는 연공서열 중심의 일본식 임금 원리와 직무·성과 중심의 미국식 임금 원리가 중첩된 결과이다. 어느 한 원리도 일관되게 관철되지 않아 임금의 예측 가능성과 투명성이 낮고, 기업 입장에서 인건비 관리가 복잡하다.

3. 제도적 보완성 결여의 메커니즘

노동시장 제도는 단독으로 존재하지 않는다. 그것은 기업지배구조, 직업훈련체계, 금융시스템, 기업 간 관계 등과 상호 연결되어 전체 생산 레짐을 구성한다. CME에서는 장기고용이 숙련 투자와 결합되고, 이는 다시 내부 승진, 기업별 복지, 주거·은행과의 장기 관계, 교차 지분 등 일관된 제도 묶음과 맞물린다. LME에서는 유연한 고용과 외부 노동시장이 강한 일반 기술 훈련, 자본시장 중심 금융, 주주 가치 중심 지배구조와 연결된다. 한국의 경우 이러한 보완적 연결 관계가 성립하지 않는다. 정규직의 강한 고용 보호는 CME적 요소이지만, 이를 뒷받침해야 할 기업 특수적 숙련에 대한 투자는 약하다. 독일의 이원직업훈련체계나 일본의 사내 교육훈련 문화에 대응하는 체계적 숙련 시스템이 한국에는 없다. 결과적으로 고용 보호는 있되 숙련 형성의 인센티브가 작동하지 않는 제도적 공백이 발생한다.

반대로 비정규직 부문에서는 LME적 유연성이 존재하지만, 이를 뒷받침해야 할 강력한 사회 안전망, 외부 노동시장을 통한 재취업 지원, 이동 가능한 일반 숙련 인증 체계가 갖추어지지 않았다. 미국의 경우 고용 유연성은 발달한 외부 노동시장, 유연한 자본시장, 개인 역량 중심의 채용 관행과 맞물려 작동한다. 한국의 비정규직 부문은 유연성만 이식되고 그것을 기능하게 하는 보완 제도들은 결여된 채로 남아 있다.

4. 실증적 문제 양상: 제조업과 신산업 모두에의 부적합

이러한 구조적 부정합은 제조업과 신산업 양쪽에서 모두 문제를 야기한다. 먼저 제조업의 경우, 고도의 기업 특수 숙련이 요구되는 자동화·고부가가치 제조업으로의 전환을 위해서는 장기적 숙련 투자와 노사 간 신뢰에 기반한 협력적 노사관계가 필요하다. 독일의 인더스트리 4.0 전환 과정에서 금속노조가 사측과 적극적으로 협력하여 디지털 전환을 추진한 사례는 CME의 제도적 보완성이 작동한 전형적 예이다. 한국의 기업별 노동조합 체계와 강한 고용 보호는 표면적으로는 CME적이지만, 상위 수준의 산별 교섭 부재, 경영 참가 제도의 미발달, 숙련 투자 메커니즘의 결여로 인해 협력적 전환을 추동할 제도적 기반이 갖추어져 있지 않다. 신산업 부문에서는 문제가 더욱 선명하게 나타난다. 이들 산업은 빠른 인력 이동, 스톡옵션 등 비전통적 보상 체계, 초기 스타트업 단계에서의 유연한 근무 형태를 필요로 한다. 그런데 근로기준법의 포괄 임금제 관행, 주 52시간 근무 제도의 획일적 적용, 정규직 해고의 높은 비용 등은 이러한 신산업의 요구와 충돌한다. 미국의 테크 기업들이 at-will employment와 스톡옵션, 유연한 근무 체계를 결합하여 혁신 생태계를 구성하는 것과 달리, 한국의 스타트업들은 법적 규제와 관행적 노동시장 구조 사이에서 이중의 제약에 직면한다.

이 문제는 노동시장 제도만의 문제가 아니다. 그것은 직업훈련체계(어떤 숙련을 어떻게 형성할 것인가), 교육체계(일반 교육과 직업교육의 연계), 사회보험체계(실업 위험을 어떻게 사회화할 것인가), 그리고 기업지배구조(장기 투자와 단기 수익 간의 균형)와 맞물린 복합적 문제이다. 개별 법령의 개정으로 해결될 수 없으며, 제도 전반의 논리적 재설계가 요구된다.

5. 소결

한국의 노동시장 제도는 일본식 관행의 유산, 미국식 법적 틀, 1987년 이후의 노동 보호 강화, 1997년 위기 이후의 유연화 압력이 중첩된 역사적 퇴적물이다. 그 결과 어떤 자본주의 유형의 논리로도 일관되게 설명되지 않는 혼종적 구조가 형성되었으며, 상호보완성 결여로 제조업과 신산업 모두를 저해하는 구조적 제약으로 작용하고 있다.

제3절 사례2: 상법 개정과 기업지배구조의 논리적 충돌

1. 제도의 기원과 이식 경로

한국 상법의 기원은 일제 강점기 조선에 적용된 일본 상법(1899년 제정)에서 찾을 수 있다. 일본 상법은 독일 상법(Handelsgesetzbuch, 1897년)을 모델로 한 대륙법계 법률로, 기업을 자본 조달과 이해관계자 보호의 사회적 장치로 보는 관점을 내포하고 있었다. 이는 기업 내부의 관계적 조정과 장기적 이해관계자 관계를 중시하는 CME적 기업 이해와 친화적이었다.

해방 이후 1962년 제정된 대한민국 상법은 일본 상법의 구조를 대체로 계승하면서도, 미군정기에 이식된 미국법적 요소들을 일부 접목하였다. 특히 기업 이사회 구성, 감사 기능, 주주총회 권한 등에서 미국 회사법의 요소가 혼입되었다. 그러나 실제 기업 운영에서는 오너 중심의 지배구조, 기업집단(재벌) 내의 복잡한 순환출자 구조, 이 사회의 형식화 등 일본 전후 기업 구조와 유사한 관행이 지배하였다.

1997년 경제위기 이후 기업지배구조 개혁이 본격화되었다. IMF 구제금융의 조건으로 사외이사 의무화, 감사위원회 도입, 소수주주권 강화 등 미국식·영미법식 지배구조 요소들이 급속히 도입되었다. 이 과정은 한국 기업지배구조에 또 하나의 이질적 층위를 추가하였다. 대륙법계의 법적 틀 위에 영미법계의 지배구조 장치들이 얹히는 방식으로, 두 논리 체계는 내적 긴장을 유지한 채 공존하게 되었다.

2. 2025년 상법 개정의 주요 내용

2025년 단행된 상법 개정은 이러한 내적 긴장을 더욱 심화시키는 방향으로 이루어졌다는 점에서 주목된다. 이번 개정의 핵심 내용은 크게 세 가지로 요약된다.

첫째, 이사의 충실의무 대상이 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대되었다. 기존 상법 제382조의3은 이사가 '법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다'고 규정하였는데, 개정법은 이사가 주주 전체의 이익을 위해서도 충실의무를 부담하도록 하였다. 이는 표면적으로 소수주주 보호를 강화하려는 취지이다.

둘째, 감사위원 분리선출 제도가 강화되었다. 기존에는 이사 선임 후 그 중에서 감사위원을 선출하는 방식이었으나, 개정법은 감사위원 중 1인 이상을 이사와 분리하여 선출하도록 하였다. 대주주의 의결권을 3%로 제한하는 규정과 결합하여, 이는 지배주주가 감사위원회를 장악하는 것을 어렵게 한다.

셋째, 전자투표 의무화 및 주주총회 정보 제공 강화 등 주주 참여 제고 조치가 도입되었다. 이러한 개정들은 전반적으로 영미식 주주 중심 지배구조(shareholder primacy) 모델을 향한 이동으로 해석될 수 있다.

3. 제도적 보완성 결여의 메커니즘

문제는 이 개정이 기존 한국 자본시장 및 기업지배구조 제도의 다른 요소들과 어떻게 맞물리느냐이다. 영미식 주주 중심 지배구조가 기능하기 위해서는 분산된 기관투자자 기반, 활성화된 적대적 M&A 시장, 독립적인 이사회 문화, 효율적인 증권집단소송 제도, 주가 중심의 경영자 보상 체계 등 보완적 제도 조건이 필요하다(Hansmann & Kraakman, 2001). 이러한 조건들이 갖추어진 영미 시장에서는 주주 중심 원리가 일관된 내적 논리를 가지고 작동한다.

그러나 한국의 기업지배구조 환경은 이와 현격히 다르다. 재벌 대기업의 경우 오너 일가가 복잡한 순환출자 또는 지주회사 구조를 통해 적은 실제 지분으로 광범위한 지배권을 행사하는 구조가 여전히 지속된다. 적대적 M&A는 외국인 투자자에 의한 것을 제외하면 사실상 작동하지 않는다. 사외이사는 경영진으로부터의 독립성이 구조적으로 취약하다. 집중 투표제는 선택사항으로 남아 있어 확산이 제한적이다. 이러한 환경에서 이사의 충실의무를 주주에게까지 확대하는 것은, 그 의무를 실질적으로 집행할 보완 제도 없이 규범적 선언에 그칠 가능성이 높다.

더 근본적인 문제는 '회사' 개념의 논리적 혼란이다. 대륙법계 전통에서 이사의 충실의무 대상인 '회사'는 주주만을 의미하지 않는다. 독일법의 Gesellschaftsinteresse(회사 이익)는 주주, 채권자, 종업원, 지역사회 등 다양한 이해관계자를 포괄한다. 일본의 회사법 역시 유사한 개념적 틀을 갖고 있다. 그런데 이번 개정은 대륙법계의 법적 외피를 유지하면서 그 안에 영미법계의 주주 중심 원리를 삽입하는 방식을

취했다. 이는 개념적 정합성 문제를 야기한다. '회사를 위하여'와 '주주를 위하여' 사이의 긴장은 단순한 법해석 문제가 아니라 기업 지배구조 전반의 원리에 관한 것이다.

4. 실증적 문제 양상

이러한 제도적 충돌은 실무적 차원에서 이미 가시화되고 있다. 첫째, 이사의 충실의무 확대는 경영자로 하여금 단기 주가를 의식하는 의사결정 압력을 증가시킨다. 미국의 경험에서 보듯, 주주 가치 극대화 원리는 자사주 매입 확대, 배당 증가, 연구개발 투자 축소 등 단기 성과 지향적 경영 행태를 촉진하는 경향이 있다(Lazonick & O'Sullivan, 2000). 한국과 같이 제조업 기반의 장기 투자가 중요한 경제에서 이러한 행태는 산업 경쟁력 저하로 이어질 수 있다.

둘째, 감사위원 분리선출 및 3% 의결권 제한은 외국계 행동주의 펀드의 영향력을 불균형적으로 확대할 가능성이 있다. 국내 기관투자자(국민연금 등)가 수탁자 책임을 소극적으로 이행하는 상황에서, 의사결정 구조의 변화는 단기 수익을 추구하는 외국계 헤지펀드에 유리한 환경을 조성할 수 있다. 이는 기업 전략의 장기적 안정성을 훼손하는 방향으로 작용할 수 있다.

셋째, 법적 불확실성 문제가 있다. 이사의 충실의무 대상 확대는 어떤 상황에서 어느 주주의 이익을 어떻게 판단해야 하는지에 대한 기준을 명확히 정하지 않은 채 선언적 규정을 두는 방식으로 입법되었다. 이는 향후 경영 판단 과정에서의 법적 불확실성을 증폭시키고, 이사들이 소송을 회피하기 위해 소극적 선택을 하게 만들 수 있다.

5. 소결

2025년 상법 개정은 소수주주 보호와 기업 투명성 제고라는 긍정적 목표를 지향하지만, 대륙법계 법 체계 위에 영미식 주주 중심 원리를 삽입하는 방식의 제도 이식은 내부적 논리 충돌을 심화시킨다. 제도 개혁의 효과는 그것이 작동하는 보완적 제도 환경에 의해 결정된다. 영미식 지배구조를 구성하는 보완 요소들이 부재한 상태에서의 부분적 이식은 의도한 효과보다 예상치 못한 부작용을 낳을 위험이 있다.

제4절 사례3: 복수의결권 제도와 소유구조·자본시장의 부정합

1. 제도의 기원과 글로벌 확산 맥락

복수의결권(dual-class shares, 이하 DCS) 제도는 주식의 종류에 따라 의결권을 차별화하여 일부 주주(통상 창업자 또는 경영진)가 경제적 지분 비율 이상의 의결권을 갖도록 하는 구조이다. 이 제도는 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)가 1926년 DCS 상장을 금지하면서 오랫동안 비주류로 남아 있다가, 1988년 SEC가 Rule 19c-4를 통해 상장기업의 의결권 희석을 제한하려 하자 연방항소법원에 의해 이 규정이 무효화되었다. 이후 구글(2004년), 페이스북(2012년) 등 대형 테크 기업들이 DCS 구조를 채택하면서 LME 자본시장에서 빠르게 확산되었다.

글로벌 확산의 논리는 명확하다. 스타트업 창업자들이 외부 자본을 조달하면서도 경영권을 유지할 수 있게 함으로써, 단기 주주 압력에 흔들리지 않고 장기적 비전을 추구할 수 있다는 것이다. 이는 특히 플랫폼, 바이오, AI 등 장기 투자와 창업자의 독특한 비전이 핵심 경쟁력인 신산업에서 설득력을 갖는다. 홍콩(2018년), 싱가포르(2018년), 영국(2022년) 등이 DCS 허용 방향으로 제도를 정비한 것도 글로벌 테크 기업 유치 경쟁의 맥락에서 이루어졌다.

한국에서는 2023년 벤처기업육성에 관한 특별조치법 개정을 통해 비상장 벤처기업에 한해 복수의결권 주식 발행이 허용되었고, 이를 상장 후에도 유지할 수 있도록 하는 논의가 지속되었다. 2025년 기준 코스닥 상장 후 DCS 유지 방안이 구체적인 입법 논의 단계에 있다.

2. 현재 제도의 구조적 특징과 한국적 맥락

한국의 소유지배구조는 DCS 논의를 복잡하게 만드는 고유한 맥락을 가진다. 앞서 언급한 재벌 구조에서 창업 1세대 오너의 자녀 세대(2·3세대)는 상속을 통해 경영권을 승계하는 과정에서 지분 희석 문제에 직면한다. 상속세 부담으로 인한 지분 감소, 증자 과정에서의 경영권 희석 등이 발생할 때, DCS는 지배권 유지 수단으로서의 유인

이 발생한다. 이 지점에서 DCS의 적용 맥락이 실리콘밸리 스타트업과 근본적으로 달라진다.

실리콘밸리의 DCS는 창업자(보통 외부 자본 없이 시작하여 자신의 아이디어로 기업을 성장시킨 사람)의 경영권 보호를 위한 것이다. 반면 한국에서 DCS가 실질적으로 작동할 수 있는 영역은 신흥 스타트업만이 아니라 재벌 2·3세의 경영권 승계에도 활용될 수 있다는 점이 핵심적인 제도적 부정합의 출발점이다. 즉 동일한 법적 수단이 전혀 다른 소유구조적 맥락에서 작동할 수 있으며, 그 효과도 상이하다.

3. 제도적 보완성 결여의 메커니즘

DCS 제도가 긍정적으로 기능하기 위한 보완 조건들을 살펴보면, 한국에서의 제도적 부정합이 더욱 명확해진다. 첫째, DCS가 정당화되는 핵심 전제는 창업자의 능력과 비전이 주주 평균보다 월등하다는 것, 그리고 이를 시장이 사전적으로 검증할 수 있다는 것이다. 미국에서는 VC(벤처캐피탈), 엔젤 투자자, 기관투자자 등 전문 투자자들이 수 차례의 투자 라운드를 통해 창업자를 검증하는 생태계가 갖추어져 있다. 한국의 벤처 생태계는 이러한 전문적 검증 메커니즘이 상대적으로 미흡하다.

둘째, DCS의 부작용을 통제하기 위한 '일몰 조항(sunset clause)'의 실효성이 보완 조건이다. 미국의 경우 IPO 후 일정 기간(통상 7~10년) 또는 창업자 사망·퇴임 시 DCS를 단일 의결권 구조로 전환하는 일몰 조항이 관행적으로 포함된다. 그러나 한국의 기업 환경에서는 창업자가 장기 집권하거나 지분을 자녀에게 이전하면서 DCS를 영구화하려는 유인이 강하게 작동한다. 법적 일몰 조항이 있더라도 기업이 이를 회피하거나 연장하는 방식을 찾을 가능성을 배제할 수 없다.

셋째, 소수주주 보호 제도의 실효성이다. DCS 구조에서 높은 의결권을 가진 지배주주의 전횡을 통제하기 위해서는 소수주주 권리 보호 장치가 강력해야 한다. 여기서 역설이 발생한다. 앞서 분석한 2025년 상법 개정은 소수주주 보호를 강화하는 방향이지만, 동시에 DCS 허용은 지배주주의 지배력을 제도적으로 확장하는 방향이다. 두 제도 개혁은 서로 반대 방향으로 작용하는 긴장을 내포하고 있다.

4. 실증적 문제 양상

국제 비교 연구들은 DCS 구조가 기업 성과에 미치는 영향이 매우 맥락 의존적임을 보여준다. Smart & Zutter(2003)는 미국 DCS 기업들이 단기적으로 낮은 IPO 할인율을 보이지만 장기적으로는 주가 성과가 열위함을 발견하였다. 반면 창업자의 역량이 탁월한 경우(구글, 아마존 등)에는 DCS가 장기 투자와 혁신을 가능하게 한 것으로 평가된다. 이는 DCS의 효과가 지배주주의 질에 의해 결정됨을 시사한다.

한국 재벌 기업들의 경영권 승계 사례들을 보면, 경영권 승계 과정에서 그룹 전체의 이익보다 오너 일가의 지분 가치 제고를 위한 의사결정이 이루어진 사례들이 다수 기록되어 있다. 삼성물산-제일모직 합병(2015년), 현대자동차그룹 지배구조 개편 논의 등은 모두 경영권 승계와 소수주주 이익 간의 충돌 문제를 내포하고 있었다. 이러한 환경에서 DCS를 허용하는 것은 이미 비대칭적인 지배구조를 제도적으로 더욱 강화할 위험이 있다.

자본시장 차원에서도 문제가 있다. 한국 자본시장은 코리아 디스카운트(Korea Discount)로 불리는 구조적 저평가 현상을 오랫동안 경험해 왔다. 이는 불투명한 지배구조, 계열사 간 내부거래, 오너 리스크 등에 기인한 것으로 분석된다. DCS 허용이 이러한 지배구조 불투명성을 심화시킬 경우, 외국인 투자자들의 요구 수익률을 높이고 자본비용을 증가시키는 방향으로 작용할 수 있다. 즉 DCS는 혁신 스타트업을 육성하려는 목적과 달리, 코리아 디스카운트를 악화시키는 방향으로 귀결될 수도 있다.

5. 소결

복수의결권 제도는 그 자체로 선하거나 나쁜 제도가 아니다. 그것의 효과는 전적으로 그것이 작동하는 소유구조, 기업 생태계, 투자자 보호 장치, 자본시장 문화의 보완적 조건에 의해 결정된다. 한국의 경우 DCS를 기능하게 하는 실리곤벨리식 보완 조건들이 갖추어지지 않은 상태에서, 오히려 재벌 지배구조 강화에 활용될 가능성이 있는 맥락에서 제도가 도입되고 있다. 이는 제도의 형식적 이식이 의도된 효과를 내지 못하고 기존 문제를 악화시키는 전형적 사례이다.

제5절 결론: 혼종 자본주의의 구조적 한계와 제도 설계의 원칙

1. 분석의 종합

세 사례의 분석을 종합하면, 한국 제도의 문제는 개별 제도의 질의 문제가 아니라 제도 간 보완성 결여와 논리적 비일관성의 문제임이 확인된다. 노동시장은 일본식 고용 관행, 미국식 법률 틀, 1987년 이후 노동 보호 강화, IMF 이후 유연화가 층위별로 퇴적된 혼종 구조이다. 상법은 대륙법계의 법적 외피 위에 영미식 주주 중심 원리가 삽입되는 방식으로 개정되고 있다. 복수의결권은 실리곤벨리의 맥락에서 설계된 제도가 재벌 중심 소유구조라는 전혀 다른 맥락에 이식되고 있다.

이 세 사례는 모두 동일한 구조적 논리를 공유한다. 특정 자본주의 유형에서 기능하는 제도 요소를 보완 제도 없이 부분적으로 이식할 때, 이식된 제도는 원래의 맥락에서 기대되는 효과를 발휘하지 못하고 오히려 기존 제도와의 충돌을 통해 새로운 문제를 야기한다. Hall & Soskice(2001)의 표현을 빌리자면, 제도적 보완성이 없는 제도 개혁은 '제도적 실패(institutional failure)'로 귀결될 수 있다.

2. 이론적 함의

이상의 분석은 VoC 이론의 적용 범위와 관련하여 두 가지 이론적 함의를 가진다. 첫째, VoC의 이상형(CME/LME) 분류는 서구 선진국의 장기 제도 형성 과정을 기반으로 한 것으로, 식민지 경험과 압축적 근대화를 거친 한국과 같은 후발국(late developer)에 직접 적용하기에는 한계가 있다. 한국은 VoC의 어느 유형에도 명확히 속하지 않는 혼종 자본주의의 사례로, 이는 VoC 이론의 확장 필요성을 보여준다.

둘째, 제도 이식과 혼종화(hybridization) 과정에 대한 분석은 경로의존성 이론의 맥락에서도 중요한 함의를 갖는다. Mahoney & Thelen(2010)이 제안하는 제도 변화의 점진적 변형(incremental transformation) 유형들 — 층위화(layering), 전환(conversion), 표류(drift), 치환(displacement) — 은 모두 한국의 사례에서 관찰된다. 노동시장에서는 층위화와 전환이, 상법 개정에서는 전환이, 복수의결권에서는 치환이 주된 변화 메커니즘으로 작동하고 있다.

3. 제도 설계의 원칙적 제언

분석 결과를 바탕으로, 한국의 제도 개혁이 지향해야 할 원칙들을 다음과 같이 제시할 수 있다. 첫째, **보완성의 원칙**이다. 개별 제도의 도입·개혁은 반드시 그것이 작동하는 보완적 제도 환경을 함께 설계하는 방식으로 이루어져야 한다. 영미식 주주 중심 지배구조 요소를 도입한다면, 이를 기능하게 하는 분산된 기관투자자 기반, 독립적 이사회 문화, 집단소송 제도 등을 동시에 구비해야 한다.

둘째, **맥락 적합성의 원칙**이다. 제도 이식에 앞서 해당 제도가 기원하는 맥락과 수용국의 맥락 간 차이를 면밀히 분석해야 한다. 특히 소유구조, 금융 시스템, 노사관계의 역사적 특수성이 이식 효과를 어떻게 변형시킬 것인지를 사전적으로 평가하는 절차가 필요하다.

셋째, **일관성의 원칙**이다. 동 시기에 추진되는 복수의 제도 개혁들이 서로 상충하지 않는지를 점검하는 거버넌스 메커니즘이 필요하다. 2025년 상법 개정(소수주주 보호 강화)과 복수의결권 허용(지배주주 권한 강화)이 동시에 추진되는 상황은 이러한 일관성 점검의 부재를 보여주는 전형적 사례이다.

이상의 분석은 한국 사회가 직면한 제도 개혁의 과제가 단순히 '어떤 선진국의 제도를 벤치마킹할 것인가'의 문제가 아님을 시사한다. 중요한 것은 한국 자본주의의 역사적 맥락과 현재의 제도 구조를 정확히 이해하고, 그 위에서 내적 정합성을 갖춘 제도 설계를 추구하는 것이다. 이는 단기적 처방이 아니라 장기적 제도 구축의 관점에서 접근해야 할 과제이다.

| 제5장 | 한국 혁신체제의 제도적 전환: 사고 실험

제1절 사고 실험의 개요

1. 사고 실험의 특성과 유용성

사고 실험(thought experiment)은 물리학, 철학, 경제학, 윤리학 등 다양한 분야에서 활용되는 방법으로, “이론의 함의를 검토하고 개념의 경계를 탐색하기 위한 상상의 통제된 연습이며, 특정 이론의 개념적 일관성 또는 양립 가능성을 확립하려는 관점에서 테스트 케이스를 상정하는 것”이다(Lowe, 1995: 875). “가상의 시나리오가 현실이라면 어떤 일이 일어날지에 대한 판단”(Gendler, 1998; 2010), “이론화를 통해 추상과 구체 사이의 간극을 메우는 방법”(Folger & Turillo, 1999)으로 정의되기도 하며, 사고 시도(thought trials), 상상적 예시(imaginary illustrations), 메타이론화(metatheorizing)라고도 불린다.

<표 5-1> 사고 실험의 특성

구분 차원	사고 실험의 특성
① 독립·종속 변수의 성격	독립 및 종속 변수가 상상된 것이지 경험적으로 조작되거나 측정되는 것이 아니다. 연구자는 상상된 시나리오 내에서 독립 변수를 조작한다.
② 독립 변수의 수	거의 무제한적인 수의 독립 변수를 포함할 수 있다. 전통적 실험은 표본 크기 제약, 참여자 피로, 응답 목적, 사회적 바람직성 등의 한계를 가지지만, 사고 실험은 연구자의 상상력 외에는 이러한 자원 제약이 없다.
③ 표본 유형 및 크기	인간 참여자가 필요 없다. 전통적 실험은 모집 비용, 보상 비용, 충분한 통계적 검정력을 위한 표본 크기 확보가 필요하지만, 사고 실험은 연구자의 마음속에서만 이루어지므로 이러한 요건이 불필요하다.
④ 윤리·법적 고려 사항	IRB(기관심의위원회) 승인이 필요 없다. 이는 인종 차별, 성희롱, 직장 내 괴롭힘과 같이 사회적으로 민감한 현상이나, 전통적 실험으로는 참여자에게 상당한 위험을 초래하거나 아예 불가능한 연구를 가능하게 한다.

자료: Aguinis et al. (2023), p.546.

말 그대로 (대개는 실험이 어려운 상황에서) 실제 실험을 하지 않고도, 가상의 이야기 속에서 논리적 정합성만 잘 고수하면 청중이나 동료 학자들을 설득할 수 있다는 장점이 있다. 독립 변수와 종속 변수의 수와 성격, 표본의 크기, 윤리적 고려 등의 측면에서 상대적으로 자유도가 크다는 장점도 있다. 대중에게 익숙한 사고 실험 사례로는 갈릴레오의 ‘낙하 물체’, 아인슈타인의 ‘빛의 속도로 움직이는 여행’, 양자역학의 확률 해석에 대한 ‘슈뢰딩거의 고양이’, 게임이론의 ‘죄수의 딜레마’, 마이클 샌델 교수의 정의론 강의로 유명해진 ‘트롤리’ 문제 등을 들 수 있다.

<표 5-2> 사고 실험의 유형

유형	이론 단계	목적	대표 사례 및 설명
Type I	초기 (Early)	이론 확인	뉴턴의 대포알 (Newton's Cannonball): 중력 이론의 초기 단계에서 뉴턴이 점점 높아지는 산 위에서 발사된 대포알을 상상했고, 결국 지구를 공전할 것이라 추론하여 자신의 초기 이론을 확인하였다.
Type II	초기 (Early)	이론 반증	슈뢰딩거의 고양이 (Schrödinger's Cat): 코펜하겐 해석에 따르면 고양이가 살아있으면서 동시에 죽어있을 것이라는 역설적 상황을 통해 초기 이론의 문제점을 드러내고 이론적 정교화를 강제하였다.
Type III	후기 (Late)	이론 확인	갈릴레오와 피사의 사탑 (Galileo & Leaning Tower): 이미 발전된 아리스토텔레스의 중력 이론을 검증하기 위해 서로 다른 질량의 두 물체가 동시에 낙하함을 상상하여 자신의 이론을 확인하였다.
Type IV	후기 (Late)	이론 반증	아인슈타인의 빛의 광선 (Einstein Riding a Beam of Light): 빛의 방출 이론(emission theory)이라는 발전된 이론을 반증하기 위해 역설적 상황을 만들어냈고, 이는 결국 아인슈타인 자신의 빛과 중력 이론 개발로 이어졌다.

자료: Aguinis et al.. (2023). p.547.

Aguinis 등(2023)은 경제학(Mankiw, 2013), 심리학(Fischer, 2009), 마케팅(Christian, 1963), 의학(Burton et al., 2006), 사회학(Miller, 2006), 금융(Vasileiou, 2021), 전략(Bankins & Waterhouse, 2019) 등 다양한 분야에서 사고 실험이 활용되고 있는 것을 확인하고, 174개의 문헌을 리뷰해서 사고 실험의 특성, 유형, 고려사항을 정리했다.

Pressley (2011)는 행정학 분야에 사고 실험을 적용하는 방법에 대해 <표 5-4>와 같이 제안했다. 먼저 공공행정의 문제와 관련된 상황을 상정한다. 그 다음에 상상적 내러티브를 사용하여 문제에 대한 해결책을 제시한다. 그리고 문제의 해결책이 낳을

잠재적으로 완벽화된 결과나 왜곡된 결과를 상상한다. 마지막으로 완벽화된 또는 왜곡된 결과에 관한 다른 관점들을 이해하려고 시도한다.

<표 5-3> 사고 실험의 고려사항

단계	고려사항
계획	• 핵심 구성 개념, 변수, 관련 배경 정보를 검토하여 마음 모형을 구성하고 실험의 배경을 설정한다 • 도전하거나 확인할 특정 이론적 명제나 가정을 명확히 표적화한다. • 실험의 경계 조건(boundary conditions)을 설정하기 위해 이론적 가정을 요약한다. • 마음 모형에서 사용된 이론의 차원들을 도표, 표, 그림으로 시각화한다.
실행	• 이야기꾼(raconteur)이 되어라: 서사적, 이야기체 구조로 이론화한다. 내러티브는 추상적 이론을 구체적 상황으로 연결하는 다리이다. • 기존 사고 실험을 사용하거나, 특정 이론적 요구에 맞게 수정하거나, 완전히 새로운 사고 실험을 창출한다. 다른 분야의 사고 실험을 차용하는 것도 유용하다. • ‘규율 있는 상상력’을 발휘하라: 일관된 내·외적 논리를 사용하며, 제안된 경계 조건의 타당성을 명시한다. 아무리 환상적인 사고 실험도 자연스럽고 설명 가능한 현상에 근거해야 한다. • 이론을 검증하는 대조 시나리오를 제공하기 위해 복수의 사고 실험 활용을 고려한다. • 현재, 과거, 상상된 미래의 사건을 바탕으로 추상적 이론을 이해 가능한 상황에 연결하는 반사실적(counterfactual) ‘what if’ 시나리오를 창출한다.
결과 보고	• 유형론에 기반하여 어떤 유형의 사고 실험인지 명시한다 (초기·후기 이론 단계, 확인·반증 목적). • 이론의 상황적 맥락을 고려하여 왜 이 방법이 사용되었는지 정당화한다. • 사용된 개념들의 의미, 특히 경계 조건을 명확히 규정한다. • 독자가 실험을 마음속에서 생생하게 그릴 수 있도록 그림이나 도표를 포함한다. • 제안된 경계 조건에 기반한 예상 결과를 설명한다. • 사고 실험의 결과를 역사적 증거, 아카이브 데이터, 혹은 질적 데이터와 연결하여 결과를 보강한다.
함의 논의	• 사고 실험으로부터 비롯된 사고 또는 관점의 제안된 변화를 제시한다. • 사고 실험이 드러낸 불명확한 진실이나 편향을 논의하고 대안적 설명을 제시한다. • 학제 간 연결 고리와 다른 분야에 대한 함의의 가치를 논의한다.

자료: Aguinis et al.. (2023). p.548.

<표 5-4> 행정학에서의 사고 실험

단계	내용
1단계	• 공공행정의 문제와 관련된 상황을 고려한다.
2단계	• 상상적 내러티브를 사용하여 문제에 대한 해결책의 구현을 시각화한다.
3단계	• 문제의 해결책이 낳을 잠재적으로 완벽화된 또는 왜곡된 결과를 상상한다.
4단계	• 완벽화된 또는 왜곡된 결과에 관한 다른 관점들을 이해하려고 시도한다.

자료: Pressley (2011), p.554-557.

본 연구에서 사고 실험을 시도하는 취지는 다음과 같다. 제도를 개선하기 위한 어떤 조치가 취해지면, 제도의 경로의존성, 타 제도와 의 상호보완성, 이해관계자의 반발, 기회주의적 행동, 제도의 편법적 오남용 등의 예상치 못한 결과가 나와서 제도 개선이 성공하지 못하는 경우가 많다. 그래서 사고실험을 통해 제도 개선 조치가 취해졌을 때 어떤 반응들이 나올지 미리 예상해보고, 최선의 개선책을 모색하여 제도 개선의 성공 가능성을 조금이라도 높이는 것이 목적이다.

2. 본 연구의 사고 실험

제3장의 분석을 통해 한국은 제조업에 맞는 독일/일본식 제도와 신산업에 맞는 미국식 제도의 특징을 함께 보유하면서 발전국가 시기의 제도와 관행도 남아있는 혼종(hybrid) 자본주의 국가의 양상을 보인다는 것을 확인하였다. 이런 상황에서 최근의 변화는 서로 다른 방향의 제도적 전환을 요구하고 있다. ① 디지털 전환은 스타트업 생태계가 발달한 미국식 혁신 생태계가 더 유리하고, ② 제조업은 노동자의 숙련 축적 체제가 발달한 독일과 일본식 생태계가 더 적합하며, ③ 발전국가의 레거시 중 선진국에 맞지 않는 제도와 관행은 폐기해야 한다. 이 세 가지 메가 트렌드와 과제를 반영해서, **한국이 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가가 되기 위해 필요한 제도적 변화의 방향과 내용을 분석하고자 한다.** 구체적으로 디지털 전환과 AI 혁명 대응에 가장 중요한 ① 스타트업 생태계 관련 제도, ② 네거티브 규제로의 전환을 위한 법체계, 제조업 경쟁력 강화에 가장 중요한 ③ 노동시장 유연안정성 강화를 위한 제도, ④ 대·중소기업의 대등한 관계를 위한 제도, 그리고 발전국가 시절의 유제를 폐기하기 위한 ⑤ 정부의 역할 변화를 다루고자 한다.

본 연구에서는 이러한 제도 개선의 방향과 내용, 예상되는 장애물, 기대 효과와 부작용 가능성 등을 사전에 검토함으로써 정책의 현실 적합성과 실현 가능성을 제고하고자 한다. 이를 통해 얻고자 하는 것은 제도 개선의 추진 여부와 그 방식에 대한 논리적 근거이다. 사고 실험에서 추정할 항목은 다음과 같다. 1. 제도 개선의 취지(의도, 목적, 필요성), 2. 제도 개선의 방법, 3. 예상되는 장애물(경로의존성, 상호보완성, 이해집단 반발, 조직 역량 및 인적자원 부족, 문화와 인식), 4. 실현 가능성, 5. 기대효과, 6. 부작용 가능성.

제2절 벤처캐피탈 제도 일원화

1. 제도 개선의 취지(의도·목적·필요성)

현재 한국의 스타트업 투자 생태계는 중소벤처기업부가 감독하는 벤처투자회사(VC)와 금융위원회가 감독하는 신기술사업금융회사(신기술투자회사, 신기사)라는 두 트랙으로 이원화되어 있다. 두 기관은 사실상 유사한 기능—스타트업 및 성장기업에 대한 지분투자—을 수행함에도 불구하고, 감독 체계·규제 기준·조세 혜택·조합 구조 등이 서로 달라 시장 참여자들이 불필요한 규제 차이(regulatory arbitrage)을 활용하거나, 반대로 이중 부담을 지는 비효율이 발생하고 있다. 일원화의 핵심 취지는 다음 세 가지이다.

(규제 일관성 확보) 동일한 경제적 실질을 가진 투자 행위에 대해 감독 창구와 규제 강도가 다른 것은 형평성 문제를 야기한다. 일원화는 “같은 일을 하면 같은 규칙을 적용받는다”는 원칙을 실현하는 것이다.

(행정 효율화) 중기부와 금융위가 각각 인력과 예산을 투입해 유사 기능을 중복 감독하는 것은 국가 행정 자원의 낭비이다. 단일 감독 체계로 전환하면 규정 해석의 불일치, 유권해석 혼선, 이중 보고 의무 등을 제거할 수 있다.

(투자 생태계 고도화) 선진국의 벤처 생태계(미국 SEC, 영국 FCA 등)는 대체로 금융 감독 체계 내에서 VC를 관리한다. 한국도 자본시장과의 연계성을 높이고 글로벌 LP(출자자) 유치 경쟁력을 강화하려면 국제 정합성 있는 단일 감독 체계가 유리하다.

2. 제도 개선의 방법

일원화의 방향은 크게 세 가지 시나리오로 구분할 수 있다. (시나리오 A: 금융위로 완전 통합) 벤처투자회사를 신기술투자회사 체계로 흡수하거나, 자본시장법 체계 아래 단일 “벤처·혁신투자업” 라이선스를 신설한다. 금융감독원이 건전성·투명성 감독을 맡고, 중기부는 정책 목표(벤처 생태계 육성) 달성을 위한 보조금·매칭펀드 기능만 담

당하는 역할 분리 모델이다. (시나리오 B: 중기부로 완전 통합) 신기술투자회사를 벤처투자 촉진에 관한 법률(벤처법) 체계로 흡수한다. 중기부가 산업 육성과 감독을 함께 담당하는 모델로, 정책 연계성은 높지만 금융 건전성 감독 역량 부족이 문제가 된다. (시나리오 C: 제3기관 또는 공동감독위원회 신설) 중기부와 금융위의 기능을 모두 이관받는 독립 기관(가칭 “혁신투자감독위원회”)을 설치한다. 가장 이상적이나 정치적으로 실현 가능성이 가장 낮다. 현실적으로 가장 유력한 경로는 시나리오 A(금융위 통합)이다. 이하 분석은 이를 기준으로 한다. 구체적 방법으로는 벤처투자 촉진에 관한 법률과 여신전문금융업법(신기사 근거법)을 통합하거나 상위 특별법을 제정하고, 기존 등록 법인에 대해 3~5년의 전환 유예기간을 부여하는 방식이 현실적이다.

3. 예상되는 장애물

(경로의존성) 한국의 벤처투자 제도는 1990년대 말 벤처 붐 이후 중기부 중심으로 형성된 제도적 역사가 30년에 가깝다. 창업투자회사(현 벤처투자회사)는 중기부의 정책 금융·모태펀드와 긴밀히 연계된 생태계를 구성하고 있어, 감독 체계 변경은 단순한 행정 이전이 아니라 이 생태계 전체의 재편을 의미한다. 모태펀드 출자 심사, 벤처확인 제도, 스톡옵션 세제 혜택 등 중기부 소관 제도들이 벤처투자회사 체계와 묶여 있어, 어느 하나를 바꾸면 연쇄적 제도 개편이 불가피하다.

(상호보완성) 두 제도는 단순 중복이 아니라 서로 다른 시장 수요를 충족하는 상호보완적 측면도 있다. 벤처투자회사는 초기 단계(seed·Series A) 스타트업 투자에, 신기술투자회사는 성장·후기 단계 또는 기술금융(IP담보, 전환사채 등)에 상대적으로 특화되어 있다. 일원화 시 이 시장 분화 기능이 단일 규제 프레임으로 획일화되면, 초기투자 유인이 약화되거나 특정 단계·섹터에 투자 공백이 생길 수 있다. 또한 여신기능(대출·보증)을 겸업하는 신기사의 특성이 지분투자 중심의 VC 규제와 충돌할 수 있다.

(이해집단 반발) 중기부 및 산하기관은 감독 권한 축소에 저항할 것이다. 벤처투자 감독은 중기부의 핵심 정책 기반으로, 이를 금융위에 이관하는 것은 중기부의 존재 이유 일부를 양보하는 것과 같다. 기존 벤처투자회사는 친숙한 중기부 규제 환경(상대

적으로 낮은 자기자본 요건, 유연한 운용 규정)을 잃는 것을 우려한다. 금융위 체계로 편입되면 건전성 규제, 내부통제 요건, 공시 의무가 강화될 가능성이 높다. 신기술투자회사는 반대로 VC 중심의 규제로 통합될 경우 자신들의 여신 겸업 특권과 규제 유연성이 희석되는 것을 우려할 수 있다.

(조직 역량과 인적자원 부족) 금융위·금감원이 벤처투자 산업의 특수성—비상장 주식 가치 평가, 스타트업 생태계 이해, 기술 섹터 분석—을 감독할 역량을 갖추고 있는지 의문이다. 현재 금감원의 벤처투자 전문 인력은 극히 제한적이며, 반대로 중기부 산하 한국벤처투자(KVIC)는 이 분야의 실질적 전문성을 축적해왔다. 통합 시 전문 인력의 물리적 이동, 재교육, 신규 채용에 상당한 시간과 비용이 소요되고, 과도기에 감독 공백이 발생할 위험이 있다.

(문화와 인식의 관성) 중기부 체계의 벤처 생태계는 “산업 육성”의 관점에서 규제를 접근한다. 즉, 규제 기관이 투자자이자 지원자인 구조이다. 반면 금융위·금감원은 “투자자 보호”와 “시스템 리스크 방지”를 우선하는 금융 감독 문화를 가진다. 이 두 문화는 단순한 조직 통합으로 단기간에 융합되지 않으며, 스타트업 생태계 참여자들이 금융 감독 기관을 지원자가 아닌 감시자로 인식하는 심리적 저항이 생길 수 있다.

4. 실현 가능성

이상을 고려했을 때 실현 가능성은 높지 않다. 긍정적 요인으로는 글로벌 스탠더드 정합성에 대한 사회적 공감대, 행정 효율화에 대한 정치적 수요, 그리고 최근 자본시장과 스타트업 생태계의 경계가 허물어지는 추세(IPO, SPAC, 세컨더리 펀드 확대)가 있다. 부정적 요인으로는 앞서 언급한 부처 이기주의, 이해집단 로비, 그리고 정권 교체에 따른 정책 우선순위 변동이 있다. 한국의 부처 간 권한 조정은 역사적으로 대통령 직속 조정 기구나 강력한 정치적 의지 없이는 성사되기 어려웠다. 가장 현실적인 경로는 완전 통합보다는 단계적 규제 조화—공통 공시 기준 통일, 세제 혜택 일원화, 공동 감독 협약 체결—를 거쳐 장기적으로 통합으로 나아가는 점진적 방식이다.

5. 기대효과

(투자자 접근성 확대) 단일 라이선스로 VC와 CVC(기업형 벤처캐피털), 신기사의 기능을 모두 수행할 수 있게 되면, 기관투자자(연기금, 공제회)의 벤처 자산군 투자가 용이해지고 LP 풀이 확대된다.

(규제 차이 제거) 현재 일부 운용사가 규제 부담이 낮은 쪽으로 라이선스를 선택하는 행태가 사라지고, 시장 경쟁이 실력 중심으로 재편된다.

(글로벌 LP 유치 강화) 해외 기관투자자들이 한국 VC에 출자할 때 이원화된 구조를 이해하는 데 드는 거래비용이 줄어, 외자 유입이 증가할 수 있다.

(생태계 데이터 통합) 현재 중기부와 금융위가 각각 집계하는 투자 통계가 통합되어, 정책 입안의 근거가 되는 시장 데이터의 정확성과 일관성이 높아진다.

6. 부작용 가능성

(초기 투자 위축) 통합 과정의 불확실성과 규제 강화 우려로 인해 단기적으로 신규 VC 설립과 펀드 결성이 위축될 수 있다. 특히 초기 투자(seed) 시장은 규제 민감도가 높아 타격이 클 수 있다.

(정책 목표 희석) 중기부의 벤처 육성 기능이 금융 건전성 감독 기능에 흡수되면, 사회적 가치 투자(소셜벤처, 지역 스타트업 등 수익성이 낮은 분야)에 대한 정책적 지원이 약화될 수 있다.

(감독 사각지대 발생) 전환 유예기간 동안 어느 기관도 책임지지 않는 감독 공백이 생길 수 있으며, 이는 부실 운용사의 도덕적 해이로 이어질 위험이 있다.

(인재 유출) 중기부·KVIC의 벤처투자 전문 인력이 통합 과정에서 민간으로 이탈하면, 공공 부문의 생태계 지원 역량이 장기적으로 저하될 수 있다.

종합 판단: 이 개혁은 방향성은 옳지만 실행은 지극히 어렵다. 성공의 열쇠는 “어느 부처로 통합하느냐”의 권력 문제를 넘어, 산업 육성 기능과 금융 감독 기능을 제도적으로 어떻게 분리·병존시키느냐에 있다. 빅뱅식 통합보다는 공통 규제 기반을 먼저 구축하는 점진적 수렴 전략이 부작용을 최소화하면서 목표를 달성하는 현실적 경로이다.

제3절 스타트업 지배구조 개혁

1. 제도 개선의 취지

현재 한국의 스타트업은 창업자 1인에게 의사결정이 집중되어 있어, 창업자의 역량이나 도덕성이 회사 전체의 운명을 좌우하는 구조다. 이는 투자자 보호를 약화시키고, 창업자 교체나 전문 경영인 도입을 어렵게 만들며, 결과적으로 스타트업이 일정 규모 이상으로 성장하는 데 걸림돌이 된다. 미국의 실리콘밸리 생태계에서는 초기부터 이사회가 CEO를 교체하거나 전략을 수정할 수 있는 거버넌스 구조가 정착되어 있다. 반면 한국에서는 창업자가 지배주주 지위를 유지하며 이사회를 무력화하는 경우가 빈번하다. VC는 경영에 개입할 수단이 제한되어 있고, 결국 “사람에 베팅”하는 구조가 고착된다. 이 개혁의 본질적 목적은 자본이 사람이 아니라 시스템에 투자할 수 있는 환경을 만드는 것이다.

2. 제도 개선의 방법

네 가지 조치가 상호 연결된 패키지로 작동한다. 첫째, VC의 경영지배 목적 투자 허용은 현행 벤처투자법상 VC가 피투자기업을 사실상 지배하는 것을 제한하는 규정을 완화하는 것이다. 구체적으로는 이사 선임권, 거부권(veto right), drag-along 조항 등을 명시적으로 허용하는 방향으로 법령을 개정한다. 둘째, 표준계약서 상 이해관계인 조항 삭제는 창업자가 회사 채무에 연대보증을 서는 관행을 폐지하는 것이다. 이 조항이 존재하는 한 창업자는 경영권을 절대 놓지 않으려 한다. 개인 파산 리스크와 경영권이 묶여 있기 때문이다. 이 조항을 삭제하면 창업자가 경영권을 이사회에 위임하거나 전문 경영인에게 넘기는 것이 심리적으로 가능해진다. 셋째, 코스닥 상장시 대주주 지분 20% 요건 폐지는 창업자가 지분을 희석시키지 않으려는 구조적 유인을 제거한다. 현재 이 요건 때문에 창업자들은 투자를 받을수록 상장이 어려워지는 딜레마에 빠진다. 이를 폐지하면 창업자 지분이 낮아도 상장이 가능해져, 여러 차례

VC 투자를 받고도 상장 트랙을 유지할 수 있다. 넷째, 모태펀드를 통한 이사회 중심 경영 권장은 정책 자금의 배분 기준에 거버넌스 요소를 포함시키는 것이다. 모태펀드 출자를 받으려는 VC들이 피투자기업에 이사회 중심 경영 구조를 요구하도록 유도하는 방식이다. 이는 규제가 아닌 인센티브를 통한 변화로, 시장 자율성을 유지하면서도 방향성을 제시할 수 있다.

3. 예상되는 장애물

(경로의존성) 한국의 스타트업 투자 관행은 1990년대 말 벤처 붐 이후 형성된 제도적 경로를 따라왔다. 당시에는 창업자를 보호하고 투자를 촉진하기 위해 창업자 중심 구조가 오히려 합리적 선택이었다. 이 경로가 수십 년간 누적되면서 계약 관행, 법원 판례, 심사 기준, 투자자 마인드셋이 모두 창업자 중심 구조를 전제로 설계되어 있다. 단순히 법령 몇 개를 바꾼다고 이 경로에서 벗어나기 어렵다. 특히 VC 심사역들이 여전히 “창업자 리스크”를 중심으로 투자 판단을 내리는 한, 제도 변화는 서류 위의 변화에 그칠 수 있다.

(상호보완성) 이 네 가지 조치는 각각 독립적으로 작동하지 않는다. 예를 들어 VC의 경영지배 투자를 허용해도 코스닥 상장 요건이 그대로라면, 창업자는 여전히 지분을 지키려 할 것이고 VC는 경영지배권을 행사하기 어렵다. 반대로 상장 요건만 바꾸고 이해관계인 조항이 남아 있다면, 창업자는 개인 보증 리스크 때문에 경영권 이전을 거부할 것이다. 네 조치가 동시에, 그리고 일관되게 작동해야만 시너지가 발생한다. 부분적 개혁은 오히려 제도 간 부정합(institutional mismatch)을 심화시킬 위험이 있다.

(이해집단 반발) 가장 강한 반발은 창업자 커뮤니티에서 나올 것이다. “VC가 창업자를 쫓아낼 수 있다”는 프레이밍은 창업 의지를 꺾는다는 논리로 이어질 수 있다. 특히 초기 스타트업 생태계 종사자들, 스타트업 협회, 일부 언론은 이 개혁을 “대기업·금융자본의 스타트업 먹튀 허용”으로 해석할 여지가 있다. 또한 중소형 VC들도 반발할 수 있다. 경영지배 구조에서는 이사회 역량, 법무·회계 전문성이 요구되는데, 이를

갖추지 못한 소규모 VC는 오히려 경쟁에서 불리해진다. 모태펀드 조건 변경에 반발하는 중소 VC 업계 로비도 예상된다.

(조직 역량과 인적자원 부족) 이사회 중심 경영이 작동하려면 독립적이고 유능한 사외이사 풀이 존재해야 한다. 미국에서는 전직 창업자, 도메인 전문가, 전략 컨설턴트 등이 스타트업 이사회 구성원으로 활동하는 생태계가 성숙해 있다. 한국에서는 이런 인력 풀이 매우 얇다. 사외이사직을 대기업 임원 출신이나 교수들이 채우는 관행이 이어질 경우, 이사회는 형식화될 것이다. 또한 VC 내부에도 경영지배 투자를 집행하고 이사회를 운영할 수 있는 역량을 가진 심사역이 부족하다. 이는 단기간에 교육이나 채용으로 해결하기 어려운 문제다.

(문화와 인식의 관성) 한국 사회에서 “창업자 = 오너”라는 인식은 매우 강하다. 창업자가 경영권을 잃는 것은 실패 또는 배신으로 받아들여지는 경향이 있다. 실제로 많은 창업자들이 “내 회사를 빼앗길 수 있다”는 두려움에 이사회 구성을 형식적으로 유지하거나, 친인척을 이사로 앉히는 방식으로 제도를 우회한다. 투자자들도 마찬가지다. “창업자 리스크를 감수하는 대신 높은 수익을 노린다”는 한국식 VC 투자 문화는 이사회 거버넌스를 비용이나 간섭으로 인식한다. 이 인식의 관성은 법령 개정보다 훨씬 느리게 바뀐다.

4. 실현 가능성

중간 정도로 평가된다. 제도 설계 자체는 어렵지 않다. 미국의 NVCA(전국벤처캐피탈협회) 표준계약서나 델라웨어 주 회사법을 참고할 수 있는 선례가 풍부하다. 문제는 정치적 타이밍과 이해관계 조율이다. 긍정적 요인으로는, 최근 한국 스타트업 생태계에서도 “창업자 갑질” 문제나 지배구조 부재로 인한 스캔들이 반복되면서 개혁의 필요성에 대한 공감대가 일부 형성되어 있다. 모태펀드를 운용하는 한국벤처투자(KVIC)가 정책 방향을 바꾸면 시장에 빠르게 신호를 줄 수 있다는 점도 유리하다. 부정적 요인으로는, 이 개혁이 어느 한 부처가 단독으로 추진할 수 없다는 구조적 문제가 있다. 중소벤처기업부(벤처투자법), 금융위원회(코스닥 상장 규정), 공정거래위원회(표준계

약서) 등 여러 부처가 얹혀 있어 부처 간 조율이 필수적이다. 한국의 행정 체계에서 이런 범부처 개혁은 정치적 모멘텀이 없으면 흐지부지되기 쉽다.

5. 기대효과

단기적으로는 VC의 투자 의사결정 방식이 변화할 것이다. “이 창업자를 믿을 수 있는가”에서 “이 거버넌스 구조가 작동하는가”로 심사 기준이 이동하면서, 창업자 개인 역량보다 팀과 시스템에 대한 투자가 늘어날 수 있다. 중기적으로는 연쇄창업 문화가 활성화될 수 있다. 창업자가 경영권을 이사회에 넘기고 다음 창업에 나서는 것이 “실패”가 아닌 “성숙한 출구”로 인식될 수 있기 때문이다. 미국에서는 첫 회사를 매각하거나 경영권을 이전한 후 연쇄창업하는 패턴이 생태계의 핵심 동력이다. 장기적으로는 스타트업의 평균 생존 기간과 성장 규모가 늘어날 수 있다. 창업자 리스크에 덜 노출된 투자 구조는 더 많은 기관투자자(연기금, 보험사)가 벤처 시장에 참여하도록 유인하고, 이는 한국 VC 시장의 규모 자체를 키우는 효과를 낳는다.

6. 부작용 가능성

가장 우려되는 부작용은 창업 의지 위축이다. 특히 초기 단계 창업자들이 “언제든 쫓겨날 수 있다”는 인식을 갖게 된다면, 오히려 창업을 기피하거나 VC 투자를 받지 않으려는 흐름이 생길 수 있다. VC의 도덕적 해이도 심각한 위험이다. 경영지배권을 가진 VC가 피투자기업의 기술이나 고객 데이터를 포트폴리오 내 다른 회사에 유리하게 활용하거나, 단기 엑시트(exit)을 위해 창업자 의지와 무관하게 회사를 매각하는 사례가 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위한 수탁자 의무(fiduciary duty) 법리가 한국에서는 아직 충분히 발전되어 있지 않다. 이사회화 형식화 역시 현실적인 위험이다. 유능한 사외이사 풀이 형성되지 않은 상태에서 이사회 중심 구조가 강제되면, 이사회는 창업자나 VC의 결정을 사후 추인하는 거수기로 전락할 수 있다. 마지막으로 창업자

보호 공백 문제가 있다. 이해관계인 조항 삭제와 경영지배 허용이 맞물리면, 창업자는 개인 보증 의무는 사라지되 경영권도 잃는 구조가 된다. 이는 장기적으로 우수한 인재가 스타트업 창업을 선택하지 않는 원인이 될 수 있다. 창업자 지분 보호 장치(founder-friendly liquidation preference, ratchet 조항 등)와 병행하는 설계가 반드시 필요하다.

제4절 코스닥 상장제도 개편

1. 제도 개선의 취지

(한국 스타트업 생태계의 구조적 병목 해소) 현행 코스닥은 매출액·영업이익 등 과거 실적 기준으로 상장 여부를 판단하기 때문에, 적자를 감수하며 성장에 투자하는 테크 스타트업이 상장 문턱을 넘기 어렵다. 쿠팡이 나스닥에 상장한 것이 대표적인 사례다.

(자본시장의 역할 정상화) 상장 심사를 정부·거래소가 주도하는 구조는 사실상 국가가 민간 기업의 가치를 판단하는 것인데, 이는 시장 기능이 아니라 인허가 행정에 가깝다. 증권사가 인수책임을 지고 상장을 주도하면, 시장이 직접 기업 가치를 검증하는 구조로 전환된다.

(투자자 보호 패러다임의 전환) 현행 제도는 “나쁜 기업을 걸러내는 사전 규제” 방식인데, 이는 좋은 기업도 걸러내는 부작용이 있다. 나스닥 모델은 사전 규제를 낮추는 대신, 공시 강화와 집단소송으로 사후 책임을 강화한다.

필요성의 배경으로는, 국내 유망 스타트업의 해외 상장 선호 현상, 코스닥 좀비기업 문제(실적 기준 유지요건을 겨우 충족하는 부실기업 잔류), 벤처캐피털의 회수시장 협소화로 인한 초기투자 위축 등이 있다.

2. 제도 개선의 방법

① **증권사 주도 자율상장** — 거래소의 질적 심사를 폐지하고, 주관 증권사가 인수인 (underwriter)으로서 실사·가치평가·수요예측을 전담한다. 증권사는 상장 후 일정 기간 시장조성 의무와 함께, 허위 공시에 대한 민사 연대책임을 진다. 나스닥의 Rule 4200 계열처럼 최소 요건(주주 수, 유통주식 수)만 형식적으로 심사한다.

② **시가총액·주가 기준 상장 유지** — 매출·이익 기준 유지요건을 폐지하고, 일정 기간 이상 시가총액 또는 주가가 기준선(예: 시총 50억 원, 주가 500원) 미만으로 지속되면 상장폐지한다. 이는 시장이 직접 기업 존속 여부를 심판하는 구조다.

③ **공시 강화** — 분기별 상세 재무공시 의무화, 내부자 거래 보고 강화, AI 기반 이상거래 감시 시스템 확충, 감사인 독립성 강화 등을 병행한다.

④ **증권 집단소송 요건 완화** — 현행 증권집단소송법은 소제기 요건이 지나치게 까다로워 사실상 유명무실하다. 소송허가 요건 완화, 옵트아웃(opt-out) 방식 도입, 징벌적 손해배상 도입 등을 통해 사후 제재의 실효성을 높인다.

3. 예상되는 장애물

(경로의존성) 한국 자본시장은 1996년 코스닥 설립 이래 거래소 심사 중심 구조가 30년 가까이 유지되어 왔다. 거래소 내부의 상장심사 조직, 금융위원회의 인허가 행정 체계, 회계법인·법무법인 등 IPO 생태계 전반이 현행 구조에 최적화되어 있다. 제도를 바꾸면 이 인프라 전체를 재설계해야 하며, 관련 법령(자본시장법, 코스닥시장 상장규정 등)의 대규모 개정이 필요하다. 단순한 시행령 개정이 아니라 국회 입법이 수반되는 사안이라 정치적 일정에 종속된다.

(상호보완성) 나스닥 모델이 작동하는 이유는 해당 제도들이 패키지로 맞물려 있기 때문이다. 증권사 자율상장이 기능하려면 증권사의 평판 리스크와 법적 책임이 실질적이어야 한다. 집단소송이 억지력을 가지려면 법원의 증권 전문성과 처리 속도가 뒷받침되어야 한다. 공시 감독이 실효성을 갖추려면 SEC에 해당하는 금감원의 조직 역량이 충분해야 한다. 이 중 하나만 도입하면 오히려 역효과가 난다. 예를 들어 자율상장만 도입하고 집단소송은 그대로 두면, 증권사가 부실기업을 상장시켜도 책임을 지지 않는 구조가 된다.

(이해집단 반발) 반발이 예상되는 집단이 다층적이다. 한국거래소(KRX)의 경우 상장심사 기능 축소는 거래소의 존재 이유와 직결된다. 조직 축소에 저항할 것이다. 기존 상장 중소기업은 실적 기준 유지 요건이 폐지되고 시총 기준이 적용되면, 현재 영업이익을 내고 있지만 시총이 낮은 기업들이 상장폐지 위협에 노출된다. 이들은 코스닥 협회 등을 통해 강하게 반발할 것이다. 회계법인·법무법인은 상장 심사 관련 수수료 구조가 바뀌면 수익 모델이 달라진다. 일반 소액투자자도 단기적으로 부실 기업 상장 증가를 우려하며 반대할 수 있다. 반면 벤처캐피탈, 스타트업 협회, 대형 증권사 IB 부문은 찬성 쪽에 서겠지만, 이들의 정치적 동원력은 기존 이해집단보다 약하다.

(조직 역량과 인적자원 부족) 나스닥 모델의 핵심인 사후 감독 강화는 금감원의 인력과 전문성이 전제된다. 현재 금감원의 회계감리 인력은 SEC 대비 절대적으로 부족

하고, 복잡한 테크 기업의 가치 판단이나 회계 분식 탐지 역량도 충분하지 않다. 증권 전문 법원이나 전문 판사 풀도 미국과 비교할 수 없는 수준이다. 이 역량 없이 사전 심사만 폐지하면, 감시의 공백이 생긴다. 역량 구축에는 최소 5~10년이 소요된다.

(문화와 인식의 관성) 한국 소액투자자들은 코스닥 상장 자체를 일종의 ‘정부 인증’으로 인식하는 경향이 강하다. “거래소가 심사해서 올린 기업이니 믿을 수 있다”는 인식이다. 자율상장 전환 이후 부실 상장 사례가 한두 건만 터져도, “정부가 투자자를 내버려뒀다”는 여론이 형성되어 제도 전체가 역풍을 맞을 수 있다. 미국은 ‘투자는 개인 책임’이라는 문화가 상대적으로 강하지만, 한국에서는 금융사고가 터질 때마다 정치권이 개입해 규제를 다시 강화하는 패턴이 반복되었다(키코 사태, DLS 사태 등).

4. 실현 가능성

현실적으로 단기 전면 도입은 매우 어렵고, 점진적·부분적 도입이 현실적인 경로다. 전면 도입의 장애물은 3번 항목에서 열거한 요인들이 동시에 작동하기 때문인데, 특히 국회 입법이 필요한 집단소송 요건 완화는 여야 합의가 필요하고, 조직 역량 구축은 예산과 시간이 모두 소요된다. 현실적인 시나리오는 다음 순서로 볼 수 있다.

1단계(2~3년): 기술특례상장 요건 완화, 시총 기준 상장유지 요건 우선 도입(실적 기준 병행 유지)

2단계(3~5년): 증권사 책임 강화 및 자율심사 시범 도입, 집단소송 요건 완화 입법

3단계(5~10년): 실적 기준 유지요건 단계적 폐지, 거래소 심사 기능 축소

전면 도입보다는 이처럼 단계적으로 제도 생태계를 바꾸는 방식이 현실성이 높다. 정치적 의지가 있는 정부라면 1단계는 임기 내 추진 가능하다.

5. 기대효과

자본시장 효율성 측면에서는, 쿠팡·크래프톤·두나무처럼 국내 상장을 포기하거나 해외 상장을 선택했던 기업들이 국내 시장에 잔류할 유인이 생긴다. IPO 시장이 커지면 VC의 회수 경로가 넓어지고, 이는 초기 스타트업 투자 확대로 이어지는 선순환이 가능하다. 좀비기업 퇴출 측면에서는, 영업이익을 겨우 유지하며 코스닥에 잔류하는

부실기업들이 시총 기준에 의해 자연스럽게 퇴출되면서, 시장 전체의 질이 높아지고 투자자 신뢰가 회복될 수 있다. 혁신기업 친화성 측면에서는, 적자 성장 단계의 바이오·AI·딥테크 기업이 국내 자본시장에서 자금을 조달할 수 있게 된다. 이는 R&D 투자 확대와 글로벌 경쟁력 강화로 이어질 수 있다.

6. 부작용 가능성

(기획 상장과 소액투자자 피해 급증) 진입 장벽이 낮아지면, 실제 없는 기업이나 사기성 기업의 상장이 쉬워진다. 집단소송과 공시 감독이 미처 자리 잡기 전의 공백기에 피해가 집중될 수 있다.

(시장 양극화) 자율시장 환경에서 대형 IB를 보유한 대형 증권사가 우량 딜을 독식하고, 중소형 증권사는 리스크가 높은 딜만 맡게 되는 구조가 고착화될 수 있다.

(집단소송의 역기능) 미국에서도 증권 집단소송이 남용되어, 기업들이 방어적 공시 전략을 취하거나 소송 비용을 줄이기 위해 무분별하게 합의하는 문제가 보고된 바 있다. 한국에서도 전문 소송집단(플레인티프 펌)이 생겨나 기업을 압박하는 도구로 남용될 가능성이 있다.

(정치적 역풍으로 인한 제도 후퇴) 제도 전환 과정에서 피해 사례가 언론에 부각되면, 정치권이 다시 규제를 강화하는 방향으로 돌아설 가능성이 높다. 이 경우 제도의 일관성이 무너져 오히려 투자 불확실성이 커질 수 있다.

종합 평가: 이 개혁의 방향성 자체는 타당하지만, 성패는 제도 패키지의 완결성과 순서에 달려 있다. 사전 규제 완화와 사후 책임 강화가 동시에 이루어지지 않으면, 개혁은 시장 혼란만 낳고 역풍을 맞을 것이다. 가장 중요한 선결 조건은 금감원의 감독 역량 강화와 집단소송 제도의 실효적 정비다.

제5절 노동시장 이중 제도 개선

1. 제도 개선의 취지

한국은 현재 경직된 고용보호 입법과 취약한 사회안전망이 공존하는 역설적 구조에 갇혀 있다. 대기업·정규직은 CME적 경직성을 누리지만 중소기업·비정규직은 어떤 제도의 보호도 받지 못한다. 이 구조는 다음 세 가지 비효율을 동시에 생산한다.

(자원배분 왜곡) 숙련 집약적 제조업(반도체, 정밀기계)은 장기적 인적자본 투자가 필요하지만, 해고 비용 자체가 높아 오히려 신규 채용을 억제한다.

(신산업 생태계 취약) AI·바이오·플랫폼 등 LME적 노동 유연성이 필요한 영역은 인력 재배치 비용이 높아 스타트업 성장이 억제된다.

(이중 노동시장의 고착) 유연성도 안정성도 아닌 중간 어딘가에서 제도가 작동하며 내부자-외부자 격차가 심화된다.

개혁의 목적은 단순히 “해고를 쉽게 하는 것”이 아니라, 생산 전략과 제도 보완성을 재정합하는 것이다. CME의 핵심은 해고가 어려운 게 아니라 장기 숙련 형성에 대한 기업·노동자 양측의 신뢰할 수 있는 약속이 존재한다는 점이다. 이 약속을 조세 인센티브로 내생화하는 것이 이 방안의 본질이다.

2. 제도 개선의 방법

기본 구조: 고용보호를 완화하되, 장기고용 인센티브를 세제에 내장

해고 자유화



기업의 선택 분기

└─ 단기·유연 고용 선택 → 일반 과세, 실업급여 부담금 증가

└─ 장기·안정 고용 선택 → 법인세 감면, 직업훈련 세액공제 확대

구체적 설계 요소는 다음과 같다. 고용보호 완화 측면에서는 정당한 이유 없는 해고 요건을 완화하되 해고 예고기간을 현행보다 늘리고, 정리해고 요건의 경제적 필요성 판단 기준을 명확화하여 법적 불확실성을 줄인다.

장기고용 인센티브 측면에서는 5년 이상 장기근속자 비율에 연동한 법인세 세액공제를 도입하고, 사내 직업훈련 투자비용의 손금산입 범위를 확대하며, 장기고용 기업에 대한 국민연금·고용보험 사용자 부담금을 경감한다.

실업 안전망 측면에서는 실업급여 소득대체율을 상향(현행 60% → 70~75%)하고 수급 기간을 연장하되, 재취업 훈련 연계를 강화한다. 해고가 쉬워지는 만큼 이직 비용을 사회화하는 것이다.

3. 예상되는 장애물

(경로의존성) 한국 고용 체계는 1987년 노동법 개정과 1997년 외환위기 이후의 비정규직 확산이라는 두 번의 역사적 분기점에서 형성되었다. 현재의 경직된 정규직 보호는 단순한 법 조문이 아니라, 대기업 내부 노동시장의 임금 체계(연공급), 기업별 노조의 교섭 구조, 퇴직금 제도 등 여러 제도와 공진화(co-evolution)한 결과다. EPL 완화만 단독으로 바꾸면 연공급 체계와 충돌하고, 연공급을 같이 건드리면 노조의 저항이 기하급수적으로 커진다. 제도 변화가 경로를 이탈하려면 단일 충격이 아닌 점진적 레이어링(layering) 전략이 필요하다.

(상호보완성) 이것이 가장 핵심적인 구조적 난점이다. VoC 이론이 강조하듯, CME와 LME는 각각 내부적으로 보완적 제도 군집(institutional cluster)을 이룬다. 한국에서 LME식 노동 유연성을 도입한다고 해도, 스타트업이 실패하면 재진입할 수 있는 인재 시장, 성과 연동 보상을 가능케 하는 스톡옵션 과세 체계, 실패를 용인하는 벤처생태계가 함께 갖춰지지 않으면 유연성의 이점이 실현되지 않는다. 노동제도 개혁 단독으로는 반쪽짜리가 될 가능성이 높다.

(이해집단 반발) 반발의 구조는 단순하지 않다. 민주노총·한국노총의 반발은 예상 가능하나, 더 복잡한 것은 중소기업계와 대기업의 분리된 이해관계다. 대기업은 표면

적으로 유연화를 지지하지만, 실제로는 현행 내부 노동시장 체계(장기근속·연공급)로 숙련을 축적하는 구조에 안착해 있어 급격한 변화를 반기지 않을 수 있다. 반면 스타트업과 IT 기업은 유연화의 수혜자가 되겠지만, 이들의 정치적 조직력은 제조업 노조에 비해 현저히 낮다. 개혁의 수혜자가 정치적으로 취약하고, 피해자(기존 정규직)가 조직화되어 있다는 비대칭성이 입법화를 가로막는 핵심 장벽이다.

(조직 역량과 인적자원 부족) 세제 인센티브의 정교한 설계와 집행은 고용노동부·기재부·국세청의 긴밀한 협업을 요구한다. 그러나 부처 간 칸막이, 장기근속 비율 측정·검증 인프라 미비, 세무조사 역량의 한계 등이 제도를 유명무실하게 만들 수 있다.

(문화와 인식의 관성) 한국 사회에서 “정규직 = 안정 = 성공”이라는 인식은 단순한 취업 선호가 아니라 부동산 대출 심사, 결혼 시장, 사회적 신망과 연결된 총체적 사회 규범이다. 고용 유연화가 제도적으로 정착되더라도, 비정규·단기 고용이 사회적 낙인으로 남는 한 인재가 유연한 노동시장으로 자발적으로 이동하지 않는다. 이 인식의 변화는 제도 변화보다 훨씬 느리게 일어난다.

4. 실현 가능성

실현 가능성은 중간 수준으로 평가할 수 있으나, 조건이 붙는다. 단기(1~3년) 내 전면 도입은 어렵다. 그러나 점진적 도입 경로는 존재한다. 예를 들어, 특별경제구역이나 신산업 분야 한정 시범 적용 → 효과 검증 → 단계적 확대 방식이 현실적이다. 일본이 아베노믹스 하에서 시도한 동일노동 동일임금, 독일의 하르츠 개혁도 수년에 걸친 단계적 입법이었다. 결정적 변수는 두 가지다. 하나는 정치적 연합 형성이다. 재계·스타트업 생태계·실업 안전망 확대를 원하는 노동 개혁론자가 연합하면 입법 가능성이 열린다. 다른 하나는 안전망 확충의 선행 여부다. 해고 유연화가 안전망 강화보다 먼저 오면 정치적으로 통과되기 어렵다. “먼저 실업급여 확대, 동시에 EPL 완화”라는 패키지 딜 구성이 필수적이다.

5. 기대효과

제도가 설계 의도대로 작동할 경우, 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다. 산업 구조 측면에서 신산업(AI, 바이오, 핀테크) 분야의 인력 유입과 창업 활성화가 촉진되며, 인적자본의 산업 간 이동성이 높아져 구조조정 비용이 감소한다. 동시에 세제 인센티브를 활용하는 제조업 기업은 장기 숙련 투자를 유지·강화할 유인이 생긴다. 노동시장 이중구조 측면에서 정규직과 비정규직의 법적 보호 격차가 줄어들고, 사회보험의 실질적 사각지대가 축소될 수 있다. 거시경제 측면에서 노동 배분의 효율성 향상이 총요소생산성(TFP) 개선으로 이어질 가능성이 있다. 다만 이 효과는 보완 제도(직업훈련, 금융, 지배구조)의 동반 개혁 여부에 크게 좌우된다.

6. 부작용 가능성

설계와 집행이 불완전할 경우 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있다. 세제 인센티브의 포획이 첫 번째 위험이다. 장기근속 비율 조건을 맞추기 위해 기업이 핵심 정규직은 유지하면서 주변부 비정규직을 더 적극적으로 활용하는 이중 전략을 구사할 수 있다. 제도의 취지와 정반대 결과가 나올 수 있다. 안전망 확충 없는 유연화가 이루어질 경우, 해고 비용의 개인화가 심화되어 저임금·불안정 고용이 확대될 수 있다. 이는 내수 위축과 사회적 양극화로 이어진다. 제도 학습의 비대칭성도 문제다. 복잡한 세제 인센티브를 최적 활용할 수 있는 것은 대기업과 그 법무·세무팀이다. 정작 유연 고용이 필요한 스타트업과 중소기업은 제도 설계의 혜택을 충분히 누리지 못하는 역설이 발생할 수 있다. 마지막으로 정치적 후퇴 위험이다. 제도 도입 이후 경기 침체나 대규모 정리해고 사태가 발생하면, 인과관계와 무관하게 유연화 개혁이 정치적 책임을 뒤집어쓰며 급격히 되돌려질 수 있다. 개혁의 지속성을 보장하는 제도적 고착(lock-in) 장치가 함께 설계되어야 한다.

제6절 대-중소기업 관계 개선

1. 제도 개선의 취지 의도와 목적

(제도 개선의 내용) 대기업-중소기업 간 정보 비대칭을 해소하기 위해 디스커버리(증거개시) 제도를 도입한다. 고의적 불공정 행위에 대해 징벌적 손해배상을 확대 적용하여 실질적인 억지력을 확보한다. 공익소송 지원, 보복거래 금지, 납품단가 연동제 등 보완 제도를 병행한다.

(필요성) 한국의 대-중소기업 관계는 수직적 하청 구조와 권력 비대칭을 핵심 특징으로 하며, 이는 단순한 거래의 불공정 문제가 아니라 혁신체제 전반의 구조적 병목으로 작용하고 있다.

(의도/목적) 제도 개선을 통해 중소기업 혁신 유인을 강화하여 산업 전체 생산성을 제고하고, 이중 경제 구조(대기업-중소기업 격차)를 해소한다. 구체적으로 정보 비대칭 해소 및 공정 거래 질서 확립, 불공정 행위의 경제적 유인 제거(억지력 강화), 중소기업을 종속적 하청이 아닌 혁신 파트너로 전환, 장기적으로 혁신 기반 협력 생태계 구축을 목표로 한다,

2. 제도 개선의 방법

제도개선은 단일 정책이 아니라 사법·규제·시장 구조를 동시에 변화시키는 패키지 접근이 필요하다. 핵심은 정보 비대칭 해소와 억지력 강화, 그리고 구조적 보완장치 구축이다.

(디스커버리(증거개시) 제도의 도입) 소송 전 단계에서 대기업이 보유한 내부 문서, 이메일, 회의록 등을 법원의 명령으로 제출하도록 하는 제도로, 현재 중소기업이 겪는 가장 큰 문제인 ‘입증 불가능성’을 근본적으로 해소하는 장치다. 다만 한국 법체계와의 충돌을 고려하여 전면 도입보다는 기술탈취 및 불공정거래 분야에 한정된 부분 도입 후 점진적 확대가 현실적인 방안이다. 또한 영업비밀 보호를 위해 보호명령

(protective order)과 제출 범위 제한 등 통제 장치가 함께 설계되어야 한다.

(징벌적 손해배상 제도의 실효성 강화) 현재 일부 법령에 3배 배상이 존재하지만 실제 적용률이 낮고 억지력이 충분하지 않다. 이를 개선하기 위해 고의뿐 아니라 중과 실까지 적용 범위를 확대하고, 배상액을 기업 규모나 부당이익과 연동하여 실질적인 부담이 되도록 설계할 필요가 있다. 이를 통해 불법 행위의 기대이익이 처벌 비용보다 커지는 구조를 근본적으로 차단할 수 있다.

(보완 제도의 동시 구축) 제도 단독으로는 효과가 제한되기 때문에, 중소기업의 실제 활용을 가능하게 하는 지원 체계가 필수적이다. 구체적으로는 공익소송 지원 펀드 조성, 보복 거래 금지 및 처벌 강화, 분쟁 중 거래 유지 명령(interim injunction), 기술자로 보호 제도 등이 포함된다. 이는 중소기업이 소송 이후 거래 단절을 우려해 권리 행사를 포기하는 문제를 완화하기 위한 것이다.

(구조적 개선 정책의 병행) 법적 규제만으로는 한계가 있으므로, 중소기업 간 협력 네트워크 구축, 납품단가 연동제 강화, 금융 접근성 개선, 노동시장 격차 완화 등 산업 생태계 전반의 구조 개혁이 동시에 추진되어야 한다. 이는 제도개선이 단기 처벌 중심이 아니라 장기적 협력 생태계로의 전환을 목표로 해야 함을 의미한다.

3. 예상되는 장애물

(법체계 및 제도적 충돌) 한국의 법체계는 대륙법(독일식)에 뿌리를 두고 있어, 당사자가 증거를 제출하는 영미식 디스커버리와 근본적으로 충돌한다. 판사가 소송을 주도하는 직권주의 전통에서 당사자 간 증거 공방은 낯선 개념이다. 또한 1960년대 이후 형성된 재벌 중심 산업정책의 경로가 법·행정·금융 전반에 각인되어 있어, 단일 제도 개혁만으로 구조를 바꾸기 어렵다. 과거 하도급법 강화나 기술탈취 방지법 도입 시에도 집행 단계에서 유명무실화된 전례가 경로의존성을 잘 보여준다.

(상호보완성) 디스커버리와 징벌적 배상은 독립적으로는 효과가 반감된다. 증거를 확보해도 배상액이 낮으면 소송 유인이 없고, 배상액이 높아도 증거를 얻지 못하면 승소할 수 없다. 더 넓게 보면 이 제도들은 독립적이고 전문적인 사법부, 충분한 법률

지원 인프라, 보복 금지의 실효적 집행, 중소기업의 법적 역량이라는 네 가지 보완 제도와 동시에 작동해야 한다. 어느 하나가 빠지면 전체 시스템이 작동하지 않는 병목 문제가 발생한다.

(이해관계자의 강한 반발) 대기업은 소송 증가와 기업 경쟁력 약화를 이유로 반대할 가능성이 높으며, 정치적 로비와 여론 형성을 통해 입법 과정에 영향을 미칠 수 있다. 법조계 일부 역시 소송 남발과 절차 지연을 이유로 반대할 수 있다. 더 나아가 중소기업 내부에서도 보복 거래에 대한 두려움으로 적극적 참여가 제한될 수 있다.

(조직 역량과 인적자원 부족) 디스커버리를 운용하려면 대용량 전자문서를 검토·분석하는 e-Discovery 전문 인력이 필요하다. 현재 한국의 법원·검찰·공정거래위원회 모두 이 역량이 절대적으로 부족하다. 공정위의 경우 대기업 사건 하나를 조사하는데도 수년이 걸리는 현실이다. 중소기업 측에서도 장기 소송을 감당할 법무 역량과 자금력이 없다. 제도를 도입해도 실제로 활용할 수 있는 조직이 없으면 제도의 형해화가 반복될 수 있다.

(문화와 인식의 관성) 법적 분쟁을 관계의 파탄으로 여기는 한국적 정서, ‘을’이 ‘갑’에게 소송을 거는 것을 이례적 일탈로 보는 시각, 그리고 협력사 관계에서 법보다 관계를 우선하는 거래 문화가 강력한 비공식 억제력으로 작용한다. 특히 중소기업 경영자들이 승소 후에도 업계에서 고립될 것을 두려워하는 냉엄한 현실이 있다. 이는 단순히 인식 캠페인으로 바뀌지 않으며, 실제 성공 사례가 축적되기 전까지는 문화 변화를 기대하기 어렵다.

4. 실현 가능성

제도개선의 실현가능성은 입법 단계와 실제 작동 단계에서 다르게 평가할 필요가 있다. 입법 자체는 비교적 가능성이 높은 편이다. 기술탈취와 공정경제 문제는 사회적 공감대가 크고 정치적으로도 수용성이 높은 의제이기 때문이다. 그러나 한국의 제도 개혁은 법 제정 이후 집행이 미흡해 실효성이 떨어지는 경우가 많았다는 점에서, 실제 효과 구현까지는 상당한 시간이 필요하다.

현실적인 접근은 단계적 도입 전략이다. 초기에는 기술탈취 분야에 한정한 디스커버리 시범 도입을 추진하고, 이후 전자문서 제출 의무화, 불이행 시 불리한 추정 규정 도입 등으로 점진적으로 확대하는 것이 바람직하다. 징벌적 손해배상 역시 새로운 제도를 도입하기보다 기존 제도의 적용률을 높이는 집행 개선부터 시작하는 것이 효과적이다.

5. 기대효과

(역지 효과) 징벌적 손해배상과 증거개시가 결합되면 대기업은 불공정 행위의 법적 리스크를 크게 인식하게 되고, 단가 인하나 기술탈취와 같은 관행이 감소할 가능성이 높다.

(협력 관계의 질적 전환) 기존에는 비용 절감과 위험 전가가 중심이었다면, 제도 도입 이후에는 협력업체의 역량 향상에 투자하는 것이 더 합리적인 선택이 된다. 이는 거래 관계를 단순한 종속 관계에서 상호 이익 기반 협력 관계로 변화시킬 수 있다.

(혁신 생태계 개선) 기술 탈취 위험이 줄어들면 중소기업의 연구개발 투자 유인이 증가하고, 이는 산업 전반의 혁신 역량 강화로 이어진다. 현재와 같이 혁신이 억제되는 구조에서 벗어날 수 있는 계기가 된다.

(법치 기반 시장 질서 확립) 관계 중심 거래에서 규칙 기반 거래로 전환되며, 공정거래 질서가 강화된다. 이는 장기적으로 시장 신뢰를 높이고 투자 환경을 개선하는 효과를 가진다.

(거시경제적 효과) 대-중소기업 간 격차 완화, 산업 생태계 생산성 향상, 지속가능한 성장 기반 구축 등 구조적 개선 효과가 기대된다.

(법치 규범의 내면화) 성공 판례가 축적되면 법적 해결이 관계 파탄이 아닌 정상적 권리 행사라는 인식이 서서히 형성될 수 있다.

6. 부작용 가능성

(소송 남발 및 사법 시스템 부담 증가) 디스커버리와 징벌적 배상이 결합되면 기회주의적 소송이 증가할 수 있으며, 이는 법원의 업무 부담과 사회적 비용을 증가시킬 수 있다.

(거래 관계 위축 가능성) 대기업이 법적 리스크를 회피하기 위해 협력업체와의 거래를 축소하거나 내부 계열화 또는 해외 아웃소싱으로 전환할 경우, 오히려 중소기업의 거래 기회가 감소할 수 있다.

(규제 대응 비용 증가) 대기업은 법무 대응 비용이 증가하고, 중소기업 역시 반소나 대응 부담이 커질 수 있다. 특히 법적 역량이 부족한 중소기업은 오히려 불리한 상황에 놓일 가능성도 있다.

(영업비밀 유출 위험) 디스커버리 과정에서 핵심 기술 정보가 외부로 노출될 가능성이 있으며, 이는 기업 경쟁력뿐 아니라 국가 산업 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있다.

(제도 포획 위험) 기업과 대형 로펌의 영향력으로 인해 제도가 왜곡되거나 특정 집단에 유리하게 작동할 가능성이 존재한다. 이는 과거 규제 정책에서도 반복적으로 나타난 문제다.

종합 평가: 디스커버리와 징벌적 손해배상의 실효적 도입은 한국 경제의 구조적 비대칭을 교정할 잠재력을 가지고 있으나, 성공의 조건은 제도 도입 자체보다 집행 역량의 구축, 보완 제도의 동시 설계, 그리고 초기 성공 사례를 통한 규범 형성에 달려 있다. 법 조문의 개정은 시작일 뿐이며, 실질적 변화는 훨씬 긴 시간과 정치적 의지 필요로 한다.

제7절 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환

1. 제도 개선의 취지

포지티브 체계는 과거 제조업 중심의 고속 성장기에 사회적 안전망을 촘촘하게 구축하고 예측가능한 사업 환경을 제공한다는 장점을 제공해 왔다. 그런데 기술변화, 디지털 전환, AI, 바이오, 플랫폼 경제 등 신산업 성장에 따라 혁신의 진입장벽이 되고 있다. 한국의 규제는 높은 밀도와 복잡성을 특징으로 가지고 있으며, 이러한 수직적이고 칸막이식 규제 체계는 특히 융합 환경 대응에 어려움으로 작용하고 있다. 또한 기존 산업 간의 사업자 갈등 및 소비자 불만을 유발하는 주요 원인이 되고 있다. 다만 이를 포지티브 규제의 문제로 보아도 되는지, 아니면 별도의 규제 문제로 보아야 하는지에 대해서는 검토가 필요하다. 즉, 일반적인 규제 문제를 포지티브 규제에 묶어서 보는 경우의 적절성도 하나의 쟁점이다. 혁신을 저해하지 않는 규제 방법으로 포지티브 규제를 포괄적 네거티브 규제에 전환할 필요가 있다.

2. 제도 개선의 방법

방법론의 핵심은 “무엇을 금지할 것인가”를 명문화하는 포괄적 금지 목록(negative list) 설계에 있다. 이를 위해 기존 수만 개의 법령·시행령에서 허가 조항을 역분류해 안전·공익·윤리에 관한 핵심 금지 원칙을 추출해야 한다. 그 위에 일반원칙법을 제정해 “금지되지 않은 것은 허용”이라는 원칙을 헌법적 수준에서 선언하고, 분야별 특별법이 예외 금지 목록을 운영하는 구조로 전환한다.

규제샌드박스도 개선하여, 임시적 적용에서 일반적 적용으로 전환하도록 할 필요가 있다. 행정문화의 전환도 필요하다. 감독당국의 시장기능에 대한 신뢰가 필요하며, 선제적 규제 이슈의 사전 발굴, 선제적 규제개선 로드맵 구축, 규제개혁 과정의 갈등관리 시스템 구축, 산업보호 보다는 경쟁원칙 확립, 시장자유성 존중이 요구된다. 사후 규제는 필연적으로 강화해야 하고, 엄격 책임주의 및 책임보험 등의 도입도 필요하다.

3. 예상되는 장애물

(경로의존성) 한국의 규제 체계는 1960~80년대 발전국가 모델에서 형성된 것으로, 포지티브 방식이 수천 개의 법령과 시행령·고시에 중층적으로 내재화되어 있다. 단순히 상위법을 바꾸는 것으로는 해결되지 않으며, 하위 법령 전체를 재검토하는 “법령 리엔지니어링”이 필요하다. 헌법재판소·대법원의 판례 해석 관행도 포지티브 원칙에 기반해 형성되어 있어, 사법부의 해석 패러다임 전환이 동반되지 않으면 실질적 효과를 거두기 어렵다. 기존 법령과 행정규칙 전반에 걸쳐 네거티브 방식으로 전환하는 것은 방대한 입법 자원을 필요로 하며, 오랜 기간 구축된 법률 관계의 혼란을 야기할 수 있다. 생명, 안전, 환경 등과 같은 분야에서는 규제 완화가 무분별하게 이루어질 경우 중대한 사회적 위험을 초래할 수 있다. 네거티브 규제 방식을 전면적인 개혁 수단으로 사용하는 것은 국제적인 추세와도 다소 거리가 있어, 전략적이고 유연한 재설계로 접근하는 것이 현실적이다. 기존의 사회적 규제 영역은 현행 포지티브 방식을 유지하거나, 엄격한 사후 책임 시스템을 전제로 단계적으로 이행할 필요가 있다.

(상호보완성) 규제 중 인허가 체계와 같은 행정체계는 조세, 보험, 형사처벌, 공정거래, 소비자보호 관련 규범과 긴밀히 연동되어 있다. 하나의 규제만 바꾸면 인접 제도의 외의 정합성이 무너지는 “시스템 오류”가 발생할 가능성이 높다. 예를 들어, 의료 행위의 허용 범위가 바뀌면 건강보험 수가 체계, 의료사고 책임법, 약사법이 동시에 개편되어야 한다. 이는 전환의 범위를 필연적으로 확대시키고 복잡성을 기하급수적으로 증가시킨다.

(이해집단 반발) 포지티브 규제 체계는 기존 사업자에게 진입 장벽의 기능을 한다. 면허·허가 취득자(의사, 변호사, 금융기관 등)는 네거티브 전환으로 인한 경쟁 심화에 강하게 저항할 것이다. 규제 부처 관료 집단도 저항의 핵심 주체이다. 허가권과 감독권이 곧 조직의 존재 이유인 부처에게 “사전 허가를 없애라”는 요구는 스스로의 권한을 축소하라는 것과 동일하게 여겨질 수 있다.

(조직 역량과 인적자원 부족) 포지티브 체계에서는 규제자의 역할은 어렵지 않을 수 있지만, 네거티브 체계는 무엇이든 일단 허용되므로 사후에 시장 전체를 모니터링하고 피해를 조기에 감지하며 신속하게 금지 조치를 취하는 역량이 요구된다. 이는

완전히 다른 전문성 프로파일을 요구한다. 예를 들어 FDA식 사전 심사 인력을 데이터 기반 사후 감독 인력으로 재편하는 것은 단기간에 불가능하다. 특히 AI·바이오·플랫폼 분야에서 규제 기관의 기술적 전문성 격차는 이미 심각하다.

(문화와 인식의 관성) 기업과 시민 모두 “규제 기관의 허가를 받지 않은 것은 하면 안 된다”는 인식이 내면화되어 있다. 네거티브 체계로 전환해도 기업이 자발적으로 “금지 목록에 없으므로 진행하겠다”고 행동하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것이다. 법적 불확실성에 대한 기업의 과도한 위험 회피 성향이 제도 전환의 실질적 효과를 지연시킬 것이다. 또한 “허가 없이 영업하는 것은 위험하다”는 소비자 인식도 사회적 저항으로 작용할 수 있다.

4. 실현 가능성

전면적·일괄 전환은 현실적으로 불가능할 것이다. 규제 샌드박스의 경험이 있지만, 여전히 포지티브 체계 안에서의 “예외 허용” 수준에 머물러 있다. 비교 제도적으로 보면 영국, 싱가포르, 에스토니아가 부분적 네거티브 전환을 성공시킨 사례가 있으나, 이들 역시 모두 특정 분야(핀테크, 스타트업 규제, 전자정부)에 국한된다. 실현 가능한 경로는 분야별 순차 전환이다. 신산업·플랫폼·데이터 분야에서 먼저 시행하고, 이후 전통 규제 분야로 점진적으로 확장하는 방식이 가장 현실적이다. 전면 전환은 10~20년의 장기 과제로 보는 것이 타당하다.

5. 기대효과

신산업 진입 속도가 획기적으로 단축될 수 있다. 규제 불확실성 감소로 기업 투자 결정이 빨라지고, 특히 기술 집약적 스타트업의 시장 진입이 용이해진다. 불필요한 사전 행정 비용이 줄어들고 창업·산업 생태계의 다양성이 증가한다. 규제 기관은 허가 심사에서 해방되어 실질적인 시장 감시와 소비자 보호에 집중할 수 있게 된다. 장기적으로는 법 앞의 자유 원칙이 강화되어 경제적 자유의 헌법적 기반이 두터워진다.

6. 부작용 가능성

제도 전환 초기에 금지 목록의 불완전성으로 인한 “규제 공백”이 발생할 가능성이 높다. 특히 안전·환경·공중보건 분야에서 사후 피해가 발생한 후에야 금지 항목에 추가되는 구조는 돌이킬 수 없는 피해를 낳을 수 있다. 자본력 있는 대기업이 규제 공백을 활용해 빠르게 시장을 선점하고, 이후 금지 목록 로비를 통해 진입 장벽을 재형성하는 역설적 기득권화가 나타날 수 있다. 또한 “원칙적 허용”이 잘못 이해될 경우 위험한 행위도 금지 목록에 없다는 이유로 방치되는 해석 오류가 빈번해질 수 있다. 마지막으로 사후 규제 중심 체계는 피해를 입은 시민이 직접 소송이나 민원을 통해 구제받아야 하는 부담을 시민에게 전가하는 구조적 문제가 있으며, 정보력이 취약한 소비자일수록 불리해진다.

종합 평가: 이 전환은 규제 철학의 패러다임 교체를 의미하는 만큼, 장애물의 깊이와 폭이 일반적인 법령 개정과 차원이 다르다. 가장 현실적인 경로는 “선 분야 실험, 후 원칙 확산”이며, 성패는 사후 감독 체계의 역량 구축과 피해 구제 제도의 선행 정비에 달려 있다.

제8절 정부의 역할

1. 제도 개선의 취지

(제도 개선의 내용) 정부의 역할에 대해서는 조율국가(orchestrator state)를 제안한다. 조율국가란 발전국가처럼 특정 산업을 육성하거나 통제하지 않고 신자유주의처럼 시장에 모두 맡기지도 않으면서 국가가 민간, 시장, 기술 생태계의 방향 설정자이자 조율자 역할을 하는 모델이다. 독일의 Mittelstand 정책, 핀란드의 국가혁신시스템, 미국 DARPA형 미션 지향 R&D, 대만의 ITRI를 절충한 형태이다.

(필요성) 한국은 이미 발전국가 조직 역량이 상당 부분 해체되었고, 순수한 신자유주의 경로로는 미국, 중국, EU와의 보조금 경쟁에서 구조적 열위에 처한 상황이다. 두 방식의 전략적 수용 및 조율을 통한 대안적 발전경로의 모색이 필요하다.

(의도/목적) 글로벌 산업정책의 부활(IRA, EU 그린딜, 중국 국가주도 첨단산업)에 대응하되 세계 자유무역 규범과 민주적 정당성을 훼손하지 않는 범위에서 전략적으로 국가 역량을 재건하려는 목적이다. 다양한 사회 조정 양식(시장, 네트워크, 공동체 등)의 혼합을 통해 협력적 거버넌스를 형성하고 조율하는 ‘거버넌스의 거버넌스’로서 역할을 수행하는 것을 목표로 한다.

(주요 정부 역할 변화의 방향)

- [1] 발전국가 모델에서 민간주도 성장의 조율자로 정부 역할 변화
- [2] 행정부 중심 발전 행정에서 사회정치적 합의/숙의/정당정치 실행자로 전환
- [3] 개별 조직/부처 중심 실적주의에서 데이터·정보 공유 및 플랫폼 기반 행정을 통해 범부처 실행력 제고

2. 정부의 역할 변화와 정부 개입의 범위

(혁신제도 전환을 위한 정부의 역할) 반도체, 배터리, 바이오 등 전략 산업에서 ‘위험 공유자(risk-sharer)’로서 국가가 민간 투자를 견인한다. 단기 수익성 논리로 작동

하는 시장에 기대하기 어려운 미래기술에 대한 인내 자본(patient capital)을 제공한다. 양극화와 노동 전환 문제를 시장 자율에만 맡기지 않고 적극적 노동-산업 연계 정책으로 흡수한다.

(구체적 정부 개입/조율의 내용) (R&D 체계 개편) 기존 추적형 응용연구 중심 출연연을 DARPA식 문제정의 후 민간 경쟁 구조로 전환하고, 실질적 시장/산업 성과가 나타나도록 지원한다. 반도체, 바이오, 에너지 등 전략 미션을 명시적으로 설정한다. 미국 DARPA형 미션지향 연구, 독일의 Mittlestand(기술상용화) 정책, 대만의 산업기술연구소(ITRI) 등을 참고한다. (조건부 정책자금 체계) 정부 지원을 받는 기업과 고용 유지, 기술공개, 수익 일부 환수에 동의하는 등의 협약을 체결한다. (노동/교육정책의 산업정책 내장화) 산업 전환을 위한 노동/교육 비용을 기업과 국가가 공동 부담하는 구조를 만든다.

3. 예상되는 장애물

(경로의존성) 한국 관료제 측면에서 보면 직접 통제의 관행이 강하여 정부가 조율 역할을 담당할 때에도 예산 배분권, 인허가권 등을 통한 사실상의 통제로 회귀할 위험이 존재한다. 개별 부처의 권한과 통제력 유지를 위하여 민간 부문으로의 권한 위임이나 협력적 민관 파트너십 구성 및 운영에 소극적/비협조적일 수 있다. 개별 부처/조직 이기주의 측면에서는 하나의 정부로서 범부처적으로 기능하기보다 개별 조직, 부처 중심 업무분장, 성과평가, 권력 행사가 이루어져서 조직간 협력 및 정보/데이터 연계, 공유에 소극적/비협조적일 수 있다.

(상호보완성) IMF 이후 구축된 금융규제, 공정거래 체계, 외환 자유화 제도 등은 신자유주의 논리/원칙에 기반하고 있으므로, 조건부 정책금융 확대나 전략산업 지정이 기존의 신자유주의 논리와 충돌할 우려가 존재하며 이를 조정/조율하기 위한 정책적/사회정치적 원칙이 뒷받침될 필요가 있다.

(이해집단 반발) 재벌 및 기존 산업/기업 측은 정부 지원에 따른 수익 환수나 고용 의무조건에 대한 거부감이 예상되고, 기존 산업에 대한 보호 논리를 주장할 수 있다. 기

존 금융기관은 정책금융 확대를 시장질서 위협으로 간주하고 반발할 우려도 있다.

(조직·인적역량) 신자유주의 구조조정 등을 거치며 산업정책 전문관료층이 줄어들며, DARPA형 프로그램을 운영하거나 전략산업의 기술 트렌드를 독립적으로 평가할 수 있는 정부조직 역량과 인적 자원이 부족할 수 있다.

(문화·인식 관성) 관치경제에 대한 불신과 불평등/불공정에 대한 국가 개입 요구가 동시에 공존하며 여론과 정치 변동을 증폭시키고 있는 바, 정책 추진의 기반이 되는 사회적 합의와 숙의 부족하다.

4. 실현 가능성

(낙관) 한국은 이미 반도체, 배터리에서 글로벌 전략 자산을 보유하고 있어 정부가 조율자로 나설 정당성과 협상력이 있다. TSMC, 삼성 유치 경쟁 등 외부 압력이 정치적 공간을 만들어 주고 있으며, K-산업정책의 성공 경험도 정치적 서사(narrative)로 동원 가능하다.

(비관) 대통령 5년 단임제가 장기적이고 일관성있는 정책 추진을 구조적으로 어렵게 하고, 이해집단 반발을 돌파할 정치적 연합/연대가 어려운 상황이다. 관료 역량의 재건은 10년 이상의 시간이 필요한데, 단기적 정치 사이클과 장기적 제도 변화 사이에 시간적 불일치가 존재한다.

5. 기대 효과

성공적으로 이식될 경우, 세 가지 차원에서 효과를 기대할 수 있다. 첫째, 전략 산업의 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있다. 특히 중국의 첨단산업 추격을 기술 공백 확대로 방어할 수 있다. 둘째, 위험 공유를 통한 민간투자 촉진으로, 단기 수익성이 없어 시장이 기피하는 딥테크·기초연구에 자원 배분이 가능해진다. 셋째, 노동 전환 비용의 사회적 흡수로, AI·자동화로 인한 일자리 충격을 정책 안전망이 완충하면서 사회 갈등을

낮출 수 있다.

여러 변수가 효과를 제한할 수 있다. 국제 무역 통상 불확실성으로 정부의 조율/조정 효과가 제한될 수 있다. 글로벌 공급망 재편 및 기술패권 경쟁으로 인한 제조업과 신산업의 성장 패턴이 변화, 우리 전쟁 등 지정학적 불안정성 증가로 우리나라 금융/산업/노동 환경 변화 등이 그러한 변수의 예이다. 인구사회적 변화도 정부의 진흥 효과를 제한할 수 있다. 저출산 고령화로 인한 생산가능인구의 축소, 노동생산성 감소, 소득 양극화, 안전자산 선호 경향 등으로 민간투자 축소 및 사회변동성 약화 등이 정부의 진흥 정책 효과를 제한할 수 있다.

6. 부작용 가능성

첫째, 보조형해화 하면금 포획(capture)의 위험이 있다. 조건부 지원이라 해도 재벌 로비가 조건을, 과거 발전국가의 정경유착 구조가 새 외피를 쓰고 재현될 수 있다. 둘째, 관료 재량 확대로 인한 비효율과 부패 가능성도 있다. ‘방향 설정’ 권한이 커지면 자의적 개입의 공간도 커진다. 독립적 평가 기구와 투명한 성과 공개 없이는 부패의 온상이 될 수 있다. 셋째, 국제통상 마찰도 생길 수 있다. WTO 보조금 규정, FTA 조항과 충돌할 수 있고, 특히 미국이나 EU가 한국의 전략 산업 지원을 불공정 무역으로 제소할 가능성을 항상 염두에 두어야 한다.

핵심 역설을 정리하면 다음과 같다. 이 모델이 성공하려면 ‘정부가 잘 할 수 있다는 능력’과 ‘정부가 자제할 수 있다는 의지’를 동시에 갖춰야 한다. 그런데 이 두 조건은 현재 한국 정치 시스템에서 동시에 달성하기 매우 어렵다. 그래서 미묘한 것이고, 제도 설계의 질이 성패를 가르게 된다.

| 제6장 | 결론: 종합 및 시사점

제1절 사고 실험 종합

1. 장애물의 성격

제5장에서 한국이 제조업과 신산업 모두에 능한 양손잡이 국가로 성장하기 위해 우선적으로 개선이 필요한 5가지 제도 영역(스타트업 생태계, 네거티브 규제, 노동시장 제도, 대-중소기업 관계, 정부의 역할)에 대해 사고 실험을 해보았다. 그 결과, 전반적으로 제도 개선이 쉽지 않을 것으로 예상되었다. 그 이유는 ① 경로의존성, ② 상호보완성, ③ 이해집단 반발, ④ 조직 역량 및 인적자원 부족, ⑤ 문화와 인식으로 유형화한 장애물들을 넘기가 어려워 보이기 때문이다. 5가지 장애물들을 <표 5-1> ~ <표 5-5>에 정리했는데, 이를 다시 비슷한 맥락끼리 묶으면 크게 2개 그룹으로 묶일 수 있다. 하나는 사람과 조직의 문제이고 다른 하나는 제도 사이의 관계의 문제이다.

가. 경로의존성과 조직 역량

경로의존성은 한 번 형성된 제도가 잘 사라지지 않는 현상으로, 시간이 지나 상황이 바뀌어서 제도가 만들어진 이유가 없어졌는데도 제도가 유지되는 경우까지 포함한다. 이렇게 하나의 경로가 오래 유지되면 조직 역량, 인적자원, 문화와 인식도 그 경로에 맞게 조정되고 오랜 시간을 거치면서 고착화되어 변화가 어려운 상태가 된다. 그래서 경로의존성이라는 장애물은 조직 역량과 연결된다.

첫 번째 사고 실험 주제인 VC 제도 일원화 이슈의 경우를 예로 들어보자. 모태펀드 출자 심사, 벤처확인 제도, 스톡옵션 세제 혜택 등 중기부 소관 제도들이 벤처투자회사 체계와 묶여 있다.(경로의존성) 중기부 산하 한국벤처투자(KVIC)는 비상장 주식 가치 평가, 스타트업 생태계 이해, 기술 섹터 분석 등 이 분야의 실질적 전문성을 축적해왔다.(조직 역량), 중기부는 산업 육성의 마인드와 문화가 지배적이다.(문화와 인식)

이에 반해 금융위는 이러한 역량과 문화와 인식이 부족하다. 이런 상황에서 금융위 쪽으로 통합이 이루어지면 전문 인력의 물리적 이동, 재교육, 신규 채용에 상당한 시간과 비용이 소요되고, 과도기에 감독 공백이 발생할 위험이 있다.

스타트업의 지배구조 문제도 계약 관행, 법원 판례, 심사 기준, 투자자 마인드셋이 모두 창업자 중심 구조를 전제로 설계된 채로 오래 유지된 결과, 독립적이고 유능한 사외이사 풀이 매우 작다. 사외이사직을 대기업 임원 출신이나 교수들이 채우는 관행이 이어질 경우, 이사회는 형식화될 것이다. 또한 VC 내부에도 경영지배 투자를 집행하고 이사회를 운영할 수 있는 역량을 가진 심사역이 부족하다. 이는 단기간에 교육이나 채용으로 해결하기 어려운 문제다.

〈표 6-1〉 사고 실험 종합: 경로의존성

	경로의존성
1. VC 제도 일원화	• 모태펀드 출자 심사, 벤처확인 제도, 스톡옵션 세제 혜택 등 중기부 소관 제도들이 벤처투자회사 체계와 묶여 있어, 어느 하나를 바꾸면 연쇄적 제도 개편이 불가피
2. 스타트업 지배구조	• 계약 관행, 법원 판례, 심사 기준, 투자자 마인드셋이 모두 창업자 중심 구조를 전제로 설계됨. VC 심사역들이 여전히 “창업자 리스크”를 중심으로 투자 판단
3. 코스닥 상장제도	• 상장심사 조직, 금융위원회의 인허가 행정 체계, 회계법인·법무법인 등 IPO 생태계 전반이 현행 구조에 최적화. 제도를 바꾸면 이 인프라 전체 재설계와 법령의 대규모 개정이 필요
4. 노동시장 이중 제도	• 한국 고용 체계는 1987년 노동법 개정과 1997년 외환위기라는 두 번의 역사적 계기 • 현재의 경직된 정규직 보호는 대기업 내부 노동시장의 임금 체계(연공급), 기업별 노조의 교섭 구조, 퇴직금 제도 등 여러 제도가 공진화(co-evolution)한 결과
5. 대-중소 기업 관계	• 판사가 소송을 주도하는 직권주의 전통에서 당사자 간 증거 공방은 낡은 개념. • 1960년대 이후 형성된 재벌 중심 산업정책의 경로가 법·행정·금융 전반에 각인
6. 포괄적 네거티브 규제로 전환	• 법령 전체의 “법령 리엔지니어링”, 헌법재판소·대법원의 판례 해석 관행 변화 필요 • 네거티브 방식으로 전면 전환은 오랜 기간 구축된 법률 관계의 혼란 야기 • 생명, 안전, 환경 분야에서는 무분별한 규제 완화가 중대한 사회적 위험 초래 가능
7. 정부의 역할	• 예산 배분권, 인허가권 등을 통한 사실상의 통제로 회귀할 위험이 존재 • 개별 부처의 권한과 통제력 유지를 위 민간 파트너십에 소극적/비협조적일 가능성 • 개별 부처 중심 성과평가로 조직간 협력 및 정보 공유에 소극적/비협조적일 가능성

자료: 연구진 정리

코스닥 상장제도도 상장심사 조직, 금융위원회의 인허가 행정 체계, 회계법인·법무법인 등 IPO 생태계 전반이 현행 구조에 최적화되어 있어서, 제도를 바꾸면 이 인프라 전체 재설계와 법령의 대규모 개정이 필요하다. 금융원의 회계감리 인력은 SEC 대비 절대적으로 부족하고, 복잡한 테크 기업의 가치 판단이나 회계 분석 탐지 역량도 충분하지 않다. 증권 전문 법원이나 전문 판사 풀도 미국과 비교할 수 없는 수준이다. 이 역량 없이 사전 심사만 폐지하면, 감사의 공백이 생긴다. 역량 구축에는 최소 5~10년 이 소요된다.

〈표 6-2〉 사고 실험 종합: 이해집단 반발

	이해집단 반발
1. VC 제도 일원화	• 중기부 및 산하기관은 감독 권한 축소에 저항. 벤처투자회사는 친숙한 중기부 규제 환경(낮은 자기자본 요건, 유연한 운용 규정) 잃는 것 우려. 금융위 체계로 편입되면 건전성 규제, 내부통제 요건, 공시 의무가 강화될 가능성이 높다. • 신기술투자회사는 VC 중심 규제로 통합될 경우 여신 검엄 특권과 규제 유연성 희석 우려
2. 스타트업 지배구조 개혁	• 창업자 커뮤니티 반발. “VC가 창업자를 쫓아낼 수 있다”는 프레이밍. 스타트업 생태계 종사자들, 스타트업 협회, 일부 언론은 이 개혁을 “대기업·금융자본의 스타트업 먹튀 허용”으로 해석 • 중소형 VC들도 반발할 수 있다. 경영지배 구조에서는 이사회 역량, 법무·회계 전문성이 요구되는데, 이를 갖추지 못한 소규모 VC는 오히려 경쟁에서 불리 • 모태펀드 조건 변경에 반발하는 중소 VC 업계 로비도 예상
3. 코스닥 상장제도 개편	• 한국거래소(KRX): 상장심사 기능 축소는 거래소의 존재 이유와 직결 • 기존 상장 중소기업: 실적 기준 폐지, 시총 기준이 적용되면, 시총 낮은 기업 상장폐지 위험 • 회계법인·법무법인은 상장 심사 관련 수수료 구조가 바뀌면 수익 모델이 달라진다 • 일반 소액투자자도 단기적으로 부실 기업 상장 증가를 우려하며 반대할 수 있다 • 벤처캐피털, 스타트업 협회, 대형 증권사 IB 부문은 찬성 쪽에 서겠지만, 이들의 정치적 동원력은 기존 이해집단보다 약하다.
4. 노동시장 이중 제도	• 대기업은 표면적으로 유연화를 지지하지만, 실제로는 현행 내부 노동시장 체계(장기근속·연공급)로 숙련을 축적하는 구조에 안착해 있어 급격한 변화를 반기지 않을 수 있다. • 스타트업과 IT 기업은 유연화의 수혜자가 되겠지만, 이들의 정치적 조직력은 제조업 노조에 비해 현저히 낮다.
5. 대-중소 기업 관계	• 대기업은 소송 증가와 기업 경쟁력 약화를 이유로 반대할 가능성이 높다. • 법조계 일부 역시 소송 남발과 절차 지연을 이유로 반대할 수 있다. • 중소기업 내부에서도 보복 거래에 대한 두려움으로 적극적 참여가 제한될 수 있다.
6. 포괄적 네거티브 규제로 전환	• 포지티브 규제 체계는 기존 사업자에게 진입 장벽의 기능을 한다. 면허·허가 취득자(의사, 변호사, 금융기관 등)는 네거티브 전환으로 인한 경쟁 심화에 강하게 저항할 것이다. • 허가권과 감독권이 곧 조직의 존재 이유인 부처에게 “사전 허가를 없애라”는 요구는 스스로의 권한을 축소하라는 것과 동일하게 여겨질 수 있다.

	이해집단 반발
7. 정부의 역할	• 재벌 및 기존 산업/기업 측은 정부 지원에 따른 수익 환수나 고용 의무조건에 대한 거부감 예상되고, 기존 산업에 대한 보호 논리를 주장할 수 있다. • 기존 금융기관은 정책금융 확대를 시장질서 위협으로 간주하고 반발할 우려도 있다.

자료: 연구진 정리

<표 6-3> 사고 실험 종합: 조직 역량과 인적자원 부족

	조직 역량과 인적자원 부족
1. VC 제도 일원화	• 금융위·금감원은 벤처투자 산업의 특수성—비상장 주식 가치 평가, 스타트업 생태계 이해, 기술 섹터 분석—을 감독할 역량 부족. 중기부 산하 한국벤처투자(KVIC)는 이 분야의 실질적 전문성을 축적해왔다. 통합 시 전문 인력의 물리적 이동, 재교육, 신규 채용에 상당한 시간과 비용이 소요되고, 과도기에 감독 공백이 발생할 위험이 있다.
2. 스타트업 지배구조 개혁	• 독립적이고 유능한 사외이사 풀이 매우 얇다. 사외이사직을 대기업 임원 출신이나 교수들이 채우는 관행이 이어질 경우, 이사회는 형식화될 것이다. • 또한 VC 내부에도 경영자배 투자를 집행하고 이사회를 운영할 수 있는 역량을 가진 심사역이 부족하다. 이는 단기간에 교육이나 채용으로 해결하기 어려운 문제다.
3. 코스닥 상장제도 개편	• 금감원의 회계감리 인력은 SEC 대비 절대적으로 부족하고, 복잡한 테크 기업의 가치 판단이나 회계 분석 탐지 역량도 충분하지 않다. • 증권 전문 법원이나 전문 판사 풀도 미국과 비교할 수 없는 수준이다. 이 역량 없이 사전 심사만 폐지하면, 감시의 공백이 생긴다. 역량 구축에는 최소 5~10년이 소요된다.
4. 노동시장 이중 제도	• 세제 인센티브의 정교한 설계와 집행은 고용노동부·기재부·국세청의 긴밀한 협업을 요구한다. 그러나 부처 간 칸막이, 장기근속 비율 측정·검증 인프라 미비, 세무조사 역량의 한계 등이 제도를 유명무실하게 만들 수 있다.
5. 대·중소 기업 관계	• 디스커버리를 운용하려면 대용량 전자문서를 검토·분석하는 e-Discovery 전문 인력이 필요 • 현재 한국의 법원·검찰·공정거래위원회 모두 이 역량이 절대적으로 부족하다. 공정위의 경우 대기업 사건 하나를 조사하는 데도 수년이 걸리는 현실이다. • 중소기업 측에서도 장기 소송을 감당할 법무 역량과 자금력이 없다.
6. 포괄적 네거티브 규제로 전환	• 네거티브 체계는 무엇이든 일단 허용되므로 사후에 시장 전체를 모니터링하고 피해를 조기에 감지하여 신속하게 금지 조치를 취하는 역량이 요구된다. 이는 완전히 다른 전문성을 요구
7. 정부의 역할	• 산업정책 전문관료층이 줄어든 바, DARPA형 프로그램을 운영하거나 전략산업의 기술 트렌드를 독립적으로 평가할 수 있는 정부조직 역량과 인적 자원이 부족

자료: 연구진 정리

<표 6-4> 사고 실험 종합: 문화 및 인식의 관성

	문화 및 인식의 관성
1. VC 제도 일원화	• 중기부는 “산업 육성”의 관점, 금융위·금감원은 “투자자 보호”와 “시스템 리스크 방지” 우선 • 이 두 문화는 단순한 조직 통합으로 단기간에 융합되지 않으며, 스타트업 생태계 참여자들이 금융 감독 기관을 지원자가 아닌 감시자로 인식하는 심리적 저항이 생길 수 있다
2. 스타트업 지배구조 개혁	• “창업자 = 오너”라는 인식 강하다. 창업자가 경영권을 잃는 것은 실패로 인식. 많은 창업자들이 “내 회사를 빼앗길 수 있다”는 두려움에 이사회를 친인척으로 구성. • “창업자 리스크를 감수하는 대신 높은 수익을 노린다”는 한국식 VC 투자 문화는 이사회 거버넌스를 비용이나 간섭으로 인식. 이 인식의 관성은 법령 개정보다 훨씬 느리게 바뀐다.
3. 코스닥 상장제도 개편	• 한국 소액투자자들은 코스닥 상장 자체를 일종의 ‘정부 인증’으로 인식 • 자율상장 전환 이후 부실 상장 사례가 한두 건만 터져도, “정부가 투자자를 내버려뒀다”는 여론이 형성되어 제도 전체가 역풍을 맞을 수 있다. • 미국은 ‘투자는 개인 책임’이라는 문화가 상대적으로 강하지만, 한국에서는 금융사고가 터질 때마다 정치권이 개입해 규제를 다시 강화하는 패턴이 반복.
4. 노동시장 이중 제도	• 한국 사회에서 “정규직 = 안정 = 성공”이라는 인식은 단순한 취업 선호가 아니라 부동산 대출 심사, 결혼 시장, 사회적 신망과 연결된 총체적 사회 규범. • 고용 유연화가 제도적으로 정착되더라도, 비정규·단기 고용이 사회적 낙인으로 남는 한 인재가 유연한 노동시장에 자발적으로 이동하지 않는다.
5. 대·중소 기업 관계	• 법적 분쟁을 관계의 파탄으로 여기는 정서, ‘을’이 ‘갑’에게 소송을 거는 것을 일탈로 보는 시각, 협력사 관계에서 법보다 관계를 우선하는 거래 문화가 비공식 억제력으로 작용한다. • 특히 중소기업 경영자들이 소송 후에도 업계에서 고립될 것을 두려워하는 냉엄한 현실 • 실제 성공 사례가 축적되기 전까지는 문화 변화를 기대하기 어렵다.
6. 포괄적 네거티브 규제 전환	• 기업과 시민 모두 “규제 기관의 허가를 받지 않은 것은 하면 안 된다”는 인식이 내면화 • 네거티브 체계로 전환해도 기업이 자발적으로 행동하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것 • 법적 불확실성에 대한 기업의 과도한 위험 회피 성향이 제도 전환의 실질적 효과를 지연 • “허가 없이 영업하는 것은 위험하다”는 소비자 인식도 사회적 저항으로 작용할 수 있다.
7. 정부의 역할	• 관치경제에 대한 불신과 불평등/불공정에 대한 국가 개입 요구가 동시에 공존하며 여론과 정치변동을 증폭시키고 있는 바, 정책 추진의 기반이 되는 사회적 합의와 속의 부족하다.

자료: 연구진 정리

나. 제도의 상호보완성

조직 역량보다 더 어려운 문제는 제도의 상호보완성 때문에 생기는 복잡한 문제들이다. 어느 제도도 단독으로 작동하지 않기 때문에 하나의 제도 개선을 위해서는 관련된 제도들을 함께 검토해서 같이 바꾸어야 한다.

(이론적 문제) 이 경우 기본적으로 두 가지 이론적 문제를 예상할 수 있다. 하나는 개선 대상 제도와 관련된 다른 제도를 모두 찾아서 검토하기가 어려울 수 있다는 것이

고, 다른 하나는 A라는 제도의 개선을 위해 B, C, D 제도를 같이 바꾸어야 한다면, B, C, D 각각과 관련된 또 다른 제도들에 대한 2차 개선 작업이 필요할 수 있고, 이는 '제도 개선의 무한 연쇄'라는 이론적 문제를 제기한다. 이러한 이론적 문제 외에 사고 실험에서 확인된, 제도의 상호보완성으로 인해 촉발될 수 있는 현실적인 문제는 다음 세 가지 정도로 분류된다. 이 세 가지 문제는 하나의 사례에서 함께 나타날 수도 있다.

〈표 6-5〉 사고 실험 종합: 상호보완성

	문화 및 인식의 관성
1. VC 제도 일원화	• 두 제도의 상호보완성: 벤처투자회사는 초기 단계에, 신기술투자회사는 성장·후기 단계 특화 • 대출·보증을 겸업하는 신기사의 특성이 지분투자 중심의 VC 규제와 충돌할 수 있음
2. 스타트업 지배구조	• 네 가지 조치는 각각 독립적으로 작동하지 않는다. 네 조치가 동시에, 그리고 일관되게 작동해야만 시너지가 발생한다. 부분적 개혁은 오히려 제도 간 부정합(institutional mismatch)을 심화
3. 코스닥 상장제도 개편	• 증권사 자율상장이 가능하려면 증권사의 평판 리스크와 법적 책임이 실질적이어야 한다. • 집단소송이 억지력을 가지려면 법원의 증권 전문성과 처리 속도가 뒷받침되어야 한다. • 공시 감독이 실효성을 갖추려면 SEC에 해당하는 금감원의 조직 역량이 충분해야 한다.
4. 노동시장 이중 제도	• 스타트업이 실패하면 재진입할 수 있는 인재 시장, 성과 연동 보상을 가능케 하는 스톡옵션 과세 체계, 실패를 용인하는 벤처 생태계가 함께 갖춰지지 않으면 유연성의 이점이 실현되지 않는다.
5. 대·중소 기업 관계	• 전문적인 사법부, 충분한 법률 지원 인프라, 보복 금지의 실효적 집행, 중소기업의 법적 역량이 라는 네 가지 보완 제도와 동시에 작동해야 한다.
6. 포괄적 네거티브 규제로 전환	• 규제 중 인허가 체계와 같은 행정체계는 조세, 보험, 형사처벌, 공정거래, 소비자보호 관련 규범과 긴밀히 연동되어 있다. 하나의 규제만 바꾸면 인접 제도와와의 정합성이 무너지는 "시스템 오류"가 발생할 가능성이 높다.
7. 정부의 역할	• 조건부 정책금융 확대나 전략산업 지정이 기존의 신자유주의 논리와 충돌할 우려가 존재하며 이를 조정/조율하기 위한 정책적/사회정치적 원칙이 뒷받침될 필요가 있다.

자료: 연구진 정리

(제도적 공백) 제도의 통폐합 과정에서 기존 제도가 담당했던 기능 중 일부가 소실되거나, 일시적으로 제도 공백이 발생할 수 있다. 예를 들어 벤처투자회사 제도와 신기술투자회사 제도를 하나로 통합할 때 신기술투자회사의 대출·보증 업무가 폐지될 수 있는데, 이 기능을 다른 금융 기관에서 맡을 수 있도록 후속 제도 개선이 이루어져야 하고, 그것이 완료될 때까지는 이 기능의 공백이 발생할 수 있다.

또 다른 예로 대·중소기업 간 수평적 관계를 위해서 디스커버리 제도와 징벌적 손해배상 제도를 도입한다면, 전문적인 사법부, 충분한 법률 지원 인프라, 보복 금지의 실효적 집행, 중소기업의 법적 역량이라는 네 가지 보완 제도와 조직 역량이 함께 구비되어야 한다. 이런 보완 제도와 조직 역량이 구비되기 전까지는 제도 공백으로 인해 디스커버리 제도와 징벌적 손해배상 제도가 잘 작동하기 어려울 수 있다.

(제도의 부정합) A라는 제도의 개선을 위해 상호보완적 관계에 있는 제도들을 함께 바꾸지 않으면 제도 간의 부정합(institutional mismatch) 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 규제 중 인허가 체계와 같은 행정체계는 조세, 보험, 형사처벌, 공정거래, 소비자보호 관련 규범과 긴밀히 연동되어 있다. 하나의 규제만 바꾸면 인접 제도와의 정합성이 무너지는 “시스템 오류”가 발생할 가능성이 높다.

스타트업 지배구조와 관련된 네 가지 조치, 즉 VC의 경영지배 목적 투자 허용, 표준계약서 상 이해관계인 조항 삭제, 코스닥 상장 시 대주주 지분 20% 요건 폐지, 모태펀드를 통한 이사회 중심 경영은 각각 독립적으로 작동하지 않는다. 네 조치가 동시에, 그리고 일관되게 작동해야만 시너지가 발생한다. 부분적 개혁은 오히려 제도 간 부정합을 심화시킬 수 있다. 예를 들어 VC의 경영지배 투자를 허용해도 코스닥 상장 요건이 그대로라면, 창업자는 여전히 지분을 지키려 할 것이고 VC는 경영지배권을 행사하기 어렵다. 반대로 상장 요건만 바꾸고 이해관계인 조항이 남아 있다면, 창업자는 개인 보증 리스크 때문에 경영권 이전을 거부할 것이다.

(제도의 불균형) 상호보완적 제도들이 집합적으로 이해관계자 사이의 권한의 균형을 맞추고 있는 경우, 제도 개선이 일부만 이루어지면 이 균형이 깨질 수 있다. 스타트업 지배구조와 관련된 네 가지 조치(VC의 경영지배 목적 투자 허용, 표준계약서 상 이해관계인 조항 삭제, 코스닥 상장 시 대주주 지분 20% 요건 폐지, 모태펀드를 통한 이사회 중심 경영)는 창업자와 투자자 사이에 힘의 균형을 맞추는 기능도 해주고 있다. 따라서 네 가지 조치 중 일부만 시행되면 창업자와 투자자 중 한 쪽으로 힘의 균형이 쏠릴 수 있다.

2. 실현 가능성과 부작용 가능성

이러한 장애물들을 고려했을 때 제도 개선의 실현 가능성은 전반적으로 높지 않게 나타났고, 여러 부작용도 예상되었다. 7개 제도에 대해 실현 가능성과 부작용 가능성을 요약해보면 다음과 같다.

(VC 제도 일원화) 부처 간 권한 조정이 쉽지 않았던 역사적 경험에 근거해볼 때, 완전 통합보다는 단계적 규제 조화—공통 공시 기준 통일, 세제 혜택 일원화, 공동 감독 협약 체결—를 거쳐 장기적으로 통합으로 나아가는 점진적 방식이 추천된다. 초기 투자 위축, 수익성이 낮은 분야에 대한 정책적 지원이 약화, 감독 사각지대 발생, 인재 유출 등의 부작용이 우려된다.

(스타트업 지배구조 개선) 최근 한국 스타트업 생태계에서도 “창업자 갑질” 문제나 지배구조 부재로 인한 스캔들이 반복되면서 개혁의 필요성에 대한 공감대가 일부 형성되어 있다. 그러나 어느 한 부처가 단독으로 추진할 수 없다는 구조적 문제가 있다. 중소벤처기업부(벤처투자법), 금융위원회(코스닥 상장 규정), 공정거래위원회(표준계약서) 등 여러 부처가 얹혀 있어 부처 간 조율이 필수적이다. 창업 의지 위축, VC의 도덕적 해이, 이사회 의사결정 지연, 창업자 보호 공백 문제 등의 부작용이 우려된다.

(코스닥 상장제도 개편) 현실적으로 단기 전면 도입은 매우 어렵고, 점진적·부분적 도입이 현실적인 경로다. 사전 규제 완화와 사후 책임 강화가 동시에 이루어지지 않으면, 개혁은 시장 혼란만 낳을 것이다. 가장 중요한 선결 조건은 금감원의 감독 역량 강화와 집단소송 제도의 실효적 정비다. 기획 상장과 소액투자자 피해 급증, 시장 양극화, 집단소송의 역기능, 정치적 역풍으로 인한 제도 후퇴 등의 부작용이 우려된다.

(노동시장 이중 제도 개혁) 단기(1~3년) 내 전면 도입은 어렵고 점진적 도입 경로는 존재한다. 예를 들어, 특별경제구역이나 신산업 분야 한정 시범 적용 → 효과 검증 → 단계적 확대 방식이 현실적이다. 장기근속 비율 조건을 맞추기 위해 기업이 핵심 정규직은 유지하면서 주변부 비정규직을 더 적극적으로 활용하는 이중 전략을 구사하면, 제도의 취지와 정반대 결과가 나올 수 있다. 안전망 확충 없는 유연화가 이루어질 경우, 해고 비용의 개인화가 심화되어 저임금·불안정 고용이 확대될 수 있다. 복잡한 세제 인센티브를 최적 활용할 수 있는 대기업만 혜택을 보고 정작 유연 고용이 필요한

스타트업과 중소기업은 혜택을 충분히 누리지 못하는 역설이 발생할 수 있다.

(대·중소기업 관계) 디스커버리와 징벌적 손해배상의 실효적 도입은 한국 경제의 구조적 비대칭을 교정할 잠재력을 가지고 있으나, 성공의 조건은 제도 도입 자체보다 집행 역량의 구축, 보완 제도의 동시 설계, 그리고 초기 성공 사례를 통한 규범 형성에 달려 있다. 소송 남발 및 사법 시스템 부담 증가, 거래 관계 위축 가능성, 규제 대응 비용 증가, 영업비밀 유출 위험, 제도 포획 위험 등의 부작용이 우려된다.

(포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환) 전면적·일괄 전환은 현실적으로 불가능할 것이다. 규제 샌드박스의 경험이 있지만, 여전히 포지티브 체계 안에서의 “예외 허용” 수준에 머물러 있다. 비교 제도적으로 보면 영국, 싱가포르, 에스토니아가 부분적 네거티브 전환을 성공시킨 사례가 있으나, 이들 역시 모두 특정 분야(핀테크, 스타트업 규제, 전자정부)에 국한된다. 실현 가능한 경로는 분야별 순차 전환이다. 신산업·플랫폼·데이터 분야에서 먼저 시행하고, 이후 전통 규제 분야로 점진적으로 확장하는 방식이 가장 현실적이다. 전면 전환은 10~20년의 장기 과제로 보는 것이 타당하다. 금지 목록의 불완전성으로 인한 “규제 공백” 발생, 위험한 행위도 금지 목록에 없다는 이유로 방지되는 해석 오류, 피해를 입은 시민이 직접 소송이나 민원을 통해 구제받아야 하는 부담을 시민에게 전가하는 구조적 문제 등의 부작용도 예상된다. 장애물의 깊이와 폭이 일반적인 법령 개정과 차원이 다르다. 가장 현실적인 경로는 “선 분야 실험, 후 원칙 확산”이며, 성패는 사후 감독 체계의 역량 구축과 피해 구제 제도의 선행 정비에 달려 있다.

(정부의 역할) 대통령 5년 단임제가 장기적이고 일관성있는 정책 추진을 구조적으로 어렵게 하고, 이해집단 반발을 돌파할 정치적 연합/연대가 어려운 상황이다. 관료 역량의 재건은 10년 이상의 시간이 필요한데, 단기적 정치 사이클과 장기적 제도 변화 사이에 시간적 불일치가 존재한다. 보조금 포획, 관료 재량 확대에 의한 비효율과 부패 가능성, 국제통상 마찰 등의 부작용이 우려된다.

제2절 정책 제언과 시사점

1. 정책 제언: 양손잡이 국가로 가려면

이제 본 연구에서 제기한 연구 질문으로 다시 돌아가 보자.

- [연구 질문] 제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가가 되려면 어떤 제도를 어떻게 바꿔야 하나?

이 질문에 대한 답으로 본 연구는 다음 6가지 제도 개선이 필요하다고 주장한다.

- (1) 벤처캐피탈 제도 일원화
- (2) 스타트업 지배구조 개혁
- (3) 코스닥 상장제도 개편
- (4) 노동시장 이중 제도 개선
- (5) 대-중소기업 관계 개선
- (6) 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환

이상의 6가지 대안 중 (1), (2), (3), (6)번은 신산업을 강화하기 위한 방향이고, (4), (5)는 제조업을 강화하기 위한 방향이다. 이 외에 필요한 제도 개선 방향이 있을 수 있으나, 우선은 이 6가지가 가장 중요하다. 그리고, 이 6가지 대안 사이에는 상충하는 요소가 없다. 단, 노동시장 제도는 제조업과 신산업 두 방향 모두 만족시키는 제도를 만들기가 쉽지 않다.

2. 시사점: 제도 연구 강화의 필요성

그동안 혁신연구에서는 주로 혁신체제론에 입각해서 혁신과 제도의 관계를 다루었다. 그러나 혁신과 관련된 제도를 크게 거시, 중규모, 미시로 구분한다면, 대부분의

혁신체제 연구들은 중규모와 미시 제도에 집중했고, 재산권, 정치제도, 법률 체계, 노동시장 제도, 금융 시스템, 교육훈련 제도, 기업 지배구조, 기업간 관계 등 거시 제도는 다루지 않았다.

또한 혁신체제 연구에서 거시제도와 혁신 사이의 관계를 다룰 수 있는 이론적 자원도 부족했다. 기술과 제도의 상호작용을 다룬 선행연구들을 검토한 결과 자본주의의 다양성 이론이 혁신체제 연구에 유용한 이론적 자원을 제공해 줄 수 있을 것으로 기대되었다. 자본주의의 다양성 이론은 기업 활동을 규율하는 국가 단위의 경제 제도와 기술혁신의 특성 및 산업적 특화를 인과관계로 연결해주는 장점이 있어서 “한 국가가 특정 산업의 혁신을 촉진하고자 할 때 어떤 제도가 필요한가?”라는 질문에 대해 답을 찾으려 할 때 안내를 받기가 좋기 때문이다.

3. 시사점: 제도 연구의 방법으로 사고 실험의 유용성

본 연구에서는 제도 연구의 한 방법으로 사고 실험을 활용해 보았다. 사고 실험은 자연과학, 사회과학, 인문학 분야에서 두루 활용되는 방법인데 행정학이나 공공정책 분야에서는 사용 사례가 많지 않았다. 본 연구를 통해 제도 연구에서 사고 실험이 긴요한 역할을 할 수 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 제도 개선 과정에 만나게 될 장애물들(① 경로의존성, ② 상호보완성, ③ 이해집단 반발, ④ 조직 역량 및 인적자원 부족, ⑤ 문화와 인식)을 미리 일별해 보고, 실현 가능성, 기대 효과, 부작용의 가능성 등을 종합적으로 검토하는 것은 제도 개선 과정을 더 충실하게 기획하고 준비하는 데 도움이 될 것으로 예상되며, 이를 통해 제도 개선의 시행착오를 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 사고 실험은 엄밀한 방법론이 아니어서 정책의 근거가 되기는 어렵지만, 더 엄밀한 근거가 필요한 이슈들을 추려내는 기초 작업으로는 매우 유용한 도구라고 생각된다.

참고문헌

제1장 서론

- 김석관 외 (2019), 『한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환, 제3권 한국 경제의 성장경로 분석 및 국가 발전모델 비교』, 과학기술정책연구원.
- 대한민국 정책브리핑 (2022.01.14.), 「대한민국, 유엔무역개발회의(UNCTAD) 선진국 그룹 진출」, 아산나눔재단 (2017), 『스타트업 코리아』.
- 정경화 (2022), 『유난한 도전』
- 조선비즈, (2015.01.16), 「핀테크(금융·IT 융합 산업) 업체 대표 “규제 많고 은행은 보수적”…朴대통령 “풀어야 할 규제 다 풀어야”」.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001), “An Introduction to Varieties of Capitalism”, in *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. pp.1-68. Oxford: Oxford University Press.

제2장 기술과 제도의 공진화: 이론과 사례

제2장 1절 기술과 제도의 공진화: 이론적 고찰

- 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회 (2019). 『기술혁신 지원제도』.
- 신태영 외 (2006). 『기술혁신 지원제도의 효과 분석과 개선방안』, 과학기술정책연구원.
- Acemoglu, D. (2025), “Nobel lecture: Institutions, technology, and prosperity”, *American Economic Review*, 115(6), 1709-1748.
- Aoki, M. (2001). *Toward a comparative institutional analysis*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bresnahan, T. (2010). General purpose technologies. In B. H. Hall & N. Rosenberg (Eds.), *Handbook of the economics of innovation* (Vol. 2, pp. 761-791). Amsterdam: North-Holland.
- Bresnahan, T. F., & Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies: “Engines of growth”? *Journal of Econometrics*, 65(1), 83-108.
- Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2000). Beyond computation: Information technology, organizational transformation and business performance. *Journal of Economic Perspectives*, 14(4), 23-48.

- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333-372.
- Calvert, R. L. (1995). Rational actors, equilibrium, and social institutions. In J. Knight & I. Sened (Eds.), *Explaining social institutions* (pp. 57-95). Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Carlsson, B. (ed.) (1995), *Technological Systems and Economic Performance: The Case of Factory Automation*. Dordrecht: Kluwer.
- Coase, R. H. (1984). The new institutional economics. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 140(1), 229-231.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128-152.
- Cole, D. H. (2013), "The varieties of comparative institutional analysis", *Wisconsin Law Review*, 2013(2), 383-409.
- Crawford, S. E. S., & Ostrom, E. (1995). A grammar of institutions. *American Political Science Review*, 89(3), 582-600.
- David, P. A. (1990). The dynamo and the computer: An historical perspective on the modern productivity paradox. *American Economic Review*, 80(2), 355-361.
- David, P. A., & Wright, G. (2003). General purpose technologies and surges in productivity: Historical reflections on the future of the ICT revolution. In P. A. David & M. Thomas (Eds.), *The economic future in historical perspective* (pp. 135-166). Oxford: Oxford University Press.
- Ding, J. (2024). The Rise and Fall of Technological Leadership: General-Purpose Technology Diffusion and Economic Power Transitions, *International Studies Quarterly* 68, sqae013.
- Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., & Soete, L. (Eds.) (1988). *Technical change and economic theory*. London: Pinter.
- Dudley, L. (2010), "General purpose technologies and the Industrial Revolution", *Papers on Economics and Evolution*, No. 1011, Max Planck Institute of Economics, Jena, <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:27-20110628-135755-6>
- Edquist, C. (1997). Systems of innovation approaches - Their emergence and characteristics. In C. Edquist (Ed.), *Systems of innovation: Technologies*,

- institutions and organizations (pp. 1-35). London: Pinter.
- Fagerberg, J., Fosaas, M., & Sapprasert, K. (2012). "Innovation: Exploring the knowledge base", *Research Policy*, 41(7), 1132-1153.
- Freeman, C. (1974). *The economics of industrial innovation*. Harmondsworth: Penguin.
- Freeman, C. (1982; 2004). Technological infrastructure and international competitiveness. Draft paper submitted to the OECD Ad hoc Group on Science, Technology and Competitiveness; reprinted in *Industrial and Corporate Change*, 13(3), pp.541-569.
- Freeman, C. (1987). *Technology policy and economic performance: Lessons from Japan*. London: Pinter.
- Freeman, C. (1988), "Japan: A New National Systems of Innovation?", in Dosi(1988)
- Gräbner, C., & Ghorbani, A. (2019), "Defining institutions - A review and a synthesis", ICAE Working Paper Series No.89, Linz: Institute for Comprehensive Analysis of the Economy, Johannes Kepler University.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001), "An Introduction to Varieties of Capitalism", in *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. pp.1-68. Oxford: Oxford University Press.
- Hamilton, W. H. (1932). Institution. In E. R. A. Seligman & A. Johnson (Eds.), *Encyclopaedia of the social sciences* (Vol. 8, pp. 84-89). New York: Macmillan.
- Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? *Journal of Economic Issues*, 40(1), 1-25.
- Hughes, E. C. (1939). Institutions. In R. E. Park (Ed.), *An outline of the principles of sociology* (pp. 283-346). New York: Barnes & Noble.
- Jovanovic, B., & Rousseau, P. L. (2005). General purpose technologies. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 1B, pp. 1181-1224). Amsterdam: Elsevier.
- Kapás, J. (2008). The co-evolution of technology and institutions: Lessons from past industrial revolutions. Paper presented at the EBHA 2008 Conference "Transactions and Interactions - The Flow of Goods, Services and Information," Bergen.
- Keck, O. (1993), "The national system for technical innovation in Germany", In R. R. Nelson (Ed.), *National innovation systems: A comparative analysis*, pp.115-157,

New York: Oxford University Press.

Komesar, N. K. (2001). *Law's limits: The rule of law and the supply and demand of rights*. Cambridge: Cambridge University Press.

Liao, H., Wang, B., Li, B., & Weyman-Jones, T. (2016). ICT as a general-purpose technology: The productivity of ICT in the United States revisited. *Information Economics and Policy*, 36, 10-25.

Lundvall, B.-Å. (1985). *Product innovation and user-producer interaction*. Aalborg: Aalborg University Press.

Lundvall, B.-Å. (1988). Innovation as an interactive process: From user-producer interaction to the national system of innovation. In G. Dosi et al. (Eds.), *Technical change and economic theory* (pp. 349-369). London: Pinter.

Lundvall, B.-Å. (Ed.) (1992). *National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning*. London: Pinter.

Martin, B. R. (2012), "The evolution of science policy and innovation studies", *Research Policy*, 41(7), 1219-1239.

Mokyr, J. (1990). *The lever of riches: Technological creativity and economic progress*. New York: Oxford University Press.

Mokyr, J. (2003), "Thinking about technology and institutions", Paper for the Macalester College International Roundtable 'Prometheus's Bequest: Technology and Change', *Macalester International*, 13, 33-66.

Mowery, D. C., & Rosenberg, N. (1993). "The U.S. national innovation system", In R. R. Nelson (Ed.), *National innovation systems: A comparative analysis* (pp. 29-75). New York: Oxford University Press.

Murmann, J. P. (2002). The coevolution of industries and national institutions: theory and evidence. (Discussion Papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Markt und politische Ökonomie, 02-14). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Nelson, R. R. (Ed.) (1993). *National innovation systems: A comparative analysis*. New York: Oxford University Press.

Nelson, R. R. (1988), "Institutions Supporting Technical Change in the United States", in Dosi(1988)

- Nelson, R. R. (2008), "What enables rapid economic progress: What are the needed institutions?", *Research Policy*, 37(1), 1-11.
- Nelson, R. R., & Rosenberg, N. (1993). Technical innovation and national systems. In R. R. Nelson (Ed.), *National innovation systems: A comparative analysis* (pp. 3-21). New York: Oxford University Press.
- Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An evolutionary theory of economic change*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Noyes, C. R. (1936). *The institution of property: A study of the development of the theory of ownership*. New York: Longmans, Green. [확인: Cole(2013)이 실제로 인용한 Noyes의 저작 확인 필요]
- Odagiri, H., & Goto, A. (1993), "The Japanese system of innovation: Past, present, and future", In R. R. Nelson (Ed.), *National innovation systems: A comparative analysis*, pp.76-114, New York: Oxford University Press.
- OECD (1997), *National Innovation System*
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ostrom, V. (2012), "Conceptualizing the Nature and Magnitude of the Task of Institutional Analysis and Development", in V. Ostrom, *The Quest to Understand Human Affairs: Essays on Collective, Constitutional, and Epistemic Choice* 181, 190-91
- Pelikan, P. (2003), "Bringing institutions into evolutionary economics: Another view with links to changes in physical and social technologies", *Journal of Evolutionary Economics*, 13(3), 237-258.
- Perez, C. (2010). Technological revolutions and techno-economic paradigms. *Cambridge Journal of Economics*, 34(1), 185-202.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. New York: Free Press.
- Schmid, A. A. (2004). *Conflict and cooperation: Institutional and behavioral economics*. Malden, MA: Blackwell.

- Schmoller, G. von (1904). Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Veblen, T. (1967). Absentee ownership and business enterprise in recent times: The case of America. Boston: Beacon Press.
- Werle, R. (2011). Institutional analysis of technical innovation: A review (SOI Discussion Paper No. 2011-04). Stuttgart: Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung für Organisations- und Innovationssoziologie.

제2장 2절 기술과 제도의 공진화 분석 사례: Casper의 연구

- Abramson, H. N., Reid, P. P., Schmoch, U., & Encarnacao, J. (Eds.). (1997). Technology transfer systems in the United States and Germany. National Academy Press.
- Allen, M. (2004). The varieties of capitalism paradigm: Not enough variety? Socio-Economic Review, 2(1), 87-108.
- Arthur Andersen. (1998). Technology transfer in the UK life sciences. Arthur Andersen/Garrets/Dundas & Wilson.
- Association of the British Pharmaceutical Industry [ABPI]. (2002). Pharmaceutical industry competitiveness task force, competitiveness and performance indicators. Retrieved from <http://www.abpi.org.uk>
- Bank of England. (1996). The financing of technology-based small firms. Bank of England.
- BMBF. (1998). Innovation für die Wissensgesellschaft [Innovation for the knowledge society]. BMBF.
- Breschi, S., & Malerba, F. (1997). Sectoral innovation systems: Technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries. In C. Edquist (Ed.), Systems of innovation: Technologies, institutions, and organizations (pp. 130-155). Pinter.
- Casper, S. (2000). Institutional adaptiveness, technology policy, and the diffusion of new business models: The case of German biotechnology. Organization Studies, 21(5),

887-914.

- Casper, S. (2007). *Creating Silicon Valley in Europe: Public policy towards new technology industries*. Oxford University Press.
- Casper, S. (2009). Can new technology firms succeed in coordinated market economies? A response to Herrmann and Lange. *Socio-Economic Review*, 7(2), 209-215.
- Casper, S., & Kettler, H. (2001). National institutional frameworks and the hybridization of entrepreneurial business models: The German and UK biotechnology sectors. *Industry and Innovation*, 8(1), 5-30.
- Casper, S., Lehrer, M., & Soskice, D. (1999). Can high-technology industries prosper in Germany? Institutional frameworks and the evolution of the German software and biotechnology industries. *Industry and Innovation*, 6(1), 5-24.
- Casper, S., & Mataves, C. (2003). Institutional frameworks and innovation in the German and UK pharmaceutical industry. *Research Policy*, 32(10), 1865-1879.
- Cooke, P. (1999). *Biotechnology clusters in the UK: Lessons from localisation in the commercialisation of science*. Centre for Advanced Studies, Cardiff University.
- Edquist, C. (Ed.). (1997). *Systems of innovation: Technologies, institutions, and organizations*. Pinter.
- Ernst & Young. (1998a). *European life sciences 1998*. Ernst & Young.
- Ernst & Young. (1998b). *Aufbruchstimmung 1998: First German biotechnology survey*. Ernst & Young.
- Ernst & Young. (2002). *Neue Chancen: Deutscher Biotechnologie Report 2002*. Ernst & Young.
- Gambardella, A., Orsenigo, L., & Pammolli, F. (2000). Global competitiveness in pharmaceuticals: A European perspective. European Commission, DG Enterprise.
- Glimstedt, H. (1999). Constructing and global, reconstructing the local: Reflexitive actors and economic action in the international context. Stockholm School of Economics.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (Eds.). (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press.
- Hancké et al.(2009), "Ch9. Beyond varieties of capitalism", in Hancke (ed.), *Debating Varieties of Capitalism: A Reader*, Oxford:OxfordUniversityPress

- Henderson, R., Orsenigo, L., & Pisano, G. (1999). The pharmaceutical industry and the revolution in molecular biology: Interactions among scientific, institutional and organizational change. In D. Mowery & R. Nelson (Eds.), *Sources of industrial leadership*. Cambridge University Press.
- Herrmann, A. M. (2008). Rethinking the link between labour market flexibility and corporate competitiveness: A critique of the institutionalist literature. *Socio-Economic Review*, 6(4), 637-669.
- Hollingsworth, R. (1997). Continuities and changes in social systems of production: The cases of Germany, Japan, and the United States. In R. Hollingsworth & R. Boyer (Eds.), *Contemporary capitalism*. Cambridge University Press.
- Jong, S. (2006). The development of Munich and Cambridge therapeutic biotech firms: A case study of institutional adaption. EUI Working Paper, SPS No. 2006/10.
- Lane, C. (1999). The impact of German multinational companies' foreign direct investment activities on the German business system. University of Cambridge.
- Lange, K. (2009). Institutional embeddedness and the strategic leeway of actors: The case of the German therapeutical biotech industry. *Socio-Economic Review*, 7(2), 181-207.
- Malerba, F., & Orsenigo, L. (1993). Technological regimes and firm behavior. *Industrial and Corporate Change*, 2, 45-71.
- McKinsey & Company. (1998). U.S. venture capital—Industry overview and economics, September. McKinsey & Company.
- Mowery, D. C. (Ed.). (1996). The international computer software industry: A comparative study of industry evolution and structure. Oxford University Press.
- Pierre Audoin Conseil. (1998). 1998 survey: Software and I.T. services in Europe. Pierre Audoin Conseil.
- Powell, W. (1996). Inter-organizational collaboration in the biotechnology industry. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 152(1), 197-215.
- SG Cowen. (1998). Biotechnology in Europe—A road map for investors with lessons from America. SG Cowen Perspectives, September.
- Sharp, M., & Patel, P. (1996). Europe's pharmaceutical industry: An innovation profile. Report prepared for DG XIII, European Commission.

- Streeck, W. (1992). On the institutional preconditions of diversified quality production. In W. Streeck (Ed.), *Social institutions and economic performance*. Sage.
- Sylvia, S. (1999). Reversal of fortune? An assessment of the German biotechnology sector in comparative perspective. *Economic Studies Program Series*, Vol. 5. Johns Hopkins University.
- Thomas, L. G. (1994). Implicit industrial policy: The triumph of Britain and the failure of France in global pharmaceuticals. *Industrial and Corporate Change*, 3(2), 451-490.
- Vitols, S. (2002). Shareholder value, management culture, and production regimes in the transformation of the German chemical-pharmaceutical industry. *Competition and Change*, 6(3), 309-325.
- Whitley, R. (1999). *Divergent capitalisms: The social structuring and change of business systems*. Oxford University Press.

제2장 3절 문제의 정의와 연구 질문

- 고영선 (2024), 「더 많은 대기업 일자리가 필요하다」, KDI Focus Vol.130.
- 고용노동부 (각년도), 『고용형태별 근로실태조사』
- 김석관 외(2019), 『한국형 발전모델의 탐색과 성장동력 정책의 전환 - 제3권 한국 경제의 성장경로 분석 및 국가 발전모델 비교』, 과학기술정책연구원.
- 김세직 (2021), 「5년 1% 하락의 법칙: 원인과 해법」, 2021년 미래전략컨퍼런스.
- 김석관 (2025), 「제조업과 신산업에 모두 능한 양손잡이 국가가 되려면」, *Future Horizon*, 제 61호, 30-35.
- 통계청 (2024), 『2024년 일자리 행정통계』.
- 통계청 (2025), 『2024년 기준 전국사업체조사보고서』
- Jensen, M. B., Johnson, B., Lorenz, E., & Lundvall, B. Å. (2007), "Forms of knowledge and modes of innovation", *Research policy*, 36(5), 680-693.
- OECD (2021), *OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021: Country Profiles*.

제3장 한국 혁신체제의 제도적 특징

제3장 1절 노동시장 제도

- 김동원 (2010). 『한국의 노사관계: 역사와 변화』. 서울: 박영사.
- 김유선. (2018). 한국의 노동시장 유연화와 비정규직 문제. 한국노동사회연구소 보고서.
- 노중기. (2018). 한국의 노사관계와 산별교섭: 제도와 현실의 괴리. 산업노동연구, 24(1), 71-112.
- 박제성. (2021). 플랫폼 경제와 노동법의 재구성. 한국노동연구원.
- 오학수. (2011). 한·독 직업능력개발 비교 연구. 한국직업능력개발원.
- 유범상. (2015). 최저임금제도의 정치경제학: 한국과 비교의 관점에서. 노동정책연구, 15(2), 47-82.
- 유철규 (2005). 「한국 자본주의의 발전과 제도 변화」. 『경제와사회』, 66, 36-65.
- 이병훈. (2016). 한국 기업의 인적자원개발 체계와 노동시장. 경제와 사회, 109, 122-158.
- 이철승. (2019). 불평등의 세대: 누가 한국 사회를 불평등하게 만들었는가. 문학과지성사.
- 장하준 (2010). 『그들이 말하지 않는 23가지』. 서울: 부키.
- 정이환 (2013). 『한국 고용체제론』. 서울: 후마니타스.
- 장흥근. (2020). 한국 노동시장 이중구조와 비정규 고용. 한국사회학, 54(2), 31-67.
- 조성재 외 (2020). 『한국 노동시장 이중구조와 개혁 방향』. 세종: 한국노동연구원.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.
- Brown, P., Green, A., & Lauder, H. (2001). *High Skills: Globalization, Competitiveness, and Skill Formation*. Oxford University Press.
- Chang, H.-J. (2009). *Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation?* Annual World Bank Conference on Development Economics.
- Emmenegger, P., Häusermann, S., Palier, B., & Seeleib-Kaiser, M. (Eds.). (2012). *The Age of Dualization*. Oxford University Press.
- Estevez-Abe, M., Iversen, T., & Soskice, D. (2001). Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State. In Hall, P. A. & Soskice, D. (Eds.), *Varieties of Capitalism* (pp. 145-183). Oxford University Press.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (Eds.). (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press.

- Hansmann, H., & Kraakman, R. (2001). The End of History for Corporate Law. *Georgetown Law Journal*, 89(2), 439-468.
- Koo, H. (2001). *Korean Workers: The Culture and Politics of Class Formation*. Cornell University Press.
- Lazonick, W., & O'Sullivan, M. (2000). Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance. *Economy and Society*, 29(1), 13-35.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (Eds.). (2010). *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge University Press.
- OECD. (2020). *OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis*. OECD Publishing.
- Peck, J., & Theodore, N. (2007). Variegated Capitalism. *Progress in Human Geography*, 31(6), 731-772.
- Smart, S. B., & Zutter, C. J. (2003). Control as a Motivation for Underpricing: A Comparison of Dual and Single-Class IPOs. *Journal of Financial Economics*, 69(1), 85-110.
- Thelen, K. (2014). *Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity*. Cambridge University Press.
- Whitley, R. (1999). *Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change of Business Systems*. Oxford University Press.
- Witt, M. A., & Redding, G. (Eds.). (2014). *The Oxford Handbook of Asian Business Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Woo-Cumings, M. (Ed.). (1999). *The Developmental State*. Cornell University Press.

제3장 2절 금융 시스템

- 강명세·양재진. (2013). “한국의 자본주의 유형: 발전적 시장경제와 자본주의 다양성”. 한국금융연구원. (2006). 외국인투자자가 한국기업의 경영 및 지배구조에 미치는 영향.
- 권순미. (2006). 금융체제, 기업지배구조, 그리고 고용체제: 한국과 일본의 비교. *한국정치학회*, 40(5), 251-277.
- 금융감독위원회(2003). *금융구조조정 백서2003*. 금융감독위원회.
- 김성호. (2020). *세계화 시대 신자유주의와 한국의 정치경제*. 동아대학교 석사학위논문.

- 남기정. (2008). 독일의 중소기업과 정책금융제도. Korea Credit Guarantee Fund. 조사연구. 85-114.
- 대외경제정책연구원(KIEP) 이성봉 연구위원 발제(2002. 3. 7., 대한민국 서울),
- 송종국. (2003). 기술혁신을 위한 금융시스템의 발전방안. 과학기술정책연구원.
- 양준호. (2013.) 한국의 금융시스템과 축적체제. 한일경상학회, 58, 93-118.
- 윤상우. (2009). 외환위기 이후 한국의 발전주의적 신자유주의화-국가의 성격변화와 정책대응을 중심으로. 경제와 사회, 2009(83), 40-68.
- 윤상우. (2022). 글로벌 금융위기 이후 한국 발전모델의 지속과 변화, 아시아리뷰 12(2), 7-40.
- 이병기(2009). 한국 중소기업금융의 구조적 문제와 개선방안. 한국경제연구원.
- Allen, F., & Gale, D. (2000). Comparing Financial Systems. MIT Press.
- Bae, K. H., Kang, J. K., & Kim, J. M. (2002). Tunneling or Value Added? Evidence from Mergers by Korean Business Groups. Journal of Finance, 57(6), 2095-2114.
- Bebchuk, L., Kraakman, R., & Triantis, G. (2000). Stock Pyramids, Cross-ownership, and Dual Class Equity. In R. Morck (Ed.), Concentrated Corporate Ownership (pp. 295-318). University of Chicago Press.
- Chang, H. J., Park, H. J., & Yoo, C. G. (1998). Interpreting the Korean Crisis: Financial Liberalisation, Industrial Policy and Corporate Governance. Cambridge Journal of Economics, 22(6), 735-753.
- Cho, Y. J. (1994). Government Intervention, Rent Distribution, and Economic Development in Korea. In G. Meier (Ed.), Politics and Policy Making in Developing Countries (pp. 133-161). ICS Press.
- Chung, C. N. (2004). Institutional Transition and Cultural Embeddedness: A Comparative Study of Corporate Governance and Firm Performance in Korea. Organization Science, 15(1), 57-86.
- Crotty, J., & Lee, K. K. (2002). A Political-Economic Analysis of the Failure of Neo-Liberal Restructuring in Post-Crisis Korea. Cambridge Journal of Economics, 26(5), 669-689.
- Crouch, C. (2005). Capitalist Diversity and Change. Oxford University Press.
- Ebbinghaus, Bernhard and Philip Manow. (2001). "Introduction: Studying Varieties of Welfare Capitalism."B. Ebbinghaus and P. Manow, eds. Comparing Welfare

- Capitalism, 1-24. London: Routledge.
- Gourevitch, P., & Shinn, J. (2005). *Political Power and Corporate Control: The New Global Politics of Corporate Governance*. Princeton University Press.
- Hahm, J. H. (2003). The Government, the Chaebol and Financial Institutions before the Economic Crisis. In S. Haggard, W. Lim, & E. Kim (Eds.), *Economic Crisis and Corporate Restructuring in Korea* (pp. 83-116). Cambridge University Press.
- Hahm, J. H. (1998). *Financial System Restructuring in Korea: The Crisis and Its Resolution*. Korea Development Institute.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism. In P. A. Hall & D. Soskice (Eds.), *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage* (pp. 1-68). Oxford University Press.
- Jang, H. (2002). Corporate Restructuring and Corporate Governance in Korea. In L. Jacobs & S. Kim (Eds.), *Korea Confronts Globalization* (pp. 289-315). Routledge.
- Kalinowski, T. (2008). Korea's Recovery since the 1997/98 Financial Crisis: The Last Resort of the Developmental State. *New Political Economy*, 13(4), 229-242.
- Kornai, J., Maskin, E., & Roland, G. (2003). Understanding the Soft Budget Constraint. *Journal of Economic Literature*, 41(4), 1095-1136.
- Lee, J. H. (2017). Twenty Years After the Financial Crisis in the Republic of Korea. ADBI Working Paper Series, No. 790.
- Lee, Y. (2005). Labor, Capital and the State: The South Korean Developmental Alliance after the Financial Crisis. In B. Cronin & I. Cronin (Eds.), *Global Finance in the New Century* (pp. 101-127). Palgrave Macmillan.
- Park, Y. C. (2011). The Role of Finance in Economic Development in South Korea and Taiwan. In A. Giovannini (Ed.), *Finance and Development* (pp. 63-91). CEPR.
- Shin, J. S., & Chang, H. J. (2003). *Restructuring Korea Inc.* RoutledgeCurzon.
- Song, O. R. (2003). Corporate Governance and Capital Market in Korea. 2003 KDI Conference.
- Whitley, R. (1999). *Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change of Business Systems*. Oxford University Press.
- Woo, M. (1991). *Race to the Swift: State and Finance in Korean Industrialization*. Columbia University Press.

Zysman, J. (1983). *Governments, Markets, and Growth: Finance and the Politics of Industrial Change*. Cornell University Press.

제3장 3절 교육 및 직업훈련 제도

Amsden, A. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.

Chang, H.-J. (2010). *23 Things They Don't Tell You about Capitalism*. Allen Lane.

Choi, J.-J. [최장집] (2005). *민주화 이후의 민주주의*. 후마니타스.

Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.

Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism. In P. A. Hall & D. Soskice (Eds.), *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage* (pp. 1-68). Oxford University Press.

Jung, I. [정이환] (2013). *한국 고용 체제론*. 후마니타스.

Kim, Y. [김유선] (2015). *한국의 노동2015*. 한국노동사회연구소.

Lee, Y., & Lee, B. [이영면·이병훈] (2016). *중소기업 직업훈련 실태와 정책 과제*. 한국노동연구원.

OECD (2023). *Education at a Glance 2023*. OECD Publishing.

Park, C. (2010). 국가자격 체계의 노동시장 연계성 분석. *직업능력개발연구*, 13(2), 189-215.

Pirie, I. (2008). *The Korean Developmental State: From Dirigisme to Neo-liberalism*. Routledge.

Schmidt, V. A. (2002). *The Futures of European Capitalism*. Oxford University Press.

Soskice, D. (1999). Divergent Production Regimes. In H. Kitschelt et al. (Eds.), *Continuity and Change in Contemporary Capitalism* (pp. 101-134). Cambridge University Press.

Thelen, K., & Kume, I. (1999). The Effects of Globalization on Labor Revisited. *Politics & Society*, 27(4), 477-505.

통계청(2023). 2023년 초중고 사교육비 조사. 통계청.

Weiss, L. (1998). *The Myth of the Powerless State*. Cornell University Press.

제3장 4절 기업 지배구조

- 공정거래위원회(2023). 『2023년 공시대상기업집단 주식소유현황』. 세종: 공정거래위원회.
- 국민연금공단(2019). 『국민연금기금 주주권 행사 지침』. 전주: 국민연금공단.
- 기획재정부(2024). 『기업 밸류업 프로그램 추진 방안』. 세종: 기획재정부.
- 김화진(2021). 『기업지배구조의 현재와 미래』. 서울: 서울대학교출판문화원.
- 박상인(2020). 『재벌공화국을 넘어서』. 서울: 미래인.
- 법무부(2024). 『상법 일부개정법률안 검토보고』. 과천: 법무부.
- 이병천(2012). 「재벌 체제와 한국 자본주의의 혼합적 성격」. 『경제와사회』, 95, 65-102.
- 장흥근(2006). 「한국 대기업의 고용 관계와 자본주의 다양성」. 『산업노동연구』, 12(2), 99-138.
- 최장집(2005). 『민주화 이후의 민주주의』(2판). 서울: 후마니타스.
- 한국거래소(2024). 『2023 증권·파생상품시장 통계』. 부산: 한국거래소.
- Amable, B. (2003). *The Diversity of Modern Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Amable, B. & Lung, Y. (2004). 'The European Socio-Economic Models of a Knowledge-Based Society.' Amable (ed.), ESEMK Working Paper 1.
- Aoki, M. (1988). *Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Black, B., Jang, H., & Kim, W. (2006). 'Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values?' *Journal of Law, Economics, & Organization*, 22(2), 846-882.
- Chang, H-J. (2003). 'Kicking Away the Ladder: The 'Real' History of Free Trade.' FPIF Special Report.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J., & Lang, L. (2002). 'Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings.' *Journal of Finance*, 57(6), 2741-2771.
- Crouch, C. (2005). *Capitalist Diversity and Change*. Oxford: Oxford University Press.
- Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton University Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Haggard, S. (2000). *The Political Economy of the Asian Financial Crisis*. Washington DC: IIE.

- Hall, P. A. & Soskice, D. (2001). 'An Introduction to Varieties of Capitalism.' Hall & Soskice (eds.), *Varieties of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press, 1-68.
- Kim, E. M. (1997). *Big Business, Strong State: Collusion and Conflict in South Korean Development*. Albany: SUNY Press.
- Kim, J. & Kim, H. (2008). 'Outside Directors, Board Composition, and Corporate Value.' *Pacific-Basin Finance Journal*, 16(4), 302-321.
- Pempel, T. J. (1999). *The Politics of the Asian Economic Crisis*. Ithaca: Cornell University Press.
- Pierson, P. (2000). 'Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.' *American Political Science Review*, 94(2), 251-267.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton.
- Streeck, W. (2010). 'Institutions in History: Bringing Capitalism Back In.' MPIfG Discussion Paper 10/6.
- Woo-Cumings, M. (1999). *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press.

제3장 5절 대·중소기업 관계

- 대·중소기업·농어업협력재단(2026), 2025년 중소기업 기술보호 수준 실태조사, 중소기업 기술보호 율타리<https://www.ultari.go.kr/main.do> (접속일: 2026. 4. 14.)
- 박재영 (2018) 기술탈취 방지 및 기술보호를 위한 입법·정책 과제, 서울: 국회입법조사처. 입법·정책 보고서 Vol.22
- 박충렬 (2010) 대·중소기업 양극화: 현황과 대책, 서울: 국회입법조사처. 현안보고서 제100호
- 박충렬, 이진목, 허원 (2013) 대·중소기업 양극화 해소를 위한 정책 현황과 개선 과제, 서울: 국회입법조사처 정책보고서 제27호
- 전선민, 김경미 (2021) '관료정치와 산업발전의 정치경제: 1970~80년대 한국과 대만의 자동차 산업 정책 형성 과정', *국제·지역연구*, 30(3), pp. 37-68.
- 정훈, 여영준 (2025) 한국 경제·산업정책의 변천 과정 연구, 서울: 국회미래연구원.
- 최은진 (2024) 지배적 플랫폼 사업자의 규제 이슈에 대한 검토, 서울: 국회입법조사처, 현안분석 제 315호
- 한일산업·기술협력재단 (2015) 중소기업 성장구조의 한일간 비교 및 시사점, 서울: 한일산업·기술협력재단.

홍석범(2026), 한국 자동차산업의 원하청 연결망 구조 연구, 발표자료

Amsden, A. H. (1989) *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.

Aoki, M. (1988) *Information, Incentives, and Bargaining in the Japanese Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.

Asanuma, B. (1989) Manufacturer-supplier relationships in Japan and the concept of relation-specific skill, *Journal of the Japanese and International Economies*, 3(1), pp.1-30.

Choi, J. (2012) Different Concepts of Customer-Supplier Relationship - An Exploratory Case Study of Korean-German Business Activities in the Shipbuilding Industry. *Journal of Navigation and Port Research*, 36(9), pp.769-780.

Dyer, J. (1996) Does governance matter? Keiretsu alliances and asset specificity as sources of Japanese competitive advantage. *Organization Science*, 7(6), pp.649-666.

Dyer, J.H. & Singh, H. (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. *The Academy of Management Review*, 23(4), pp.660-679.

Kim, H. J. (2000) The Korean Automobile Industry: Vertical Disintegration and Competitive Success, Ph.D. Dissertation, University of Cambridge.

Park, D. U. (2015). Latecomer Firms and Pursuit of a Dual Frontier: The Case of Korean Handset Manufacturers. Ph.D. Thesis, University of Sussex.

제3장 6절 포지티브 규제

권오승·서정(2019). 『독점규제법: 이론과 실무』. 법문사.

규제개혁위원회(2023). 『규제현황 및 개선성과』. 국무조정실.

김상조(2012). 『중형무진 한국경제』. 오마이북.

김유환(2012). 『행정법과 규제정책』. 법문사.

김형배(2018). 『노동법』. 박영사.

박균성(2020). 『행정법강의』. 박영사.

송옥렬(2021). 『상법강의』. 홍문사.

- 이병천(2014). 「한국 자본주의 모델의 위기와 전환」. 『사회경제평론』44호.
- 이원우(2010). 「경제규제와 공익」. 『서울대학교 법학』51(4).
- 이원우·황창근(2020). 「규제 샌드박스 법제의 특성과 과제」. 『행정법연구』60호.
- 임현(2022). 「신산업 규제개혁의 법적 과제」. 『공법연구』50(3).
- 장하준(2007). 『국가의 역할』. 부키.
- 전병유(2012). 「한국 노동시장의 이중구조」. 『노동리뷰』89호.
- 정준호 (2016). 「한국 자본주의 유형과 중소기업 정책」. 『산업노동연구』22(1).
- 최계영(2015). 「규제 밀도와 법령 체계의 복잡성」. 『경제규제와 법』8(1).
- 최병선(2006). 『정부규제론: 규제와 규제완화의 정치경제』. 법문사.
- 한국행정연구원(2021). 『신산업 규제환경 실태조사』. 한국행정연구원.
- 홍대식(2021). 「디지털 경제와 규제 프레임워크」. 『경쟁법연구』43호.
- 홍정선(2019). 『행정법원론(상)』. 박영사.
- 황창근(2020). 「4차 산업혁명 시대 융합 규제의 법적 구조」. 『법학연구』30(3).
- Hall, P. A. & Soskice, D. (eds.) (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*. Stanford University Press.
- Pirie, I. (2008). *The Korean Developmental State: From Dirigisme to Neo-liberalism*. Routledge.
- Witt, M. A. & Redding, G. (eds.) (2013). *The Oxford Handbook of Asian Business Systems*. Oxford University Press.

제3장 7절 정부의 역할

- 관계부처합동 (2026) 대중소기업 상생성장 전략
- 양재진 (2005) 발전이후 발전주의론: 한국 발전국가의 성장, 위기, 그리고 미래, 한국행정학보, 39(1), pp. 1-18.
- 윤상우 (2020) 포스트 발전국가로의 전환: 한국, 일본, 대만의 경험, 아시아리뷰, 제9권 제2호, pp. 159-189.

- 윤상우 (2022) 글로벌 금융위기 이후 한국 발전모델의 지속과 변화, *아시아리뷰*, 제12권 제2호, pp. 7-40.
- 이근(2015) 한국 자본주의의 과거, 현재, 미래 그리고 정책선택, *한국경제의 새로운 지향과 개혁과제* (서울사회경제연구소 엮음), 한올아카데미.
- 임현진 (2006) 한국의 발전 경험과 대안 모색, *한국사회학* 제40집 1호, pp. 1-31.
- 임현진 (2020) 비교자본주의 시각에서 본 아시아의 발전국가: 한국의 경험을 중심으로, *아시아리뷰*, 제9권 제2호, pp. 191-231.
- Amsden, A. H. (1989) *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.
- Chang, H.-J. (1994). *The Political Economy of Industrial Policy*. Macmillan Press.
- Evans, P. (1995) *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*, Princeton University Press.
- Fleckenstein, T. & Lee, S. C. (2018) The Political Economy of Education and Skills in South Korea, *The Pacific Review*, 32(2), pp. 168-187.
- Fleckenstein, T. & Lee, S. C. (2024) Labour Market Dualisation and Social Protection in South Korea: Searching for a New Social Contract and Growth Model. *LSE Public Policy Review*, 3(2), pp. 1-10.
- Hall, P. A. & Soskice, D. (2001) 'An Introduction to Varieties of Capitalism.' In *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press.
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*. Stanford University Press.
- Kalinowski, T. & Cho, H. (2009) The Political Economy of Financial Liberalization in South Korea, *Asian Survey*, 49(2), pp. 221-242.
- Pirie, I. (2008) *The Korean Developmental State: From Dirigisme to Neo-Liberalism*. Routledge.
- Thelen, K. (2004). *How Institutions Evolve: The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan*. Cambridge University Press. “캐슬린 쉴렌 지음 신원철 옮김 (2011) *제도는 어떻게 진화하는가? 모티브북*: 서울.
- Thurbon, E. (2016). *Developmental Mindset: The Revival of Financial Activism in South Korea*. Cornell University Press.

- Weiss, L. (2000) Developmental States in Transition : Adapting, Dismantling, Innovating, not 'Normalizing', *The Pacific Review* 13(1), pp. 21-55.
- Wong, J. (2004). *Healthy Democracies: Welfare Politics in Taiwan and South Korea*. Cornell University Press.
- Woo-Cumings, M. (1999). 'Introduction.' In *The Developmental State*. Cornell University Press.

제4장 사례로 보는 한국의 제도적 문제

- 디지털타임스 (2022.04.24.). 「[포럼] 스냅샷식 제도의 잡화상서 벗어나야」.
- 시사IN (2018.08.02.). 지금 대한민국에 '산업정책' 있습니까?」 장하준 교수 인터뷰.
- 한겨레 (2019.09.22.). 「[세상읽기] 대학입시, 개선이 아니라 폐지가 답이다 / 김누리」
- TBS (2018.10.05.), 「김상조 “진보진영, 개혁 주장하며 은산분리 규제는 금과옥조? 이해 못해”」
김상조 교수 인터뷰. https://tbs.seoul.kr/news/bunya.do?method=daum_html2&typ_800=1&seq_800=10304532
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism. In P. A. Hall & D. Soskice (eds.), *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage* (pp. 1-68). Oxford: Oxford University Press.
- Hansmann, H., & Kraakman, R. (2001). The End of History for Corporate Law. *Georgetown Law Journal*, 89(2), 439-468.
- Lazonick, W., & O'Sullivan, M. (2000). Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance. *Economy and Society*, 29(1), 13-35.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). A Theory of Gradual Institutional Change. In J. Mahoney & K. Thelen (eds.), *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power* (pp. 1-37). Cambridge: Cambridge University Press.
- Smart, S. B., & Zutter, C. J. (2003). Control as a motivation for underpricing: A comparison of dual- and single-class IPOs. *Journal of Financial Economics*, 69(1), 85-110.

제5장 한국 혁신체제의 제도적 전환: 사고 실험

- Aguinis, H., Beltran, J. R., Archibold, E. E., Jean, E. L., & Rice, D. B. (2023). Thought experiments: Review and recommendations. *Journal of Organizational Behavior*, 44(3), 544-560.
- Bankins, S., & Waterhouse, J. (2019). Organizational identity, image, and reputation: Examining the influence on perceptions of employer attractiveness in public sector organizations. *International Journal of Public Administration*, 42(3), 218-229.
- Burton, A., Altman, D. G., Royston, P., & Holder, R. L. (2006). The design of simulation studies in medical statistics. *Statistics in Medicine*, 25(24), 4279-4292.
- Christian, R. C. (1963). Marketing experimentation: Forgotten tool. *Journal of Marketing*, 27(4), 75-76.
- Fischer, I. (2009). Friend or foe: Subjective expected relative similarity as a determinant of cooperation. *Journal of Experimental Psychology: General*, 138(3), 341-350.
- Folger, R., & Turillo, C. J. (1999). Theorizing as the thickness of thin abstraction. *Academy of Management Review*, 24(4), 742-758.
- Gendler, T. S. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 49(3), 397-424.
- Gendler, T. S. (2010). *Intuition, Imagination, and Philosophical Methodology*. Oxford: Oxford University Press.

